EL MUNDO QUE YA NO EXISTE

Por qué seguimos gobernando con instituciones
diseñadas para otro siglo,
y cómo rediseñarlas sin destruir la democracia



MARIO GARZA LIVAS

EL MUNDO QUE YA NO EXISTE

MARIO GARZA LIVAS

EL MUNDO QUE YA NO EXISTE

Por qué seguimos gobernando con instituciones diseñadas para otro siglo, y cómo rediseñarlas sin destruir la democracia

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

EL MUNDO QUE YA NO EXISTE · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026

EL ATELIER MX

Nota editorial

El mundo que ya no existe. Por qué seguimos gobernando con instituciones diseñadas para otro siglo, y cómo rediseñarlas sin destruir la democracia.

Primera edición, 2026.

© Mario Garza Livas. Publicado bajo el sello editorial de El Atelier MX.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede reproducirse, almacenarse ni transmitirse por medio alguno sin autorización escrita del titular de los derechos.

Sobre esta obra

Este volumen examina la brecha entre las funciones que una sociedad democrática necesita que se cumplan y las formas institucionales heredadas que fueron diseñadas para cumplirlas bajo restricciones materiales que ya desaparecieron. Su objeto no es proponer un modelo, sino un método: un cuerpo de reglas de diseño aplicable a cualquier institución, en cualquier nivel de gobierno, por cualquier persona.

La obra está dirigida a un público mexicano culto, consciente de la interconexión global. Sus casos nacionales se exponen sin sobreentendidos y sus casos internacionales sin exotismo. Ninguno se cita sin su literatura crítica.

Sobre el aparato

Las notas se presentan al final de cada capítulo, con la referencia a la fuente consultada. Las cifras mexicanas proceden de fuentes oficiales, principalmente de los censos nacionales de gobierno y de las encuestas nacionales de calidad e impacto gubernamental y de disponibilidad y uso de tecnologías de la información. Cuando un dato no existe, la obra lo declara en lugar de estimarlo.

Los seis apéndices constituyen el aparato operativo del libro: el cuerpo completo de principios, los instrumentos de evaluación, la ficha de auditoría reproducible y el catálogo de intervenciones. Están pensados para ser usados.

Vigencia de esta edición

Conforme al criterio que la propia obra establece en su apéndice F, esta edición declara su fecha de revisión a cinco años de su publicación, su criterio de obsolescencia en que sus casos empíricos dejen de describir el estado del mundo, y su vía de retiro en que alguien escriba una obra mejor.

CONTENIDO

Índice general

PRÓLOGO

Una máquina que sigue funcionando 10

PARTE I

El desfase

1 · El mundo que diseñó nuestras instituciones 20
2 · Outdatedness: la palabra que faltaba 32
3 · La anatomía de una institución obsoleta 43
4 · Por qué la forma sobrevive a la razón 57
5 · El espejismo de la digitalización 68
6 · Lo que la tecnología cambió de verdad 77
7 · El precio que ya estamos pagando 85

PARTE II

Las diez leyes del rediseño

8 · Primera ley: función sobre forma 96
9 · Segunda ley: la tecnología habilita, no legitima 104
10 · Tercera ley: soberanía de alta resolución 113
11 · Cuarta ley: participación por capas 122
12 · Quinta ley: la representación se desagrega, no se abole 131
13 · Sexta ley: complementariedad, no dicotomía 140
14 · Séptima ley: cada capacidad, una salvaguarda 151
15 · Octava ley: reversibilidad y experimentación 161
16 · Novena ley: diseñar para el peor caso razonable 170
17 · Décima ley: continuidad sin inmovilidad 178
18 · Las diez leyes en una página 187

PARTE III

El recorrido

19 · El Legislativo: legislar como diseñar sistemas 196
20 · Cámaras, escaños y la geometría heredada 213
21 · Justicia: más capacidad, no menos humanidad 220
22 · La cima del Ejecutivo: de jefe omnisciente a nodo de dirección 232
23 · El aparato no electo 246
24 · El servicio público como infraestructura de capacidad 257
25 · El Estado como plataforma 265
26 · Presupuestar para resultados 276
27 · Elecciones: de acto a sistema 285
28 · Partidos y dinero: de porteros a plataformas 302
29 · El ecosistema informacional 312
30 · El ciudadano necesita infraestructura, no exhortaciones 321
31 · El principio de desdoblamiento 329

PARTE IV

Los riesgos

32 · Confundir velocidad con modernidad 340
33 · Confundir participación con sabiduría 345
34 · Confundir eficiencia con buen gobierno 349
35 · La nueva aristocracia tecnológica 355
36 · Democracia por algoritmo 360
37 · Lo que no debe cambiarse 365

PARTE V

La transición

38 · Quién pierde con esto 375
39 · La coalición posible 382
41 · Secuencia 389
42 · Sandboxes, pilotos y laboratorios 396
43 · Cómo se ve el fracaso 403
40 · Cuando dos principios chocan 410

PARTE VI

La capacidad permanente de renovación

44 · El mantenimiento constitucional 421

45 · Memoria 429

46 · La democracia auto-renovable 436

Epílogo Gobernar en presente 441

APÉNDICES

Aparato operativo

A · Los principios, en doce familias 447

B · La matriz de diseño 459

C · Ficha de auditoría de obsolescencia institucional 467

D · Catálogo de cien intervenciones 475

E · Lo que no debe hacerse 485

F · Glosario y nota sobre el método 490

PRÓLOGO

Una máquina que sigue funcionando

Hay una escena que casi cualquier mexicano adulto puede reconstruir de memoria, y que conviene mirar despacio porque contiene, comprimido, todo el argumento de este libro.

Una persona necesita un documento. Acude a una oficina pública. Le informan que debe presentar una identificación oficial, un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, el acta de nacimiento en original y copia, y el pago de un derecho que debe realizarse en una institución bancaria distinta de la oficina donde entrega el trámite. Cumple con todo. Regresa. Le informan que el comprobante de domicilio no es admisible porque el recibo está a nombre de otra persona, aunque esa persona sea su madre y aunque el domicilio sea, verificablemente, el mismo que aparece en su identificación oficial. Vuelve una tercera vez con un documento nuevo. El expediente se integra. Le indican que el resultado estará disponible en veinte días hábiles y que deberá presentarse, en persona, para recogerlo.

La persona sale de la oficina con la sensación difusa de haber sido tratada injustamente, pero no sabría decir exactamente por quién. El empleado que la atendió fue correcto, incluso amable, y no tenía autoridad para saltarse un requisito. El jefe del empleado tampoco. El requisito no lo inventó nadie que trabaje en ese edificio: está en un reglamento emitido hace dos décadas, y ese reglamento desarrolla una ley cuyo texto original data de los años sesenta. La ley se redactó en un país donde la única manera de acreditar razonablemente que alguien vivía en un lugar era exigirle un papel emitido por un tercero con pre-

sencia física en ese lugar, y donde la única manera de verificar que ese papel era auténtico consistía en mirarlo. El requisito no era arbitrario. Era, en 1965, la mejor tecnología de verificación disponible.

Pero el Estado que pide ese comprobante de domicilio ya sabe dónde vive esa persona. Lo sabe porque tiene su registro fiscal, su registro de población, su registro electoral, su historial de seguridad social y, con frecuencia, su padrón de servicios públicos. Lo sabe con mayor precisión que el recibo de luz que está exigiendo. Sencillamente no puede consultarse a sí mismo: cada uno de esos registros vive en un sistema que no habla con los demás, construido por una dependencia distinta, en una década distinta, con un proveedor distinto, bajo un contrato distinto. Y entonces resuelve el problema del modo más costoso imaginable, que consiste en convertir al ciudadano en el mensajero encargado de transportar información del Estado hacia el Estado.

Esa escena no es un caso de corrupción. No es un caso de ineficiencia individual. No es, en el sentido habitual del término, un caso de mal gobierno. Es un caso de arquitectura obsoleta: un mecanismo que era correcto cuando se diseñó, que sigue operando exactamente como fue diseñado, y cuya razón de existir desapareció sin que nadie lo notificara.

Multiplique esa escena por todo el aparato público y tendrá el objeto de este libro.

Tres instituciones que delatan su fecha de fabricación

La intuición de que algo no encaja entre nuestras instituciones y nuestro tiempo es común, y suele expresarse en términos morales: los políticos son corruptos, la burocracia es indolente, los partidos están capturados. Esas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas según el caso, pero todas comparten un defecto analítico: explican el problema por la calidad de las personas. Y si el problema fuera únicamente la calidad de las personas, la solución sería sustituirlas, algo que las

democracias hacen con regularidad y que rara vez produce los efectos prometidos.

Hay una explicación más incómoda y más útil. Muchas instituciones no funcionan mal porque las operen las personas equivocadas, sino porque fueron diseñadas para resolver problemas que ya no tenemos, con recursos que ya no son los únicos disponibles, bajo restricciones que han desaparecido. Tres ejemplos, deliberadamente distintos entre sí, alcanzan para instalar la idea.

El primero es el calendario electoral. Hoy nos parece natural que la ciudadanía exprese su juicio sobre el gobierno con una frecuencia de años. Esa frecuencia no salió de una teoría de la deliberación democrática. Salió de una restricción logística. Consultar a una población dispersa significaba trasladar personas, imprimir y distribuir materiales, instalar mesas en todo el territorio, contar a mano y transportar los resultados hacia un centro de cómputo que en el siglo XIX era literalmente una sala con hombres sumando en papel. Cada consulta era una operación nacional de enorme costo, y el intervalo entre consultas se fijó, en la práctica, en el punto en que ese costo resultaba soportable. La elección periódica es, entre otras cosas, una solución al problema del costo de preguntar. El costo de preguntar cayó en varios órdenes de magnitud. El intervalo no se movió.

El segundo es el expediente. El debido proceso exige que las decisiones que afectan derechos se funden en constancias verificables, que las partes puedan conocer esas constancias y que un tercero pueda revisarlas después. Nada de eso requiere papel. El papel fue el soporte en que esa exigencia pudo materializarse durante siglos, con consecuencias que asumimos como naturales: los plazos se calculan en días hábiles porque alguien tenía que caminar físicamente hasta un juzgado; los actos se practican en horarios de oficina porque el archivo estaba en un edificio; la notificación personal existe porque no había otra forma de acreditar que alguien fue enterado. La función es sagrada. El soporte es contingente. Confundirlos es el error que este libro intenta desmontar.

El tercero es el organigrama. El Estado se organiza en dependencias sectoriales: educación, salud, hacienda, comunicaciones, seguridad. Esa división obedece a una lógica impecable en un mundo donde la información viaja mal: si coordinar es costoso, conviene agrupar a la gente que necesita hablar entre sí y minimizar la conversación entre grupos. Lo que produce ese diseño es especialización, y también silos. El problema es que los problemas públicos reales no respetan la división. La deserción escolar de un adolescente en un municipio periférico involucra simultáneamente a la escuela, al transporte, al ingreso familiar, a la seguridad del trayecto y a la salud mental de una familia. Ninguna dependencia es responsable de ese problema. Cinco son responsables de un fragmento cada una, y ninguna del resultado. El organigrama era la respuesta correcta al problema de coordinar sin telecomunicaciones. Coordinar sin telecomunicaciones dejó de ser el problema.

Ninguno de los tres ejemplos es un escándalo. Ninguno aparecerá en la primera plana de un diario. Y sin embargo, los tres cuestan más, en bienestar agregado, que la mayoría de los escándalos que sí aparecen.

Lo que este libro no propone

Cuando un argumento sostiene que las instituciones políticas deben rediseñarse a la luz de las capacidades tecnológicas contemporáneas, el lector experimentado anticipa de inmediato cinco versiones de ese argumento, todas ellas malas. Conviene descartarlas en la página cinco y no en la doscientos, porque este libro no defiende ninguna y buena parte de su trabajo consiste en construir defensas contra ellas.

No propone sustituir la democracia por tecnología. La tecnología no puede determinar qué valores debe perseguir una sociedad, qué derechos deben protegerse, qué sacrificios son legítimos ni qué distribución del poder es justa. Puede informar, conectar, analizar, verificar,

automatizar y coordinar. No puede legitimar. La distinción entre capacidad y legitimidad es la columna vertebral de todo lo que sigue.

No propone convertir al Estado en una empresa. El Estado ejerce coacción, provee bienes que nadie más proveerá, atiende a quien no puede pagar y responde ante todos, no ante accionistas. Las metáforas gerenciales tienen utilidad limitada y un modo de fallo predecible: optimizan lo medible y erosionan lo que no se mide, empezando por la justicia del procedimiento y la dignidad del trato.

No propone sustituir el juicio humano por algoritmos. La inteligencia artificial amplía radicalmente la capacidad cognitiva de un gobierno, y este libro dedica capítulos enteros a explicar cómo. Pero un sistema que decide sin que nadie pueda explicar la decisión, impugnarla y responder por ella no es un gobierno moderno: es una arquitectura de poder sin rendición de cuentas, que es exactamente lo que el constitucionalismo pasó tres siglos aprendiendo a evitar.

No propone convertir la ciudadanía en una sucesión infinita de clics. La idea de que todos deberían opinar sobre todo, permanentemente, desde su teléfono, es simultáneamente irrealizable y poco atractiva. Nadie quiere vivir dentro de la política. Un diseño que exige participación universal permanente no es más democrático: en la práctica será capturado por quienes tienen tiempo libre e intensidad ideológica, que no es lo mismo que el pueblo.

Y no propone un modelo universal. No existe una arquitectura institucional óptima para todos los países. Los sistemas presidenciales y parlamentarios, los federales y los unitarios, las sociedades muy polarizadas y las de consenso amplio requieren calibraciones distintas. Los principios son transferibles. Las formas concretas no lo son. Cada vez que este libro proponga un mecanismo, lo hará en calidad de hipótesis de diseño y no de prescripción.

Lo que sí propone es más modesto en su formulación y más ambicioso en sus consecuencias: examinar sistemáticamente qué funciones debe cumplir una sociedad política democrática y preguntarse,

para cada una de ellas, cuál es hoy la mejor arquitectura institucional posible.

La pregunta que ordena el libro

Hay una pregunta que, formulada con honestidad, reorganiza cualquier discusión sobre reforma institucional. No es cómo digitalizamos las instituciones que tenemos. Es otra:

> *Si tuviéramos que diseñar hoy las instituciones democráticas desde cero, con las capacidades tecnológicas, informacionales y organizativas disponibles en el siglo XXI, ¿qué conservaríamos, qué transformaríamos y qué abandonaríamos?*

La pregunta tiene una virtud metodológica considerable: obliga a separar la función de la forma. Frente a cualquier institución existente permite encadenar cuatro preguntas que este libro repetirá, con variaciones, cuarenta y seis veces. Qué función cumple. Qué restricción histórica produjo su forma actual. Si esa restricción sigue existiendo. Y qué arquitectura cumpliría hoy mejor esa función sin perder la garantía que la forma protegía.

Conviene advertir de inmediato que la pregunta no tiene sesgo hacia el cambio. Aplicada con rigor, produce con frecuencia la respuesta conservar. Hay instituciones antiguas que son antiguas porque funcionan, y la independencia judicial, la separación de poderes, el debido proceso y la protección de las minorías están entre ellas. El ejercicio no consiste en demoler lo viejo. Consiste en dejar de conceder a la antigüedad un valor probatorio que no tiene, en ninguna de las dos direcciones: la antigüedad de una institución no demuestra su obsolescencia, pero tampoco demuestra su vigencia.

Un ejemplo mexicano lo ilustra con nitidez casi didáctica. El Constituyente de 1857 suprimió el Senado. No lo hizo por descuido ni por moda, sino tras un debate explícito iniciado en la sesión del 10 de sep-

tiembre de 1856, en el que se sostuvo que la cámara alta era aristocrática porque no emanaba del pueblo sino de las legislaturas estatales, y que servía de refugio a políticos amortizados. Era un argumento estrictamente funcional: esta forma no cumple la función que dice cumplir. Dieciocho años más tarde, el mismo país restableció el Senado por decreto del 13 de noviembre de 1874, y lo hizo también con un argumento funcional: en una república federal, un legislativo de dos cámaras permite combinar la representación de la población con la representación de las entidades. La misma institución fue suprimida y restaurada en menos de una generación, y en ambas ocasiones la discusión versó sobre lo que la cámara hacía, no sobre su antigüedad. Aquella generación era capaz de mirar una institución y preguntarle para qué servía. Vale la pena recuperar esa capacidad.

Lo que está en juego

Un libro sobre arquitectura institucional corre el riesgo de leerse como un ejercicio técnico, interesante para especialistas y prescindible para todos los demás. Conviene decir con claridad por qué no lo es.

El desfase entre lo que una sociedad puede hacer y lo que sus instituciones le permiten hacer no permanece indefinidamente abierto. Se cierra. La única pregunta es cómo.

Se cierra por erosión de la legitimidad, cuando un número creciente de ciudadanos concluye que el sistema no procesa sus preferencias, que votar no altera lo que ocurre y que la relación entre lo prometido y lo ejecutado es aleatoria. Esa conclusión no produce revoluciones: produce abstención, cinismo y disponibilidad para escuchar cualquier oferta alternativa.

Se cierra por atajo autoritario, cuando alguien ofrece precisamente la velocidad, la decisión y la capacidad de ejecución que las instituciones no están dando, a cambio de los contrapesos que las hacen democráticas. Este es el mecanismo históricamente más frecuente y el más

difícil de revertir, porque la oferta resulta genuinamente atractiva para quien lleva veinte años esperando un dictamen.

Se cierra por captura, cuando la capacidad de coordinar, informar y resolver migra hacia actores que no rinden cuentas a nadie: plataformas que gobiernan el ecosistema informacional sin mandato, proveedores que se vuelven imprescindibles, cuerpos de expertos que deciden sin autorización política.

Y se cierra por penduleo, que es la variante silenciosa y probablemente la más costosa: cada facción que llega al poder destruye la capacidad acumulada por la anterior, de modo que el Estado nunca acumula aprendizaje y el país paga tres veces por construir lo mismo.

Existe una quinta posibilidad, la única que este libro considera deseable: que el desfase se cierre por diseño deliberado, mediante una transformación conducida, evaluada, reversible y sometida a las salvaguardas que corresponden a cada aumento de capacidad. Esa posibilidad no está garantizada. Requiere que alguien la piense antes de necesitarla con urgencia, que es la razón por la cual conviene pensarla ahora.

Cómo está construido este libro

El recorrido consta de seis movimientos.

La Parte I establece el diagnóstico. Reconstruye el mundo material que produjo nuestras instituciones, define con precisión qué significa que una institución esté desactualizada, propone un método para diseccionar cualquier institución en sus cuatro componentes, explica por qué las formas sobreviven a las razones que las crearon, desmonta la ilusión de que digitalizar equivale a transformar, inventaria con rigor qué cambió realmente en las últimas tres décadas, y cuantifica el precio que ya estamos pagando por no haber ajustado nada.

La Parte II construye el instrumento. Diez leyes de rediseño, cada una argumentada, contrastada con su caso difícil y cerrada con su modo de fallo característico. Son el aporte más portátil del libro: están

pensadas para que el lector pueda evaluar cualquier reforma que le propongan, incluidas las que este libro propone, sin necesidad de aceptar la autoridad del autor.

La Parte III aplica el instrumento. Trece capítulos que recorren el Legislativo, el Judicial, la cima del Ejecutivo, el aparato no electo, el servicio público, la infraestructura estatal, el presupuesto, las elecciones, los partidos, el ecosistema informacional, la infraestructura cívica y la escala territorial. Es la sección más extensa y la más concreta.

La Parte IV ataca el argumento. Seis capítulos breves dedicados a los cinco errores en los que este proyecto puede degenerar, y uno final dedicado a lo que en ningún caso debe tocarse. Un lector escéptico haría bien en leer esta parte primero.

La Parte V resuelve la política de la transición. Quién pierde con el rediseño, qué capacidad de veto tiene, qué coalición es realmente posible, en qué orden conviene moverse, qué principio cede cuando dos apuntan en direcciones contrarias y cómo se ve el fracaso cuando llega.

La Parte VI formula la proposición terminal. El objetivo no es un buen diseño. Es dotar al Estado de una capacidad que nunca tuvo: la de detectar por sí mismo cuándo sus reglas dejaron de cumplir su propósito y corregirlas sin romperse.

Los apéndices contienen el aparato operativo: el conjunto completo de principios, las matrices de evaluación, la ficha de auditoría reproducible y un catálogo de cien intervenciones clasificadas por impacto, reversibilidad, riesgo y tipo de norma requerida. Están pensados para quien tenga que hacer algo con esto el lunes por la mañana.

Una última advertencia sobre el tono. Este libro trata al lector como a alguien capaz de sostener dos ideas incómodas al mismo tiempo: que nuestras instituciones están seriamente desalineadas con su época, y que la mayoría de las propuestas para corregirlo son peores que el problema. Mantener ambas simultáneamente es más difícil que abrazar una sola, pero es la única posición desde la cual se puede diseñar algo que funcione.

Empecemos por el mundo que ya no existe.

PARTE

I

El Desfase

Siete capítulos que convierten una intuición difusa en un concepto operable, y que establecen lo que está en juego si el desfase no se corrige por diseño.

CAPÍTULO 1

El mundo que diseñó nuestras instituciones

En el verano de 1856, mientras el Congreso Constituyente discutía en la Ciudad de México la carta que habría de regir al país, un diputado que quisiera consultar a sus electores sobre un punto concreto del debate se enfrentaba a un problema material sin solución. Podía escribir una carta. La carta viajaría a lomo de mula o en diligencia, con suerte llegaría a la capital de su estado en dos o tres semanas, tendría que ser reproducida a mano para circular, las respuestas tardarían otro mes en volver, y para entonces la votación ya se habría celebrado. La consulta era técnicamente imposible, no políticamente indeseable.

Esa imposibilidad no es un detalle pintoresco. Es el dato central para entender por qué nuestras instituciones tienen la forma que tienen.

La tesis de este capítulo es sencilla y sus consecuencias se despliegan a lo largo de todo el libro: las instituciones políticas que heredamos son soluciones de ingeniería a problemas de escasez material, y fueron, en su mayoría, soluciones excelentes. No son residuos de la superstición ni productos de la ignorancia. Son respuestas inteligentes a restricciones reales. Entender cuáles eran esas restricciones es el único camino para saber cuáles de esas respuestas siguen siendo necesarias.

Quien no hace este ejercicio queda atrapado en una de dos posiciones estériles. La primera es el conservadurismo reflejo: la institución existe, por tanto debe existir. La segunda es el vanguardismo reflejo:

la institución es vieja, por tanto debe desaparecer. Ambas comparten el mismo vicio, que consiste en tratar la antigüedad como un argumento. La antigüedad no es un argumento. La función sí.

Once restricciones de un mundo desaparecido

Conviene ser preciso sobre el mundo material en el que se diseñó la arquitectura política que todavía usamos. No hablamos de una atmósfera vaga de atraso, sino de once restricciones concretas, cada una de las cuales dejó una huella institucional identificable.

La información era escasa. No difícil de encontrar: escasa. Existía físicamente en pocos ejemplares, concentrados en pocos lugares. Un texto legal, un censo, un informe de hacienda o un mapa catastral existían en una cantidad de copias que podía contarse. Saber algo requería estar en el lugar donde ese algo estaba escrito.

La comunicación era lenta y costosa. El tiempo de tránsito de un mensaje entre dos puntos del territorio nacional se medía en semanas. Ese solo hecho determina el ritmo de cualquier sistema de gobierno: ninguna decisión podía tomarse más rápido de lo que la información tardaba en llegar, y ninguna instrucción podía ejecutarse más rápido de lo que tardaba en bajar.

La coordinación a gran escala exigía jerarquía. Si la comunicación es costosa, la manera eficiente de organizar a muchas personas consiste en construir un árbol: cada nodo habla con su superior y con sus subordinados, y nadie habla lateralmente con nadie. La jerarquía no es una preferencia autoritaria. Es un algoritmo de ahorro de comunicación.

La ciudadanía estaba físicamente dispersa. La población vivía mayoritariamente en asentamientos rurales sin caminos practicables todo el año. Reunirla era una empresa logística. Consultarla, una empresa nacional.

El conocimiento estaba concentrado. La alfabetización era minoritaria. La formación jurídica, técnica y administrativa, aún más. El número de personas capaces de leer un proyecto de ley y evaluarlo era, en términos absolutos, muy pequeño.

La administración dependía del papel. Cada acto de autoridad requería un soporte físico que había que producir, transportar, custodiar y localizar. El costo de encontrar un documento archivado era considerable; el de duplicarlo, prohibitivo a escala.

Los registros eran fragmentarios y locales. No existía un registro consolidado de población, propiedad, tributación o servicios. Existían libros parroquiales, padrones municipales y archivos notariales, cada uno con su propio criterio, su propia caligrafía y su propia geografía.

La participación política era necesariamente episódica. No por diseño, sino porque el acto de participar exigía desplazamiento físico y tiempo, dos recursos que la mayoría de la población no podía comprometer con frecuencia.

La representación era una necesidad material. Alguien tenía que viajar, leer, deliberar, negociar y firmar en nombre de quienes no podían hacerlo. Esa delegación no era una concesión ideológica al elitismo: era la única manera de que la voluntad de una población dispersa se convirtiera en decisiones.

La supervisión era predominantemente posterior. No existía forma de observar el ejercicio del poder mientras ocurría. Se podía revisar la cuenta pública después, escuchar quejas después, juzgar después. El control concomitante era técnicamente inviable.

Y el Estado tenía capacidades incomparablemente menores. No podía contar a su población con precisión, ni medir su economía en tiempo casi real, ni saber cuántas escuelas tenía sin preguntarle a cada una por correo.

Once restricciones. Cada una de ellas, sin excepción, ha cambiado de manera sustancial. Y sin embargo, la arquitectura que respondía a ellas permanece en buena medida intacta.

La representación como tecnología

De todas las soluciones institucionales heredadas, la representación política es la más importante, la más discutida y la peor comprendida. Conviene tratarla con el respeto que merece antes de examinarla críticamente.

El problema que la representación resuelve es el siguiente. Una sociedad numerosa debe tomar decisiones colectivas que obliguen a todos. Someter cada decisión a la totalidad de los afectados es imposible cuando reunirlos cuesta meses y cuando la mayoría de ellos no dispone del tiempo ni de la información para evaluar el asunto. La solución consiste en elegir a un número reducido de personas y encomendarles un conjunto de tareas: que viajen al lugar donde se decide, que se informen, que deliberen entre sí, que negocien acuerdos, que redacten el texto, que voten y que después respondan por lo que votaron.

Vale la pena notar cuántas funciones distintas contiene ese encargo, porque la confusión entre ellas es el origen de casi todos los malentendidos contemporáneos. El representante clásico ejerce simultáneamente al menos nueve funciones: representa preferencias, agrega intereses heterogéneos en una posición única, procesa información técnica, negocia con otros representantes, delibera, redacta normas, comunica hacia sus electores, supervisa al Ejecutivo y coordina con otros niveles de gobierno.

Esas nueve funciones se agruparon en una sola persona por una razón puramente económica: todas requerían presencia física en el mismo lugar, y trasladar a una persona era caro. Si se va a pagar el costo de llevar a alguien a la capital y mantenerlo allí durante meses, conviene que haga todo lo que haya que hacer allí. La concentración

de funciones en el representante no fue una decisión sobre la naturaleza de la democracia. Fue una decisión sobre el costo del transporte.

Esta observación tiene una consecuencia que se desarrollará en el capítulo 12 y que conviene anticipar: si las nueve funciones se agruparon por razones logísticas, y esas razones desaparecieron, entonces la pregunta pertinente no es si debemos conservar o abolir la representación. Es cuáles de esas nueve funciones siguen requiriendo concentrarse en una persona electa, y cuáles podrían distribuirse sin perder nada esencial.

El dato decisivo es que al menos una de las nueve no puede distribuirse sin destruir algo valioso: responder. La responsabilidad política requiere un sujeto identificable. Un sistema donde las preferencias se agregan automáticamente, las decisiones emergen de procesos distribuidos y nadie en particular puede ser señalado como autor no es una democracia más avanzada: es una democracia sin rendición de cuentas, que es una contradicción en los términos. Volveremos sobre esto repetidamente, porque es el límite duro de todo el proyecto.

La elección periódica como solución al costo de preguntar

Si la representación resuelve el problema de decidir sin reunir a todos, la elección periódica resuelve el problema de controlar al representante.

El mecanismo es elegante. Se le otorga poder por un plazo fijo y se le anuncia que al final del plazo habrá un juicio colectivo sobre su desempeño. La expectativa de ese juicio futuro disciplina su conducta presente. Es un dispositivo de incentivos, no un dispositivo de expresión: el voto retrospectivo no sirve principalmente para comunicar preferencias, sino para premiar y castigar.

Ahora bien, por qué el plazo es de años y no de meses. La respuesta habitual invoca la gobernabilidad: un gobernante necesita tiempo para ejecutar. Es un argumento válido, pero llegó después. El

argumento original era el costo. Cada elección requería producir y distribuir materiales por todo el territorio, instalar mesas allí donde hubiera población, convocar a ciudadanos a trasladarse, contar manualmente, resolver impugnaciones sin telecomunicaciones y transportar actas físicas hacia un centro de agregación. En el siglo XIX mexicano, además, el sistema era indirecto precisamente por esa razón: se votaba por electores que a su vez votaban, porque agregar millones de votos individuales era una operación aritmética que nadie sabía cómo ejecutar de forma confiable a escala nacional.

De aquí se sigue una observación que este libro considera fundamental. El sistema democrático heredado combina dos decisiones de diseño que suelen confundirse: la frecuencia con que se renueva la autoridad y la frecuencia con que la ciudadanía puede expresarse. En el diseño original ambas coincidían necesariamente, porque el único canal disponible era la elección. Hoy no tienen ninguna razón técnica para coincidir. Se puede renovar la autoridad cada seis años y, al mismo tiempo, disponer de canales de expresión, supervisión y retroalimentación permanentes. Que sigan coincidiendo no es un principio democrático: es una herencia logística.

La burocracia como máquina de procesar sin computadoras

La burocracia moderna tiene mala prensa y una historia notable. Fue, en su momento, una innovación tecnológica de primer orden.

El problema que resuelve es el de aplicar reglas generales a casos particulares, muchas veces, de manera uniforme, por parte de personas que no se conocen entre sí y que no pueden consultarse. La solución consiste en descomponer la aplicación de la regla en pasos elementales, especificar cada paso por escrito, asignar cada paso a un puesto y no a una persona, y exigir que cada paso deje constancia. El resultado es un sistema que produce decisiones razonablemente uniformes con operadores intercambiables y de formación modesta.

Esto merece reconocimiento explícito. La burocracia weberiana es la razón por la cual un ciudadano puede esperar el mismo trato en dos oficinas distintas de la misma dependencia, y es históricamente el principal instrumento contra la arbitrariedad y el favor personal. La impersonalidad, que hoy experimentamos como frialdad, era originalmente una garantía: significaba que el funcionario no podía tratarte distinto según quién fueras.

El costo de esa solución es la fricción, y la fricción no era un defecto accidental sino el precio explícito de la uniformidad. Cada paso documentado, cada firma, cada sello, cada expediente físico existía porque la verificación tenía que ser manual y la memoria del sistema tenía que ser de papel.

La pregunta que el capítulo 23 desarrollará es entonces la siguiente: si la uniformidad puede garantizarse hoy por otros medios, cuánta de esa fricción sigue siendo necesaria y cuánta es simplemente el hábito de una máquina que ya no necesita funcionar así.

El expediente y la arquitectura del debido proceso

El caso del expediente judicial es especialmente instructivo porque en él la función y la forma están tan entrelazadas que separarlas exige cuidado quirúrgico.

La función es el debido proceso, y consta de elementos irrenunciables. Que nadie sea privado de un derecho sin haber sido oído. Que la decisión se funde en constancias que las partes puedan conocer y controvertir. Que exista un registro fiel de lo actuado. Que un tribunal distinto pueda revisar la decisión sobre la base de ese registro. Que el proceso tenga plazos, para que la demora no se convierta en denegación.

La forma es el expediente de papel, y cada uno de sus rasgos deriva de una restricción física. Los plazos se cuentan en días hábiles porque los actos se practicaban en un edificio con horario. La notificación personal existe porque la única manera de acreditar que alguien

fue enterado era que un funcionario lo encontrara y le entregara un papel. El principio de inmediación exige que el juez presencie las pruebas porque no había forma de conservarlas fielmente. La formalidad de la firma y el sello resolvía el problema de la autenticidad con la única tecnología entonces disponible.

Separarlas importa porque los dos errores simétricos son igualmente destructivos. Quien confunde la forma con la función defiende el papel como si fuera la garantía, y convierte el debido proceso en un ritual de plazos que produce la injusticia que pretendía evitar, pues un juicio que tarda nueve años deniega justicia con formas impecables. Quien confunde la función con la forma cree que basta digitalizar el expediente, y descubre después que al eliminar la notificación personal sin sustituirla por un mecanismo equivalente de acreditación ha destruido una garantía real.

El capítulo 21 sostendrá que la función del debido proceso es intocable y que casi todos los rasgos de su forma actual son negociables. La dificultad está en distinguir, caso por caso, cuál es cuál. Ese es exactamente el trabajo que este libro propone.

El amparo: una institución mexicana nacida de un ejercicio de diseño

Hay un caso nacional que conviene incorporar temprano, porque desmiente una objeción previsible: la de que este tipo de razonamiento es una importación extranjera ajena a la tradición jurídica mexicana.

No lo es. El juicio de amparo nació precisamente de un ejercicio de diseño institucional deliberado. En el proyecto de Constitución de Yucatán redactado por Manuel Crescencio Rejón hacia finales de 1840 y sancionado en 1841 se estableció, por primera vez, un mecanismo procesal específico para que un particular pudiera reclamar ante un tribunal la violación de sus garantías por cualquier autoridad. El artículo 62 de esa Constitución fijó las bases del juicio, y a diferencia del modelo estadounidense, donde los conflictos constitu-

cionales se plantean incidentalmente dentro de otros procesos, el constituyente yucateco creó un proceso especial diseñado expresamente para ese fin. El sistema concebido por Rejón era amplio: permitía impugnar no solo violaciones a las garantías individuales, sino la infracción de cualquier precepto constitucional por parte de cualquiera de los poderes locales.

Seis años después, el mecanismo se federalizó. El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, que restauró la vigencia de la Constitución de 1824, dio vida jurídica al juicio de amparo en el ámbito federal, con la intervención decisiva de Mariano Otero y con una limitación célebre: el artículo 25 de esa Acta dispuso que en los juicios de amparo los tribunales federales se limitarían a impartir su protección en el caso particular sobre el que versara el proceso, sin hacer declaración general respecto de la ley o el acto impugnado.

Ese último detalle es una lección de diseño en sí mismo. La llamada fórmula Otero, es decir la relatividad de los efectos de la sentencia, no fue un descuido ni una timidez: fue una salvaguarda deliberada. Sus autores temían que permitir a un tribunal anular leyes con efectos generales concentrara en el Poder Judicial un poder que ningún contrapeso podría limitar. Resolvieron el problema restringiendo el alcance del remedio. Aceptaron un costo conocido, que una ley inconstitucional siguiera aplicándose a quien no promoviera amparo, para evitar un riesgo que juzgaron mayor.

Esto ilustra tres cosas a la vez. Primero, que la tradición constitucional mexicana contiene ejercicios de diseño institucional de gran sofisticación. Segundo, que toda ampliación de capacidad institucional se acompañó históricamente de una salvaguarda correlativa, que es precisamente la séptima ley de este libro. Y tercero, que las salvaguardas también envejecen: la relatividad de los efectos fue una respuesta razonable al problema de 1847, y ha sido objeto de revisión sucesiva durante casi dos siglos a medida que cambiaron las condiciones que la justificaban. Ninguna solución es final. Ni siquiera las buenas.

Por qué todas esas soluciones eran correctas

Llegados aquí, conviene resistir una tentación. La reconstrucción anterior podría leerse como una acumulación de cargos: mire usted cuántas de nuestras instituciones existen por razones que ya no existen. No es ese el propósito, y adoptar ese tono sería un error analítico grave.

Las soluciones que hemos descrito eran correctas en un sentido exigente del término. Resolvían problemas reales, con los recursos disponibles, aceptando costos conocidos a cambio de beneficios identificables, y en varios casos lo hacían con una elegancia que sigue siendo admirable. La representación resolvió el problema de decidir sin reunir a todos. La elección periódica resolvió el problema de controlar sin observar. La burocracia resolvió el problema de aplicar reglas uniformemente sin computadoras. El expediente resolvió el problema de la memoria verificable sin bases de datos. La jerarquía resolvió el problema de coordinar sin telecomunicaciones. El amparo resolvió el problema de proteger derechos individuales sin conceder al juez un poder incontrolable.

Esas soluciones son, en el sentido más literal, tecnologías: dispositivos construidos para producir un efecto bajo determinadas condiciones. Y como toda tecnología, se evalúan comparándolas con las alternativas disponibles en su momento, no con las alternativas disponibles hoy. Juzgar la diligencia por su velocidad frente al avión es un error de categoría. Juzgar a los constituyentes de 1857 por no haber previsto un canal permanente de retroalimentación ciudadana, otro.

La consecuencia práctica de esta observación es importante y este libro la sostendrá con insistencia: el respeto por la inteligencia del diseño original es la mejor protección contra el mal diseño posterior. Quien entiende por qué existe un requisito puede eliminarlo con seguridad, porque sabe qué garantía debe reponer. Quien no lo

entiende y lo elimina de todas formas descubre el propósito del requisito cuando ya es demasiado tarde. La historia de la reforma institucional está llena de mecanismos suprimidos por absurdos que protegían algo que nadie había tomado la molestia de identificar.

El desfase, formulado con precisión

Podemos ahora enunciar con exactitud el fenómeno que este libro examina.

Toda institución puede describirse mediante cuatro componentes. Una función, que es aquello que la sociedad necesita que ocurra. Un problema original, que es la dificultad concreta que impedía que ocurriera. Una restricción histórica, que es la limitación material que hacía difícil ese problema. Y una forma heredada, que es el dispositivo concreto que se construyó para resolverlo bajo aquella restricción.

El desfase institucional se produce cuando la función permanece, la restricción desaparece y la forma sobrevive.

Adviértase la precisión de la formulación. No dice que las instituciones viejas sean malas. No dice que la tecnología deba gobernar. No dice que la forma deba cambiar automáticamente cuando cambia la restricción, porque la forma puede seguir siendo la mejor disponible, y porque su sustitución tiene costos y riesgos que hay que evaluar. Dice algo más limitado y más difícil de refutar: cuando la restricción que justificó una forma ha desaparecido, el hecho de que la forma exista deja de ser un argumento para que continúe existiendo, y quien pretenda conservarla debe ofrecer una razón actual.

Ese desplazamiento de la carga de la prueba es todo lo que este capítulo pretende establecer. Es menos de lo que piden los entusiastas y más de lo que conceden los conservadores. Y es suficiente para poner en movimiento el resto del libro.

El siguiente capítulo le da nombre al fenómeno y lo convierte en un instrumento de diagnóstico.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre la supresión del Senado en la Constitución de 1857, el debate del 10 de septiembre de 1856 y la restauración de la cámara por decreto del 13 de noviembre de 1874, con primera sesión el 16 de septiembre de 1875: Memoria Política de México, 13 de noviembre de 1874 ⟨*https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/11/13111874.html*⟩ y Memoria Política de México, 17 de septiembre de 1875 ⟨*https://memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/17091875.html*⟩.

2. Sobre el artículo 62 de la Constitución de Yucatán de 1841, la creación de un proceso especial distinto del modelo incidental estadounidense y el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847: José Ovalle Favela, El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes en México ⟨*https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2024-02/40356aijc27213ovalle-favela.html*⟩.

3. Sobre el alcance del sistema concebido por Rejón y la federalización del amparo en 1847: Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 26 de marzo de 2009 ⟨*https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2009/mar/20090326-XI.html*⟩.

4. Sobre la discusión historiográfica en torno a la atribución del amparo y de la llamada fórmula Otero: Manuel Crescencio Rejón y el nacimiento del juicio de amparo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ⟨*https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6320/5.pdf*⟩.

CAPÍTULO 2

Outdatedness: la palabra que faltaba

El español político mexicano dispone de un vocabulario abundante para hablar de cambio institucional, y de ninguna palabra para hablar del problema que este libro examina. Esa carencia no es un accidente lingüístico. Es un síntoma.

Tenemos **reforma**, que designa la modificación de una norma. Tenemos **modernización**, que designa la incorporación de tecnología. Tenemos **transformación**, que en el uso reciente ha quedado tan asociada a un proyecto político particular que resulta inservible como categoría analítica. Tenemos **simplificación**, **mejora regulatoria**, **innovación gubernamental**, **eficiencia**. Y tenemos, en el registro crítico, **burocratismo**, **obsolescencia**, **anquilosamiento**, **inercia**.

Ninguna de esas palabras nombra el fenómeno. Todas describen síntomas, remedios o juicios de valor, pero ninguna describe el mecanismo: que una institución puede estar funcionando exactamente como fue diseñada, con operadores competentes y sin corrupción alguna, y sin embargo producir resultados malos porque el mundo para el que fue diseñada dejó de existir.

La ausencia de la palabra tiene consecuencias prácticas graves, y conviene examinarlas antes de proponer la palabra.

Por qué reforma es un concepto defectuoso

La categoría dominante en el debate público mexicano es la reforma, y adolece de tres defectos que la hacen inadecuada para el problema que nos ocupa.

El primer defecto es que la reforma opera sobre normas, no sobre arquitecturas. Una reforma modifica el texto de una ley o de la Constitución. Pero la mayor parte de la obsolescencia institucional no reside en el texto de las normas: reside en el diseño de los procesos, en la estructura de los incentivos, en la arquitectura de los sistemas de información, en la distribución de las capacidades y en los supuestos no escritos que gobiernan la operación cotidiana. Se puede reformar un artículo constitucional sin tocar nada de eso, y de hecho es lo que ocurre con frecuencia. México ha modificado su Constitución cientos de veces sin que la experiencia de un ciudadano frente a una ventanilla haya cambiado de manera perceptible.

El segundo defecto es que la reforma es un evento y el problema es un proceso. Una reforma se aprueba, se publica y se agota. Tiene fecha. El desfase institucional, en cambio, se acumula continuamente, porque las capacidades del entorno cambian continuamente mientras la arquitectura permanece. Un sistema que solo puede corregirse mediante eventos extraordinarios acumulará desfase entre evento y evento, por definición. Tratar el problema con reformas es como tratar una fuga con cubetas: funciona, pero el agua sigue entrando.

El tercer defecto es que la reforma no distingue entre lo que debe cambiar y lo que debe protegerse. La palabra es direccional pero no discriminante: propone cambio sin ofrecer criterio. De ahí que el debate sobre cualquier reforma se organice invariablemente en torno a una pregunta pobre —si se está a favor o en contra— en lugar de la pregunta útil, que es qué función se pretende mejorar y qué garantía podría destruirse en el intento.

Por qué modernización es un concepto peor

Si reforma es insuficiente, modernización es activamente engañosa, y el capítulo 5 estará dedicado íntegramente a desmontarla. Baste

aquí señalar su vicio estructural: la modernización define el objetivo por referencia al medio.

Decir que una institución debe modernizarse equivale a decir que debe incorporar tecnología contemporánea. Pero incorporar tecnología contemporánea no es un objetivo: es una acción que puede mejorar, empeorar o dejar idéntico el cumplimiento de una función. Una ventanilla que atiende mal, convertida en una aplicación que atiende mal, es una institución modernizada y exactamente igual de mala. Un expediente absurdo escaneado en PDF es un expediente absurdo con mejor resolución.

Hay, además, un efecto perverso documentado: la modernización puede consolidar la obsolescencia. Cuando un proceso defectuoso se codifica en un sistema informático, adquiere una rigidez que no tenía en papel. Las reglas implícitas se vuelven explícitas y obligatorias, las excepciones que un funcionario podía conceder con criterio dejan de ser posibles, y el costo de cambiar el proceso pasa de una circular a un proyecto de desarrollo con presupuesto, licitación y proveedor. Digitalizar una mala arquitectura es la manera más eficaz de volverla permanente.

La definición

Propongo entonces incorporar al vocabulario una palabra que el inglés tiene y el español no, y usarla sin traducirla porque cualquier traducción disponible arrastra connotaciones que arruinan la precisión: **outdatedness**.

No significa vejez. Significa desactualización funcional, y se define así:

> *Una institución se encuentra en estado de outdatedness cuando su arquitectura continúa respondiendo a restricciones, necesidades y condiciones que han cambiado sustancialmente, mientras nuevas capacidades permiten cumplir la misma función de formas distintas y mejores.*

Conviene desarmar la definición porque cada cláusula excluye un error frecuente.

Su arquitectura continúa respondiendo señala que el problema está en el diseño, no en la operación. Una institución mal operada tiene un problema de gestión. Una institución bien operada cuyo diseño supone un mundo inexistente tiene un problema de arquitectura, y ninguna cantidad de esfuerzo gerencial lo corregirá.

A restricciones que han cambiado sustancialmente introduce el criterio de comparación. No se compara la institución con un ideal abstracto, sino con las condiciones materiales que justificaron su forma. Este es el punto que hace al concepto verificable: la existencia o inexistencia de una restricción histórica es una cuestión de hecho, no de opinión.

Mientras la misma función permanece es la cláusula conservadora y la más importante. Si la función también desapareció, no estamos ante outdatedness sino ante un residuo puro, cuya eliminación no requiere diseño sino aseo. La outdatedness supone que sigue habiendo algo valioso que hacer.

Nuevas capacidades permiten formas mejores impone la carga de ofrecer una alternativa. Sin alternativa identificable, la crítica es estéril: señalar que una institución responde a un mundo pasado, sin poder decir qué haría mejor su trabajo, es un diagnóstico sin tratamiento.

Siete tipos de outdatedness

Tratar la outdatedness como un fenómeno único es el error que arruina la mayoría de los diagnósticos institucionales. No es uno: son al menos siete mecanismos distintos, que exigen remedios distintos y que fallan de maneras distintas. Distinguirlos es probablemente la contribución analítica más útil de este capítulo.

1. **Outdatedness de restricción.** La forma existe porque una limitación material la hacía necesaria, y la limitación desapareció. Es el tipo canónico y el más fácil de diagnosticar. El requisito de comparecer en persona para acreditar identidad existe porque no había otra forma de verificar que alguien era quien decía ser. La restricción desapareció; el requisito permanece. Remedio: sustituir la forma preservando la garantía.
2. **Outdatedness de propósito.** El problema que la institución resolvía ya no existe o se volvió marginal, aunque la institución conserve presupuesto, personal y actividad. Este tipo es más difícil de detectar porque las organizaciones desarrollan una notable capacidad para redefinir su misión cuando su misión original se agota. Remedio: retiro ordenado, no rediseño.
3. **Outdatedness de escala.** El diseño era correcto para una magnitud y se aplica a otra varios órdenes mayor. Un procedimiento que funciona con quinientos casos anuales colapsa con quinientos mil, no porque esté mal concebido, sino porque su costo por caso era irrelevante a la escala original. Mucho de lo que se percibe como incompetencia judicial o administrativa es, en rigor, un problema de escala: la arquitectura no falla, se satura. Remedio: escalonamiento y diferenciación, no más recursos para lo mismo.

4. **Outdatedness de acoplamiento.** La institución era una pieza de un sistema y las demás piezas cambiaron. Su forma sigue siendo internamente coherente, pero ha perdido coherencia externa. Los plazos procesales calibrados para un mundo de notificaciones lentas siguen siendo coherentes entre sí y absurdos frente a un entorno en el que la información se transmite al instante. Este tipo explica por qué las reformas parciales tan frecuentemente producen resultados peores que la ausencia de reforma: al modernizar una pieza sin ajustar las adyacentes, se rompe el acoplamiento que hacía funcionar el conjunto. Remedio: rediseño del sistema, no de la pieza.
5. **Outdatedness de salvaguarda.** La institución conserva un mecanismo de protección calibrado contra un riesgo que ha dejado de ser el principal, y carece de protección contra el riesgo que sí lo es. Este tipo es peligroso porque produce una falsa sensación de estar protegido. Un sistema electoral blindado con enorme sofisticación contra la suplantación de votantes, y desprovisto de defensas contra la manipulación informacional a escala, está protegido contra el fraude de 1988 y expuesto al de hoy. Remedio: recalibrar la salvaguarda al riesgo actual, sin retirar la antigua antes de verificar que el riesgo antiguo efectivamente cesó.
6. **Outdatedness de costo de oportunidad.** La institución cumple su función de manera aceptable, pero existe una alternativa disponible que la cumpliría dramáticamente mejor, y la diferencia entre ambas es un costo que la sociedad paga sin saberlo. Este es el tipo más difícil de argumentar políticamente, porque no hay nada roto que señalar. Nadie se moviliza contra un servicio que funciona mal pero funciona. Y es, probablemente, el tipo más costoso en agregado. Remedio: hacer visible el costo de oportunidad, que es una tarea de medición antes que de diseño.

7. **Falsa outdatedness.** Una forma que parece obsoleta y no lo es. Ocurre en tres variantes. Cuando la restricción que la justificaba sigue viva, aunque se haya vuelto invisible. Cuando la forma es la garantía, es decir, cuando el procedimiento no protege un fin distinto de sí mismo sino que constituye la protección —el caso de la publicidad de los actos, la colegialidad de un tribunal o la deliberación pública. Y cuando la lentitud es deliberada, porque el diseño buscaba precisamente impedir decisiones apresuradas y lo que se percibe como fricción es el mecanismo funcionando. Remedio: ninguno. Conservar y documentar por qué.

La utilidad de la tipología es operativa. Confundir un problema de escala con uno de restricción conduce a digitalizar un procedimiento que debía escalonarse. Confundir una falsa outdatedness con una real conduce a destruir una garantía. Confundir outdatedness de acoplamiento con outdatedness de restricción conduce a la reforma parcial, que es el modo de fallo más frecuente de la modernización estatal. El capítulo 3 ofrece el instrumento para hacer la distinción caso por caso.

La outdatedness es una magnitud, no un estado

Una segunda precisión, tan necesaria como la tipología: la outdatedness no es binaria. Ninguna institución está obsoleta o vigente; toda institución tiene un grado de desajuste respecto de su entorno, y ese grado puede estimarse a lo largo de cinco dimensiones.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	SEÑAL DE DESAJUSTE ALTO
Distancia de restricción	¿Cuántas de las restricciones que justificaron esta forma siguen vigentes?	Ninguna, o casi ninguna
Brecha de capacidad	¿Qué tan grande es la diferencia entre lo que la institución hace y lo que sería posible?	Órdenes de magnitud

DIMENSIÓN	PREGUNTA	SEÑAL DE DESAJUSTE ALTO
Costo de fricción	¿Cuánto tiempo, dinero y esfuerzo consume el mecanismo respecto del valor que produce?	La fricción excede el valor
Déficit de retroalimentación	¿La institución puede saber si está cumpliendo su función?	No existe medición, o no se usa
Rigidez	¿Cuánto cuesta modificarla si se descubre que falla?	Requiere reforma constitucional

Esas cinco dimensiones no se agregan en un índice único, y conviene resistir la tentación de construirlo. Los índices compuestos de este tipo ocultan precisamente la información que hace útil el diagnóstico: una institución con distancia de restricción máxima pero rigidez baja es un candidato inmediato a piloto, mientras que una con la misma distancia y rigidez constitucional exige una estrategia completamente distinta, más lenta y más política. Colapsar ambas en un solo número borra la diferencia que decide qué hacer.

El error simétrico: confundir novedad con vigencia

Hasta aquí el capítulo ha construido un argumento que puede leerse en una sola dirección, y conviene bloquear esa lectura de inmediato. La outdatedness tiene un error gemelo, y en la práctica contemporánea es el más frecuente de los dos.

Llamémoslo **presunción de vigencia por novedad**: la creencia de que una forma es adecuada porque es reciente. Adopta cuatro formas reconocibles.

La **falacia de la disponibilidad**: si la tecnología existe, debe usarse. Es el razonamiento que produce tableros que nadie consulta, aplicaciones que nadie descarga y sistemas de inteligencia artificial adquiridos antes de identificar el problema que resolverían. La capacidad técnica no constituye justificación institucional.

La **falacia del precedente internacional**: si funcionó en otro país, funcionará aquí. Ignora que una institución es un dispositivo acoplado a un contexto de capacidades administrativas, cultura jurídica, densidad de confianza social y estructura territorial. Los principios viajan. Las implementaciones rara vez.

La **falacia de la métrica disponible**: lo que puede medirse es lo que importa. Produce sistemas que optimizan indicadores y degradan resultados, y es el mecanismo por el cual una reforma orientada a la eficiencia puede empeorar el servicio mientras mejora todas sus cifras.

Y la **falacia de la reversión imposible**: si ya lo construimos, hay que conservarlo. Es la outdatedness generándose en tiempo real: un sistema adquirido hace tres años, inadecuado desde el primer día, que se defiende con el argumento de lo ya invertido. La modernización produce su propio legacy, y lo produce rápido.

De aquí se sigue la formulación que este libro repetirá: **la antigüedad de una institución no demuestra su obsolescencia, y su novedad no demuestra su vigencia.** Ambas son irrelevantes. Lo único relevante es si cumple su función, con legitimidad, bajo las condiciones reales de su tiempo.

Qué evidencia refutaría el diagnóstico

Un concepto que no puede fallar no sirve para nada. Si outdatedness ha de ser una categoría analítica y no un insulto elegante, debe ser posible especificar qué observaciones demostrarían que una institución concreta **no** está desactualizada. Propongo cinco.

Que la restricción original siga vigente, aunque su carácter haya cambiado: la escasez de juicio profesional calificado, por ejemplo, sigue siendo real y sigue justificando la arquitectura escalonada de los tribunales.

Que la forma sea la garantía, y no un vehículo hacia ella.

Que la fricción sea deliberada y esté cumpliendo su propósito de impedir decisiones precipitadas en asuntos irreversibles.

Que las alternativas disponibles hayan sido efectivamente evaluadas y hayan resultado peores. Este criterio es exigente y descalifica de inmediato a la mayoría de las defensas del statu quo, que rara vez se apoyan en una comparación real.

Y que el costo de la transición, incluyendo el riesgo de destruir garantías y la probabilidad de captura durante el proceso, exceda de manera demostrable el beneficio esperado. Este último es el argumento conservador legítimo, y es un argumento fuerte que este libro acepta como válido siempre que se formule con números y no con adjetivos.

Cuando alguna de las cinco condiciones se cumple, la respuesta correcta es conservar. Y conviene decir con claridad que se cumplen con más frecuencia de la que los entusiastas de la transformación suponen.

Un concepto sin bandera

Una última observación, indispensable para un lector mexicano y probablemente la que decide si este libro puede ser leído por personas de convicciones opuestas.

La outdatedness no es de izquierda ni de derecha. Distribuye sus casos con una imparcialidad casi cómica.

Hay outdatedness en la arquitectura de los programas sociales, concebidos para poblaciones cuya composición demográfica y cuyos patrones de vulnerabilidad se han transformado. Hay outdatedness en la regulación económica, con permisos que protegen contra riesgos que la tecnología resolvió y que hoy funcionan como barreras de entrada. Hay outdatedness en los sindicatos y en las cámaras empresariales, ambos diseñados para representar estructuras ocupacionales que ya no describen el trabajo real. Hay outdatedness en el federalismo fiscal, en el diseño de los organismos autónomos, en los meca-

nismos de control interno y en las reglas de contratación pública, y la hay en la organización territorial de los municipios, cuyos límites se trazaron cuando el patrón de asentamiento era otro.

Cada uno de esos casos tiene defensores en distintos lados del espectro, y ninguno se resuelve declarando una posición ideológica. Se resuelven, si se resuelven, preguntando qué función cumple el mecanismo, qué restricción produjo su forma, si esa restricción persiste y qué arquitectura lo haría mejor. Es un método, no una plataforma.

Esa neutralidad es también la fuente de la principal dificultad política del proyecto, y el capítulo 38 volverá sobre ella: un método que amenaza formas heredadas en todos los sectores a la vez carece de una coalición natural, porque cada actor está dispuesto a auditar las instituciones ajenas y ninguno las propias.

El capítulo siguiente convierte el concepto en un instrumento. Si la outdatedness ha de ser algo más que una manera elegante de quejarse, debe poder aplicarse a una institución concreta y producir una respuesta verificable.

CAPÍTULO 3

La anatomía de una institución obsoleta

En junio de 2026, el gobierno federal mexicano informó un dato que, leído con atención, constituye la mejor evidencia empírica disponible de la tesis de este libro. De un universo de 5.594 trámites federales, se habían intervenido 3.497, y de esa intervención habían resultado **1.711 trámites eliminados**. Los requisitos promedio de los trámites restantes bajaron de seis a dos.

Deténgase en la primera cifra. Mil setecientos once trámites federales pudieron simplemente desaparecer. No fueron digitalizados, ni simplificados, ni mejorados: desaparecieron, y el Estado siguió cumpliendo sus funciones. Casi uno de cada tres trámites que un ciudadano o una empresa mexicana tenía que realizar ante la administración federal existía sin ninguna razón vigente.

Ese número no es un indicador de corrupción ni de incompetencia. Es la medición directa de la outdatedness acumulada durante décadas en una sola dimensión de una sola rama del Estado. Y si la administración federal albergaba mil setecientos once requisitos sin razón actual, la pregunta obvia es qué albergan el Legislativo, el Judicial, los treinta y dos gobiernos estatales y los más de dos mil cuatrocientos municipios, ninguno de los cuales ha sido sometido a un ejercicio equivalente.

La pregunta de este capítulo es cómo se identifica el otro caso. No el trámite que sobra, sino la institución que hay que rediseñar. Y la respuesta empieza por una distinción que parece obvia y que casi nunca se hace.

La institución no es la función

La confusión entre una institución y la función que cumple es el error más extendido del debate político y el más consecuente. Enunciada en abstracto, la distinción resulta trivial. Aplicada a casos concretos, resulta incómoda:

Un parlamento no es la deliberación. Es un dispositivo históricamente particular para producirla.

Un diputado no es la representación. Es una forma de ejercerla.

Una urna no es el voto. Es un contenedor.

Un expediente físico no es el debido proceso. Es su soporte.

Una elección cada seis años no es la rendición de cuentas. Es un momento en el que puede ejercerse.

Un ministerio no es la prestación de un servicio. Es una estructura organizativa que lo administra.

Un partido político no es la organización política. Es un formato particular de ella.

Un juez no es el sistema de justicia. Es uno de sus órganos.

Una firma autógrafa no es el consentimiento. Es una manera de acreditarlo.

Un sello no es la autenticidad. Es una tecnología de verificación de mediados del segundo milenio.

La lista podría extenderse indefinidamente, y cada línea produce en el lector la misma reacción de dos tiempos: primero la sensación de que se está diciendo una obviedad, y después la sospecha de que si la obviedad se tomara en serio habría que rediseñar casi todo. Ambas reacciones son correctas.

La razón por la cual la distinción no se hace en la práctica no es la estupidez. Es que las formas institucionales, al persistir durante generaciones, dejan de percibirse como decisiones de diseño y empiezan a percibirse como características del mundo. Nadie discute la existencia del expediente por la misma razón por la que nadie discute

la existencia de la gravedad: llevamos toda la vida operando con él. Se necesita un esfuerzo deliberado para volver a verlo como lo que es, un artefacto que alguien construyó para resolver un problema y que podría haberse construido de otra manera.

La garantía adherida

Hay una complicación que la mayoría de los entusiastas del rediseño no anticipan, y que conviene instalar antes del método, porque es la causa de los fracasos más costosos.

Toda forma institucional, además de servir a su función declarada, protege habitualmente una o varias garantías que nadie documentó. Llamémoslas **garantías adheridas**: protecciones que se acumularon sobre la forma por sedimentación, que no figuran en su justificación original y que solo se descubren cuando la forma desaparece.

El ejemplo canónico es la comparecencia personal. Su función declarada es acreditar identidad, y esa función puede hoy cumplirse mejor por otros medios. Pero la comparecencia protege además, de manera no declarada, al menos cuatro cosas. Introduce un costo que desalienta solicitudes masivas y automatizadas, lo que constituye una defensa contra el fraude a escala. Crea un momento de contacto humano en el que un funcionario puede detectar coacción, suplantación o situaciones anómalas que ningún sistema captura. Produce un registro físico de presencia, útil en litigios posteriores. Y funciona como punto de acceso para personas sin capacidad digital, que si el canal presencial desaparece quedan fuera del Estado.

Quien elimina la comparecencia razonando únicamente sobre la función declarada elimina también esas cuatro protecciones sin haberlas identificado, y las descubrirá de manera secuencial y dolorosa: primero un episodio de solicitudes fraudulentas automatizadas, después un caso de suplantación que nadie detectó, después un litigio sin constancia y finalmente una población excluida.

De aquí se deriva la regla operativa más importante de este capítulo: **antes de eliminar una forma hay que inventariar todo lo que esa forma protege, incluido lo que protege sin proponérselo.** No para conservarla, sino para reponer deliberadamente cada protección por un medio nuevo. El rediseño competente no consiste en quitar; consiste en trasladar garantías de un soporte a otro sin perder ninguna en el camino.

El método: cinco movimientos

El instrumento que sigue es deliberadamente mecánico. Su virtud no es la elegancia, sino que produce resultados comparables cuando lo aplican personas distintas a instituciones distintas, que es exactamente lo que se necesita para auditar un Estado.

Primer movimiento: aislar la función. Formular, en una frase que no mencione ningún órgano, procedimiento ni documento, aquello que la sociedad necesita que ocurra. La prohibición de nombrar la forma no es un capricho estilístico: es el filtro que impide que el ejercicio degenere. Quien no consigue enunciar la función sin nombrar la institución no ha entendido todavía qué hace la institución.

Segundo movimiento: reconstruir la restricción. Identificar la limitación material que hacía difícil cumplir esa función cuando la forma se estableció. Exige investigación histórica real, y su ausencia es la razón por la cual la mayoría de las reformas se diseñan a ciegas. No se puede evaluar una solución sin conocer el problema que resolvía.

Tercer movimiento: verificar la persistencia. Determinar si la restricción sigue existiendo, y en qué grado. Es una cuestión de hecho, y por tanto el punto donde el debate puede volverse productivo: dos personas que discrepan sobre si conviene el expediente electrónico pueden ponerse de acuerdo sobre si el costo de duplicar un documento sigue siendo prohibitivo.

Cuarto movimiento: inventariar las garantías adheridas. Enumerar todo lo que la forma protege, declarado y no declarado. Este movimiento es el que distingue un rediseño profesional de una improvisación, y es el que la mayoría de los procesos de modernización omite.

Quinto movimiento: construir la alternativa con sus reposiciones. Proponer una arquitectura que cumpla la función bajo las condiciones actuales, y especificar, para cada garantía inventariada en el movimiento anterior, por qué medio queda repuesta. Una alternativa que no repone todas las garantías identificadas no es una alternativa: es una propuesta incompleta.

Apliquemos el método a tres casos de dificultad creciente.

Primera disección: el plazo procesal

Empecemos por un mecanismo modesto, casi invisible, que consume una cantidad de bienestar difícil de exagerar.

Función. Que quien tiene una controversia obtenga una resolución en un tiempo tal que la resolución conserve valor. La formulación no menciona días, tribunales ni acuerdos. Y contiene ya el criterio de evaluación: un plazo cumple su función si la respuesta llega cuando todavía sirve.

Restricción histórica. Los plazos procesales se calibraron para un mundo en el que cada acto requería desplazamiento físico. Una notificación requería que un funcionario localizara a una persona en su domicilio. Una promoción requería llevar papel a un edificio. La consulta de un expediente requería que un empleado lo localizara en un archivo. La vista a la contraparte requería tiempo de traslado y de copiado manual. Los plazos en días hábiles —tres, cinco, diez, quince — no son cifras arbitrarias: son estimaciones razonables del tiempo que esas operaciones físicas tardaban, más un margen de seguridad.

Persistencia. La restricción ha desaparecido casi por completo en su dimensión material. La notificación puede ser instantánea y acreditable. La promoción puede presentarse sin desplazamiento. El expediente puede consultarse simultáneamente por todas las partes. El copiado es gratuito. Lo que permanece no es el costo del traslado: es el tiempo humano de leer, razonar y decidir, que es irreducible y que constituye una restricción genuina. La distinción es decisiva, porque separa la parte del plazo que protege el juicio de la parte que solo protegía la logística.

Garantías adheridas. Aquí está la dificultad, y es sustancial. El plazo protege mucho más de lo que declara.

Protege el **derecho de defensa**: la parte necesita tiempo real para conocer, estudiar y responder. Un plazo de horas produciría una igualdad formal y una desigualdad efectiva brutal, porque favorecería a quien tiene despacho con capacidad de reacción inmediata.

Protege la **calidad del juicio**: la decisión precipitada es peor decisión, y la fricción temporal opera como control de calidad.

Protege la **igualdad entre partes desiguales**: el litigante sin recursos necesita el plazo más que el litigante institucional. Toda aceleración beneficia asimétricamente a quien está mejor organizado.

Protege la **previsibilidad**: un sistema con plazos ciertos permite planear, y la certeza tiene valor propio incluso cuando el plazo es largo.

Y, en un registro incómodo pero real, protege la **capacidad de trabajo del juzgador**: un sistema sin plazos holgados exigiría de los tribunales una velocidad que su dotación actual no puede sostener, y el resultado no sería justicia rápida sino justicia deficiente.

Alternativa con reposiciones. La conclusión del análisis no es acortar los plazos, que sería la conclusión de un mal diagnóstico. Es **desagregarlos**, separando lo que era logística de lo que es juicio y de lo que es defensa.

Los componentes puramente logísticos del plazo —tránsito de la notificación, tiempo de copiado, tiempo de localización del expediente— pueden aproximarse a cero sin afectar ninguna garantía, porque no protegían ninguna. El componente de defensa debe conservarse íntegro, y probablemente ampliarse para la parte estructuralmente más débil, lo que sugiere plazos asimétricos, una idea que la doctrina procesal contempla con desconfianza y que merece discutirse. El componente de juicio debe protegerse por diseño de carga, no por plazo: un juez no decide mejor porque tenga quince días, sino porque tiene un número manejable de asuntos, y el capítulo 21 desarrollará esa distinción.

El resultado no es un proceso más rápido en todas sus partes. Es un proceso en el que la espera ocurre donde protege algo y desaparece donde no protegía nada. Que es, exactamente, la diferencia entre rediseño y aceleración.

Segunda disección: la ventanilla

El segundo caso es el que la escena del prólogo anticipó, y su interés radica en que la respuesta correcta no es la que primero se ocurre.

Función. Que una persona pueda obtener del Estado aquello a lo que tiene derecho, y que el Estado pueda verificar que en efecto tiene derecho a ello.

Restricción histórica. El Estado no podía consultar sus propios registros porque no los tenía consolidados, ni tenía forma de correlacionarlos. La única entidad del universo que poseía simultáneamente todos los datos relevantes sobre una persona era esa persona. La ventanilla se diseñó, en consecuencia, para extraer de los ciudadanos la información que el Estado no podía obtener de sí mismo. Era la arquitectura correcta dada la restricción: el ciudadano como única fuente confiable de integración de sus propios datos.

Persistencia. La restricción ha desaparecido en el plano técnico y persiste en el plano organizacional. El Estado mexicano tiene los datos. Lo que no tiene es interoperabilidad, y esa carencia no es tecnológica: es el resultado acumulado de decisiones de compra fragmentadas, competencias mal delimitadas, incentivos de dependencia y ausencia de un marco de identidad común. La restricción cambió de naturaleza, y este es un caso puro de outdatedness de acoplamiento: cada sistema es internamente correcto y el conjunto no funciona.

Garantías adheridas. El requisito documental protege más de lo que parece, y la cifra de los 1.711 trámites eliminados no debe hacernos olvidar los 3.883 que no lo fueron.

Protege contra la **suplantación**: exigir documentos físicos difíciles de falsificar es una defensa real, y su eliminación sin sustituto abre una superficie de fraude nueva.

Protege contra el **error del Estado**: cuando el ciudadano aporta el dato, puede corregirlo. Cuando el Estado lo toma de sus propios registros, un dato equivocado se propaga silenciosamente y el afectado no tiene ni siquiera la oportunidad de advertirlo.

Protege la **privacidad por fragmentación**: la incomunicación entre registros es, involuntariamente, una salvaguarda contra la vigilancia. Un Estado que puede consultarlo todo sobre cualquiera ha adquirido una capacidad que ningún marco jurídico mexicano regula adecuadamente. Esta es la garantía adherida más importante del caso, y la que casi nunca se menciona en los proyectos de ventanilla única.

Protege el **derecho a no ser perfilado**: un Estado que integra automáticamente puede clasificar automáticamente.

Y protege, de manera perversa pero real, contra la **automatización del rechazo**: el expediente en papel obliga a que una persona lo revise, y una persona puede ejercer criterio en el caso límite.

Alternativa con reposiciones. La arquitectura correcta no es la ventanilla digital, que no repone ninguna de las cinco garantías. Es un

modelo de interoperabilidad con consentimiento y trazabilidad, que el capítulo 25 desarrolla en detalle y cuyos elementos anticipo aquí: el Estado no pide al ciudadano lo que ya sabe, pero cada consulta interinstitucional queda registrada, es visible para el titular del dato, requiere base jurídica explícita y está limitada al mínimo necesario para el trámite. La privacidad por fragmentación se repone mediante privacidad por diseño y auditoría. El derecho a corregir se repone mediante un mecanismo de rectificación con efecto en todos los registros. El criterio humano se repone reservando revisión obligatoria a las decisiones de alto impacto.

Adviértase la asimetría de esfuerzo. Eliminar el requisito cuesta una firma. Reponer las cinco garantías cuesta años de diseño institucional. Esa asimetría es la razón por la cual la mayoría de los proyectos de digitalización eliminan requisitos y no reponen garantías: no por mala fe, sino porque lo primero es visible y barato y lo segundo es invisible y caro.

Tercera disección: la legislatura

El tercer caso es el más difícil, y lo incluyo precisamente porque el método debe probarse donde puede fallar.

Función. Que las reglas obligatorias para todos sean producidas mediante un procedimiento que incorpore preferencias sociales plurales, evidencia técnica, negociación entre intereses en conflicto y responsabilidad identificable por el resultado.

La formulación es larga y no admite abreviación. Cualquier versión más corta pierde un elemento indispensable, y la mayoría de las propuestas de sustituir al parlamento por consultas digitales fallan exactamente ahí: sustituyen la incorporación de preferencias, que es un solo componente de cinco, y suponen haber sustituido la función completa.

Restricción histórica. Cinco restricciones simultáneas. Reunir a la población era imposible. La información necesaria para legislar existía en pocos ejemplares. Deliberar exigía copresencia física. Redactar normas requería formación jurídica escasa. Y negociar exigía que las partes se miraran a la cara durante períodos prolongados.

Persistencia. Aquí el resultado del análisis es mixto, y esa es la lección del caso.

La imposibilidad de reunir a la población ha desaparecido: hoy se puede consultar a millones. El acceso a información ha desaparecido como restricción: cualquier ciudadano puede leer el proyecto. La necesidad de copresencia física para deliberar ha desaparecido parcialmente, con una advertencia relevante: la deliberación asincrónica funciona bien para intercambiar argumentos y mal para construir confianza, y la negociación política depende de confianza. La escasez de capacidad de redacción normativa ha cambiado de naturaleza: la asistencia técnica es abundante, pero el volumen y la complejidad del ordenamiento crecieron más rápido que la capacidad de procesarlo, de modo que la restricción se desplazó de la redacción hacia el análisis de consistencia.

Y una restricción no solo persiste sino que se agravó: **la necesidad de un responsable identificable**. En un entorno de información abundante y atención escasa, la posibilidad de atribuir una decisión a alguien es más valiosa, no menos.

Garantías adheridas. El parlamento protege, además de legislar, un conjunto de cosas que rara vez se contabilizan. Protege la existencia de un foro donde las minorías tienen voz garantizada aunque pierdan la votación. Protege la publicidad del conflicto político, que es preferible a su procesamiento opaco. Protege la posibilidad de obstrucción, que es un contrapeso incómodo y genuino. Protege el registro nominal del voto, que es el insumo de la rendición de cuentas electoral. Y protege un espacio de negociación donde se intercambian concesio-

nes entre asuntos distintos, práctica de mala reputación y función real: es el mecanismo por el cual intereses intensos y minoritarios obtienen algo en lugar de radicalizarse.

Alternativa con reposiciones. La conclusión es que el parlamento no puede sustituirse por consulta digital, porque la consulta repone un componente de cinco y destruye las cinco garantías adheridas. Pero sí puede transformarse profundamente en aquello donde la restricción desapareció: la incorporación de preferencias puede volverse continua y de mayor resolución, el análisis de consistencia normativa puede asistirse técnicamente a una escala hoy imposible, la deliberación puede abrirse a insumos ciudadanos estructurados, y la supervisión de la ejecución puede dejar de ser episódica.

Ese es el resultado típico de una disección bien hecha, y conviene subrayarlo: **ni conservación ni sustitución, sino transformación diferenciada por componente.** La institución no está obsoleta ni vigente en bloque. Está obsoleta en tres de sus cinco funciones y perfectamente vigente en las otras dos. El capítulo 19 desarrolla esa conclusión.

La ficha de vigencia

El método anterior, comprimido en un instrumento reproducible. Nueve preguntas que cualquier ciudadano, funcionario o legislador puede formular ante cualquier institución, y cuyo valor reside en que no admiten como respuesta una posición ideológica.

#	PREGUNTA	QUÉ DESCALIFICA UNA RESPUESTA
1	**¿Qué problema resolvía?**	Nombrar la institución en lugar del problema
2	**¿Qué restricción histórica produjo esta forma?**	No haber investigado el origen
3	**¿Esa restricción sigue existiendo?**	Confundir restricción material con inercia organizacional

#	PREGUNTA	QUÉ DESCALIFICA UNA RESPUESTA
4	**¿Qué capacidades nuevas existen hoy?**	Enumerar tecnología sin vincularla a la función
5	**¿Qué función permanece intacta?**	Suponer que toda la función es obsoleta
6	**¿Qué protege esta forma, incluido lo no declarado?**	Omitir las garantías adheridas
7	**¿Qué alternativa cumpliría mejor la función, y cómo repone cada garantía?**	Una alternativa sin plan de reposición
8	**¿Cómo podría probarse antes de generalizarse?**	No contemplar piloto
9	**¿Cómo se revierte si falla, y quién lo decide?**	No contemplar reversión

Las nueve preguntas tienen un orden que no es casual. Las tres primeras son históricas y de hecho. Las tres siguientes son analíticas. Las tres últimas son de diseño, y son las que la mayoría de los procesos de reforma omite: las preguntas 8 y 9 son precisamente las que distinguen una transformación responsable de una apuesta, y el capítulo 15 las convierte en ley.

Un detalle sobre la pregunta 9. La respuesta *quién lo decide* importa tanto como *cómo se revierte*. Un mecanismo de reversión cuya activación depende de la misma autoridad que impulsó el cambio no es un mecanismo de reversión: es una promesa.

Los cuatro errores de la disección

El instrumento puede aplicarse mal, y conviene nombrar los modos de fallo.

El error de la función inflada. Definir la función tan ampliamente que cualquier cosa la cumpla. Si la función del parlamento es *representar al pueblo*, entonces una encuesta la cumple. Las funciones deben

enunciarse con la precisión suficiente para excluir alternativas inadecuadas.

El error de la función mutilada. El inverso: definirla tan estrechamente que se pierdan componentes esenciales, que es el error de quien ve en la legislatura un mecanismo de agregación de preferencias y nada más.

El error de la restricción imaginada. Atribuir a la forma una restricción que nunca la produjo, construyendo una historia plausible y falsa. Es frecuente y difícil de detectar, y solo se corrige con investigación documental.

El error del entusiasta. Completar los movimientos uno a tres, omitir el cuatro y pasar directamente al cinco. Produce propuestas técnicamente competentes que destruyen garantías cuya existencia el autor nunca sospechó. Es, con diferencia, el error más costoso, y buena parte de la Parte IV de este libro está dedicada a prevenirlo.

Un ejercicio

Antes de continuar, vale la pena que el lector aplique el instrumento una vez, por su cuenta, a una institución que conozca de cerca. Puede ser un requisito de su profesión, un procedimiento de su lugar de trabajo, una regla de su municipio o una norma que le haya resultado incomprensible.

Las nueve preguntas, en orden. Sin omitir la sexta, que es la que duele.

Lo que la mayoría de los lectores descubre al hacerlo es una de tres cosas. Que la institución protege algo importante que no había advertido, y entonces la ha entendido por primera vez. Que no protege nada y podría eliminarse, y entonces ha localizado uno de los mil setecientos once. O, con más frecuencia, que protege algo importante mediante un mecanismo innecesariamente costoso, y entonces ha

encontrado el caso que este libro considera el más interesante de los tres: el que exige rediseño y no decisión.

Con el diagnóstico establecido y el instrumento en la mano, la pregunta que resta es por qué, siendo el ejercicio tan sencillo, casi nunca se hace. El capítulo siguiente está dedicado al antagonista de este libro, que no es ninguna persona ni ningún partido, sino un mecanismo: la razón por la cual las formas sobreviven a las razones que las crearon.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre el universo de 5.594 trámites federales, los 3.497 intervenidos, los 1.711 eliminados y la reducción del promedio de requisitos de seis a dos, según lo informado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en junio de 2026: La Jornada Maya, 17 de junio de 2026 ⟨*https://www.lajornadamaya.mx/nacional/264477/gobierno-de-mexico-simplifica-60-por-ciento-de-los-tramites-federales-y-acelera-servicios-digitales*⟩.

2. Sobre el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, su carácter vinculante y su fundamento en la Ley General de Mejora Regulatoria publicada el 18 de mayo de 2018: Diario Oficial de la Federación ⟨*https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5586900*⟩ y Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ⟨*https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/regulaciones*⟩.

3. Sobre el antecedente del Registro Federal de Trámites y Servicios y la prohibición a las dependencias de aplicar trámites no inscritos, prevista en el artículo 69-Q de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Comisión Federal de Mejora Regulatoria ⟨*https://conamer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=112*⟩.

4. Sobre el Decreto que estableció la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, publicado el 3 de febrero de 2015: texto reproducido en el Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 2017 ⟨*https://faolex.fao.org/docs/pdf/mex170990.pdf*⟩.

CAPÍTULO 4

Por qué la forma sobrevive a la razón

Si el ejercicio del capítulo anterior es tan sencillo —nueve preguntas, ninguna de ellas técnicamente difícil—, la pregunta obvia es por qué casi nunca se hace.

La respuesta fácil es que los responsables son incompetentes o corruptos. La respuesta fácil es también, en la gran mayoría de los casos, falsa, y adoptarla tiene un costo analítico severo: si el problema fuera la calidad de las personas, bastaría cambiarlas, y la experiencia de cualquier democracia demuestra que cambiarlas no basta. Administraciones honestas y capaces heredan el mismo desfase, lo diagnostican correctamente, anuncian su corrección y terminan su mandato habiéndolo reducido marginalmente.

Este capítulo sostiene que el antagonista de este libro no es ninguna persona, ningún partido ni ningún interés. Es un mecanismo, o más precisamente un conjunto de ocho mecanismos que operan simultáneamente, se refuerzan entre sí y producen un resultado que nadie eligió: **que las formas institucionales sobrevivan a las razones que las crearon.**

Identificarlos importa por una razón estrictamente práctica. Una propuesta de rediseño que no anticipa estos mecanismos no es una propuesta: es un deseo. Y buena parte de la Parte V de este libro consiste en diseñar contra ellos.

Siete de los ocho son patologías. El octavo no lo es, y conviene decirlo desde ahora, porque tratarlo como patología es el error que arruina a los reformadores.

Primer mecanismo: el olvido de la razón

Este es el más profundo y el menos discutido.

Las instituciones conservan meticulosamente sus formas y no conservan las razones de sus formas. El reglamento se archiva; la exposición de motivos, en el mejor de los casos, también. Pero el razonamiento que llevó a elegir ese requisito y no otro, la restricción concreta que se tenía en mente, la alternativa que se descartó y por qué: nada de eso queda registrado en ningún lugar recuperable. A los veinte años, el requisito sigue ahí y su justificación se ha evaporado.

La consecuencia es una asimetría devastadora. Quien quiere conservar el requisito no necesita saber para qué sirve: le basta señalar que existe y que está en la norma. Quien quiere eliminarlo necesita demostrar que no sirve para nada, lo cual exige reconstruir una historia que nadie documentó y descartar garantías adheridas que nadie inventarió. **La ignorancia colectiva sobre el propósito de un mecanismo opera sistemáticamente en favor de su conservación.**

Esto explica un fenómeno que cualquiera que haya trabajado en el sector público reconoce: cuando se pregunta a un funcionario por qué se exige determinado documento, la respuesta honesta y habitual es que así lo establece la normativa. No es evasión. Es una descripción exacta de lo único que el sistema sabe sobre sí mismo.

Y explica también por qué el olvido produce dos errores opuestos con igual facilidad. Genera conservación de lo inútil, porque nadie puede probar que es inútil. Y genera destrucción de lo valioso, porque tampoco nadie puede probar que es valioso. El capítulo 45 sostendrá que la memoria institucional no es un lujo archivístico sino una precondición del rediseño competente: **un Estado que no recuerda por qué decidió lo que decidió no puede evaluar si sigue teniendo razón.**

Segundo mecanismo: es más barato agregar que rediseñar

Toda institución enfrenta, ante un problema nuevo, dos caminos: añadir una capa sobre lo existente o rediseñar lo existente. El primero cuesta una circular; el segundo, una reforma legal, un presupuesto, un proceso de gestión del cambio y la aceptación de un riesgo. La elección es predecible.

El resultado, repetido durante décadas, es la sedimentación: una arquitectura compuesta por capas sucesivas, cada una razonable en su momento, ninguna coherente con el conjunto. Un trámite que exige seis documentos rara vez fue diseñado para exigir seis documentos. Fue diseñado para exigir dos, y después alguien detectó un fraude y añadió el tercero, y una auditoría recomendó el cuarto, y una reforma legal introdujo el quinto, y una contingencia el sexto. Nadie revisó jamás si el tercero seguía siendo necesario después de introducir el quinto.

Esta lógica tiene una propiedad especialmente perversa: **cada capa incrementa el costo de rediseñar el conjunto.** Cuantas más capas se han acumulado, más interdependencias hay que mapear antes de tocar nada, y más alta es la probabilidad de que una modificación aparentemente local produzca un fallo en otro punto del sistema. La sedimentación no solo empeora la arquitectura: la vuelve progresivamente más difícil de arreglar. Es un proceso que se acelera a sí mismo.

La reducción de requisitos de un promedio de seis a dos que el gobierno federal mexicano reportó en 2026 es, leída bajo esta luz, la medición directa de cuánta sedimentación puede acumular un trámite cuando nadie la revisa durante una generación. Cuatro de cada seis documentos exigidos eran capas que nadie había retirado.

Tercer mecanismo: hay quien cobra por la fricción

Llegamos al mecanismo que el debate público mexicano identifica con más facilidad, y conviene tratarlo con precisión para no caer en la denuncia genérica.

Toda fricción institucional genera un mercado. Si un trámite es complejo, alguien vive de gestionarlo. Si un plazo es incierto, alguien cobra por acelerarlo. Si un requisito es difícil de obtener, alguien lucra con su obtención. Ese mercado puede ser lícito —gestores, despachos, consultores, intermediarios profesionales— o ilícito, y en ambos casos produce un actor cuyo ingreso depende de que la fricción persista.

Lo importante analíticamente es que esos actores rara vez defienden la fricción como tal. Defienden, con argumentos frecuentemente sinceros, las garantías que la fricción supuestamente protege. Un colegio profesional que se opone a la simplificación de un requisito de certificación argumentará sobre calidad y protección del usuario, y es perfectamente posible que crea lo que dice. **La renta de fricción no requiere cinismo para operar: requiere solamente que quienes tienen incentivo para defender un mecanismo sean también quienes tienen la autoridad técnica para opinar sobre él.**

Hay una asimetría adicional que amplifica el efecto y que conviene nombrar con claridad, porque es probablemente la explicación más robusta de la persistencia institucional: **el costo de la fricción es difuso y su beneficio es concentrado.** Un requisito absurdo impone a millones de personas un costo pequeño y a un puñado de actores un ingreso considerable. Los millones no se organizan, porque el costo individual no justifica el esfuerzo de organizarse. El puñado sí se organiza, porque su ingreso depende de ello. En cualquier arena política, un grupo pequeño con mucho en juego derrota sistemáticamente a un grupo enorme con poco en juego cada uno.

Esta es la razón por la cual la simplificación administrativa, que beneficia a casi todo el mundo, es políticamente más difícil que reformas cuyos beneficios son mucho menores. No hay una constituency de la simplificación. Hay, en cambio, una constituency de cada requisito.

Cuarto mecanismo: nadie es dueño de la función

Este mecanismo es sutil, estructural y, en mi experiencia, el que más explica el estancamiento de las administraciones competentes.

En cualquier organigrama estatal es posible identificar con precisión quién es responsable de operar cada forma: la dirección que emite el permiso, el área que integra el expediente, la unidad que administra el sistema. Es prácticamente imposible identificar quién es responsable de que la función se cumpla bien.

La distinción no es escolástica. El titular de una dirección general responde por el cumplimiento del procedimiento, por el ejercicio del presupuesto, por los tiempos de respuesta reportados y por la ausencia de observaciones de los órganos de control. No responde por la pregunta de si el procedimiento sigue siendo la mejor manera de cumplir el propósito. Nadie responde por eso, porque no está asignado a nadie, porque no se mide y porque plantearlo equivale a poner en duda la razón de existir del área que uno dirige.

El resultado es que la pregunta del capítulo 3 no tiene dueño. Y una pregunta sin dueño, en una organización, es una pregunta que no se formula. Los órganos de control refuerzan el efecto: auditan el apego al procedimiento, no la pertinencia del procedimiento, de modo que un funcionario que ejecuta impecablemente un proceso obsoleto obtiene una evaluación limpia, mientras que uno que intenta rediseñarlo asume riesgo personal sin recompensa institucional correspondiente.

El capítulo 26 volverá sobre esta asimetría bajo el nombre de **sesgo de procedimiento sobre resultado**, y el capítulo 44 propondrá la

única solución estructural disponible: asignar explícitamente a alguien la propiedad de la función, con mandato, presupuesto y obligación periódica de pronunciarse sobre su vigencia.

Quinto mecanismo: el ciclo político es más corto que el ciclo de rediseño

Aquí conviene ser específico sobre México, porque el mecanismo opera con una intensidad particular en un sistema presidencial de mandato único y no renovable.

Un rediseño institucional serio —de los que implican cambiar la arquitectura de un proceso, no su carátula— requiere de manera realista entre cinco y diez años: diagnóstico, diseño, marco jurídico, desarrollo, piloto, evaluación, corrección, escalamiento y estabilización. El horizonte de quien puede autorizarlo es de seis años, del cual el primero se consume en integrar el equipo y el último en la transición.

La aritmética produce tres consecuencias, todas racionales desde la perspectiva del decisor y todas dañinas para el sistema.

La primera es la **preferencia por lo inaugurable**. Entre una reforma cuyos beneficios se materializan en ocho años y un programa cuyos resultados pueden anunciarse en dieciocho meses, la elección es obvia. Y no por vanidad: un gobierno que no puede mostrar resultados pierde capital político, y sin capital político no puede hacer nada más.

La segunda es el **abandono en la transición**. Un rediseño a medio construir es más frágil que la arquitectura que pretendía sustituir, porque ya rompió lo viejo y todavía no consolidó lo nuevo. Si la administración siguiente no lo adopta, el país queda peor que antes de empezar. Esa posibilidad, conocida por todos, opera como disuasivo para iniciar.

La tercera es el **penduleo**, que merece su propio tratamiento porque es el más costoso de los tres. La administración entrante tiene

incentivos poderosos para desmantelar lo construido por la anterior: porque atribuirse una mejora ajena es imposible, porque criticar a la anterior es rentable, y porque el equipo entrante llega con su propio diagnóstico y sus propios proveedores. El resultado es que el Estado no acumula. Construye, destruye y vuelve a construir, y paga tres veces por el mismo activo.

El penduleo es, probablemente, el mecanismo que más capacidad institucional destruye en México, y es también el más invisible, porque cada episodio individual se justifica con argumentos plausibles. El capítulo 17 lo convertirá en el objeto de la décima ley del libro, y el capítulo 39 propondrá los únicos dos contrapesos que conozco: hacer que el activo sea más costoso de destruir que de conservar, y construir de modo que la administración entrante pueda apropiarse del mérito.

Sexto mecanismo: la forma se vuelve símbolo

Algunas formas institucionales dejan de ser percibidas como medios y pasan a ser percibidas como valores. Cuando eso ocurre, discutir su eficacia se experimenta como un ataque a lo que representan.

El fenómeno es real, generalizado y no exclusivo de ningún sector. La boleta de papel se ha convertido, para una parte considerable de la ciudadanía mexicana, en un símbolo de integridad electoral conquistada tras décadas de desconfianza fundada; proponer alternativas activa una reacción que no es técnica sino histórica. El expediente físico representa, para muchos operadores jurídicos, la seriedad del proceso. La comparecencia personal representa el trato humano. El sello representa la autoridad del Estado.

Sería un error tratar esas asociaciones como superstición. Son formas de confianza acumulada, y la confianza es un activo institucional escaso y difícil de reconstruir. Un rediseñador que las desprecia está cometiendo un error de diseño, no solamente de tacto: la legiti-

midad de una institución depende de que la gente crea en ella, y esa creencia está adherida a formas concretas.

Pero conviene distinguir dos casos. Cuando la forma es el vehículo de una confianza que podría transferirse a otro soporte mediante verificabilidad demostrable, el simbolismo es un obstáculo de transición que se administra con tiempo, demostración y gradualidad. Cuando la forma **es** la garantía —la publicidad de la audiencia, la colegialidad del tribunal, el carácter secreto del voto—, no estamos ante simbolismo sino ante falsa outdatedness, y la respuesta correcta es conservar. El capítulo 27 dedicará atención considerable a esta distinción en el caso electoral, que es donde más importa y donde con más frecuencia se confunde.

Séptimo mecanismo: el argumento circular de la antigüedad

El séptimo mecanismo es el más pobre intelectualmente y el más eficaz en la práctica: la institución debe conservarse porque ha existido durante mucho tiempo.

El argumento tiene una versión burda —*siempre se ha hecho así*— y una versión sofisticada que merece atención porque no es trivial. La versión sofisticada sostiene que la supervivencia prolongada de una institución constituye evidencia de que resuelve un problema que sus críticos no han identificado. Es un argumento de humildad epistémica: si algo ha durado dos siglos, la carga de la prueba recae en quien propone cambiarlo.

Hay algo verdadero en eso, y este libro lo ha incorporado en la forma de las garantías adheridas: la duración de una institución es una razón para inventariar cuidadosamente lo que protege antes de tocarla. Pero el argumento se vuelve circular en cuanto se examina el mecanismo de selección que presupone. La supervivencia institucional sería evidencia de adecuación si existiera un proceso que retirara las instituciones inadecuadas. Ese proceso no existe. Las instituciones no compiten en un mercado, no tienen fecha de caducidad, no se

someten a evaluación periódica obligatoria y no desaparecen cuando dejan de funcionar. En ausencia de un mecanismo de retiro, la supervivencia no prueba adecuación: prueba únicamente que nadie tenía el poder, el interés y el conocimiento simultáneos para eliminarla.

Esta es, dicho de paso, la razón por la cual el capítulo 44 propone el mecanismo de retiro como pieza central de la arquitectura: no para facilitar la destrucción, sino para que la supervivencia vuelva a significar algo.

Octavo: el miedo legítimo, que no es un mecanismo

El octavo lugar de esta lista no corresponde a una patología, y colocarlo aquí es deliberado.

Existe una razón perfectamente válida para resistir el rediseño institucional: **que el rediseño puede destruir garantías reales, y con frecuencia lo hace.**

Quien ha visto de cerca un proceso de modernización sabe que la probabilidad de que se ejecute mal es alta. Sabe que los proyectos se adjudican con criterios que no son técnicos, que los sistemas se entregan incompletos, que la capacitación no ocurre, que las poblaciones vulnerables quedan fuera, que las garantías adheridas se descubren tarde y que el costo de revertir supera el de haber empezado. Sabe también que la transición es el momento de máxima exposición a la captura: cuando una arquitectura se está rehaciendo, quien participa en el rediseño puede insertar en ella ventajas permanentes.

Estas objeciones no son conservadurismo disfrazado. Son estimaciones empíricas de riesgo, apoyadas en evidencia abundante, y este libro las acepta como válidas. La respuesta correcta no consiste en desestimarlas, sino en satisfacerlas: por eso la octava ley exige reversibilidad, el capítulo 42 propone sandboxes, el capítulo 43 estudia el fracaso y la Parte IV entera está dedicada a los modos de degeneración del proyecto.

Un reformador que no puede responder a la pregunta *qué ocurre si esto falla* no merece que se le conceda el intento.

Cómo distinguir la renta del miedo legítimo

Queda un problema práctico, y es el más importante del capítulo: los mecanismos tercero y octavo se expresan con el mismo vocabulario. Quien defiende una renta de fricción y quien teme legítimamente la destrucción de una garantía dicen exactamente lo mismo —que el cambio propuesto es riesgoso y que el mecanismo actual protege algo valioso— y en ambos casos pueden ser sinceros.

Distinguirlos no es una cuestión de intenciones, que son inaccesibles. Es una cuestión de comportamiento observable, y hay cinco pruebas que funcionan razonablemente bien.

PRUEBA	EL MIEDO LEGÍTIMO	LA RENTA DE FRICCIÓN
¿Especifica la garantía en riesgo?	Sí, con precisión y de modo verificable	En términos generales y no comprobables
¿Acepta alternativas que repongan esa garantía?	Sí, si se demuestra la reposición	Objeta cada alternativa con un motivo nuevo
¿Acepta un piloto acotado y evaluable?	Sí, es lo que pediría	Se opone al piloto mismo
¿Su posición varía según quién resulte beneficiado?	No	Sí, notoriamente
¿Propone una mejora propia?	Suele proponerla	Nunca propone nada

La tercera prueba es la más discriminante y la más fácil de aplicar. Quien teme el fracaso de una reforma debería ser el primer partidario de probarla en pequeño antes de generalizarla: es precisamente lo que un riesgo alto recomienda. Quien se opone al piloto está revelando que su objeción no es al riesgo, sino al resultado.

Por qué esto importa para el diseño

La conclusión de este capítulo no es pesimista, pero es exigente.

Los ocho mecanismos descritos no se derrotan con argumentos, porque no son argumentos. El olvido de la razón no se corrige convenciendo a nadie: se corrige construyendo memoria institucional. La sedimentación no se corrige con voluntad: se corrige con revisión obligatoria y cláusulas de retiro. La renta de fricción no desaparece por la fuerza de una buena propuesta: se neutraliza haciendo visible el costo difuso y organizando a quienes lo pagan. El penduleo no cede ante llamados a la responsabilidad: cede ante diseños que hacen la destrucción más costosa que la continuidad. La ausencia de dueño de la función no se resuelve exhortando a los funcionarios: se resuelve asignando la propiedad.

Dicho de otro modo: **el rediseño institucional no es un problema de persuasión, sino de ingeniería de incentivos.** Toda propuesta de este libro que no incorpore un mecanismo específico contra al menos uno de los ocho es, por su propia norma, una propuesta incompleta.

El capítulo siguiente examina la respuesta que las administraciones contemporáneas han dado con más entusiasmo a este problema, y que en la mayoría de los casos no lo resuelve sino que lo fija en concreto.

CAPÍTULO 5

El espejismo de la digitalización

Hay una secuencia de fechas en la historia administrativa mexicana reciente que resume, con una precisión que ningún argumento podría igualar, el error que este capítulo examina.

El 3 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que estableció la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, con el objeto de crear un punto de contacto digital único y propiciar la interoperabilidad entre los sistemas de la administración pública federal. Era una iniciativa sensata, bien concebida y alineada con las mejores prácticas internacionales de la época.

Once años después, en junio de 2026, el gobierno federal informó que de 5.594 trámites federales había eliminado 1.711 y reducido los requisitos promedio de seis a dos.

El orden de esas dos operaciones es el objeto de este capítulo. Durante once años se construyó el canal digital por el cual circulaban trámites que no deberían haber existido. La pregunta no es si la Ventanilla Única fue un error —no lo fue—, sino por qué la eliminación de mil setecientos once trámites no precedió a la construcción del portal que los alojaba.

La respuesta es que digitalizar es visible, rápido, medible y políticamente rentable, mientras que eliminar es invisible, lento, conflictivo y no tiene inauguración. Y esa asimetría produce el fenómeno más extendido de la administración pública contemporánea, que consiste en confundir el cambio de soporte con el cambio de arquitectura.

Las cinco sustituciones

La modernización estatal, cuando no se examina, adopta invariablemente la forma de una sustitución de soportes:

Papel por PDF. Ventanilla por portal. Formulario físico por aplicación. Reunión presencial por videoconferencia. Archivo por base de datos.

Cada una de esas sustituciones produce beneficios reales y ninguna de ellas constituye una transformación. Reducen el costo de ejecutar el proceso existente sin preguntar si el proceso existente debería ejecutarse. Son mejoras de eficiencia operativa aplicadas a una arquitectura cuya pertinencia nadie evaluó.

El nombre técnico de esta operación es **digitalización del legacy**: la traslación de una arquitectura heredada a un soporte contemporáneo, conservando intactos sus supuestos, sus pasos, sus requisitos y sus modos de fallo.

Sus productos son reconocibles. El Estado del siglo XXI no debería ser una burocracia del siglo XIX con teléfonos inteligentes. No debería ser un parlamento del siglo XIX equipado con inteligencia artificial. No debería ser una elección del siglo XX con una aplicación móvil. No debería ser una administración analógica trasladada a la nube. Y sin embargo, la mayoría de los programas de transformación digital gubernamental producen exactamente eso, no por incompetencia, sino porque la pregunta que se formularon desde el principio era la equivocada.

La escalera de cinco peldaños

Conviene disponer de un instrumento para determinar en qué punto se encuentra realmente una iniciativa que se anuncia como transformación. Propongo una escalera de cinco peldaños, cuya utilidad prin-

cipal es que permite responder con precisión una pregunta que suele contestarse con entusiasmo.

PELDAÑO	QUÉ OCURRE	QUÉ CAMBIA	QUÉ NO CAMBIA
1. Digitación	El documento se escanea o se captura	El soporte	Todo lo demás
2. Canal digital	El portal replica la ventanilla	El punto de contacto	Pasos, requisitos, criterios, plazos
3. Automatización	El sistema ejecuta pasos antes manuales	La velocidad y el costo unitario	La secuencia y la lógica del proceso
4. Rediseño de proceso	Se eliminan pasos y requisitos innecesarios	La arquitectura del procedimiento	La existencia del trámite
5. Rediseño de función	El trámite desaparece porque la función se cumple de otro modo	La relación entre ciudadano y Estado	La garantía, que se repone por otro medio

La observación relevante es empírica: **la abrumadora mayoría de los programas de gobierno digital se detiene entre el segundo y el tercer peldaño, y se comunica como si hubiera alcanzado el quinto.**

La razón es de economía política, no de capacidad técnica. Los peldaños uno a tres son compatibles con el organigrama existente: no requieren modificar leyes, no eliminan atribuciones de nadie, no suprimen áreas y pueden ejecutarse mediante contratación tecnológica dentro de un ciclo presupuestal. Los peldaños cuatro y cinco exigen reforma normativa, redistribución de competencias, supresión de funciones y, en consecuencia, enfrentamiento con los ocho mecanismos del capítulo anterior. Un director general puede llegar al peldaño tres con un proveedor; para llegar al cinco necesita capital político que probablemente no tiene.

Hay una consecuencia práctica inmediata, y es la manera más rápida de evaluar cualquier anuncio de transformación digital: preguntar cuántos trámites desaparecieron. No cuántos se digitalizaron, ni cuántos usuarios tiene el portal, ni cuántos minutos se ahorraron. Cuántos dejaron de existir. Un programa que digitalizó cinco mil

trámites y no eliminó ninguno se encuentra, por definición, en el peldaño dos.

Por qué digitalizar puede empeorar el problema

La tesis fuerte de este capítulo no es que la digitalización del legacy sea insuficiente. Es que, en determinadas condiciones, **la digitalización consolida la obsolescencia y eleva el costo de corregirla.** Cinco mecanismos producen ese efecto.

El primero es la rigidificación. Un proceso en papel es flexible en un sentido que rara vez se valora: sus reglas implícitas admiten criterio. Un funcionario ante un caso límite puede aceptar un documento equivalente, conceder una prórroga razonable o resolver una ambigüedad. Cuando el proceso se codifica en un sistema, todas las reglas implícitas deben volverse explícitas, y el sistema rechaza lo que no encuadra. La discrecionalidad desaparece, lo cual es deseable cuando produce arbitrariedad e indeseable cuando producía adaptación. Y el costo de modificar la regla pasa de una instrucción verbal a un requerimiento de desarrollo con presupuesto, proveedor y plazo.

El segundo es el anclaje presupuestal. Un sistema informático cuesta dinero, se adjudica mediante un procedimiento y se defiende con el argumento de lo invertido. Un proceso absurdo que existía en papel podía eliminarse con una circular; el mismo proceso, una vez convertido en un sistema de ocho millones de pesos, adquiere defensores institucionales cuya reputación está comprometida con su permanencia. La digitalización crea, en tiempo real, el cuarto mecanismo del capítulo anterior.

El tercero es la dependencia de proveedor. Cuando la lógica de un proceso público reside en un sistema cuyo código, arquitectura y documentación pertenecen a un tercero, la capacidad de rediseñar el proceso deja de estar en manos del Estado. La soberanía sobre la propia arquitectura institucional se cede sin que nadie lo advierta, por-

que la cesión no ocurre en un acto de autoridad sino en una cláusula contractual. El capítulo 25 tratará este punto con la seriedad que merece.

El cuarto es la superficie de fallo. Un proceso en papel falla localmente: una oficina, un expediente, una persona. Un proceso digital falla globalmente: todas las oficinas, todos los expedientes, todas las personas, simultáneamente. Digitalizar un proceso obsoleto no solo lo conserva: multiplica la escala a la que puede fallar, y esa multiplicación exige salvaguardas nuevas que casi nunca se presupuestan. El capítulo 37 desarrollará esta simetría.

El quinto es el falso indicador de progreso. Este es el más insidioso. Un programa de digitalización genera métricas abundantes, favorables y publicables: trámites en línea, usuarios registrados, descargas, tiempos de respuesta, satisfacción medida en la salida del proceso. Todas mejoran. Ninguna mide si el trámite debería existir. El sistema de información del propio programa está estructuralmente incapacitado para detectar el problema que importa, y en consecuencia la organización obtiene retroalimentación positiva por avanzar en la dirección equivocada. Es difícil imaginar un mecanismo más eficaz para perpetuar un error.

La paradoja del portal exitoso

El caso mexicano ofrece una ilustración de la que conviene extraer la lección completa y no la caricatura.

El catálogo nacional de trámites, alojado en el portal único federal, ha sido utilizado por 56 millones de personas y recibe en promedio dos millones de visitas por semana. Son cifras de éxito por cualquier estándar razonable: el canal funciona, la gente lo encuentra, lo usa y regresa.

Y simultáneamente, uno de cada tres trámites que ese canal servía no debía existir.

La paradoja no es una contradicción. Ambas cosas son verdaderas y su coexistencia define el problema: **un canal puede ser excelente al servir un contenido que no debería estar ahí.** La calidad del canal no dice nada sobre la pertinencia de lo que transporta, y sin embargo la organización mide y celebra lo primero.

Lo que hace instructivo el caso mexicano es que la secuencia terminó corrigiéndose. La eliminación llegó once años después del canal, pero llegó, y el hecho de que el catálogo fuera público y vinculante probablemente contribuyó: **hacer visible el inventario completo de requisitos es la precondición para poder eliminarlos.** No se puede auditar lo que no está enumerado en un solo lugar. Visto así, la Ventanilla Única no fue un error sino un peldaño necesario mal secuenciado, y el mérito del ejercicio de 2026 consiste en haber subido del segundo peldaño al cuarto.

La lección de diseño, entonces, no es que no se deba construir infraestructura digital antes de simplificar. Es más matizada: **la infraestructura que conviene construir primero es la que hace visible la obsolescencia, no la que la sirve con más comodidad.** Un inventario público, vinculante y comparable es un instrumento de rediseño. Un portal que mejora la experiencia de un trámite innecesario es una comodidad.

La regla: eliminar antes de digitalizar

De todo lo anterior se sigue una regla de secuencia que este libro sostendrá en todos sus capítulos operativos, y que puede enunciarse en una línea:

> *Ante cualquier proceso público, la pregunta cómo lo digitalizamos es la tercera. La primera es si debe existir. La segunda es cómo debería funcionar si existiera.*

El orden correcto de operaciones tiene cinco pasos, y omitir cualquiera de los tres primeros produce digitalización del legacy:

1. **Eliminar.** ¿Debe existir este proceso? Si la función que cumplía desapareció, o si el dato que solicita ya obra en poder del Estado, el proceso se suprime.
2. **Simplificar.** Si debe existir, ¿cuántos de sus pasos y requisitos protegen algo? Los que no protegen nada se retiran, y los que protegen algo se documentan.
3. **Rediseñar.** Con los pasos que quedan, ¿cuál es la arquitectura que cumple la función con las capacidades actuales, y cómo se repone cada garantía adherida?
4. **Digitalizar.** Solo entonces, y sobre la arquitectura rediseñada.
5. **Medir y revisar.** Con indicadores que incluyan al menos uno capaz de detectar que el proceso volvió a ser innecesario.

La inversión de este orden explica la mayoría de los fracasos de gobierno digital, y explica también un patrón que se observa con regularidad: los programas que empiezan por el paso cuatro tienden a producir, al cabo de unos años, sistemas que nadie quiere tocar y procesos que nadie se atreve a eliminar.

Tres pruebas de transformación genuina

Cierro el capítulo con tres pruebas que permiten a cualquier lector distinguir una transformación real de un cambio de soporte, sin necesidad de conocimiento técnico.

La prueba del trámite desaparecido. ¿Hay algo que el ciudadano hacía antes y que ya no tiene que hacer? No hacerlo más rápido, ni más cómodamente: no hacerlo. Si la respuesta es no, se está en los peldaños uno a tres.

La prueba del dato no solicitado. ¿Hay información que el Estado pedía y que dejó de pedir porque ya la tiene? Esta prueba es más exigente que la anterior, porque exige interoperabilidad real y no solamente un canal común. Es, además, la que verifica si el ciudadano dejó de ser el mensajero del Estado.

La prueba de la reversibilidad. ¿Puede desactivarse el nuevo mecanismo y volver al anterior si falla, sin colapso del servicio? Si la respuesta es no, no se ha construido una transformación sino una apuesta, y el capítulo 15 explicará por qué una apuesta no es un diseño aceptable en materia institucional.

Un programa que pasa las tres se encuentra en el peldaño cuatro o cinco. Uno que no pasa ninguna ha comprado tecnología.

Con esto queda completado el desmontaje de las dos palabras que dominan el debate: reforma, examinada en el capítulo 2, y modernización, examinada aquí. Lo que resta de esta primera parte es establecer con precisión qué cambió realmente en el entorno —tarea del capítulo siguiente, que exige distinguir con cuidado entre las capacidades que existen y las que se anuncian— y cuantificar el costo que el desfase ya nos está imponiendo.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre el Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, publicado el 3 de febrero de 2015, y su objeto de propiciar la interoperabilidad entre los sistemas de la administración pública federal: texto reproducido en el Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 2017 ⟨*https://faolex.fao.org/docs/pdf/mex170990.pdf*⟩.

2. Sobre la eliminación de 1.711 trámites, la reducción de requisitos de seis a dos, los 56 millones de personas usuarias del catálogo y el promedio de dos millones de visitas semanales: La Jornada Maya, junio de 2026 ⟨*https://www.lajornadamaya.mx/nacional/264477/gobierno-de-mexico-simplifica-60-por-ciento-de-los-tramites-federales-y-acelera-servicios-digitales*⟩.

3. Sobre el carácter público y vinculante del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios conforme a la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018: Diario Ofi-

cial de la Federación ⟨*https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5586900*⟩.

4. Sobre la equivalencia de efectos entre documentos digitales y documentos firmados de manera autógrafa, prevista en el artículo 52 de la Ley General de Mejora Regulatoria y el artículo 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada: Diario Oficial de la Federación ⟨*https://faolex.fao.org/docs/pdf/mex194852.pdf*⟩.

CAPÍTULO 6

Lo que la tecnología cambió de verdad

Un argumento como el de este libro corre un riesgo de credibilidad que conviene neutralizar antes de continuar. Si la tesis es que las restricciones históricas desaparecieron, el lector tiene derecho a exigir que la desaparición se demuestre y no se anuncie. Y el género de la literatura sobre transformación digital del Estado está saturado de afirmaciones que confunden lo posible con lo disponible, lo disponible con lo confiable y lo confiable con lo gratuito.

Este capítulo intenta lo contrario: un inventario disciplinado de qué cambió, con qué costo, con qué tasa de error y con qué límites. Para cada capacidad se formulan tres preguntas que la literatura entusiasta omite sistemáticamente.

¿Existe en operación real, a escala de Estado, o solo en demostraciones y proyectos piloto?

¿A qué costo, y quién lo paga?

¿Con qué tasa de error, y sobre quién recae el error cuando ocurre?

Un capítulo construido así es menos entusiasta que el promedio del género. También es el único que puede sostener un argumento de rediseño institucional sin quedar desmentido por los hechos en cinco años.

Seis desplazamientos de capacidad

Conviene hablar de desplazamientos de capacidad y no de tecnologías. Las tecnologías cambian de nombre cada década; lo que

importa para el diseño institucional es qué se volvió barato, qué se volvió posible y qué sigue siendo imposible.

Primero: el costo marginal de informar y de consultar cayó a casi cero. Distribuir un documento a millones de personas costaba, hasta hace treinta años, una operación industrial de imprenta y logística. Hoy cuesta lo mismo que distribuirlo a una. Consultar a una población dispersa exigía una elección; hoy exige una plataforma. Este es el desplazamiento más relevante para la arquitectura democrática y el más citado. Es también el que más matices requiere, y el apartado sobre la brecha de uso, más adelante, explica por qué.

Segundo: la observación pasó de posterior a concurrente. Durante toda la historia del Estado moderno, la supervisión de la acción pública fue necesariamente retrospectiva: se revisaba la cuenta pública del ejercicio anterior, se auditaba el contrato terminado, se evaluaba el programa concluido. Hoy es técnicamente posible observar mientras ocurre: el gasto ejecutándose, el servicio prestándose, el indicador moviéndose. Esto no vuelve mejor a ningún gobierno por sí solo, pero cambia una condición estructural del control: la distancia entre el acto y su detección puede aproximarse a cero, y esa distancia era precisamente el espacio donde el abuso resultaba rentable.

Tercero: la verificabilidad dejó de requerir una autoridad central. La criptografía moderna permite demostrar que un documento no fue alterado, que una persona es quien dice ser, que un cómputo se realizó correctamente y que un registro no fue modificado retroactivamente, todo ello sin que nadie deba confiar en el custodio del registro. La consecuencia institucional es profunda y poco explorada: la confianza pública puede migrar de un modelo basado en la autoridad del garante a uno basado en la comprobabilidad del procedimiento. El capítulo 27 sostendrá que en materia electoral este desplazamiento importa mucho más que el voto por internet, que es lo que suele discutirse.

Cuarto: la síntesis a gran escala dejó de ser un cuello de botella humano. Aquí conviene la mayor prudencia del capítulo, y le dedico un apartado propio.

Quinto: la simulación permite explorar consecuencias antes de ejecutar. Modelar el efecto distributivo de una modificación fiscal, la carga de un cambio procesal sobre un sistema de tribunales o el efecto de una tarifa sobre la demanda de transporte es hoy posible con una precisión que hace treinta años no existía. Los modelos son siempre imperfectos y frecuentemente equivocados, y su valor no reside en predecir sino en hacer explícitos los supuestos. Una política cuyo modelo no puede construirse suele ser una política cuya teoría de cambio nadie formuló.

Sexto: coordinar a muchos dejó de requerir jerarquía. Este es el desplazamiento menos discutido y el más subversivo para el organigrama estatal. La jerarquía existía, como vimos en el capítulo 1, como algoritmo de ahorro de comunicación. Si comunicar es casi gratuito, el argumento que justificaba el árbol se debilita, y estructuras más laterales se vuelven viables. La organización pública contemporánea sigue diseñada, casi sin excepción, como si comunicar fuera caro.

La inteligencia artificial, con la prudencia que exige

Ninguna capacidad contemporánea genera afirmaciones más desmesuradas, en ambas direcciones, y ninguna requiere mayor precisión en un libro que pretenda sostenerse.

Hay un conjunto de operaciones que los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos ejecutan de manera confiable y a un costo que hace pocos años era prohibitivo: sintetizar volúmenes grandes de texto, clasificar documentos por criterios definidos, traducir, detectar inconsistencias formales entre normas, localizar el pasaje relevante en un corpus extenso, producir borradores y extraer estructura de material desordenado. Para el Estado, estas operaciones no son acce-

sorias. Una parte considerable del trabajo de un parlamento, de un tribunal y de una administración consiste exactamente en eso, y ese trabajo ha sido durante siglos el factor limitante: **la capacidad de leer, comparar y sintetizar era escasa, y la escasez determinaba cuánta complejidad podía gobernarse.**

Hay un segundo conjunto de operaciones en las que estos sistemas son poco confiables, y confundir los dos conjuntos es la fuente de los peores diseños. No establecen con fiabilidad la verdad de un hecho sin verificación externa. No razonan causalmente sobre sistemas sociales con precisión suficiente para fundar una decisión. No tienen criterio sobre valores, y cuando parecen tenerlo están reproduciendo el de su material de entrenamiento. No detectan de manera confiable los casos límite, que son precisamente los que importan en materia de derechos.

Y hay una tercera categoría, que no es de capacidad sino de estructura, y que resulta decisiva para el diseño institucional: **un sistema de inteligencia artificial no puede responder por una decisión.** No en sentido técnico, sino en sentido institucional. No puede comparecer, no puede ser sancionado, no puede rectificar por convicción y no puede ser destituido. La responsabilidad es una propiedad de los agentes, y la arquitectura del poder público está construida enteramente sobre la posibilidad de atribuirla. Esa es la razón por la cual el capítulo 36 sostendrá que la inteligencia artificial puede ampliar indefinidamente la capacidad cognitiva del Estado y no puede, bajo ninguna configuración, ocupar una posición de autoridad.

La formulación operativa es simple y la repetiremos: **amplía la capacidad de quien decide, nunca sustituye a quien responde.**

La restricción se desplazó, no desapareció

Llegamos al apartado que más matiza la tesis del libro, y que decide su honestidad.

Las cifras mexicanas de conectividad describen un país transformado. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares estimó para 2025 que 104.9 millones de personas usaban internet, es decir el 86.1 % de la población de seis años y más, frente al 57.4 % de 2015. La brecha entre el ámbito urbano y el rural, que en 2017 era de 31.9 puntos porcentuales, se redujo a 13.7 puntos en 2025, con el ámbito rural avanzando de 68.5 % a 75.2 % en un solo año, el mayor crecimiento anual registrado en ocho años.

Quien se detuviera en esos datos concluiría que la restricción de acceso ha sido prácticamente resuelta, y que en consecuencia cualquier arquitectura de participación digital es viable. Sería una conclusión precipitada, y el motivo está en la misma encuesta.

La proporción de usuarios que interactúa con plataformas gubernamentales es de 35.7 %. La que realiza pagos por internet, 35.6 %. La que utiliza servicios bancarios digitales, 32.9 %. La que emplea servicios en la nube, 21.6 %. Y esas proporciones se distribuyen de manera marcadamente desigual: en pagos por internet, la diferencia entre el ámbito urbano y el rural es de 21.7 puntos porcentuales; en compras, de 20.9; en operaciones bancarias, de 20.7.

Adviértase la asimetría, que es el hallazgo central de este capítulo: **la brecha de acceso es de 13.7 puntos y la brecha de uso avanzado es de veinte puntos o más.** El acceso se está resolviendo más rápido que la capacidad de aprovecharlo.

La consecuencia para el diseño institucional es severa y tiene tres partes.

Primero, **la restricción no desapareció: mutó**. Dejó de ser cobertura de infraestructura y se convirtió en capacidad efectiva de uso, que depende de ingreso, habilidades, confianza en el medio digital y condiciones materiales de la vida cotidiana. Una arquitectura que supone resuelta la restricción antigua y desconoce la nueva excluirá sistemáticamente a los mismos grupos que la arquitectura anterior excluía, con la diferencia de que ahora lo hará invisiblemente, porque

los excluidos ya no se presentan en una oficina donde alguien pueda verlos.

Segundo, **cualquier canal digital exclusivo es, por construcción, un mecanismo de exclusión.** Si solo 35.7 % de los usuarios de internet interactúa con plataformas gubernamentales, un servicio que únicamente exista en línea deja fuera a la mayoría de una población que, nominalmente, tiene acceso. El capítulo 25 convertirá esto en un requisito de diseño y no en una aspiración.

Tercero, y es el punto más incómodo para las propuestas de democracia digital: **la participación digital de alta intensidad, si se implementa sin corregir la brecha de uso, transferirá poder político hacia los sectores de mayor ingreso, mayor educación y mayor densidad urbana.** No por intención de nadie, sino por la distribución observada de la capacidad de uso. Esta es una objeción de primer orden a los mecanismos que la Parte III propondrá, y el capítulo 33 la desarrollará hasta sus últimas consecuencias.

Ocho cosas que no cambiaron

El inventario quedaría incompleto, y sería deshonesto, sin la lista simétrica. Ocho restricciones del capítulo 1 no se han modificado en absoluto, y ninguna capacidad previsible las modificará.

El tiempo humano de comprender y decidir. Un juez, un legislador o un funcionario necesita el mismo tiempo que hace dos siglos para leer un caso complejo, sopesar consideraciones en conflicto y formar un juicio. La síntesis asistida reduce el tiempo de preparación, no el de decisión.

La capacidad de atención colectiva. Una sociedad puede atender simultáneamente un número pequeño de asuntos, y ese número no ha crecido. La abundancia informativa no amplió la atención: la fragmentó.

La escasez de confianza. La confianza social se construye lentamente, se destruye rápido y no se produce por medios técnicos. Ninguna arquitectura la genera; todas dependen de ella.

La necesidad de un responsable. Tratada arriba; se agravó, no se alivió.

El conflicto genuino de intereses. Ninguna capacidad informacional resuelve el hecho de que dos grupos quieran cosas incompatibles. La mejor información puede aclarar el desacuerdo; no lo disuelve. Suponer lo contrario es el vicio característico del tecnocratismo.

La capacidad de absorción organizacional. Una institución solo puede asimilar una cantidad limitada de cambio por unidad de tiempo, y exceder ese límite produce fallas que se atribuyen al diseño cuando corresponden al ritmo. Es probablemente la restricción más ignorada por los reformadores.

La irreducible dificultad de agregar preferencias. Los resultados clásicos de la teoría de la elección social no envejecen con la tecnología. No existe un método de agregación que satisfaga simultáneamente todas las propiedades deseables, y ninguna plataforma lo inventará. El capítulo 27 tratará esto con detalle, porque es la falacia más común de las propuestas de voto digital.

La posibilidad del abuso. Toda capacidad nueva es una capacidad nueva de dañar. Este punto no es una restricción residual: es el eje de la séptima ley del libro.

Qué sigue de este inventario

El balance permite una formulación precisa del problema, que es lo que la Parte I se proponía entregar.

De las once restricciones que dieron forma a nuestras instituciones, seis se han disuelto sustancialmente, dos se transformaron en restricciones distintas y tres persisten intactas. Sobre esa distribu-

ción desigual descansa todo el trabajo de rediseño: **no se trata de reconstruir la arquitectura completa, sino de identificar qué partes fueron liberadas y cuáles siguen atadas.**

Una arquitectura que trate las once como disueltas producirá un sistema plebiscitario, excluyente y sin responsables. Una que trate las once como vigentes producirá exactamente lo que tenemos. La única posición defendible es la que distingue, restricción por restricción, y para eso hacen falta las diez leyes de la Parte II.

Antes de llegar a ellas queda una tarea, y es la que cierra el diagnóstico: establecer, con cifras y no con adjetivos, qué nos está costando no haber ajustado nada.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre los 104.9 millones de personas usuarias de internet en 2025, equivalentes a 86.1 % de la población de seis años y más, el 88.9 % urbano frente al 75.2 % rural, la reducción de la brecha territorial de 31.9 puntos porcentuales en 2017 a 13.7 en 2025, y la serie 2015-2025 que parte de 57.4 %: INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, reporte de resultados 2025 ⟨*https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25_RR.pdf*⟩.

2. Sobre las proporciones de uso —35.7 % interactúa con plataformas gubernamentales, 35.6 % efectúa pagos, 32.9 % usa banca digital, 21.6 % servicios en la nube— y sobre el crecimiento rural de 68.5 % a 75.2 % en un año: The CIU, análisis de la ENDUTIH 2025 ⟨*https://www.theciu.com/publicaciones-2/2026/6/29/endutih-2025-nuevas-brechas-de-conectividad*⟩.

3. Sobre las brechas urbano-rurales por tipo de uso: 21.7 puntos en pagos vía internet, 20.9 en compras, 20.7 en operaciones bancarias y 13.5 en interacción con el gobierno: CIAPEM, desglose de la ENDUTIH 2025 ⟨*https://ciapem.org/news/encuesta-nacional-sobre-disponibilidad-uso-de-tecnologias-de-la-informacion-en-los-hogares-endutih-2025/*⟩.

CAPÍTULO 7

El precio que ya estamos pagando

En 2025, el 39.1 % de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados en México presentó algún tipo de problema. Y entre todos los problemas registrados, el más frecuente fue una categoría que la propia encuesta denomina **barreras al trámite**.

Cuatro de cada diez interacciones entre un ciudadano mexicano y su Estado salen mal. Y la causa más común no es la corrupción, ni la mala atención, ni la falta de recursos: es el diseño del trámite mismo.

Ese dato es el resumen empírico de los seis capítulos anteriores. La outdatedness no es una categoría teórica ni un problema de largo plazo. Es un fenómeno medido, y su magnitud es tal que constituye la experiencia modal de la relación entre el Estado mexicano y las personas a las que sirve.

Este capítulo establece el precio de ese desfase en cinco monedas distintas. Dos se pueden medir con las cifras disponibles. Una se puede estimar. Y dos no se pueden medir con los instrumentos existentes, lo cual es en sí mismo parte del problema y será objeto del capítulo 45.

Primera moneda: la fricción tiene un mercado, y el mercado tiene precio

El capítulo 4 sostuvo que toda fricción institucional genera un mercado, y que ese mercado produce actores cuyo ingreso depende de que

la fricción persista. Es una proposición analítica. En el caso mexicano puede cuantificarse.

El costo total derivado de actos de corrupción al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue, en 2025, de **17.707,4 millones de pesos**. La cifra equivale a 3.865 pesos por persona afectada, y representa un incremento de 48.7 % respecto de 2023, cuando ascendió a 11.910,6 millones. El 15.6 % de quienes realizaron un trámite o tuvieron contacto con una autoridad experimentó directamente al menos un acto de corrupción.

Conviene manejar estos números con rigor, porque el argumento fácil los usaría mal.

No estoy afirmando que la corrupción se explique enteramente por el diseño de los trámites. Sus causas son múltiples e incluyen factores —impunidad, salarios, cultura organizacional, debilidad de controles— que este libro no pretende abordar. Lo que sí sostengo, y que los datos permiten sostener, es más específico: **la fricción administrativa es la condición de posibilidad de una parte considerable de esa transacción.** Un pago irregular para agilizar un trámite requiere que exista un trámite susceptible de ser agilizado. Un pago para obtener un permiso requiere que el permiso sea discrecional, lento u opaco. Donde no hay demora, no hay nada que acelerar; donde no hay discrecionalidad, no hay nada que conceder; donde no hay requisito, no hay nada que dispensar.

La formulación precisa es esta: la corrupción en trámites no es únicamente una falla moral de los operadores. Es el precio de mercado de una arquitectura que produce escasez artificial. Y ese precio, en México, asciende a diecisiete mil setecientos millones de pesos anuales solamente en su componente directo y declarado.

Hay un detalle en la serie que merece atención. Entre 2023 y 2025, el costo creció 48.7 %, mientras que la percepción de corrupción descendió. Esa divergencia sugiere algo que debería preocupar a quien diseñe política pública: es posible reducir la percepción de un problema mientras su costo efectivo aumenta. Un sistema que se

evalúa a sí mismo mediante encuestas de percepción puede estar mejorando su reputación y empeorando su desempeño, lo cual es una versión particularmente peligrosa del quinto mecanismo de consolidación descrito en el capítulo 5.

Segunda moneda: la carga administrativa como impuesto invisible

El segundo costo no aparece en ninguna cuenta pública, y es probablemente mayor que el primero.

Volvamos a las cifras del capítulo 3. De 5.594 trámites federales, 1.711 fueron eliminados por innecesarios, y el promedio de requisitos de los restantes bajó de seis a dos. Traduzcamos eso a lo que significaba antes de la corrección.

Significaba que uno de cada tres trámites federales consumía tiempo ciudadano sin producir ningún valor público. Significaba que cuatro de cada seis documentos exigidos eran capas de sedimentación que nadie había retirado. Y significaba —este es el punto— que todo ese esfuerzo se contabilizaba, en la medida en que se contabilizaba, como actividad administrativa y no como costo.

La asimetría contable es notable y explica mucho. El Estado registra con precisión lo que gasta en operar un trámite: sueldos, sistemas, papel, oficinas. No registra en ningún lugar lo que el trámite le cuesta a quien lo realiza: horas de traslado, días de trabajo perdidos, costo de obtener documentos, honorarios de gestores, viajes repetidos por requisitos mal comunicados. Ese costo es real, recae de manera desproporcionada sobre quien tiene menos margen para absorberlo, y es invisible por construcción. Funciona como un impuesto que nadie recauda y del que nadie rinde cuentas.

Y hay una segunda asimetría, distributiva, que conviene nombrar. El costo de la fricción es regresivo. Quien tiene recursos contrata a alguien que haga el trámite por él, y el costo se convierte en un gasto moderado. Quien no los tiene paga con su propio tiempo, que es el

único activo del que dispone, y lo paga en jornadas laborales perdidas. La misma barrera impone costos radicalmente desiguales, y por eso la simplificación administrativa es, además de una política de eficiencia, una política redistributiva que casi nunca se discute como tal.

Tercera moneda: la erosión de la legitimidad

La tercera moneda es más difícil de medir y su deterioro es el más consecuente.

La confianza en los partidos políticos mexicanos se situó en 23.9 % en 2025, por debajo del 28.9 % registrado dos años antes. El 84.1 % de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en las instituciones de gobierno. Las corporaciones policiales son percibidas como corruptas por el 86.5 %. La satisfacción con el transporte público se sitúa en 36.9 %, y con los servicios de salud del principal instituto de seguridad social, en 43.3 %.

El mecanismo que conecta la outdatedness con esas cifras es directo, y merece exponerse con cuidado porque suele formularse de manera perezosa.

Un ciudadano no evalúa su Estado leyendo la Constitución. Lo evalúa mediante la acumulación de contactos concretos: el trámite, la ventanilla, la consulta médica, el transporte, la denuncia, el juicio. Cada uno de esos contactos es una experiencia empírica sobre la pregunta de si el Estado existe para servirle o para obstaculizarlo. Cuando el 39.1 % de esos contactos presenta problemas, y cuando la categoría más frecuente de problema es la barrera del trámite mismo, la conclusión que la experiencia enseña no es que haya funcionarios malos. Es que **la institución no está de su lado**.

De ahí a la conclusión de que el voto no sirve hay un paso muy corto, y es un paso que la arquitectura hace difícil no dar. El ciudadano vota cada tres o seis años, y experimenta al Estado cada semana. Si la experiencia semanal no cambia con el resultado del

voto, la inferencia racional es que el voto no gobierna la experiencia. Esa inferencia es, en buena medida, correcta: el capítulo 1 mostró que la frecuencia del voto y la frecuencia de la experiencia se fijaron en escalas distintas por razones logísticas, y nadie las reconcilió.

> **La erosión de legitimidad no es, por tanto, un problema de comunicación gubernamental. Es la lectura acertada que una ciudadanía hace de una arquitectura en la que su influencia y su experiencia están desacopladas.**

Cuarta moneda: el atajo autoritario

La cuarta consecuencia es la más grave y la que exige mayor prudencia analítica, porque es aquella en la que resulta más tentador afirmar más de lo que se puede demostrar.

Seré explícito sobre el límite del argumento: no sostengo que la obsolescencia institucional cause regresiones autoritarias. La relación causal entre desempeño institucional y deterioro democrático es objeto de debate académico abierto, la evidencia es mixta y cualquier afirmación categórica sería irresponsable. Lo que sí puede describirse con precisión es un mecanismo, y el mecanismo importa aunque su magnitud sea discutible.

El mecanismo funciona así. Una arquitectura institucional que produce lentitud, fricción y resultados insuficientes genera una demanda ciudadana insatisfecha de capacidad de ejecución. Esa demanda es legítima: la gente quiere que las cosas funcionen, y tiene derecho a quererlo. Ante esa demanda, existen dos ofertas posibles.

La primera es rediseñar la arquitectura para que produzca capacidad sin sacrificar límites. Es difícil, lenta, técnicamente exigente y sus resultados tardan más que un mandato.

La segunda es más simple: ofrecer capacidad de ejecución mediante la remoción de los contrapesos que la obstaculizan. Esta oferta tiene una ventaja competitiva decisiva: **es verdadera en el**

corto plazo. Concentrar el poder efectivamente permite decidir más rápido, ejecutar sin obstrucción y mostrar resultados en meses. La oferta no es un engaño; es una transacción con costos diferidos.

Y aquí está el punto que conviene entender con exactitud: **la segunda oferta solo resulta atractiva en la medida en que la primera no se ha intentado.** Una ciudadanía que experimenta instituciones capaces no tiene razón para canjear contrapesos por velocidad, porque ya tiene velocidad. Una que lleva treinta años esperando dictámenes tiene un incentivo perfectamente racional para escuchar.

De donde se sigue la proposición que ordena la Parte V de este libro: **el rediseño institucional no es una alternativa a la defensa de la democracia; es una de sus condiciones.** Defender contrapesos sin corregir la incapacidad que los vuelve impopulares es defenderlos en el terreno más desfavorable posible.

Quinta moneda: el penduleo, que no sabemos medir

La última moneda es la que este libro considera probablemente la más costosa en agregado y de la que no existe cifra alguna.

Cada transición de administración en México destruye capacidad institucional acumulada: equipos formados que se dispersan, sistemas en desarrollo que se cancelan, programas evaluados que se suspenden, conocimiento tácito que se evapora, proveedores que se sustituyen, metodologías que se abandonan. El fenómeno es conocido por cualquiera que haya trabajado en el sector público, se comenta permanentemente en privado y no figura en ninguna estadística.

No existe, que yo sepa, ninguna medición sistemática del costo del penduleo en México: ni el valor de los sistemas abandonados, ni el de los programas cancelados antes de poder evaluarse, ni el del capital humano formado y desaprovechado, ni el número de veces que el Estado ha construido tres veces el mismo registro.

Que no exista esa medición no es una laguna estadística casual. Es una consecuencia directa del primer mecanismo del capítulo 4: **un**

Estado que no conserva memoria de sus decisiones tampoco puede contabilizar lo que pierde al olvidarlas. Nadie mide el penduleo porque medirlo exigiría exactamente la infraestructura de memoria institucional cuya ausencia lo hace posible.

El capítulo 45 propondrá qué habría que registrar para que el costo se vuelva visible. Anticipo la lista mínima: inventario de sistemas en operación con su costo de desarrollo y su estado, registro de programas con su teoría de cambio y su evaluación, expediente de decisión con lo que se sabía al decidir, y bitácora de cancelaciones con su justificación. Cuatro registros. Ninguno técnicamente difícil. Ninguno existente.

La cuenta completa, y la quinta salida

Recapitulemos el precio, distinguiendo lo medido de lo estimado y de lo desconocido.

MONEDA	MAGNITUD	ESTATUS DEL DATO
Corrupción en trámites	17.707,4 millones de pesos en 2025, +48.7 % vs. 2023	Medido
Interacciones con problemas	39.1 % del total, con barreras al trámite como causa principal	Medido
Trámites innecesarios	1.711 de 5.594 federales; cuatro de cada seis requisitos sobrantes	Medido
Carga administrativa sobre el ciudadano	Sin cifra; regresiva por construcción	No medido
Confianza en partidos	23.9 %, en descenso desde 28.9 %	Medido
Penduleo	Sin cifra	No medido

El prólogo sostuvo que el desfase entre lo que una sociedad puede hacer y lo que sus instituciones le permiten hacer se cierra siempre, y que la única pregunta es cómo. Las cifras de este capítulo permiten precisar que el cierre ya comenzó, y que está ocurriendo por las vías

indeseables: erosión medible de la confianza, un mercado de fricción de diecisiete mil millones de pesos, una carga regresiva invisible y una destrucción cíclica de capacidad que no sabemos cuantificar.

Queda la quinta salida, que es el objeto del resto del libro: que el desfase se cierre por diseño deliberado. Conviene decir con claridad que esa salida no está garantizada, que es más difícil que las otras cuatro y que exige algo que las otras cuatro no exigen, a saber, un método.

Lo que el lector tiene ahora

Aquí termina el diagnóstico. Vale la pena inventariar lo que la Parte I entregó, porque el resto del libro lo presupone.

Un concepto preciso, la outdatedness, definido en términos que admiten verificación y refutación, con siete tipos distinguibles y cinco dimensiones de magnitud.

Un método de disección en cinco movimientos, con el reconocimiento de que toda forma institucional protege garantías que nadie documentó, y que el rediseño competente consiste en trasladarlas de un soporte a otro sin perder ninguna.

Un instrumento portátil, la ficha de vigencia, con nueve preguntas aplicables a cualquier institución por cualquier persona.

Un mapa del antagonista: ocho mecanismos que explican por qué las formas sobreviven a sus razones, de los cuales siete son patologías y uno es una objeción válida, con cinco pruebas para distinguirlos.

Una escalera de cinco peldaños para determinar si una iniciativa es transformación o cambio de soporte, y un orden de operaciones que empieza por eliminar y no por digitalizar.

Un inventario disciplinado de capacidades, en el que seis restricciones históricas se disolvieron, dos mutaron y tres permanecen intactas, con la advertencia de que la brecha de uso avanzado es hoy mayor que la de acceso.

Y una cuenta del precio, en cinco monedas, de las cuales tres están medidas y dos no.

Lo que la Parte I no entregó es un criterio para decidir. Saber que una institución está desactualizada no dice qué principios deben gobernar su sustitución, qué debe protegerse mientras se rediseña, ni qué hacer cuando dos objetivos legítimos apuntan en direcciones opuestas.

Esa es la tarea de las diez leyes.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre el 39.1 % de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos con algún tipo de problema en 2025 y sobre las barreras al trámite como problema más frecuente: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, reporte de resultados 2025 ⟨*https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/encig/ENCIG2025_RR.pdf*⟩.
2. Sobre el costo total de 17.707,4 millones de pesos, el promedio de 3.865 pesos por persona afectada y el 15.6 % de victimización directa: misma fuente.
3. Sobre el incremento de 48.7 % respecto de los 11.910,6 millones de pesos de 2023, la caída de la confianza en los partidos políticos de 28.9 % a 23.9 %, y el 84.1 % que considera frecuentes los actos de corrupción: La Jornada, 22 de mayo de 2026 ⟨*https://www.jornada.com.mx/2026/05/22/politica/010n3pol*⟩.
4. Sobre la percepción de las corporaciones policiales como la institución más corrupta, compartida por 86.5 % de la población: Crónica, 21 de mayo de 2026 ⟨*https://www.cronica.com.mx/nacional/2026/05/21/la-corrupcion-en-mexico-costo-mas-de-17-mil-millones-de-pesos-en-2025-inegi/*⟩.
5. Sobre los niveles de satisfacción de 36.9 % en transporte público y 43.3 % en los servicios de salud del IMSS: Canal 7 SLP, mayo de 2026 ⟨*https://canal7slp.tv/2026/corrupcion-cuesta-mas-de-17-mil-mdp-en-mexico-inegi/*⟩.
6. Sobre los 1.711 trámites federales eliminados de un universo de 5.594 y la reducción de requisitos de seis a dos: La Jornada Maya, junio de 2026 ⟨*https://www.lajornadamaya.mx/nacional/264477/gobierno-de-mexico-simplifica-60-por-ciento-de-los-tramites-federales-y-acelera-servicios-digitales*⟩.

PARTE

II

Las Diez Leyes del Rediseño

El instrumento portátil del libro. Cada ley se argumenta, se contrasta con su caso difícil y se cierra con su modo de fallo, de manera que el lector pueda aplicarlas sin necesidad de aceptar la autoridad del autor.

Nota sobre la naturaleza de estas leyes

La palabra ley exige una aclaración inmediata, porque se usa aquí en un sentido específico que conviene fijar antes de la primera.

No son leyes en sentido jurídico: ninguna está ni debería estar en un texto normativo. Tampoco son leyes en sentido científico: no describen regularidades observadas ni permiten predicción. Son leyes en el sentido en que un arquitecto o un ingeniero habla de reglas de diseño: proposiciones que, si se violan, producen fallas características y predecibles.

Esa es la prueba a la que cada una debe someterse, y la razón por la cual todas terminan con un apartado dedicado a su modo de fallo. Una regla de diseño que no permite anticipar qué sale mal cuando se la ignora no es una regla: es una preferencia.

Son diez, y no pretenden ser exhaustivas. Pretenden ser suficientes: que un lector que las aplique correctamente a cualquier propuesta de rediseño institucional pueda identificar sus defectos principales sin conocimiento especializado del sector. Cinco de ellas habilitan el cambio y cinco lo restringen, y esa simetría es deliberada. Un decálogo compuesto únicamente de las primeras sería un manifiesto de reformadores; uno compuesto únicamente de las segundas, una defensa del statu quo.

Las dos que siguen son las fundacionales. La primera autoriza el rediseño; la segunda le fija su límite exterior.

CAPÍTULO 8

Primera ley: función sobre forma

> *Toda institución debe justificarse por la función que cumple, no por la forma histórica en que la cumple. Cuando una forma deja de ser la mejor manera disponible de cumplir su función, la obligación intelectual no es preservar la forma: es preservar la función y rediseñar la forma.*

El argumento

La primera ley es la que hace posible todo lo demás, y su contenido es más modesto de lo que su formulación sugiere. No afirma que las formas antiguas sean malas. Afirma que su antigüedad no es un argumento, y que quien las defiende debe hacerlo por lo que producen y no por cuánto han durado.

El fundamento es el que el capítulo 1 estableció: las formas institucionales son soluciones de ingeniería a problemas concretos, adoptadas bajo restricciones concretas. Esa naturaleza instrumental no las degrada. Al contrario, es lo que las hace evaluables: un instrumento puede juzgarse por su rendimiento, mientras que un valor solo puede afirmarse o negarse. Tratar una forma institucional como instrumento es tomarla en serio; tratarla como valor es blindarla contra el examen.

De aquí se sigue la asimetría que la ley pretende corregir. En el debate institucional habitual, quien propone conservar no argumenta: señala. Quien propone cambiar carga con la totalidad de la

prueba. La primera ley no invierte esa asimetría, lo cual sería igualmente arbitrario. La suprime: **ambas posiciones deben argumentarse en términos de función, y ninguna puede invocar el tiempo como razón.**

Cuatro corolarios operativos

La ley se despliega en cuatro proposiciones que conviene enunciar por separado, porque cada una se aplica a un momento distinto del razonamiento.

Primer corolario: la antigüedad no prueba nada, en ninguna dirección. Ya enunciado en la Parte I, pero conviene repetir la simetría completa. Que una institución tenga dos siglos no demuestra que sea óptima, porque no existe un mecanismo que retire las inadecuadas. Que tenga tres años no demuestra que sea adecuada, porque su adopción pudo obedecer a disponibilidad tecnológica y no a diagnóstico. La edad de un dispositivo institucional es un dato biográfico, no una propiedad funcional.

Segundo corolario: preservar la función, rediseñar la forma. La operación tiene un orden estricto que casi nunca se respeta. Primero se determina qué debe seguir ocurriendo. Después se determina cómo. Invertir el orden —elegir el mecanismo y después buscarle una función— es el error que produce la mayoría de las reformas institucionales fallidas, y el capítulo 5 mostró su variante tecnológica.

Tercer corolario: toda forma heredada debe someterse periódicamente a prueba de vigencia. No cuando alguien se queje, no cuando haya crisis, no cuando llegue un gobierno reformista: periódicamente y por obligación. Este corolario es el que convierte la primera ley de principio en mecanismo, y el capítulo 44 lo desarrolla como institución concreta. Sin periodicidad obligatoria, la ley depende de la voluntad de quien tiene menos incentivo para ejercerla.

Cuarto corolario: la carga de la prueba se desplaza cuando la restricción desaparece. Mientras la restricción histórica persiste, quien propone cambiar debe demostrar que su alternativa es superior. Cuando la restricción se ha disuelto de manera verificable, el desplazamiento opera: quien propone conservar debe ofrecer una razón actual. Es un desplazamiento de carga, no una presunción de obsolescencia, y la diferencia importa: obliga a discutir, no autoriza a demoler.

La dificultad central: garantía sustantiva o ritual heredado

Aquí está el problema que hace difícil aplicar la primera ley, y que ninguna formulación elegante resuelve. Distinguir lo que protege algo de lo que solo se ha hecho durante mucho tiempo exige juicio, y el juicio puede equivocarse en ambas direcciones.

Propongo cuatro criterios que, aplicados en conjunto, reducen sustancialmente el margen de error. Ninguno es suficiente por sí solo.

Criterio de daño identificable. ¿Puede nombrarse a alguien que resultaría perjudicado si la forma desapareciera, y especificarse el daño concreto? Una garantía sustantiva siempre protege a un sujeto identificable contra un daño identificable. Si nadie puede decir quién sufriría qué, probablemente estemos ante un ritual.

Criterio de especificación del contrafáctico. ¿Puede describirse con precisión lo que ocurriría al retirarla? No en términos generales —se perdería seriedad, se abriría la puerta a abusos— sino en términos de mecanismo: qué actor haría qué cosa que hoy no puede hacer. Las garantías reales admiten esa descripción. Los rituales generan, invariablemente, advertencias que no pueden concretarse.

Criterio de sustituibilidad. ¿Existe otro medio que produzca el mismo efecto protector? Si la respuesta es sí, lo que se está protegiendo es el efecto y no la forma, y la forma es negociable. Si la respuesta es no, hay que examinar si es porque no existe alternativa o porque no se ha buscado.

Criterio de constitución. El más importante y el más sutil. ¿La garantía consiste en la forma, o la forma es un medio hacia la garantía? Hay formas institucionales que no protegen algo distinto de sí mismas: **son** la protección. La publicidad de una audiencia no es un medio para lograr transparencia: es la transparencia. El carácter secreto del voto no es un instrumento para asegurar la libertad del sufragio: la constituye. La colegialidad de un tribunal no es un mecanismo para obtener pluralidad de criterio: es la pluralidad de criterio.

Cuando una forma es constitutiva, la primera ley no autoriza a rediseñarla, porque no hay función separable que preservar. Puede cambiar su soporte —una audiencia pública puede transmitirse en lugar de celebrarse en una sala— pero no su naturaleza. Confundir lo constitutivo con lo instrumental es el error más grave que puede cometerse al aplicar esta ley.

Primer caso difícil: las funciones que nadie declaró

Hay una complicación más profunda que la anterior y que rara vez se discute.

El método del capítulo 3 pide aislar la función de una institución. Supone, implícitamente, que la función es única, identificable y declarada. Con frecuencia no lo es: las instituciones desarrollan, a lo largo de generaciones, funciones que nadie diseñó y que sin embargo cumplen, y esas funciones emergentes pueden ser tan importantes como las declaradas.

Tres ejemplos incómodos, de importancia creciente.

Un parlamento, además de legislar, **socializa a las élites políticas**. Obliga a adversarios a compartir un espacio durante años, a negociar repetidamente y a construir relaciones que sobreviven a los conflictos. Esa socialización es un insumo de la estabilidad democrática: la disposición a aceptar una derrota electoral depende, en parte, de haber tratado personalmente al ganador. Ninguna arquitectura de

consulta digital produce ese efecto, y ninguna propuesta de sustitución del parlamento lo contabiliza.

Una burocracia, además de administrar, **constituye una vía de movilidad social y de integración territorial**. En México, el empleo público ha sido durante generaciones uno de los pocos canales mediante los cuales una persona de origen modesto y formación universitaria accede a estabilidad, y uno de los pocos mecanismos que vinculan a regiones periféricas con el centro. Reducir capas jerárquicas es un objetivo defendible; hacerlo sin reconocer que se está tocando esa función es diseñar a ciegas.

Un procedimiento lento, además de tramitar, **funciona como amortiguador de conflicto**. Mientras el asunto está en trámite, las partes no actúan por su cuenta. La demora, que como costo es indefendible, cumple mientras dura una función pacificadora que nadie le atribuyó. Acelerar radicalmente un procedimiento sin prever qué ocurre con el conflicto que ya no queda en suspenso es una posibilidad que merece consideración seria, particularmente en materias donde la alternativa a la espera no es la satisfacción sino la violencia.

La regla que se deriva de estos tres casos amplía el cuarto movimiento del capítulo 3: **el inventario de garantías adheridas debe incluir las funciones emergentes, no solo las protecciones.** Y la única manera de detectarlas es preguntar, a quienes operan la institución y a quienes la usan, qué dejaría de ocurrir si desapareciera. La respuesta rara vez coincide con lo que dice la exposición de motivos.

Segundo caso difícil: el rito como productor de legitimidad

Existe una categoría de formas institucionales cuya función es enteramente simbólica y que, precisamente por ello, la primera ley no alcanza.

La toma de protesta de un funcionario no produce ningún efecto material: la investidura podría acreditarse con un acta. El informe anual de un gobernante no transmite información que no esté dispo-

nible por otros medios. La ceremonia de instalación de una legislatura no es necesaria para que sesione. Evaluadas como instrumentos, estas formas son puro costo.

Y sin embargo, su función es real: producen el reconocimiento público de que alguien ocupa legítimamente un cargo, y ese reconocimiento es una condición de que el cargo funcione. La autoridad no reside únicamente en la norma que la confiere; reside también en la creencia colectiva de que fue conferida. Los ritos producen esa creencia, y no se conoce ningún sustituto.

La consecuencia práctica es una advertencia de alcance considerable: **la primera ley se aplica a los mecanismos de producción de resultados, no a los mecanismos de producción de legitimidad.** Un rediseñador que optimice los segundos con criterios de eficiencia estará destruyendo un activo que no sabe medir. El capítulo 32 volverá sobre esto cuando examine la relación entre legitimidad y eficiencia, y adelanto la conclusión: ante la duda, los ritos se conservan, porque su costo es trivial y su pérdida es irreversible.

El modo de fallo: la demolición con vocabulario de rediseño

Toda regla de diseño puede instrumentalizarse, y esta tiene un modo de fallo particularmente peligroso porque su vocabulario es indistinguible del uso legítimo.

El abuso sigue una secuencia reconocible de cuatro pasos. Primero se define la función de una institución en términos deliberadamente estrechos: la función de un órgano de control es evitar el desperdicio; la de un tribunal, resolver disputas; la de un organismo autónomo, ejecutar una tarea técnica. Segundo, se muestra que la forma actual cumple esa función estrecha de manera costosa, lo cual es fácil porque la forma protegía además otras cosas que la definición excluyó. Tercero, se propone una arquitectura más eficiente para la función estrecha. Y cuarto, esa arquitectura resulta ser, invariablemente, una

en la que la decisión queda más concentrada y el número de actores capaces de objetar, reducido.

El paso decisivo es el primero, y ocurre casi sin ser advertido. La función de un órgano de control no es evitar el desperdicio: es **limitar el poder de quien gasta**, y para ello necesita independencia, capacidad de incomodar y permanencia. La función de un tribunal no es resolver disputas con rapidez: es resolverlas conforme a derecho, lo que incluye la posibilidad de resolver contra el gobierno. La función de un organismo autónomo no es ejecutar una tarea técnica: es ejecutarla sustraída de un ciclo político concreto.

De ahí la prueba que permite detectar el abuso, y que recomiendo aplicar a cualquier propuesta de rediseño institucional, incluidas las de este libro:

> *¿La reforma propuesta aumenta o reduce el número de actores capaces de impedir una decisión equivocada?*

Un rediseño legítimo puede reducir el número de actores capaces de **retrasar** una decisión, y con frecuencia debe hacerlo. No debe reducir el número de actores capaces de **impedirla**. La distinción entre capacidad de retraso y capacidad de veto es la línea que separa la mejora de la concentración, y una propuesta que las confunde deliberadamente está haciendo algo distinto de lo que dice.

Existe una segunda señal, complementaria y más simple: **quién queda con la facultad de determinar si la reforma funcionó.** Si la evaluación del rediseño corresponde a la autoridad que lo impulsó, el diseño carece de mecanismo de corrección, y el capítulo 15 explicará por qué eso lo descalifica.

Cómo se aplica

La primera ley, convertida en secuencia de trabajo:

1. Enunciar la función sin nombrar la institución. Si no se logra, el análisis no ha comenzado.
2. Preguntar a operadores y usuarios qué dejaría de ocurrir si la institución desapareciera, para detectar funciones emergentes.
3. Determinar, con los cuatro criterios, qué elementos de la forma son garantías sustantivas, qué elementos son constitutivos y qué elementos son rituales heredados.
4. Verificar si la restricción histórica persiste, y desplazar la carga de la prueba solo si se ha disuelto de manera verificable.
5. Antes de proponer, aplicar la prueba del veto y la prueba del evaluador independiente.

Una observación final sobre el alcance. La primera ley es permisiva: autoriza a examinar todo y a conservar nada por inercia. Esa amplitud la vuelve peligrosa en ausencia de las nueve restantes, y en particular de la segunda, que le fija su límite exterior y que es el objeto del capítulo siguiente.

CAPÍTULO 9

Segunda ley: la tecnología habilita, no legitima

> *La tecnología amplía la capacidad institucional y no puede constituir la fuente de legitimidad del gobierno. Ninguna capacidad técnica determina qué debe hacerse; determina únicamente qué puede hacerse. La autoridad para decidir entre lo que puede hacerse permanece, en todo caso, en manos de quien responde por la decisión.*

El argumento

Si la primera ley autoriza a examinar toda forma heredada, la segunda establece el límite exterior de ese examen. Y lo hace mediante una distinción que parece elemental y que se viola de manera rutinaria: **la diferencia entre capacidad y autoridad.**

La capacidad responde a la pregunta de qué es posible hacer. La autoridad responde a la pregunta de quién puede decidir cuál de las cosas posibles se hará, y responder por el resultado. Son propiedades de naturaleza distinta, y ninguna cantidad de la primera produce un gramo de la segunda.

Es útil inventariar con precisión lo que la tecnología aporta, porque la lista es considerable y la ley no pretende disminuirla. Puede informar, conectar, analizar, simular, verificar, automatizar, dar visibilidad, coordinar, detectar, asistir y reducir costos. Cada uno de esos

verbos, aplicado al aparato público, representa una ganancia real, y buena parte de este libro consiste en explicar cómo obtenerla.

Y es igualmente útil inventariar lo que no puede determinar, porque la lista es corta y decisiva. No determina qué valores debe perseguir una sociedad. No determina qué derechos deben protegerse y con qué prelación. No determina qué sacrificios son legítimos ni quién debe soportarlos. No determina qué distribución del poder es justa. No determina quién debe gobernar. Y no determina qué constituye una vida buena.

Esas seis preguntas no son residuales: son el contenido de la política. Un sistema que las respondiera dejaría de ser una herramienta de gobierno para convertirse en el gobierno mismo, y lo haría sin ninguno de los atributos que hacen tolerable el ejercicio del poder.

Las tres falacias de la legitimación técnica

La violación de esta ley rara vez es explícita. Nadie sostiene que un sistema deba gobernar. La violación ocurre por deslizamiento, y adopta tres formas que conviene poder nombrar.

La falacia de la neutralidad. Sostiene que un sistema técnico no incorpora juicios de valor, y que por tanto sus resultados son objetivos en un sentido que los sustrae del debate político. Es falsa, y el siguiente apartado muestra exactamente dónde. Su peligro reside en que convierte decisiones políticas en hechos técnicos, sustrayéndolas del único procedimiento capaz de legitimarlas.

La falacia de la optimización. Sostiene que existe una solución óptima a los problemas públicos y que el desacuerdo político es, en el fondo, ignorancia. Confunde dos clases de problema. Un problema de optimización tiene una función objetivo dada; un problema político consiste precisamente en decidir cuál debe ser la función objetivo. Cuando alguien afirma que una política es óptima, ha elegido antes

qué maximizar y a costa de quién, y esa elección es el asunto en disputa.

La falacia del dato. Sostiene que los datos describen la realidad y que decidir conforme a ellos es decidir sin sesgo. Ignora dos cosas. Primero, que los datos describen lo que ocurre, no lo que debería ocurrir, y ningún volumen de descripción produce una prescripción. Segundo, y más importante, que los datos no se encuentran: se construyen. Alguien decidió qué medir, con qué periodicidad, con qué unidad de análisis, qué categorías usar y qué dejar fuera. **Un sistema estadístico es un artefacto político anterior a cualquier análisis que se haga con él,** y las poblaciones que no aparecen en los datos tienden a no aparecer en las políticas.

Los seis lugares donde se esconde la política

Este apartado es, a mi juicio, el más útil del capítulo, y su propósito es reemplazar una afirmación vaga por un mapa preciso. Cuando se dice que un sistema técnico incorpora decisiones políticas, ¿dónde exactamente? Hay seis lugares, y todos son auditables.

Primero: la definición de la variable. Un sistema que asigna un apoyo social debe operar con una definición de pobreza; uno que prioriza obra pública, con una definición de necesidad; uno que detecta riesgo, con una definición de riesgo. Ninguna de esas definiciones es técnica. Cada una incluye a unos y excluye a otros, y la exclusión resultante es sustantiva aunque se haya producido en una hoja de especificaciones.

Segundo: el umbral. Todo criterio continuo debe cortarse en algún punto para producir una decisión discreta. Ese punto no lo determina ningún dato: lo determina alguien. Y la persona que se encuentra un punto por debajo del corte experimenta una decisión política, no un resultado de cálculo.

Tercero, y el más consecuente: la elección del error preferible. Todo sistema de clasificación produce dos tipos de error, y no puede minimizar ambos simultáneamente. Considérese un sistema de detección de fraude en un programa social. Un falso positivo excluye a alguien que tenía derecho al apoyo. Un falso negativo incluye a alguien que no lo tenía. Calibrar el umbral es decidir **cuál de los dos errores se prefiere**, y por tanto quién soporta el costo del error: la persona elegible que queda fuera, o el erario que paga a quien no corresponde.

Conviene detenerse aquí, porque el punto es de la mayor importancia práctica. Esa calibración es, en sustancia, una decisión distributiva del mismo orden que una reforma fiscal. Determina que cierto número de personas en situación de necesidad quedará sin apoyo para evitar cierto número de pagos indebidos, o lo contrario. En ningún sistema jurídico que yo conozca esa decisión requiere aprobación legislativa, debate público o siquiera publicación. Se toma en un documento técnico, por personas cuyo nombre nadie conoce, y se ejecuta sobre millones.

La segunda ley, aplicada con rigor, exige que **la calibración del error preferible se trate como lo que es: una decisión política que requiere autorización política, publicidad y posibilidad de impugnación.** El capítulo 36 convertirá esto en un requisito concreto.

Cuarto: el valor por omisión. Lo que el sistema hace cuando el usuario no elige determina el resultado para la mayoría, porque la mayoría no elige. Un trámite en el que la opción por omisión es no compartir datos produce un mundo distinto de uno en el que la omisión es compartirlos, con la misma norma y el mismo sistema.

Quinto: la arquitectura de los datos. Qué registros se vinculan entre sí, qué puede consultarse desde dónde y qué queda separado. El capítulo 3 mostró que la fragmentación de registros es una garantía adherida de privacidad; decidir la arquitectura de integración es deci-

dir el grado de visibilidad del Estado sobre las personas, y se decide en un diagrama.

Sexto: quién puede impugnar y con qué facilidad. Un sistema con un procedimiento de reclamación accesible y otro sin él pueden ser idénticos en su lógica y producir grados radicalmente distintos de injusticia efectiva, porque el error existe en ambos y solo en uno se corrige.

Estos seis lugares tienen una propiedad común que los vuelve especialmente relevantes para el diseño institucional: **son todos documentables y auditables.** No hay que abrir un modelo estadístico para examinarlos. Basta exigir que se declaren. Esa exigencia es, probablemente, la medida de gobernanza algorítmica más eficaz y menos costosa disponible, y es notable cuán poco se practica.

Sobriedad institucional

De la segunda ley se sigue un corolario que ordena la relación entre el Estado y la industria que le vende capacidad.

La disponibilidad de una tecnología no constituye justificación para incorporarla. Cada capa técnica añadida a una arquitectura pública debe justificar cinco cosas: qué problema resuelve, cuánto cuesta en su ciclo completo y no en su adquisición, qué riesgo nuevo introduce, qué alternativa existe incluyendo la de no hacer nada, y qué ocurre cuando falle.

La quinta pregunta es la que más frecuentemente se omite y la que más importa, y conviene formularla en futuro indicativo y no en condicional: no *qué ocurriría si fallara*, sino *qué ocurrirá cuando falle*. Todo sistema falla. Un diseño que no contempla su propio fallo no es un diseño conservador: es un diseño incompleto.

La formulación que resume el corolario: **la modernización no significa más tecnología, significa mejor arquitectura.** Y una arquitectura mejor es, con frecuencia, una arquitectura con menos piezas.

Primer caso difícil: cuando el desacuerdo político es un desacuerdo factual

La segunda ley tiene un caso límite que conviene tratar con honestidad, porque su omisión convertiría la ley en una coartada para el obscurantismo.

No todo desacuerdo político es un desacuerdo de valores. Con frecuencia, dos posiciones que se presentan como visiones distintas de la sociedad son, en realidad, predicciones distintas sobre un hecho verificable: si una medida producirá o no determinado efecto. Cuando eso ocurre, la evidencia sí debe resolver, y apelar a la legitimidad democrática para sostener una predicción desmentida no es defender la democracia: es evadir la realidad.

Distinguir ambos casos exige un procedimiento, y propongo el siguiente. Ante un desacuerdo, pregúntese a cada parte qué observación futura la haría cambiar de posición. Si ambas pueden especificar una, el desacuerdo es factual y debe resolverse con evidencia, mediante piloto, medición o experimento. Si ninguna puede especificarla, el desacuerdo es de valores y debe resolverse mediante el procedimiento político, sin que ninguna parte pueda reclamar respaldo técnico. Y si una puede y la otra no, se está ante una situación mixta que conviene desagregar antes de discutir.

La mayoría de los debates públicos importantes son mixtos, y su patología característica consiste en discutir el componente factual con argumentos morales y el componente valorativo con argumentos técnicos. Separarlos es, con frecuencia, la contribución más útil que puede hacerse a una discusión.

Segundo caso difícil: la legitimidad de lo incomprensible

El segundo caso límite es más inquietante y no tiene solución satisfactoria.

Una arquitectura institucional que utiliza capacidades técnicas avanzadas puede volverse, en su funcionamiento efectivo, incomprensible para el ciudadano promedio y para la mayoría de sus representantes. ¿Puede ser legítimo un sistema que nadie, salvo un puñado de especialistas, es capaz de evaluar?

La respuesta honesta es que la legitimidad se degrada, y que el problema no es nuevo. La política monetaria, el diseño de un sistema tributario y la regulación sanitaria ya son incomprensibles para la mayoría, y las democracias han desarrollado un mecanismo para vivir con ello: no la comprensión universal, sino la **comprensibilidad delegada**. El ciudadano no entiende el sistema, pero existen actores independientes con capacidad e incentivo para examinarlo en su nombre, y él puede juzgar si esos actores son creíbles.

Ese mecanismo tiene un requisito que rara vez se explicita y que la segunda ley convierte en obligación: **para que la delegación de comprensión funcione, deben existir varios evaluadores independientes con acceso real y sin interés en el resultado.** Un sistema que solo puede ser examinado por quien lo construyó, o por un único órgano estatal, no es opaco por complejidad: es opaco por diseño.

De donde se sigue una consecuencia que el capítulo 35 desarrollará: la pluralidad de capacidad técnica —en el Estado, en la academia, en la prensa y en la sociedad civil— no es un lujo cívico. Es la infraestructura sin la cual la complejidad destruye legitimidad.

El modo de fallo: la eficacia como título de autoridad

El modo de fallo de esta ley tiene una formulación breve: *funciona, por tanto debe mandar*. Y adopta dos variantes, ambas activas.

La variante tecnocrática sostiene que las decisiones deben trasladarse a quienes poseen la capacidad técnica para tomarlas bien. Es seductora porque los expertos aciertan más que los legos en cuestiones técnicas, lo cual es verdad. Y falla porque las decisiones públicas no son técnicas en su totalidad: contienen un componente de valores

sobre el cual el experto no tiene autoridad alguna, y porque un cuerpo que decide sin poder ser removido pierde en poco tiempo el incentivo para acertar. El capítulo 34 tratará esta variante en detalle.

La variante de plataforma es más reciente y menos discutida. Sostiene, en la práctica más que en el discurso, que quien provee la infraestructura sobre la que ocurre la vida pública adquiere por ese hecho una autoridad legítima sobre sus reglas. Opera silenciosamente: quien decide qué información circula, qué transacciones son posibles o qué identidades son válidas ejerce poder público sin haber sido autorizado ni poder ser destituido. El capítulo 29 la examinará.

Ambas variantes comparten la misma estructura, y de ahí la prueba que cierra este capítulo:

> *Ante cualquier mecanismo que ejerza poder público: ¿quién puede revertir su decisión, en cuánto tiempo, y qué le cuesta hacerlo?*

Si la respuesta es que nadie puede, o que revertir exige un esfuerzo desproporcionado, o que solo puede hacerlo quien tomó la decisión, entonces la capacidad se ha convertido en autoridad. Y cuando eso ocurre, lo que se ha perdido no es eficiencia: es la posibilidad de gobernarse.

Cómo operan juntas las dos primeras leyes

Conviene cerrar el capítulo señalando la relación entre ambas, porque su combinación es lo que hace utilizable el instrumento.

La primera ley es expansiva: abre a examen toda forma heredada y no reconoce a ninguna un derecho de permanencia fundado en el tiempo. Tomada en solitario, autoriza demasiado.

La segunda es limitativa: establece que ninguna capacidad, por grande que sea, produce autoridad, y que la autoridad permanece

donde puede ser ejercida, examinada y removida. Tomada en solitario, no autoriza nada.

Juntas producen la posición que este libro defiende: **todo puede rediseñarse, y nada puede decidir por sí mismo**. Las ocho leyes restantes especifican cómo se transita entre esos dos extremos sin caer en ninguno.

La tercera, que abre el capítulo siguiente, se ocupa del extremo del ciudadano: qué significa ejercer soberanía cuando el costo de expresarla dejó de ser prohibitivo.

CAPÍTULO 10

Tercera ley: soberanía de alta resolución

> *La soberanía ciudadana no debe reducirse a la capacidad de emitir un voto ocasional. Debe poder expresarse mediante múltiples canales, con distintos grados de intensidad y sobre asuntos diferenciados. La participación debe transformarse de evento episódico en capacidad institucional permanente, sin que ello implique obligación de participación permanente.*

El argumento: el voto es un canal de banda extraordinariamente estrecha

Conviene mirar el voto con la frialdad con que un ingeniero mira un canal de transmisión, porque solo así se aprecia la magnitud de lo que ocurre.

Un ciudadano mexicano posee, sobre los asuntos públicos, un vector de preferencias de dimensionalidad alta. Tiene opiniones sobre seguridad, salud, energía, educación, impuestos, transporte, política exterior, justicia, medio ambiente, vivienda y una veintena más de materias. Sobre cada una tiene, además, una intensidad distinta: hay asuntos que le importan mucho y otros que le resultan indiferentes. Tiene también un orden de prioridad, razones que sostienen cada posición, y condiciones bajo las cuales cambiaría de opinión.

Cada seis años, ese vector completo debe comprimirse en una marca sobre una boleta.

La operación es de una brutalidad informacional difícil de exagerar. Al elegir entre un número reducido de candidaturas, el ciudadano transmite un solo dato que agrega simultáneamente todas sus preferencias, todas sus intensidades, todas sus prioridades y todas sus razones, sin que el receptor pueda descomponer la señal. Un gobierno que gana una elección sabe que ganó. No sabe por qué, ni qué le fue tolerado, ni qué le fue exigido, ni qué parte de su programa fue la que persuadió.

Cinco clases de información se pierden en esa compresión, y vale la pena nombrarlas porque cada una corresponde a un canal que el rediseño debe recuperar.

La intensidad. El voto de quien considera un asunto vital y el de quien lo considera secundario pesan idénticamente. Esta es una propiedad deseable en la elección de autoridades, porque garantiza igualdad política, y es una pérdida severa en la formación de políticas, porque impide distinguir entre lo que la gente acepta y lo que la gente reclama.

El tema. El voto no dice qué asunto movió la decisión. Un gobierno electo puede atribuirse mandato sobre la totalidad de su programa, incluidos los puntos que ningún votante consideró al votar, y no existe manera de refutarlo.

La razón. Dos ciudadanos pueden coincidir en la conclusión y discrepar por completo en el fundamento, y el sistema los registra como idénticos. La pérdida es grave porque la razón es lo que permite anticipar bajo qué condiciones el apoyo se retirará.

La prioridad. El voto no ordena. No dice qué debe hacerse primero, que es en la práctica la decisión más importante que toma cualquier gobierno.

La condicionalidad. El voto no expresa *apoyo esta medida si se acompaña de aquella salvaguarda*, que es la forma que tiene la mayoría de las preferencias reales de los ciudadanos sobre asuntos complejos.

El capítulo 1 mostró que esta compresión no fue una decisión sobre la naturaleza de la democracia, sino una consecuencia del costo de preguntar. Cuando consultar exigía una operación nacional, comprimir era inevitable y el voto era un logro extraordinario: permitía extraer de una población dispersa la única señal que la tecnología del momento podía transportar. La tercera ley sostiene que, desaparecida esa restricción, mantener la compresión como único canal es una decisión que ya nadie ha justificado.

Qué significa resolución, con precisión

La palabra resolución se usa aquí en un sentido técnico que conviene fijar, porque su uso laxo conduce directamente al error que el modo de fallo describe.

La resolución de un sistema democrático es el número de estados distinguibles que el sistema puede capturar, por unidad de tiempo, respecto de las preferencias de su ciudadanía. Un sistema que registra una elección cada seis años entre cuatro opciones tiene resolución bajísima. Un sistema que además registra prioridades temáticas, objeciones específicas, propuestas y evaluaciones de servicios tiene resolución más alta, aunque la elección siga celebrándose cada seis años.

De esa definición se desprenden dos distinciones que resultan decisivas y que casi todo el debate sobre democracia digital confunde.

Resolución no es frecuencia. Votar cada año en lugar de cada seis multiplica por seis la frecuencia y no aumenta apreciablemente la resolución, porque el canal sigue comprimiendo el mismo vector en el mismo dato. Un solo ejercicio bien diseñado de priorización temática transmite más información que diez elecciones.

Resolución no es vinculatoriedad. Un canal puede capturar una señal riquísima y no obligar a nada; otro puede capturar una señal pobrí-

sima y obligar absolutamente. Son atributos independientes, y su combinación produce cuatro configuraciones con propiedades muy distintas.

	POCO VINCULANTE	MUY VINCULANTE
Baja resolución	Encuesta gubernamental	Referéndum
Alta resolución	Consulta estructurada, deliberación, presupuesto participativo indicativo	Delegación temática revocable, presupuesto participativo decisorio

La tercera ley recomienda expandir la fila inferior, y advierte que la celda inferior derecha es la más peligrosa de las cuatro y debe construirse con la máxima cautela. El error más común del entusiasmo digital consiste en proponer el desplazamiento desde la celda superior izquierda hacia la superior derecha —más referéndums— cuando la ganancia disponible está en el eje vertical.

Los catorce verbos de la soberanía

Si la soberanía no se agota en votar, conviene especificar en qué se despliega. Propongo catorce verbos, agrupados en cinco familias que corresponden a momentos distintos del ciclo de una decisión pública.

Familia de acceso: informarse, preguntar. Es la base de todo lo demás y la que más frecuentemente se descuida. Un ciudadano que no puede saber qué se está decidiendo, quién lo decide y con qué fundamento no puede ejercer ninguno de los doce verbos restantes. El capítulo 30 sostendrá que esta familia es infraestructura y no exhortación.

Familia de formación: deliberar. Un solo verbo, y el más exigente. Deliberar no es opinar: es exponerse a razones contrarias con disposición a modificar la propia posición. Es costoso en tiempo y atención, no escala bien y no puede exigirse a todos. La cuarta ley se ocupa de cómo incorporarlo sin universalizarlo.

Familia de aportación: proponer, priorizar, apoyar, objetar, modificar. Cinco verbos que comparten una propiedad: aportan contenido sin decidir. Son los más subestimados del conjunto y probablemente los de mejor relación entre valor y costo, porque producen información utilizable sin comprometer la gobernabilidad. *Objetar* merece mención especial: un sistema que permite a un ciudadano señalar un defecto específico en un proyecto obtiene algo que ninguna encuesta de aprobación captura.

Familia de decisión: votar, delegar, recuperar la delegación. Los tres verbos que transfieren poder. El tercero es el menos discutido y el más importante desde el punto de vista del diseño: **una delegación que no puede recuperarse con facilidad no es delegación, es renuncia.** El capítulo 13 examinará los mecanismos.

Familia de control: supervisar, evaluar, impugnar, exigir explicación. Cuatro verbos que operan después de la decisión y que hoy están reservados, en la práctica, a especialistas. El último es el que más importa y el que menos existe: la facultad de exigir que una autoridad explique por qué decidió lo que decidió, con obligación de respuesta.

Dos observaciones sobre el conjunto. La primera es que nueve de los catorce verbos no deciden nada: informan, forman, aportan o controlan. Esto importa porque desactiva la objeción más frecuente contra la tercera ley, que consiste en suponer que ampliar la soberanía equivale a someter todo a votación. La segunda es que **los catorce son compatibles con la representación**, y varios la fortalecen: un representante que recibe objeciones específicas y prioridades temáticas representa mejor, no menos.

Primer caso difícil: la preferencia que no existe antes de la pregunta

La objeción más seria contra esta ley no proviene del conservadurismo institucional sino de la psicología de la decisión, y conviene enfrentarla sin atenuantes.

La tercera ley supone que existe un vector de preferencias ciudadanas y que el problema es el ancho de banda del canal que lo transmite. Hay razones sólidas para dudar de ese supuesto. Sobre la mayoría de los asuntos públicos, la mayoría de las personas no tiene una preferencia previa y estable: tiene disposiciones generales, y construye la preferencia específica en el momento de ser interrogada, a partir de cómo se formula la pregunta, qué opciones se ofrecen, en qué orden aparecen y qué información acompaña.

La consecuencia es incómoda: **un sistema de alta resolución puede fabricar la señal que afirma medir.** Quien diseña el instrumento —la pregunta, el menú, el marco, el orden— ejerce sobre el resultado una influencia que puede exceder la de los participantes. Y ese poder no aparece en ningún organigrama.

No conozco una solución completa a este problema. Conozco cuatro mitigaciones, y la tercera ley debe exigirlas todas.

Pluralidad de instrumentos. Si la misma cuestión se explora mediante canales de diseño distinto y los resultados convergen, la señal es probablemente robusta. Si divergen, el resultado no debe usarse como mandato.

Publicidad del diseño. El instrumento —texto de las preguntas, opciones, información provista, orden— debe publicarse junto con el resultado y con antelación suficiente para ser criticado.

Diseño no gubernamental del instrumento. Quien será evaluado o autorizado por el resultado no debe redactar la pregunta. Esta es una exigencia elemental y sistemáticamente incumplida.

Deliberación previa en asuntos complejos. Cuando el asunto es técnicamente denso, la captura de preferencias sin exposición previa a razones mide reacción y no juicio. La cuarta ley trata este punto.

Y hay una consecuencia de fondo que conviene asumir: la alta resolución no revela una voluntad popular preexistente, porque probablemente no exista tal cosa en forma determinada. **Lo que hace es construir, mediante procedimientos públicos y criticables, una expresión de preferencias más informativa que la del voto comprimido.** La diferencia entre revelar y construir no es retórica: obliga a que el procedimiento sea legítimo, porque no puede ampararse en la fidelidad a un original.

Segundo caso difícil: el silencio

El segundo problema es de interpretación, y su mal manejo es el origen de los abusos más frecuentes en materia de participación.

Supongamos un canal de consulta abierto en el que participan cien mil personas. ¿Qué significa el silencio de los demás? Existen cuatro lecturas posibles: indiferencia, conformidad con el statu quo, desconfianza en el canal, o imposibilidad material de participar. Las cuatro son plausibles y el dato no permite distinguirlas.

La regla que se deriva es restrictiva y conviene enunciarla con fuerza: **el silencio no es un dato interpretable, y ningún resultado participativo puede atribuirse a quienes no participaron.** Cien mil personas que apoyan una medida son cien mil personas, no una mayoría. Un gobierno que anuncia respaldo ciudadano sobre la base de un canal con participación autoselectiva está afirmando algo que su instrumento no soporta.

De ahí una consecuencia que la cuarta ley convertirá en requisito: todo canal de participación debe publicar la composición de quienes participaron, comparada con la composición de la población. Sin ese dato, el resultado no es interpretable.

El modo de fallo: dos degeneraciones opuestas

La tercera ley puede fallar en dos direcciones, y ambas son frecuentes.

La primera es el plebiscitarismo permanente. Consiste en confundir resolución con frecuencia y someter a votación una cantidad creciente de asuntos. Produce cuatro daños. Agota la atención ciudadana, que es un recurso finito. Entrega la decisión a quienes tienen tiempo e intensidad, no a quienes tienen interés legítimo. Desincentiva la deliberación, porque la votación premia la movilización y no el argumento. Y destruye la protección de las minorías, porque el número decide sin filtro. El capítulo 33 examinará en detalle esta degeneración.

La segunda es la resolución como coartada, menos discutida y más extendida. Consiste en abrir canales abundantes de participación, recoger cantidades considerables de insumos, y decidir después exactamente lo que se había decidido antes de abrirlos. El insumo ciudadano funciona entonces como certificado de legitimidad de una decisión ya tomada, y el costo de la operación recae sobre los participantes, que gastaron tiempo real en un ejercicio ornamental.

Esta segunda degeneración es especialmente dañina porque consume confianza. Un ciudadano que participa y constata que su participación no alteró nada no vuelve a participar, y comunica esa conclusión a otros. Un canal ornamental es peor que ningún canal, porque destruye el activo que cualquier canal futuro necesitará.

La prueba operativa

De lo anterior se deriva una prueba única y exigente que permite evaluar cualquier mecanismo de participación:

> *¿Qué ocurre, concretamente, si el canal expresa algo distinto de lo que la autoridad quería hacer?*

Si la respuesta es que la autoridad queda obligada, el canal es vinculante y debe examinarse con las salvaguardas correspondientes. Si la respuesta es que la autoridad queda obligada a explicar públicamente por qué se aparta, el canal es consultivo y legítimo: tiene consecuencia. Si la respuesta es que no ocurre nada, el canal es ornamental y no debe construirse.

Esa tercera categoría es, por un margen considerable, la más poblada de la práctica contemporánea. Y la exigencia mínima que la tercera ley impone es modesta: **si la participación no obliga a decidir, debe al menos obligar a responder.**

La cuarta ley se ocupa del problema que esta deja abierto: cómo se construyen catorce canales sin convertir la ciudadanía en una ocupación de tiempo completo, y sin que los canales acaben en manos de quienes disponen de ese tiempo.

CAPÍTULO 11

Cuarta ley: participación por capas

> *La arquitectura democrática debe reconocer que los ciudadanos difieren en tiempo, interés, conocimiento y disposición, y permitir grados distintos de involucramiento sin penalizar a quien elija el menor. La participación debe poder ser intensa cuando el asunto importa y mínima cuando no, y el peso de la voz no debe ser proporcional al tiempo disponible.*

El argumento: el diseño uniforme es regresivo

La tercera ley abrió catorce canales. La cuarta responde a la objeción inmediata, que es la única objeción verdaderamente difícil que enfrenta el proyecto de este libro.

La objeción es esta. Si el sistema ofrece catorce formas de participar, quienes participen en las catorce serán quienes dispongan de tiempo, formación, conexión estable y motivación sostenida. Esos atributos no se distribuyen al azar: se concentran en los sectores de mayor ingreso, mayor escolaridad y mayor densidad urbana. Un sistema de alta resolución construido sin corrección distributiva no amplía la democracia: **transfiere poder político hacia quienes ya tienen más de todo lo demás.**

El capítulo 6 dejó esta objeción planteada con datos, y conviene recuperarlos porque son el fundamento empírico de esta ley. En México, la brecha de acceso a internet entre el ámbito urbano y el rural se ha reducido a 13.7 puntos porcentuales. Pero la brecha en usos avan-

zados es considerablemente mayor: 21.7 puntos en pagos por internet, 20.9 en compras, 20.7 en operaciones bancarias. Y la proporción de usuarios que interactúa con plataformas gubernamentales es de apenas 35.7 %.

Esos números dicen algo preciso: **un canal digital de participación, aun en un país con 86.1 % de la población conectada, operaría sobre una base autoselectiva y sesgada.** No por falta de acceso, sino por diferencias en capacidad efectiva de uso, que es la restricción que mutó y que sigue vigente.

La cuarta ley es, por tanto, una ley de contención de la tercera. Sin ella, la tercera es una propuesta de oligarquía participativa.

La escalera y su regla de diseño

La participación admite una gradación por costo de entrada. Propongo cuatro capas, definidas por lo que exigen del ciudadano y no por lo que le permiten.

CAPA	QUÉ EXIGE	QUÉ APORTA	PROPORCIÓN ESPERADA
Informarse	Minutos, atención pasiva	Base para cualquier otra capa	Mayoría
Expresar	Minutos, una decisión simple	Intensidad, prioridad, objeción puntual	Minoría amplia
Deliberar	Horas o días, exposición a razones contrarias	Juicio formado, detección de defectos	Minoría pequeña
Decidir	Responsabilidad por el resultado	Autoridad	Según el mecanismo

La regla de diseño que gobierna la escalera tiene dos partes, y ambas se incumplen habitualmente.

Primera: el sistema debe ser utilizable en cada capa por separado. Un ciudadano que solo quiere informarse debe obtener valor completo de

esa capa, sin que se le exija subir. Un diseño que solo funciona para quien llega a la tercera capa ha construido un club.

Segunda, y más importante: la capa baja no puede ser ornamental. Si informarse y expresar no producen ninguna consecuencia, la escalera es una ilusión: en la práctica existe una sola capa efectiva, la de quienes deliberan, y el resto es decoración. Esta es la forma más común en que la participación por capas degenera, y la razón por la cual la cuarta ley exige que cada capa tenga consecuencia verificable.

El problema central: cómo se pondera la voz

Llegamos al punto que decide si esta arquitectura es democrática o plutocrática, y que la literatura sobre participación trata con una vaguedad notable.

Si la participación se estratifica por esfuerzo, ¿el peso de la voz debe ser proporcional al esfuerzo? Hay tres respuestas posibles y solo una es defendible.

Ponderación por esfuerzo. Quien delibera veinte horas pesa más que quien dedica dos minutos. Es intuitivamente atractiva —premia el compromiso— y es indefendible. Establece como criterio de peso político la disponibilidad de tiempo libre, que es una función del ingreso. Es, literalmente, un sistema de voto censitario calculado en horas en lugar de en pesos.

Igualdad estricta por persona. Cada ciudadano pesa igual sin importar la capa en que participe. Preserva la igualdad política y tiene un defecto grave: hace irrelevante la deliberación, porque el juicio formado y la reacción irreflexiva se registran idénticamente, lo cual desincentiva precisamente el comportamiento que el sistema debería premiar.

Separación de funciones con muestreo aleatorio. La respuesta que este libro defiende, y que consiste en no ponderar en absoluto, sino en asignar a cada capa una función distinta.

La clave está en distinguir dos cosas que la ponderación confunde: **la autoridad para decidir y la capacidad para aportar juicio.** Las capas de expresión aportan intensidad, prioridad y objeciones, y su valor no depende de su representatividad porque no deciden. La capa de deliberación aporta juicio formado y su valor sí depende de su composición, porque un grupo deliberante autoselectivo produce el juicio de quienes tenían tiempo para deliberar.

Y de ahí se sigue la única corrección conocida que funciona: **cuando la deliberación deba tener peso decisorio, sus participantes no pueden autoselecionarse; deben ser seleccionados por muestreo aleatorio estratificado y compensados por el tiempo que dedican.**

Esta es la razón por la cual el sorteo cívico aparece en este libro. No como una alternativa romántica a la elección, ni por su prestigio ateniense, sino por una razón estrictamente técnica: **es el único mecanismo conocido que produce un grupo deliberante cuya composición no depende de la distribución del tiempo libre.** La compensación económica no es un detalle administrativo: sin ella, el sorteo reproduce el sesgo que pretendía corregir, porque quienes no pueden permitirse faltar al trabajo declinan participar. El capítulo 13 examinará sus límites y el capítulo 33 sus modos de fallo.

Diseñar contra la fatiga

La segunda amenaza a esta ley no es el sesgo, sino el agotamiento. Un sistema que exige atención continua obtendrá atención decreciente, y el decrecimiento no será uniforme: abandonarán primero quienes tienen menos margen.

Cinco técnicas de diseño permiten mitigarlo, y conviene enunciarlas porque son concretas y raramente se aplican.

Presupuesto de atención. El sistema asume explícitamente que cada ciudadano dispone de una cantidad limitada de atención cívica al año y se diseña para no excederla. Esto implica, entre otras cosas, que el

número de asuntos sometidos a participación activa debe estar acotado por diseño, y que la decisión de qué asuntos ocupan ese presupuesto es en sí misma una decisión de gobierno.

Umbral de convocatoria. No todo asunto amerita consulta. Debe existir un criterio publicado —impacto, irreversibilidad, número de afectados, nivel de desacuerdo— que determine cuándo un asunto asciende a la capa participativa. Sin umbral, el sistema genera convocatorias hasta saturar.

Suscripción temática. El ciudadano indica en qué materias desea ser convocado y en cuáles no. Permite intensidad selectiva y reduce drásticamente la carga percibida, a costa de una complicación: quien no se suscribe a nada queda invisible, lo que hace indispensable la regla sobre el silencio del capítulo anterior.

Delegación por omisión reversible. Sobre las materias en que el ciudadano no desea participar, su voz puede quedar delegada en un representante o en un mecanismo, con la posibilidad de recuperarla en cualquier momento. Es el punto de contacto entre esta ley y la delegación temática, y su diseño es delicado: el valor por omisión es uno de los seis lugares donde se esconde la política, y aquí determina el resultado para la mayoría.

Cierre explícito. Todo ejercicio participativo debe terminar con una comunicación que informe qué se decidió y en qué medida los insumos influyeron. Sin cierre, la participación se experimenta como pérdida, y la pérdida enseña a no volver.

El no participante como sujeto protegido

Aquí se encuentra, a mi juicio, la aportación más importante de esta ley, y la que más la distingue de la literatura habitual sobre participación.

La mayor parte de esa literatura trata la no participación como un problema a superar: hay que motivar, educar, facilitar, incentivar. Este

libro sostiene algo distinto: **la no participación es una elección legítima y un diseño institucional decente debe funcionar para quien la ejerce.**

Las razones son tres. La primera es de libertad: una vida buena no tiene que incluir la política, y un sistema que exige involucramiento permanente para no perder derechos ha convertido la ciudadanía en una obligación laboral. La segunda es de realismo: la mayoría no participará, sean cuales sean los incentivos, y un diseño que depende de que lo haga fracasará. La tercera es distributiva y es la decisiva: **quien menos puede participar es quien más depende de que el sistema funcione sin su participación.**

De ese principio se deriva la prueba más exigente de esta ley, y probablemente la más útil de todo el capítulo:

> *¿El resultado de este proceso sería defendible ante una persona que no participó en él?*

No *aceptable para ella*, que sería un estándar imposible. Defendible: que pueda explicársele por qué se decidió eso, que sus intereses hayan sido considerados aunque no los haya expresado, y que el procedimiento no la haya penalizado por su ausencia. Un mecanismo participativo que no pasa esta prueba no ha ampliado la democracia: ha creado un electorado dentro del electorado.

Primer caso difícil: medir la representatividad de la participación

La cuarta ley impone una obligación que suena administrativa y tiene consecuencias considerables: todo canal de participación debe publicar la composición de quienes participaron, comparada con la de la población de referencia.

Las variables mínimas son cinco: distribución territorial, rangos de edad, sexo, nivel de escolaridad y, cuando sea posible, condición socio-

económica. Y el dato debe publicarse junto con el resultado, no en un informe posterior.

La consecuencia es que la mayoría de los ejercicios participativos actuales quedarían expuestos como no representativos, y eso es exactamente el propósito. No para invalidarlos —un ejercicio no representativo sigue aportando información útil, especialmente objeciones y detección de defectos— sino para impedir que se presenten como expresión de la voluntad ciudadana. **La publicación de la composición es la diferencia entre un insumo honesto y un mandato fabricado.**

Hay una dificultad técnica real que conviene reconocer: recolectar esas variables exige pedir datos personales, lo que eleva la fricción, reduce la participación y crea un riesgo de privacidad. La solución no es renunciar al dato, sino recolectarlo por muestreo sobre los participantes y en forma agregada, nunca vinculada al contenido de la aportación individual.

Segundo caso difícil: cuando la capa que delibera contradice a la que no

El caso límite más interesante de esta ley se presenta cuando un grupo que ha deliberado con información completa llega a una conclusión opuesta a la de una mayoría que no deliberó. Ocurre con regularidad, y la respuesta correcta no es obvia.

Hay dos respuestas fáciles y ambas son malas. Sostener que el grupo deliberante debe prevalecer porque está informado es tecnocracia con procedimiento participativo: sustituye la legitimidad por la competencia. Sostener que la mayoría no deliberante debe prevalecer porque es mayoría convierte la deliberación en un gasto sin función.

La respuesta que propongo distingue dos tipos de autoridad. El resultado deliberado tiene **autoridad epistémica**: constituye la mejor estimación disponible de qué decidiría la ciudadanía si tuviera tiempo e información. No tiene **autoridad democrática**: no ha sido autorizado por nadie.

De donde se sigue el tratamiento institucional correcto, que es de canalización y no de jerarquía. La divergencia entre ambas capas es información valiosísima: señala que existe una brecha entre la opinión inmediata y el juicio formado, y localiza exactamente dónde. Ante ella, el diseño debe hacer tres cosas. Publicar la divergencia, en lugar de ocultar la capa que resultó incómoda. Exigir que el grupo deliberante haga público su razonamiento, no solo su conclusión, de modo que pueda persuadir. Y devolver el asunto a la capa amplia con ese razonamiento disponible, para verificar si la divergencia persiste una vez expuestas las razones.

Si persiste, prevalece la capa amplia. **La deliberación tiene derecho a ser escuchada, no derecho a decidir.** Es una conclusión que decepcionará a los partidarios del giro deliberativo, y es la única compatible con la segunda ley.

El modo de fallo: la captura por disponibilidad

El modo de fallo de la cuarta ley es la realización de la objeción con que abrió el capítulo: un sistema de participación por capas capturado por quienes tienen tiempo libre, formación e intensidad ideológica.

El proceso es gradual y tiene una dinámica reconocible. Los canales se abren con participación diversa. Con el tiempo, quienes obtienen resultados son quienes persisten, y persistir exige recursos. Los participantes ocasionales se retiran al constatar que los habituales conocen mejor el procedimiento. Los habituales desarrollan competencia técnica y relaciones, y empiezan a ser tratados como interlocutores representativos. Al cabo de algunos años, el canal participativo es operado por un grupo estable, no representativo, competente y con acceso privilegiado, que es exactamente la estructura que se pretendía sustituir, con la diferencia de que ahora no es electa ni removible.

Tres señales tempranas permiten detectarlo: que la composición de los participantes se estabilice en lugar de rotar, que el vocabulario del canal se vuelva técnico e impenetrable para el recién llegado, y que los

mismos nombres aparezcan en ejercicios sobre materias no relacionadas.

Y tres correcciones lo mitigan: rotación obligatoria en los órganos deliberativos sorteados, publicación de la composición en cada ejercicio, y reserva de una proporción de las plazas deliberantes para participantes de primera vez.

Cómo operan juntas la tercera y la cuarta

La tercera ley expande el ancho de banda de la soberanía. La cuarta impide que ese ancho de banda lo ocupe quien tiene más tiempo.

Sin la cuarta, la tercera produce una democracia de alta resolución para el decil superior. Sin la tercera, la cuarta administra un canal único y comprimido, que es la situación actual.

Juntas producen la formulación que este libro propone como objetivo: **muchos canales, cada uno con consecuencia, ninguno que exija más de lo que un ciudadano ordinario puede dar, y un resultado defendible ante quien no usó ninguno.**

La quinta ley, objeto del capítulo siguiente, se ocupa del actor que esta arquitectura no elimina y que buena parte de la literatura sobre participación olvida: el representante.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 10 Y 11

1. Sobre la brecha de 13.7 puntos porcentuales en acceso a internet entre el ámbito urbano y el rural en 2025, y el 86.1 % de población usuaria: INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, reporte de resultados 2025 ⟨*https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25_RR.pdf*⟩.

2. Sobre el 35.7 % de usuarios que interactúa con plataformas gubernamentales: The CIU, análisis de la ENDUTIH 2025 ⟨*https://www.theciu.com/publicaciones-2/2026/6/29/endutih-2025-nuevas-brechas-de-conectividad*⟩.

3. Sobre las brechas urbano-rurales en usos avanzados —21.7 puntos en pagos, 20.9 en compras, 20.7 en operaciones bancarias—: CIAPEM, desglose de la ENDUTIH 2025 ⟨*https://ciapem.org/news/encuesta-nacional-sobre-disponibilidad-uso-de-tecnologias-de-la-informacion-en-los-hogares-endutih-2025/*⟩.

CAPÍTULO 12

Quinta ley: la representación se desagrega, no se abole

> *La representación política no debe desaparecer porque exista tecnología para consultar directamente a millones, ni permanecer intacta cuando han desaparecido las restricciones que justificaban su monopolio. Las funciones históricamente concentradas en el representante deben examinarse una por una, distribuyendo las que admiten distribución y preservando íntegra la única que no: responder.*

El argumento: nueve funciones, un solo cuerpo

El capítulo 1 estableció que el representante clásico ejerce simultáneamente nueve funciones, y que esa concentración obedeció a una razón económica y no a una teoría de la democracia: todas exigían presencia física en el mismo lugar, y trasladar a una persona era caro.

La quinta ley consiste en tomar esa observación en serio. Si la agrupación fue logística, la pregunta correcta no es si conservar o abolir la representación, sino cuáles de las nueve funciones siguen requiriendo concentrarse en una persona electa. La respuesta, examinada función por función, no es uniforme.

FUNCIÓN	ADMITE DISTRIBUCIÓN	HACIA DÓNDE	QUÉ SE PIERDE AL DISTRIBUIR
Procesar información técnica	Sí, ampliamente	Cuerpos técnicos, análisis asistido, academia	Nada relevante, si se conserva la supervisión
Representar preferencias	Sí, parcialmente	Canales de expresión, delegación temática, consulta	Capacidad de sintetizar preferencias en conflicto
Deliberar	Sí, parcialmente	Asambleas sorteadas, foros estructurados	Vínculo entre deliberación y consecuencia
Comunicar hacia los electores	Sí, ampliamente	Infraestructura pública de información	La explicación situada, dirigida a un electorado concreto
Supervisar al Ejecutivo	Sí, parcialmente	Auditoría continua, órganos técnicos, prensa, ciudadanía	La capacidad de citar, comparecer y sancionar políticamente
Coordinar entre niveles de gobierno	Sí, parcialmente	Mecanismos institucionales de coordinación	La representación del interés territorial en la negociación
Redactar normas	Parcialmente	Asistencia técnica y análisis de consistencia	Nada, si se conserva la decisión sobre el contenido
Agregar intereses heterogéneos	Muy poco	—	La síntesis de posiciones incompatibles en una decisión única
Negociar y responder	No	—	Todo

Siete de las nueve funciones admiten distribución sustancial. Una la admite muy poco. Y una no la admite en absoluto.

El núcleo irreducible: responder

Conviene ser preciso sobre por qué esta función no se distribuye, porque la afirmación es fuerte y el resto del libro depende de ella.

La responsabilidad política no es un sentimiento ni una virtud: es una propiedad estructural que requiere cuatro condiciones simultáneas, y ninguna arquitectura distribuida las satisface.

Identificabilidad. Debe poder nombrarse a alguien. No a un órgano, ni a un proceso, ni a un sistema: a una persona o a un grupo pequeño de personas identificables. Un resultado producido por la agregación automática de las preferencias de millones no tiene autor, y lo que no tiene autor no admite reproche.

Sancionabilidad. Debe existir un mecanismo que imponga un costo a quien decidió mal. La derrota electoral es el más rudimentario y sigue siendo el más eficaz. Una arquitectura en la que la decisión emerge de un procedimiento no permite castigar a nadie, porque el procedimiento no tiene carrera que perder.

Permanencia mínima. Responder exige haber estado presente antes y estar presente después. Un participante que interviene en una decisión y desaparece no puede responder por sus consecuencias, y esta es la limitación estructural de todo mecanismo de participación episódica, incluido el sorteo.

Capacidad de rectificar. Quien responde debe poder corregir. Un sistema que produce una decisión y carece de un actor con autoridad para revisarla cuando falle no tiene responsable: tiene un resultado.

La consecuencia es que **la desagregación de la representación tiene un límite duro, y no es técnico sino conceptual.** Puede distribuirse el análisis, la deliberación, la comunicación y buena parte de la supervisión. No puede distribuirse la obligación de responder sin que la responsabilidad se disuelva, y una democracia sin responsabilidad atribuible no es una democracia más avanzada: es una en la que el poder se ejerce sin costo.

El nuevo contenido del cargo

Si siete de nueve funciones se distribuyen, el representante no desaparece: cambia de oficio. Y el cambio es sustancial, porque deja de ser el cuello de botella por el que pasa toda la información política y pasa a ser el punto donde esa información se convierte en decisiones coherentes.

La formulación que propongo sustituye una concepción por otra. El representante deja de ser **la persona que piensa por nosotros** —descripción que era exacta cuando nadie más podía informarse— y pasa a ser **la persona responsable de transformar preferencias, evidencia y valores colectivos en decisiones institucionalmente coherentes, y de responder por el resultado.**

Seis capacidades componen ese oficio, y ninguna es la de emitir opiniones.

Diseñar. Convertir un objetivo político en una arquitectura normativa que funcione, con sus incentivos, sus excepciones y sus mecanismos de corrección. Es trabajo de ingeniería institucional y hoy casi nadie lo enseña.

Negociar. Construir acuerdos entre intereses incompatibles, lo cual exige capacidad de ceder y credibilidad para comprometerse. Ningún mecanismo automatizado sustituye esto, porque negociar requiere poder prometer.

Sintetizar en presencia de conflicto. La octava función de la tabla anterior. Cuando las preferencias de los representados son genuinamente incompatibles entre sí, alguien debe producir una decisión única, y hacerlo no es un acto técnico sino político.

Traducir. Convertir una decisión política en texto normativo preciso, y convertir un texto normativo en una explicación comprensible para quien resultará afectado. Ambas direcciones, y la segunda se descuida siempre.

Supervisar. Ejercer el control sobre la ejecución, que es la función legislativa más desaprovechada y la que más se beneficiaría de las capacidades del capítulo 6.

Responder. La irreducible.

Adviértase que cinco de las seis se fortalecen, no se debilitan, con la arquitectura de alta resolución del capítulo 10. Un representante que recibe objeciones específicas, prioridades temáticas y evaluaciones de servicios puede diseñar mejor, negociar con mejor información y supervisar con evidencia. **La quinta ley no reduce al representante: le quita el trabajo que hacía mal por falta de insumos y le exige el que nadie más puede hacer.**

Primer caso difícil: el problema de las muchas manos

La objeción más seria contra esta ley es que la desagregación, aun conservando formalmente la función de responder, la vuelva inoperante en la práctica.

El mecanismo es conocido en la literatura sobre responsabilidad en organizaciones complejas. Cuando una decisión resulta de la contribución de muchos actores —un análisis técnico, una consulta ciudadana, una deliberación sorteada, una negociación política, una redacción especializada—, cada participante puede señalar con verdad que su aportación fue parcial y que el resultado no depende de él. Todos contribuyeron, ninguno es responsable. Y la atribución de responsabilidad se vuelve arbitraria o imposible, que en la práctica son lo mismo.

Este problema es real y no tiene solución elegante. Tiene, en cambio, tres mitigaciones de diseño que la quinta ley debe exigir.

Responsabilidad asignada por función, no por resultado. Cada actor responde por la calidad de su aportación específica: el cuerpo técnico por la corrección de su análisis, el diseñador del instrumento de consulta por su honestidad metodológica, el redactor por la fidelidad del

texto. Nadie responde por el resultado agregado salvo quien lo decidió.

Un responsable de la coherencia. Debe existir un actor identificable que responda por el conjunto: por haber elegido esos insumos, ponderado así y decidido eso. Esa es la función que la elección legitima y la razón por la cual el cargo electo no puede ser sustituido por la suma de los demás.

Trazabilidad del razonamiento. Debe poder reconstruirse qué insumos se consideraron, cuáles se apartaron y con qué justificación. Sin ese registro, la responsabilidad por la coherencia es nominal. El capítulo 45 lo tratará como infraestructura.

Segundo caso difícil: el representante que ya no puede decir no

El segundo problema es más profundo y este libro lo considera el riesgo más subestimado de toda la arquitectura que propone.

La teoría de la representación ha discutido durante dos siglos la tensión entre dos concepciones del cargo. En la primera, el representante es un mandatario que ejecuta las instrucciones de sus electores. En la segunda, es un fiduciario que ejerce su juicio en interés de ellos, incluso contra su opinión expresada. La tensión nunca se resolvió porque ambas posiciones capturan algo cierto.

La arquitectura de alta resolución altera radicalmente el equilibrio entre ambas, y lo hace en una sola dirección. Cuando las preferencias de los representados son opacas, el representante conserva un margen de juicio por necesidad: nadie sabe con precisión qué quieren sus electores, y él puede invocar el interés general. Cuando esas preferencias se vuelven visibles, medidas y públicas en tiempo casi real, ese margen desaparece por presión política: apartarse de una preferencia documentada tiene un costo inmediato y verificable.

El resultado es una deriva hacia la concepción de mandatario. Y esa deriva tiene tres consecuencias que conviene enunciar sin atenuantes.

La primera es que **desaparece la capacidad de tomar decisiones correctas e impopulares**, que es precisamente la clase de decisión que las democracias necesitan y que ningún mecanismo participativo produce: las medidas cuyos costos son inmediatos y visibles y cuyos beneficios son diferidos y difusos.

La segunda es que **se debilita la protección de las minorías**, porque el representante que protege a una minoría contra la preferencia mayoritaria documentada queda sin cobertura argumentativa.

La tercera es que **se pierde la posibilidad del cambio de opinión razonado**. Un representante que delibera, escucha argumentos y modifica su posición está haciendo exactamente lo que debe. En un entorno de preferencias medidas, ese comportamiento se lee como traición.

La mitigación que propongo no resuelve el problema; lo administra. Consiste en fijar, como regla explícita del diseño, que **los canales de alta resolución generan obligación de responder y no obligación de obedecer.** El representante que se aparta de una preferencia documentada debe explicar públicamente por qué, con razones que puedan ser examinadas. Eso conserva su margen de juicio y le impone el único costo aceptable: el de tener que argumentar.

Y conviene añadir una precisión que la tercera ley ya anticipó: la preferencia documentada no es la voluntad popular. Es el producto de un instrumento diseñado por alguien, en un momento determinado, con una formulación concreta. Tratarla como un mandato imperativo le concede una autoridad que su naturaleza no soporta.

El modo de fallo: la desagregación como evasión

El modo de fallo de la quinta ley es la imagen invertida de su propósito, y es peligroso porque su vocabulario es indistinguible del legítimo.

Consiste en distribuir funciones hasta que nadie responda. Un gobierno que somete una decisión impopular a una consulta ciudadana, encarga el análisis a un cuerpo técnico, deriva la deliberación a una asamblea sorteada y ejecuta el resultado sin asumir su autoría ha construido un dispositivo de irresponsabilidad perfectamente legal. Cuando la decisión falle, la consulta dirá que solo expresó preferencias, el cuerpo técnico que solo analizó, la asamblea que solo recomendó, y el gobierno que solo ejecutó lo que la ciudadanía pidió.

Esta operación es hoy frecuente y su reconocimiento requiere atención, porque cada pieza es defendible por separado. La señal característica es una: **la participación se convoca para decisiones cuyo costo político es alto, y no para aquellas en que el gobierno tiene preferencia clara.** Cuando la distribución de funciones se activa selectivamente en función del riesgo político del asunto, no se está desagregando la representación: se está transfiriendo el costo de decidir.

La prueba operativa

> *Ante cualquier decisión pública relevante: ¿puede nombrarse a una persona que responda por ella, y existe un mecanismo capaz de removerla o sancionarla por haberla tomado?*

Si la respuesta a cualquiera de las dos partes es negativa, la arquitectura ha perdido la función irreducible, con independencia de cuán participativa parezca. Y esa pérdida es más grave que la obsolescen-

cia que se pretendía corregir, porque la obsolescencia produce mal gobierno mientras la irresponsabilidad produce poder sin límite.

La sexta ley, objeto del capítulo siguiente, se ocupa de cómo se combinan los mecanismos que esta desagregación hace posibles, y de por qué la evidencia disponible obliga a tratarlos con más escepticismo del que suele concederse.

CAPÍTULO 13

Sexta ley: complementariedad, no dicotomía

> *No existe una disyuntiva entre democracia directa y democracia representativa. Una arquitectura avanzada combina múltiples mecanismos, cada uno asignado a aquello que puede hacer mejor. La elección del mecanismo es una decisión de diseño que debe fundarse en las propiedades verificables de cada instrumento, y no en su prestigio ni en el resultado que se espera de él.*

El argumento: un duelo mal planteado

El debate sobre democracia se organiza, con notable persistencia, en torno a una oposición que no describe ninguna alternativa real. De un lado, la democracia representativa, acusada de captura y distancia. Del otro, la democracia directa, acusada de plebiscitarismo e irresponsabilidad. Cada posición tiene razón sobre los defectos de la otra.

La oposición es mal planteada por una razón simple: **ningún sistema democrático existente es de uno de los dos tipos.** Todos combinan elección de autoridades, decisión legislativa, consulta, iniciativa, revisión judicial, órganos técnicos y algún grado de participación administrativa. La pregunta práctica nunca ha sido cuál de los dos modelos adoptar, sino con qué criterio se asigna cada clase de decisión a cada clase de mecanismo.

Esa pregunta casi nunca se formula, y en su ausencia la asignación se hace por inercia histórica o por conveniencia política. La sexta

ley consiste en formularla explícitamente y en exigir que la respuesta se funde en evidencia.

Once mecanismos y lo que cada uno hace

El inventario siguiente es la herramienta central del capítulo. Su valor no reside en la novedad de los mecanismos, todos conocidos, sino en la especificación de lo que cada uno hace bien y hace mal, que es lo que permite asignarlos.

MECANISMO	HACE BIEN	HACE MAL
Elección de autoridades	Legitimar el mando, permitir remoción, concentrar responsabilidad	Transmitir preferencias diferenciadas o intensidades
Decisión legislativa	Sintetizar conflicto, negociar, producir coherencia normativa	Reaccionar rápido, resistir captura de intereses organizados
Referéndum	Zanjar una cuestión binaria con legitimidad máxima	Todo lo demás: matiz, condicionalidad, protección de minorías
Iniciativa popular	Introducir asuntos que el sistema ignora	Producir textos técnicamente viables
Consulta estructurada	Detectar objeciones, prioridades e intensidades	Decidir, y resistir el sesgo del instrumento
Delegación temática revocable	Aumentar resolución sin exigir participación constante	Resistir la concentración de delegaciones
Asamblea sorteada	Producir juicio deliberado con composición no autoselectiva	Sostener representatividad estadística y responder después
Presupuesto participativo	Asignar recursos divisibles con conocimiento local	Decidir sobre bienes indivisibles o de escala
Órgano técnico independiente	Sostener decisiones que requieren horizonte largo y continuidad	Resolver conflictos de valores; rendir cuentas
Revisión judicial	Proteger derechos y minorías contra la mayoría	Diseñar políticas; asumir costos presupuestales
Auditoría y control	Detectar desvíos y exigir explicación	Dirigir; sustituir la decisión política

Dos observaciones sobre la tabla. La primera es que **ningún mecanismo es bueno en más de tres cosas**, lo que desmiente de antemano cualquier propuesta que presente uno de ellos como solución general. La segunda es que las columnas se complementan con notable precisión: lo que el referéndum hace mal, la decisión legislativa lo hace bien, y a la inversa.

El criterio de asignación

Si cada mecanismo tiene propiedades distintas, la asignación requiere criterios. Propongo cinco, aplicables a cualquier decisión pública.

Irreversibilidad. Cuanto más difícil sea deshacer la decisión, más exigente debe ser el mecanismo. Las decisiones irreversibles requieren deliberación, mayorías reforzadas y revisión; las reversibles admiten mecanismos ligeros y rápidos.

Número y concentración de afectados. Una decisión que afecta difusamente a muchos exige mecanismos amplios. Una que afecta intensamente a pocos exige mecanismos que capturen intensidad, y protección frente a la mayoría indiferente.

Densidad técnica. A mayor complejidad técnica, mayor necesidad de deliberación informada y de análisis previo, y menor idoneidad del referéndum.

Naturaleza del desacuerdo. Aplicando la distinción del capítulo 9: si el desacuerdo es factual, corresponde evidencia y piloto; si es de valores, corresponde procedimiento político; si es mixto, debe desagregarse antes de elegir el mecanismo.

Urgencia. La única que apunta en dirección contraria a las demás, y por eso la más peligrosa. La urgencia justifica mecanismos rápidos y es el argumento con que se justifica la concentración de poder. El capítulo 32 tratará la velocidad proporcional.

La evidencia sobre los mecanismos que se proponen sin evidencia

Este apartado es el más importante del capítulo y probablemente el que más distingue a este libro de la literatura que lo precede. Dos mecanismos —la democracia líquida y la asamblea sorteada— son invocados constantemente en las propuestas de renovación democrática, incluidas las de este libro, y ambos han sido efectivamente implementados y estudiados. Ignorar esos resultados sería inaceptable.

La democracia líquida tiene un fracaso documentado.

El caso más extenso es el de la plataforma LiquidFeedback, adoptada por el Partido Pirata alemán en 2010, que en su punto máximo contó con más de diez mil usuarios activos y fue utilizada para decisiones partidarias reales, no como demostración. Sus datos fueron estudiados sistemáticamente.

El hallazgo central es la aparición de **super-votantes**: un número reducido de usuarios acumuló volúmenes muy grandes de delegaciones, mientras la mayoría no recibió ninguna. El fenómeno se documentó con precisión y alcanzó notoriedad pública cuando la prensa alemana describió a uno de esos usuarios —un profesor universitario sin cargo alguno en el partido— señalando que su voto equivalía a un decreto. El sistema construido para disolver la jerarquía reconstruyó silenciosamente una, y lo hizo por un mecanismo estructural: las delegaciones se acumulaban transitivamente y no expiraban.

Conviene incorporar aquí un matiz que la literatura crítica suele omitir y que la honestidad exige. El estudio empírico más riguroso de esos datos concluyó que, si bien el poder teórico de los super-votantes era muy alto, en la práctica **no lo usaron para alterar resultados**: votaron con la mayoría en la mayor parte de los casos, produciendo un efecto estabilizador. El daño, por tanto, no fue principalmente de cap-

tura efectiva sino de legitimidad percibida: el carácter democrático del sistema quedó en entredicho y muchos usuarios se volvieron inactivos.

A eso se sumaron dos problemas adicionales. La participación se concentró en picos electorales y después cayó de manera abrupta, dejando un núcleo pequeño y no representativo tomando las decisiones. Y el carácter visible de los votos disuadió a muchos miembros de participar, lo cual es precisamente el problema que el voto secreto resolvió hace un siglo y medio. La magnitud del desuso llegó a ser considerable: en una región de dieciocho millones de habitantes, la plataforma se empleó durante un año para recabar opiniones sobre solamente dos asuntos.

La conclusión que este libro extrae no es que la delegación deba descartarse. Es que **la democracia líquida es una hipótesis de diseño con un modo de fallo documentado, y no un mecanismo disponible.** Quien la proponga está obligado a resolver cuatro problemas concretos, todos identificados por la investigación posterior: caducidad automática de las delegaciones, límite máximo de acumulación por delegado, secreto en la fase de formación de delegaciones para evitar el arrastre, y delegación múltiple ordenada con voto propio de respaldo para el caso en que el delegado falle.

> **La asamblea sorteada funciona, y no resuelve lo que se le atribuye.**

El segundo mecanismo tiene un historial más favorable y un problema analítico más serio. Las asambleas ciudadanas se han multiplicado: el caso irlandés es el más citado, con procesos que condujeron a tres referéndums exitosos sobre cuestiones constitucionales que el sistema político no había podido procesar, un récord que ningún otro país presenta. Reúnen, en promedio, unas noventa personas durante cerca de diecinueve días distribuidos a lo largo de casi un año.

Y sin embargo, la afirmación de que constituyen un *mini-público* que refleja a la sociedad ha sido sometida a una crítica rigurosa que

identifica cuatro problemas de fondo, ninguno de los cuales se resuelve con mejor ejecución.

El tamaño de la muestra. Noventa personas no permiten inferencia estadística sobre subgrupos, de modo que la asamblea puede ser representativa en sus variables de estratificación y no representarse a nadie en particular.

Los efectos de grupo. Lo que un grupo pequeño concluye tras deliberar depende de su dinámica interna, de la facilitación y del material presentado, no solo de su composición. Dos asambleas idénticamente compuestas pueden divergir.

El sesgo de la lista. El sorteo opera sobre un registro —típicamente el electoral— cuyas ausencias se reproducen en la muestra.

La baja tasa de aceptación, que es el problema más grave. El sorteo real se realiza en dos etapas: se invita por correo a un número grande de personas y se selecciona entre quienes aceptan. En un caso documentado, de más de cuatro mil respuestas se seleccionaron ciento setenta y cinco participantes. Eso significa que **la segunda etapa es autoselectiva**, y por tanto que el sorteo no elimina el sesgo de disponibilidad del capítulo 11, solamente lo reduce. La crítica demuestra además que las tres estrategias habituales para justificar muestras pequeñas —la estratificación, la exigencia de mayorías calificadas y el argumento de que es lo mejor disponible— no resuelven el problema de fondo.

Las asambleas irlandesas presentan, además, una limitación de institucionalización: sus propuestas no obligan, su existencia era desconocida para buena parte de la población, y tanto funcionarios como políticos percibieron que carecían de legitimidad para proponer sin garantía de implementación. Y existe el problema del consentimiento de quien pierde: el apoyo de los ciudadanos no participantes a los resultados de una asamblea sorteada tiende a depender de si el resultado les favorece.

La conclusión es doble y conviene enunciarla con precisión. La asamblea sorteada **es el mejor mecanismo disponible para producir juicio deliberado con composición menos sesgada que la autoselección**, y ese es un logro considerable que justifica su uso. Pero **no produce representatividad estadística, no genera legitimidad democrática por sí misma y no puede sustituir la decisión de un órgano que responda.** Usarla para deliberar y aportar es correcto; usarla para decidir es transferirle una autoridad que su diseño no soporta, exactamente como concluyó el capítulo 11.

Deliberar antes que agregar

Queda un fundamento teórico que sostiene la sexta ley y que conviene enunciar sin tecnicismo pero sin imprecisión.

Existe un conjunto de resultados clásicos de la teoría de la elección social que establecen límites lógicos —no prácticos, no tecnológicos — a lo que cualquier procedimiento de agregación puede lograr. Ninguna regla para convertir preferencias individuales en una decisión colectiva satisface simultáneamente todas las propiedades que intuitivamente le exigiríamos. Las preferencias mayoritarias pueden formar ciclos, de modo que una mayoría prefiera A sobre B, B sobre C y C sobre A. Y todo sistema de votación suficientemente general es susceptible de manipulación estratégica por parte de quien conozca las preferencias ajenas.

Estos resultados no envejecen con la tecnología, y su consecuencia para el diseño institucional es de la mayor importancia: **no existe un método de agregación neutral, y por tanto la elección de la regla de agregación es en sí misma una decisión política.** Es, de hecho, el séptimo lugar donde se esconde la política, complementario de los seis del capítulo 9.

De ahí la prelación que esta ley establece. Si agregar es inevitablemente imperfecto, la calidad del resultado depende de manera desproporcionada de la calidad de las preferencias que se agregan. Deli-

berar antes de agregar no es un refinamiento cívico: **es la única intervención disponible sobre un problema que la aritmética no puede resolver.**

El caso difícil: quién asigna los mecanismos

La sexta ley pide asignar cada decisión al mecanismo que puede tratarla mejor. Eso plantea de inmediato una pregunta que la ley por sí sola no responde: quién realiza la asignación.

La pregunta no es menor, porque la asignación determina el resultado con frecuencia mayor que el contenido del debate. Someter una cuestión a referéndum en lugar de a deliberación legislativa, o derivarla a un órgano técnico en lugar de a consulta, es una decisión con consecuencias predecibles. Quien elige el mecanismo ha ejercido, en buena medida, el poder de decidir.

De donde se siguen dos exigencias. La primera es que **los criterios de asignación deben estar fijados con antelación y publicados**, no decididos caso por caso: un umbral de irreversibilidad, de número de afectados y de densidad técnica que determine automáticamente qué clase de mecanismo corresponde. La segunda es que **la facultad de asignar no puede residir exclusivamente en quien tiene interés en el resultado.** El capítulo 44 tratará esta cuestión bajo el nombre de meta-gobernanza, y la considera el problema no resuelto más importante de toda la arquitectura.

El modo de fallo: elegir el mecanismo por su resultado

El modo de fallo de la sexta ley se llama, en la práctica, elección estratégica del foro, y es probablemente la maniobra más común del gobierno contemporáneo.

Consiste en seleccionar el mecanismo cuyo resultado se anticipa favorable. Si la opinión mayoritaria coincide con la preferencia del gobierno, se convoca a referéndum. Si no coincide pero un cuerpo téc-

nico respalda la medida, se deriva a un órgano técnico. Si ninguna de las dos funciona, se somete a una consulta cuyo instrumento se diseña internamente. En cada caso el mecanismo elegido es legítimo, la elección está motivada y el procedimiento es impecable.

La prueba que detecta esta maniobra es sencilla y devastadora:

> *¿El mecanismo se eligió antes o después de estimar qué resultado produciría?*

Un sistema con criterios de asignación publicados y anteriores al asunto responde la pregunta por construcción. Un sistema en el que la asignación se decide ad hoc no puede responderla, y esa imposibilidad es precisamente el problema.

Cómo operan juntas las leyes quinta y sexta

La quinta ley desagrega la representación y fija su límite: todo puede distribuirse salvo la obligación de responder. La sexta ordena el campo de mecanismos que esa desagregación abre, y lo hace con una exigencia que buena parte de la literatura sobre innovación democrática no cumple: que cada mecanismo se use para lo que la evidencia muestra que sirve.

Juntas producen una posición que conviene enunciar sin ambigüedad, porque decepcionará simultáneamente a dos públicos. A quienes esperan que la tecnología permita prescindir de los políticos, este libro responde que la responsabilidad no se automatiza. A quienes esperan que las asambleas sorteadas y la delegación líquida sustituyan al parlamento, responde que la evidencia disponible no lo autoriza: uno de esos mecanismos fracasó de manera documentada y el otro no produce lo que se le atribuye.

Lo que sí autoriza la evidencia es más modesto y más útil: **una arquitectura híbrida en la que la elección conserve el mando y la responsabilidad, la deliberación sorteada aporte juicio, los canales de**

expresión aporten resolución, los órganos técnicos aporten continuidad, la revisión judicial proteja derechos, y ningún mecanismo ejerza una función para la que no está construido.

La séptima ley, que es el centro de gravedad de este libro, establece la condición que hace segura toda esa arquitectura.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 12 Y 13

1. Sobre LiquidFeedback, su adopción por el Partido Pirata alemán en 2010, los más de diez mil usuarios activos en su punto máximo, la aparición de super-votantes, la caracterización periodística de un super-votante cuyo voto equivalía a un decreto, y la pérdida de legitimidad con inactividad consecuente: The Fluid Mechanics of Liquid Democracy ⟨*https://arxiv.org/pdf/1808.01906*⟩.

2. Sobre el estudio empírico de los datos de 2010 a 2013 que concluyó que los super-votantes, pese a su alto poder teórico, votaron con la mayoría en muchos casos y ejercieron un efecto estabilizador: Kling, Kunegis, Hartmann, Strohmaier y Staab, Voting Behaviour and Power in Online Democracy ⟨*https://arxiv.org/pdf/1503.07723*⟩.

3. Sobre la concentración de poder, el carácter visible de los votos como disuasor de la participación, la caída abrupta de la actividad tras los picos electorales y el diagnóstico de conjunto del caso: LiquidFeedback, Lessons from Civic Tech History ⟨*https://tryagora.org/civic-tech-history/liquidfeedback*⟩.

4. Sobre el uso de la plataforma para recabar opiniones sobre solamente dos asuntos en una región de dieciocho millones de habitantes: The failure of the Pirate Party's direct democracy based on the Liquid Feedback system ⟨*https://blog.p2pfoundation.net/the-failure-of-the-pirate-partys-direct-democracy-based-on-the-liquid-feedback-system/*⟩.

5. Sobre las cuatro correcciones de diseño propuestas por la investigación posterior, incluidas la delegación sellada durante la fase de formación y la delegación múltiple ordenada con voto propio de respaldo: The LiquidFeedback dataset y trabajos derivados ⟨*https://www.researchgate.net/figure/The-LiquidFeedback-dataset-Obtained-from-the-delegative-democracy-platform-of-the-German_tbl1_319537784*⟩.

6. Sobre los cuatro problemas fundamentales de representatividad de los mini-públicos —tamaño de muestra, efectos de grupo, sesgo de la lista de población y baja tasa de aceptación— y sobre el fracaso de la estratificación, las mayorías calificadas y el argumento de la segunda mejor opción para resolverlos: Spada y Peixoto, The Limits of Representativeness in Citizens' Assemblies ⟨*https://eprints.soton.ac.uk/502922/1/s9.pdf*⟩.

7. Sobre el promedio de noventa participantes durante 18.8 días, y sobre el caso en que de 4.070 respuestas se seleccionaron 175 participantes con la dificultad añadida de incorporar a personas de origen migrante no occidental: Citizens' Assemblies: partici-

patory democracy in action ⟨*https://ecnl.org/news/citizens-assemblies-participatory-democracy-action*⟩.

8. Sobre el procedimiento de sorteo en dos etapas —invitación postal masiva y selección entre quienes se ofrecen— y sobre los casos nacionales irlandeses y alemanes: City Sampling for Citizens' Assemblies ⟨*https://arxiv.org/pdf/2509.07557*⟩.
9. Sobre los tres referéndums exitosos derivados de los procesos irlandeses, las limitaciones de institucionalización, el desconocimiento generalizado de su existencia y la percepción de funcionarios y políticos sobre su legitimidad limitada para proponer sin garantía de implementación: Citizens' Assemblies for Referendums and Constitutional Reforms: Is There an Irish Model for Deliberative Democracy? ⟨*https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2020.591983/full*⟩.
10. Sobre el problema del consentimiento de quien pierde y la dependencia del apoyo ciudadano respecto de si el resultado le favorece: Public support for deliberative citizens' assemblies selected through sortition: Evidence from 15 countries ⟨*https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-6765.12541*⟩.
11. Sobre las críticas a la selección de testimonios y a la facilitación como factores que pueden alinear los resultados con preferencias institucionales o académicas, y sobre el carácter consultivo más que decisional de las asambleas irlandesas: Citizens' Assembly (Ireland), síntesis de críticas y debates ⟨*<https://grokipedia.com/page/Citizens'_Assembly_(Ireland)*⟩>).

CAPÍTULO 14

Séptima ley: cada capacidad, una salvaguarda

> *Todo aumento de capacidad estatal debe llegar acompañado de una salvaguarda calibrada al riesgo que esa capacidad introduce. La salvaguarda debe ser nueva, no heredada; específica, no genérica; independiente de quien ejerce la capacidad; y debe estar operando antes de que la capacidad se despliegue, no después.*

El argumento: la simetría

Esta es la ley central del libro, y su fundamento es una observación tan elemental que suele omitirse: **toda capacidad nueva es, simultáneamente, una capacidad nueva de dañar.**

No se trata de una advertencia moral sino de una propiedad estructural. Un Estado que puede observar en tiempo real el ejercicio del gasto puede también observar en tiempo real a las personas. Uno que puede integrar sus registros puede también perfilar a sus ciudadanos. Uno que puede consultar a millones puede también manipular a millones. Uno que puede decidir con rapidez puede también decidir con rapidez cosas irreversibles. Uno que puede automatizar la atención puede también automatizar la exclusión. Cada uno de los seis desplazamientos de capacidad del capítulo 6 tiene un uso que amplía el bienestar y otro que amplía el poder, y ambos se obtienen con el mismo instrumento.

De ahí que la séptima ley no sea una restricción externa al proyecto de este libro, sino su condición de posibilidad. Sin ella, el argumento

de los trece capítulos anteriores es una propuesta de Estado más capaz, que es exactamente lo que un Estado abusivo necesita. Con ella, es una propuesta de Estado más capaz y más difícil de abusar.

El precedente mexicano

Conviene mostrar que esta ley no es una invención contemporánea, porque su historia refuerza su autoridad y porque el mejor ejemplo disponible es nacional.

El capítulo 1 relató el nacimiento del juicio de amparo. Vale la pena mirarlo ahora desde esta ley. El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 introdujo una capacidad institucional enteramente nueva: que un tribunal federal pudiera amparar a un particular frente a los actos de cualquier autoridad, incluida la legislativa. Era una ampliación considerable del poder judicial, y sus autores lo entendieron perfectamente.

Su respuesta fue una salvaguarda correlativa. El artículo 25 de esa Acta dispuso que los tribunales se limitarían a impartir su protección en el caso particular, sin hacer declaración general respecto de la ley o el acto impugnado. La llamada fórmula Otero no fue timidez: fue el reconocimiento de que conceder a un tribunal la facultad de anular leyes con efectos generales crearía un poder que ningún contrapeso de la época podría limitar.

Adviértase la estructura completa del razonamiento, porque es exactamente la que esta ley exige. Se identificó la capacidad nueva. Se identificó el riesgo específico que introducía, que era la concentración de poder judicial sin contrapeso. Se diseñó una salvaguarda calibrada a ese riesgo concreto. Y se aceptó explícitamente un costo conocido —que una norma inconstitucional siguiera aplicándose a quien no promoviera amparo— a cambio de evitar un riesgo juzgado mayor.

Cuatro operaciones. Ninguna de ellas es habitual en los proyectos de modernización estatal contemporáneos, que suelen ejecutar la primera y omitir las tres restantes.

Y hay una lección adicional, que el capítulo 1 anticipó: **las salvaguardas también envejecen.** La relatividad de los efectos fue una respuesta razonable al problema de 1847, y ha sido sometida a revisión sucesiva durante casi dos siglos a medida que cambiaron las condiciones que la justificaban. Una salvaguarda no es un monumento. Es un dispositivo con fecha de calibración.

Las cuatro propiedades de una salvaguarda real

La ley se incumple con más frecuencia por indulgencia que por omisión: se declara una salvaguarda que no cumple los requisitos para funcionar. Cuatro propiedades distinguen una salvaguarda de una declaración.

Especificidad. Debe nombrar el riesgo concreto contra el que protege. *Se respetarán los derechos de los usuarios* no es una salvaguarda; *ningún dato recabado para el trámite X podrá consultarse para el propósito Y sin autorización judicial* sí lo es. La prueba es simple: si no puede describirse el escenario de daño que la salvaguarda impide, la salvaguarda no protege nada identificable.

Contemporaneidad. Debe estar calibrada al riesgo que la capacidad nueva introduce, y no al riesgo anterior. Esta es la propiedad que más se descuida, y corresponde exactamente al quinto tipo de outdatedness del capítulo 2: una institución puede estar blindada contra el riesgo del siglo pasado y desnuda frente al del presente. Un sistema electoral protegido con enorme sofisticación contra la suplantación de votantes y sin defensas contra la manipulación informacional a escala tiene salvaguardas, y no las que necesita.

Independencia. No puede estar bajo el control de quien ejerce la capacidad. Una auditoría interna, un comité designado por la autoridad

auditada o un régimen de transparencia cuyos alcances define el propio sujeto obligado son mecanismos de autocontrol, que pueden ser útiles y no son salvaguardas. La independencia no es un atributo declarado: se verifica examinando quién nombra, quién presupuesta y quién puede remover.

Activación. Debe existir alguien con el deber, la capacidad y el incentivo de activarla. Una salvaguarda que solo opera si alguien la invoca, y nadie tiene la obligación ni los medios de invocarla, es un derecho sin titular efectivo. Este punto es el que convierte los catálogos de derechos digitales en letra muerta: se enuncia el derecho a impugnar una decisión automatizada y no se asigna a nadie el deber de informar al afectado que la decisión fue automatizada.

La brecha de simetría

Aquí está, a mi juicio, la aportación analítica más importante de este capítulo: **la capacidad y su salvaguarda no llegan al mismo tiempo, y el desfase no es accidental sino estructural.**

Cinco asimetrías lo producen, y las cinco operan en la misma dirección.

La capacidad se compra; la salvaguarda se legisla. Adquirir un sistema requiere un procedimiento administrativo que puede completarse en meses. Establecer una salvaguarda con fuerza vinculante requiere, con frecuencia, una reforma legal, cuyo tiempo se mide en años y cuyo resultado es incierto.

La capacidad tiene proveedor; la salvaguarda no. Existe una industria con incentivo económico para promover capacidades estatales, con fuerza de venta, casos de éxito y presencia en foros. No existe una industria equivalente que venda contrapesos. La asimetría de esfuerzo promocional es total.

La capacidad es medible; la salvaguarda solo se nota cuando falla. Un sistema nuevo produce indicadores de adopción, ahorro y veloci-

dad. Una salvaguarda que funciona produce, por definición, la ausencia de un daño, que es la magnitud más difícil de exhibir políticamente.

La capacidad beneficia de inmediato; la salvaguarda protege a alguien que todavía no sabe que va a necesitarla. El beneficiario del sistema es identificable y presente; el beneficiario de la salvaguarda es un ciudadano futuro y anónimo. La asimetría de constituencies es la misma que el capítulo 4 describió para la simplificación administrativa.

La capacidad se instala una vez; la salvaguarda debe mantenerse. Un sistema desplegado sigue funcionando sin atención. Un órgano de control requiere presupuesto, personal y defensa política cada año, y su erosión puede producirse sin decisión formal alguna, simplemente no renovando.

De estas cinco asimetrías se deriva la exigencia más severa de la séptima ley, y la que más resistencia genera en la práctica:

> *Ninguna capacidad debe desplegarse antes de que su salvaguarda esté operando. No comprometida, no legislada, no presupuestada:* ***operando.***

La razón es que la brecha de simetría no se cierra después. Una vez desplegada la capacidad, el incentivo para construir su contrapeso desaparece: el beneficio ya se obtuvo, el daño todavía no ocurrió, y quien ejerce la capacidad ha adquirido interés en que no se limite. La salvaguarda prometida para después es, en la práctica, una salvaguarda que no existirá.

El emparejamiento

La ley se vuelve operativa cuando se especifica, para cada capacidad, qué salvaguarda le corresponde. La tabla siguiente empareja los seis

desplazamientos del capítulo 6 con el riesgo que introducen y con el contrapeso mínimo exigible.

CAPACIDAD	RIESGO NUEVO	SALVAGUARDA MÍNIMA
Informar y consultar a costo cero	Manipulación a escala; fabricación de la señal que se afirma medir	Diseño del instrumento por actor independiente; publicidad previa del instrumento; publicación de la composición de participantes
Observación concurrente	Vigilancia de personas bajo pretexto de supervisión del gasto	Separación entre datos de gestión y datos personales; registro auditable de cada consulta; visibilidad de la consulta para el titular del dato
Verificabilidad criptográfica	Concentración del control de la identidad digital	Pluralidad de emisores y verificadores; portabilidad; imposibilidad de exclusión por fallo del sistema
Síntesis a escala e inteligencia artificial	Decisión sin autor identificable; error sistemático a escala masiva	Declaración obligatoria de los siete lugares donde se esconde la política; revisión humana en decisiones de alto impacto; derecho de impugnación con deber de notificación
Simulación	Legitimación técnica de decisiones políticas; falso rigor	Publicación de supuestos y del código; pluralidad de modelos; prohibición de invocar un modelo como fundamento único
Coordinación sin jerarquía	Dilución de la responsabilidad entre muchos actores	Asignación explícita de responsabilidad por función; un responsable identificable de la coherencia del conjunto

Dos observaciones sobre la tabla. La primera es que ninguna de estas salvaguardas es tecnológicamente difícil: todas son institucionales, y la mayoría consiste en obligaciones de declaración, separación o pluralidad. La segunda es que **ninguna es genérica**: cada una responde a un riesgo específico de una capacidad específica, que es exactamente lo que la propiedad de especificidad exige.

La escala de las salvaguardas

No toda decisión requiere el mismo nivel de protección, y exigirlo produce parálisis, que es uno de los modos de fallo de esta ley. La calibración se rige por cuatro variables: el poder que la decisión confiere, el

impacto que produce, su grado de irreversibilidad y el número de personas afectadas.

NIVEL	CARACTERÍSTICAS	SALVAGUARDAS EXIGIBLES
Rutinario	Reversible, bajo impacto, individual	Trazabilidad y derecho de queja
Sustantivo	Reversible con costo, afecta derechos individuales	Motivación escrita, revisión administrativa, plazo cierto
Estructural	Afecta a poblaciones, difícil de deshacer	Deliberación previa, evaluación de impacto, auditoría independiente, piloto
Constituyente	Irreversible o modifica las reglas del juego	Mayoría reforzada, revisión judicial, deliberación prolongada, imposibilidad de decidir en un solo acto

La regla operativa es que **la irreversibilidad domina sobre las otras tres variables**. Una decisión reversible que afecta a millones admite mecanismos más ligeros que una decisión irreversible que afecta a miles, porque en el primer caso el error se corrige y en el segundo no. Esta prelación es la que conecta la séptima ley con la octava.

Primer caso difícil: la salvaguarda que cuesta más que el riesgo

La séptima ley tiene un exceso posible, y es un exceso real y frecuente: el sistema puede quedar tan protegido que deje de funcionar.

El fenómeno es reconocible en cualquier administración con décadas de controles acumulados. Cada salvaguarda se introdujo en respuesta a un abuso concreto, todas son defendibles individualmente, y su conjunto produce un aparato que consume la mayor parte de su energía en controlarse a sí mismo. La sedimentación del capítulo 4 opera también sobre los controles, y con mayor intensidad, porque eliminar una salvaguarda es políticamente mucho más costoso que eliminar un requisito.

El criterio de calibración correcto sería comparar el daño esperado que la salvaguarda evita con el costo que impone. Conviene ser

honesto: **ninguna de las dos magnitudes se mide bien.** El daño evitado es contrafáctico y el costo de la fricción es, como mostró el capítulo 7, invisible por construcción.

Ante esa doble ignorancia, propongo tres reglas prácticas en lugar de un cálculo imposible.

Usar la irreversibilidad como criterio de desempate, en ambas direcciones: proteger con intensidad lo irreversible y aligerar sin temor lo que se corrige fácilmente.

Someter las salvaguardas a la misma prueba de vigencia que todo lo demás, incluida la pregunta de cuántas veces se han activado, y con qué resultado.

Y preferir siempre la salvaguarda que exige declarar sobre la que exige autorizar. Obligar a hacer público un supuesto cuesta casi nada y produce disciplina; obligar a obtener un permiso cuesta mucho y produce fricción, renta y demora. Una parte considerable del exceso de control contemporáneo consiste en haber elegido autorizaciones donde bastaban declaraciones.

Segundo caso difícil: las salvaguardas que se convierten en capacidades

El segundo problema es de estructura lógica y no tiene solución completa.

Una salvaguarda es, por definición, un poder: el poder de examinar, de objetar, de suspender o de sancionar. Y como todo poder, está sujeto a la propia séptima ley. Un órgano de auditoría con acceso total a la información del Estado posee una capacidad de daño considerable. Un régimen de transparencia puede convertirse en instrumento de acoso y de exposición de personas. Un régimen de protección de datos puede blindar a los poderosos con el vocabulario de la privacidad. Un organismo autónomo sin contrapeso deja de ser un contrapeso y pasa a ser un poder.

Esto abre una regresión: la salvaguarda necesita salvaguarda, y así indefinidamente. La regresión no se resuelve con más capas, que reproducirían el problema del apartado anterior. Se detiene mediante un criterio estructural: **una salvaguarda bien diseñada no puede actuar unilateralmente para producir un efecto definitivo.** Puede examinar, publicar, objetar, suspender temporalmente y remitir a otro actor. No puede decidir sola y de manera irreversible.

Un órgano que solo puede hacer visible un problema y remitirlo a quien debe resolverlo tiene poder suficiente para cumplir su función e insuficiente para constituirse en autoridad. Es la razón por la cual la publicidad es la salvaguarda más eficiente que conoce el constitucionalismo: obliga sin decidir.

El modo de fallo: la salvaguarda prometida y la salvaguarda ornamental

Dos degeneraciones, ambas extendidas.

La salvaguarda prometida es la que ya describió la brecha de simetría: se despliega la capacidad ahora y se anuncia el contrapeso para después. Es la forma más común de incumplir esta ley, y la más difícil de combatir porque cada actor involucrado es sincero en el momento de prometer. Su antídoto es el único que funciona: hacer del funcionamiento efectivo de la salvaguarda una condición de despliegue, verificable por un tercero.

La salvaguarda ornamental es más insidiosa. Existe, está legislada, tiene sede y presupuesto, y nunca se activa. El derecho de impugnación que nadie ejerce porque nadie sabe que existe. La auditoría que se practica sobre documentos que la propia entidad auditada selecciona. El comité de ética que no ha emitido una resolución adversa en su historia. El régimen de transparencia cuyas reservas cubren cualquier cosa relevante.

Detectar la salvaguarda ornamental es sorprendentemente sencillo, y la prueba que propongo debería formar parte de toda evaluación institucional:

> *¿Cuántas veces se ha activado esta salvaguarda, con qué resultado, y qué proporción de sus activaciones fue adversa para quien ejerce la capacidad?*

Un mecanismo de control que nunca ha producido una resolución contraria al controlado no está funcionando. Puede haber dos explicaciones —que el controlado sea impecable o que el control sea nominal — y la experiencia recomienda con firmeza cuál de las dos investigar primero.

La prueba operativa

> *Ante cualquier propuesta que aumente la capacidad del Estado: ¿qué puede hacer un mal actor con esta capacidad que hoy no puede hacer, qué mecanismo específico se lo impide, quién controla ese mecanismo, y está operando ya?*

Cuatro preguntas, y las cuatro deben responderse antes del despliegue. Una propuesta que no las responde no es una propuesta de modernización: es una propuesta de concentración con vocabulario técnico.

Esta es, de las diez, la ley que este libro considera no negociable. Las otras nueve admiten excepciones, casos límite y calibraciones. Esta no, por una razón asimétrica: el costo de cumplirla en exceso es un Estado más lento, y el costo de incumplirla es un Estado que no puede ser detenido.

CAPÍTULO 15

Octava ley: reversibilidad y experimentación

> *Ninguna transformación institucional relevante debe emprenderse sin un mecanismo definido de reversión, sin haber sido probada en escala reducida cuando ello sea posible, y sin una regla establecida de antemano que determine qué observación conduciría a escalarla, corregirla o retirarla. La reversibilidad no es cautela: es la condición que permite intentar cosas ambiciosas.*

El argumento: el diseño institucional es una apuesta bajo ignorancia

Conviene admitir algo que el género de la reforma institucional evita: **no sabemos si las reformas funcionan.** No en el sentido trivial de que hay incertidumbre en todo, sino en un sentido fuerte y verificable.

Las instituciones son sistemas complejos de agentes que responden a incentivos, y sus reacciones a una modificación son, con frecuencia, contrarias a lo previsto. Un incentivo diseñado para premiar la productividad premia la manipulación del indicador. Un control introducido para reducir la corrupción la desplaza a un punto menos visible. Una simplificación pensada para facilitar el acceso lo facilita desproporcionadamente a quienes ya tenían más recursos. Estos resultados no son excepciones: son el patrón, y cualquiera con experiencia en el sector público puede enumerar varios.

De esa ignorancia se siguen dos actitudes posibles, y solo una es defendible.

La primera es la parálisis: si no sabemos qué funciona, no intervengamos. Es indefendible porque el statu quo también es una intervención, con costos medidos que el capítulo 7 documentó, y porque no hacer nada no es una posición neutral sino la elección de conservar un diseño cuya vigencia nadie ha demostrado.

La segunda es aprender barato. Si la incertidumbre es irreducible, la estrategia racional consiste en estructurar las intervenciones de modo que el error se detecte pronto, cueste poco y se corrija rápido. Esta es la octava ley, y su formulación operativa es breve: **el objetivo realista no es eliminar el error, sino hacerlo detectable, limitado y corregible.**

Hay una consecuencia que conviene enunciar con fuerza porque contradice la intuición corriente: **la reversibilidad no reduce la ambición, la habilita.** Un sistema que solo puede intentar aquello de lo que está seguro está condenado a intentar poco. Un sistema capaz de deshacer puede permitirse ensayar más, porque el costo del fracaso está acotado. La timidez institucional no proviene del exceso de cautela, sino de la ausencia de mecanismos de retirada: cuando cada reforma es irreversible, toda reforma es peligrosa.

Cuatro grados de reversibilidad

La reversibilidad no es un atributo binario. Distinguir sus grados es lo que permite calibrar las exigencias.

GRADO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA DE DISEÑO
Reversible sin costo	Volver al estado anterior no requiere más que decidirlo	Piloto innecesario; basta evaluar y ajustar
Reversible con costo	Volver es posible pero exige recursos o tiempo	Piloto recomendable; protocolo de reversión escrito
Reversible con daño	Volver es posible pero alguien ya resultó perjudicado de forma no compensable	Piloto obligatorio; compensación prevista; umbral de activación estrecho

GRADO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA DE DISEÑO
Irreversible	No existe estado anterior al que volver	Deliberación prolongada, mayoría reforzada, imposibilidad de decidir en un solo acto

La utilidad de la clasificación es que la mayoría de las reformas institucionales se presentan como pertenecientes al primer grado y pertenecen al tercero.

Las seis fuentes de irreversibilidad de hecho

Aquí está la observación práctica más importante del capítulo: **una reforma puede ser jurídicamente reversible y materialmente irreversible.** La norma puede derogarse y el mundo no vuelve a su estado anterior. Seis mecanismos producen ese efecto, y el diseño debe anticiparlos porque son la causa habitual de que los protocolos de reversión resulten inaplicables.

La capacidad destruida. Si la reforma eliminó un área, dispersó un equipo o suprimió un procedimiento, revertir exige reconstruir capacidad humana, que tarda años. Se puede restablecer la norma en un día y no se puede restablecer a las personas que sabían operarla.

El dato no recogido. Si el sistema anterior generaba información que el nuevo no genera, el periodo intermedio queda ciego de manera permanente. Y si el sistema nuevo recogió datos que el anterior no recogía, esos datos ya existen y no desaparecen al derogar la norma que los creó.

La dependencia contraída. Si la operación quedó alojada en la infraestructura de un proveedor, revertir exige negociar con quien tiene interés contrario y, con frecuencia, control sobre los datos necesarios para migrar.

El derecho adquirido. Si la reforma generó situaciones jurídicas consolidadas, su reversión enfrenta una barrera legítima. Es la fuente de irreversibilidad más frecuente y la menos anticipada en el diseño.

La expectativa creada. Si personas u organizaciones tomaron decisiones de largo plazo confiando en el nuevo marco, revertir les impone un costo que el diseño original no contempló. Este mecanismo es, paradójicamente, indicio de éxito: la gente confió.

La memoria perdida. Si nadie registró por qué existía el diseño anterior, volver a él es imposible en sentido estricto, porque no se sabe a qué se vuelve. Es la conexión directa con el primer mecanismo del capítulo 4.

La consecuencia operativa es que la reversibilidad debe diseñarse, no presumirse. Y diseñarla significa, concretamente, cuatro cosas: conservar durante la transición la capacidad de operar el sistema anterior, mantener la continuidad de las series de datos, asegurar portabilidad contractual desde el primer día, y registrar el razonamiento del diseño que se abandona.

El protocolo de reversión

Un compromiso de reversibilidad sin protocolo escrito no vale nada. El protocolo debe existir **antes** del despliegue y constar de cinco elementos.

Condiciones de activación definidas con antelación. Qué observación concreta, en qué magnitud y durante cuánto tiempo, obligaría a revertir. Formuladas antes de conocer los resultados, porque después se reinterpretan siempre.

Quién decide. Y aquí opera la exigencia del capítulo 8: no puede ser la misma autoridad que impulsó la reforma. Un protocolo cuya activación depende de quien tiene interés en que la reforma sobreviva es una promesa, no un mecanismo.

Cuál es el estado de retorno. Definido con precisión: no *el sistema anterior*, sino qué normas, qué procesos y qué capacidades se restablecen.

Quién mantiene la capacidad de retorno, con presupuesto asignado. Mantener operable un sistema en desuso tiene costo, y ese costo es la prima del seguro. Un protocolo sin línea presupuestal es una declaración.

Plazo de decisión. Una fecha en la que alguien debe pronunciarse por escrito: escalar, corregir, continuar evaluando o retirar. Sin fecha, el resultado por omisión es la continuidad indefinida, que es el modo de fallo descrito más adelante.

Qué distingue un piloto de una demostración

La palabra piloto se usa en el sector público para designar cosas que no lo son. Un piloto genuino satisface cinco requisitos, y conviene enunciarlos porque su incumplimiento es la regla.

Comparación. Debe existir un grupo o territorio de comparación, o al menos una línea base medida antes de intervenir. Sin punto de comparación no se puede atribuir el resultado a la intervención, y la mayoría de los pilotos públicos carece de él.

Resultado definido de antemano. Qué se va a medir, con qué indicador y en qué dirección debe moverse, establecido antes de empezar. Definir el éxito después de ver los datos garantiza el éxito.

Duración determinada. Un plazo fijado al inicio, ni tan corto que no permita observar efectos ni tan largo que la evaluación se pierda en un cambio de administración.

Regla de decisión. Qué resultado conduciría a escalar, a corregir o a retirar. Este es el requisito que más se omite y el que convierte el piloto en aprendizaje en lugar de en trámite.

Publicación del resultado, incluido el adverso. Un régimen que solo publica los pilotos exitosos produce una base de evidencia sistemáticamente sesgada, y las decisiones que se toman sobre ella heredan el sesgo.

Conviene reconocer por qué estos requisitos se incumplen, porque el diagnóstico importa para la Parte V. No es incompetencia técnica: es que un piloto con regla de decisión previa y publicación obligatoria del resultado adverso expone políticamente a quien lo autoriza. La solución no es exhortar al rigor, sino diseñar el arreglo institucional en el que fracasar en pequeño no destruya carreras. El capítulo 42 se ocupa de ello.

Primer caso difícil: lo que no se puede pilotar

Hay decisiones institucionales que no admiten prueba en escala reducida, y sería deshonesto no abordarlo. Un cambio en el sistema electoral nacional, una modificación del régimen monetario, una reforma constitucional o la creación de un organismo con mandato nacional no pueden ensayarse en un municipio, porque su efecto depende precisamente de su alcance general.

Para esos casos, la octava ley ofrece cuatro sustitutos imperfectos y un reconocimiento.

Variación territorial cuando la materia lo permite. El capítulo 33 sostendrá que el federalismo es, entre otras cosas, un dispositivo de experimentación institucional, y que México lo desaprovecha casi por completo: treinta y dos entidades podrían generar evidencia comparable sobre decenas de diseños administrativos y judiciales, y no lo hacen porque nadie mide de manera comparable.

Adopción escalonada. Aplicar la reforma por etapas, por sectores o por cohortes, de modo que la primera etapa informe la siguiente. No es un piloto, pero produce aprendizaje y limita el daño del error.

Cláusula de vigencia limitada. Establecer que la reforma expira en un plazo determinado salvo confirmación expresa, lo cual invierte el resultado por omisión: en lugar de que la continuidad sea automática, la continuidad requiere decisión.

Simulación previa con supuestos públicos, con las limitaciones que el capítulo 9 estableció: los modelos no predicen, pero obligan a explicitar lo que se está suponiendo.

Y el reconocimiento: **para algunas decisiones no existe sustituto de la evidencia, y lo único que puede compensar su ausencia es un procedimiento más exigente.** Deliberación prolongada, mayorías reforzadas, obligación de argumentar por escrito, participación de la oposición en el diseño y imposibilidad de decidir en un solo acto. Cuando no se puede saber, se puede al menos hacer difícil equivocarse de prisa.

Segundo caso difícil: cuando la reversibilidad destruye la política

El segundo problema es serio y contradice parcialmente la ley.

Existe una clase de políticas cuya eficacia depende de que se crean permanentes. Una regla fiscal que los agentes esperan que se abandone no ancla expectativas. Un régimen de pensiones que se percibe revisable no induce ahorro de largo plazo. Un compromiso de inversión que puede cancelarse en la siguiente administración no atrae capital. Un derecho que puede retirarse no organiza conductas. En todos estos casos, **la reversibilidad no es una salvaguarda: es el defecto.**

La tensión es real y no se resuelve eligiendo un bando. Se resuelve distinguiendo dos categorías y tratándolas distinto.

Para las políticas cuya eficacia no depende de su permanencia percibida —procedimientos administrativos, arquitecturas de servicio, mecanismos de participación, sistemas de información—, la reversibilidad debe ser fácil y su protocolo, ligero.

Para las políticas cuya eficacia depende de credibilidad de permanencia, la reversibilidad debe existir y ser **deliberadamente costosa**: mayorías reforzadas, plazos de espera, obligación de motivar, quizá compensación a quienes confiaron. No se elimina la posibilidad de deshacer, porque eso equivaldría a irreversibilidad y todo diseño puede estar equivocado. Se eleva su umbral hasta que revertir sea posible y difícil.

La distinción entre reversibilidad fácil y reversibilidad de umbral alto es, a mi juicio, más útil que el debate habitual entre flexibilidad y compromiso, que trata como excluyentes dos atributos que el diseño puede combinar.

El modo de fallo: el versionado sin memoria

La octava ley tiene tres degeneraciones.

El piloto eterno. La reforma se prueba indefinidamente sin que nadie decida escalarla ni retirarla, porque ambas decisiones tienen costo y continuar evaluando no lo tiene. Produce la apariencia de innovación permanente sin transformación alguna, y consume recursos y credibilidad. Su antídoto es el plazo de decisión del protocolo.

El piloto decorativo. Se diseña para tener éxito: se elige el territorio favorable, se dota con recursos que no estarán disponibles al escalar, se acompaña con atención directiva que después desaparece, y se define el éxito al ver los datos. Produce evidencia de que funciona algo que no funcionará. Su señal delatora es la ausencia de una regla de decisión previa.

El versionado sin memoria, que es el más grave y conecta con la décima ley. Consiste en cambiar constantemente sin acumular conocimiento: cada administración modifica, ninguna evalúa, ninguna registra qué se intentó antes ni con qué resultado, y el sistema oscila sin aprender. Este modo de fallo es indistinguible, desde fuera, de la experimentación institucional, y su diferencia es precisamente la que

da nombre a esta ley: **experimentar es cambiar y aprender; el penduleo es cambiar y olvidar.**

La distinción operativa entre ambos es sencilla y debería aplicarse a cualquier modificación que un gobierno anuncie: preguntar si la nueva versión se apoya en la evaluación documentada de la anterior. Si la respuesta es afirmativa, se trata de un pivote informado. Si es negativa, se trata de un bandazo, y el capítulo 17 explicará por qué su costo agregado es probablemente el mayor de todos los que este libro examina.

La prueba operativa

> *¿Está escrito, antes de comenzar, qué observación concreta haría que esto se revirtiera, quién tomaría esa decisión, cuál es el estado de retorno y quién mantiene la capacidad de volver a él?*

Cuatro respuestas, todas por escrito, todas anteriores al despliegue. Una reforma que no puede responderlas no es irresponsable por ser ambiciosa: es irresponsable por ser irreversible sin haberlo declarado.

Y conviene cerrar señalando la relación entre esta ley y la séptima, que son las dos que sostienen la estructura. La séptima exige que cada capacidad llegue con su contrapeso. La octava exige que cada cambio llegue con su salida. Juntas responden la única pregunta que legitima a un reformador ante quien teme al rediseño, y que el capítulo 4 identificó como la objeción válida: **qué ocurrirá cuando esto falle.**

La novena ley, objeto del capítulo siguiente, responde a la otra mitad de esa objeción: qué ocurrirá cuando quien opere el sistema no sea quien lo diseñó, y no tenga buenas intenciones.

CAPÍTULO 16

Novena ley: diseñar para el peor caso razonable

> *Las instituciones no deben diseñarse suponiendo que quien las operará será competente y bienintencionado. Deben diseñarse suponiendo que eventualmente llegará al poder alguien que intentará abusar de ellas, y que lo hará sin violar ninguna norma. La pregunta constitucional no es qué puede lograr un buen gobierno con este diseño, sino cuánto daño conserva la capacidad de causar un mal actor después de que el diseño es correcto.*

El argumento: el diseño no puede depender de quién gobierne

Hay una asimetría en la evaluación de propuestas institucionales que conviene nombrar porque es casi universal. Cuando alguien propone una reforma, la imagina operada por personas como él: competentes, informadas y de buena fe. La propuesta se evalúa en su mejor escenario de operación.

Esa evaluación es inservible. Un diseño institucional no se aplica una vez: se aplica durante décadas, y a lo largo de ese periodo será operado por personas de capacidad variable, orientaciones políticas distintas e intenciones heterogéneas. Entre ellas habrá, con certeza estadística, alguien que intente usar la arquitectura para fines distintos de los previstos.

La novena ley exige, por tanto, un cambio de método: evaluar toda propuesta en su peor escenario de operación y no en el mejor. Y la pregunta que ordena ese examen es la que abre este capítulo: cuánto daño puede hacer un mal actor después de que el sistema está bien diseñado.

Es importante advertir que esta ley no es pesimista sobre las personas. Es agnóstica: no supone que los gobernantes serán malos, sino que el diseño no debe depender de que sean buenos. Es la misma lógica por la cual un edificio se calcula para un sismo que probablemente no ocurrirá durante la vida de sus habitantes.

Peor caso razonable, no peor caso posible

La precisión del enunciado importa, porque la versión maximalista de esta ley produce parálisis.

El peor caso posible es ilimitado: siempre puede imaginarse un actor más determinado, con más recursos y menos escrúpulos. Diseñar contra él exige controles infinitos y produce un Estado incapaz de actuar, que es el exceso descrito en el capítulo 14.

El **peor caso razonable** tiene un perfil concreto, y definirlo es lo que vuelve operativa la ley. Es un actor que reúne cinco características: dispone de los recursos normales del cargo, es inteligente y bien asesorado, es paciente y opera en horizontes de años, tiene incentivos para permanecer en el poder, y —esta es la característica decisiva— actúa dentro de la legalidad formal.

Esa última condición merece énfasis, porque es donde el análisis contemporáneo suele fallar. El modelo de amenaza heredado del constitucionalismo clásico es la ruptura: el golpe, la disolución del parlamento, la suspensión de garantías, la violación abierta de la norma. Contra esa amenaza nuestras instituciones están razonablemente bien protegidas, y su ocurrencia es, en la mayoría de las democracias contemporáneas, improbable.

El modelo de amenaza actual es distinto: **la erosión por cumplimiento.** Un actor que no viola las reglas sino que las usa; que no suspende los contrapesos sino que los desactiva mediante procedimientos impecables; que no cierra los órganos de control sino que los deja sin presupuesto, sin titular o sin competencia. Cada acto individual es legal, impugnable con dificultad y defendible en público. El agregado es la neutralización del sistema.

La consecuencia metodológica es considerable: **un diseño institucional debe ser robusto no frente a la violación de sus reglas, sino frente a su cumplimiento literal con intención adversa.** Y esa es una prueba que muy pocos diseños han pasado, porque muy pocos se han sometido a ella.

El repertorio del mal actor

Conviene inventariar los movimientos disponibles, porque solo así puede diseñarse el contrapeso correspondiente. Los siete que siguen son estructurales: están disponibles para cualquier gobierno, de cualquier orientación, en cualquier sistema presidencial o parlamentario, y su enumeración no describe a ninguno en particular. Precisamente por eso conviene que quien lea esta lista piense primero en un gobierno que no sea el de su preferencia, y después en el que sí lo es.

Capturar el nombramiento. No se elimina el órgano autónomo: se designa a sus integrantes. Es el movimiento más eficaz y el de menor costo político, porque cada designación individual es defendible. Contrapeso de diseño: escalonamiento de los mandatos de modo que ninguna autoridad alcance a renovar la mayoría, requisitos de idoneidad verificables, y participación de más de un poder en la designación.

Asfixiar el presupuesto. No se cierra el contrapeso: se reduce su asignación hasta que no pueda operar. Es invisible en el debate público porque los presupuestos se discuten en agregados. Contrapeso: piso presupuestal determinado por fórmula y no por decisión anual.

Saturar la agenda. Se someten simultáneamente tantos asuntos relevantes que ningún contrapeso tiene capacidad de examinarlos todos. El control existe, funciona, y no alcanza. Contrapeso: plazos mínimos obligatorios de examen proporcionales a la magnitud del asunto, e imposibilidad de acumular decisiones estructurales en un solo periodo.

Redefinir la competencia. No se desobedece al órgano: se modifica el ámbito sobre el cual puede pronunciarse, o se traslada la función a una entidad fuera de su alcance. Contrapeso: definición de competencias por materia y no por entidad, de modo que la función quede cubierta cualquiera sea su alojamiento orgánico.

Acelerar el plazo. Se emplean procedimientos de urgencia para decisiones que no son urgentes, reduciendo el tiempo de deliberación y de impugnación. Contrapeso: la velocidad proporcional del capítulo 32, con requisitos de urgencia verificables y revisión posterior obligatoria de lo decidido de prisa.

Fragmentar a quien podría objetar. Se negocia por separado con cada actor capaz de vetar, ofreciendo a cada uno algo distinto. Contrapeso: publicidad de las negociaciones y decisión colegiada en lugar de asentimientos individuales.

Privatizar el control. La función de control se traslada a un contratista cuya continuidad depende de quien lo contrata. Formalmente hay auditoría; sustancialmente hay un proveedor. Contrapeso: la independencia como propiedad verificable del capítulo 14, examinando quién nombra, quién paga y quién puede remover.

La lección de conjunto es que **ninguno de los siete movimientos requiere violar una norma, y los siete se neutralizan con diseño y no con vigilancia.** Confiar en que la opinión pública detecte y castigue estas maniobras es confiar en un mecanismo que, por construcción, funciona mal: cada movimiento individual es técnico, aburrido y defendible, y su efecto solo se percibe cuando ya se acumuló.

No dependencia del heroísmo

Hay un corolario de esta ley que se aplica con más frecuencia que el escenario del mal actor, porque describe la situación normal y no la excepcional.

Una institución saludable no debería requerir un funcionario excepcional para producir resultados aceptables. Debe funcionar razonablemente bien operada por personas ordinarias, que cumplen su deber y nada más. Ese estándar suena modesto y casi ningún diseño lo satisface.

Tres formas de dependencia oculta del heroísmo son frecuentes.

Dependencia de una persona. El área funciona porque su titular tiene relaciones, conocimiento tácito o autoridad personal. Su salida la desmantela. Esta dependencia rara vez se reconoce mientras la persona está, y se descubre cuando se va.

Dependencia de la discrecionalidad bien ejercida. El diseño concede margen de criterio y funciona si el criterio se ejerce con prudencia. Funciona bien con un operador competente y produce arbitrariedad con cualquier otro. La discrecionalidad no es indeseable —el capítulo 5 mostró que su eliminación tiene costos—, pero debe ir acompañada de motivación obligatoria y revisión.

Dependencia del esfuerzo supererogatorio. El sistema funciona porque alguien hace más de lo que le corresponde: se queda tarde, resuelve lo que no le toca, suple carencias de la organización. Es la forma más extendida y la más injusta, porque la organización externaliza su defecto de diseño sobre la conciencia profesional de sus integrantes.

De ahí la prueba correspondiente, que recomiendo aplicar a cualquier propuesta organizativa: **¿qué produce este diseño si su titular es mediocre y cumple exactamente su deber, sin añadir nada?** Si la respuesta es que no funciona, el diseño está incompleto, con independencia de lo bien que funcione hoy.

Primer caso difícil: el costo de la desconfianza

Esta ley tiene un precio y conviene declararlo.

Diseñar contra el peor caso degrada el mejor caso. Un sistema construido suponiendo que su operador puede ser adversario impone controles, requisitos de motivación y limitaciones de discrecionalidad que también recaen sobre el operador competente y honesto, que es la mayoría. El resultado es el fenómeno descrito en el capítulo 14: una administración que consume su energía en controlarse a sí misma, en la que hacer lo correcto es lento y la iniciativa es riesgosa.

La salida no consiste en confiar más, sino en distinguir dos cosas que los sistemas de control suelen confundir: **limitar el poder y limitar la acción.**

Limitar el poder significa impedir que alguien concentre capacidad de decidir de manera irreversible, sin registro, sin contrapeso o sin posibilidad de ser removido. Limitar la acción significa exigir autorizaciones, firmas y comprobaciones para actos rutinarios y reversibles.

La novena ley exige lo primero con severidad y no exige lo segundo en absoluto. Un sistema puede ser simultáneamente muy ágil en la operación cotidiana y muy restrictivo en la concentración de poder, y de hecho ese es el diseño correcto. La confusión entre ambas cosas es la razón por la cual muchas administraciones son a la vez lentas y capturables: controlan los viáticos y no los nombramientos.

Segundo caso difícil: el peor caso incluye al diseñador

El caso límite más incómodo de esta ley es que quien diseña la arquitectura puede ser el mal actor contra el que hay que protegerse.

Es una posibilidad real y no excepcional: las reformas institucionales las impulsan gobiernos, y un gobierno tiene interés en una arquitectura que le favorezca. Una reforma puede estar íntegramente cons-

truida sobre la novena ley en su retórica y diseñada, en sus detalles, para que el diseñador conserve ventaja.

Dos exigencias mitigan este riesgo, y solo la segunda es realmente eficaz.

La primera es procedimental: el diseño debe adoptarse mediante un procedimiento que el diseñador no controle, lo que en la práctica significa mayorías que excedan a la propia fuerza política, participación de la oposición en el diseño y no solo en la votación, y plazos que impidan aprobar sin examen.

La segunda es una prueba de simetría, y es el instrumento más potente que conozco para evaluar cualquier reforma institucional:

> *¿Aceptaría usted esta regla si quien gobernara fuera su adversario político más temido?*

La pregunta es devastadora porque no admite respuesta evasiva. Una regla que conviene a quien la propone y perjudicaría a su adversario no es una regla constitucional: es una ventaja con forma de norma. Y su aplicación práctica es sencilla: una reforma diseñada bajo esta prueba tiende a producir arquitecturas simétricas, con contrapesos que muerden en ambas direcciones y con reglas de las que el diseñador no puede eximirse.

Recomiendo aplicarla también a las propuestas de este libro. Ninguna de ellas debería sobrevivir si no la pasa.

El modo de fallo: la paranoia y la coartada

Dos degeneraciones opuestas.

El diseño paranoico multiplica controles hasta volver ingobernable al Estado, y produce un efecto perverso documentado: cuando el cumplimiento formal se vuelve imposible, la operación real se desplaza hacia canales informales que ningún control alcanza. Un sistema excesiva-

mente controlado no es un sistema más limpio: es un sistema cuya actividad relevante ocurre fuera del registro. El exceso de control produce opacidad, que es lo contrario de lo que buscaba.

El peor caso como coartada es la degeneración contraria y más frecuente en el debate público. Consiste en invocar el escenario del mal actor para bloquear cualquier transformación: no construyamos esta capacidad porque podría abusarse de ella. El argumento es siempre formalmente válido, porque toda capacidad puede abusarse, y precisamente por eso no puede ser decisivo. Si lo fuera, la conclusión sería que ninguna capacidad estatal debe construirse nunca, incluidas las que ya existen.

La novena ley no dice que no se construyan capacidades. Dice que se construyan con su contrapeso, que es la séptima. Usarla para justificar la inmovilidad es invertir su función: la ley exige diseñar mejor, no dejar de diseñar.

La prueba operativa

Dos preguntas, que conviene formular siempre en este orden.

> *Primera: ¿qué podría hacer con esta arquitectura un actor inteligente, paciente y de mala fe que no violara ninguna norma?*

> *Segunda: ¿aceptaría esta arquitectura si quien la operara fuera mi adversario más temido?*

La primera detecta las vulnerabilidades. La segunda detecta las ventajas ocultas. Un diseño que responde ambas satisfactoriamente puede ser insuficiente, pero no será peligroso, que es el requisito mínimo de cualquier propuesta institucional seria.

CAPÍTULO 17

Décima ley: continuidad sin inmovilidad

> *Las capacidades institucionales acumuladas —datos, sistemas, equipos formados, evaluaciones, memoria— no deben destruirse en cada alternancia política. La alternancia debe poder cambiar los fines del gobierno sin obligar a reconstruir sus instrumentos. Pero la continuidad no puede convertirse en un blindaje que sustraiga materias del alcance democrático: lo que se protege es la capacidad, nunca la política.*

El argumento: un Estado que no acumula

La décima ley se ocupa del costo que el capítulo 7 identificó como probablemente el mayor de todos y del que no existe cifra alguna: el penduleo.

El fenómeno es familiar para cualquiera que haya trabajado en el sector público mexicano. Una administración construye un registro, forma a un equipo, desarrolla un sistema, diseña una metodología de evaluación y acumula una serie de datos. La administración siguiente llega con su propio diagnóstico, su propio equipo y sus propios proveedores, y lo desmantela. Al cabo de dos o tres ciclos, el Estado ha construido el mismo activo varias veces y no dispone de ninguno en condiciones de uso.

Cinco clases de activo se destruyen, y conviene enumerarlas porque su reposición tiene tiempos muy distintos.

Los equipos. Se reponen en años, no en meses, porque lo que se pierde no es el número de personas sino el conocimiento tácito de cómo funciona el sistema realmente.

Las series de datos. No se reponen nunca. Una serie interrumpida deja un hueco permanente, y las series largas son precisamente las que permiten evaluar políticas de efecto lento.

Los sistemas. Se reponen a costo completo, y con frecuencia mayor que el original, porque migrar desde un sistema abandonado es más caro que construir desde cero.

Las evaluaciones. Se pierden con su objeto: evaluar un programa cancelado no tiene utilidad práctica y el conocimiento generado se archiva.

Las relaciones y la confianza externa. Contrapartes, municipios, organizaciones y empresas que habían aprendido a operar con el Estado deben aprender de nuevo, y cada ciclo reduce su disposición a invertir en aprender.

Por qué ocurre: cuatro incentivos racionales

El penduleo no es un defecto de carácter. Es el resultado predecible de cuatro incentivos, todos racionales desde la perspectiva de quien llega.

No se puede atribuir el mérito ajeno. Un gobierno que continúa un programa exitoso de su predecesor obtiene un beneficio público y ningún crédito político. El capítulo 4 describió esta asimetría; aquí está su consecuencia operativa.

Criticar es rentable. El diagnóstico de que lo anterior estaba mal justifica la llegada y explica los resultados aún ausentes.

El equipo entrante trae su propio diagnóstico y sus propios proveedores. No necesariamente por corrupción: también porque las personas confían en lo que conocen.

Evaluar cuesta más que destruir. Este cuarto incentivo es el menos discutido y probablemente el más determinante. Un gobierno entrante no puede saber si el sistema heredado es bueno: auditarlo requiere tiempo, capacidad técnica y disposición a encontrar que funcionaba. Destruirlo no requiere información alguna. **En ausencia de evidencia accesible sobre la calidad de lo heredado, la destrucción es la decisión de menor costo informacional.**

Esa última observación tiene una consecuencia de diseño importante: buena parte del penduleo se combate produciendo evidencia verificable sobre lo que funciona, porque eleva el costo reputacional de destruir algo cuyo rendimiento está documentado. La memoria institucional del capítulo 45 no es archivística: es defensiva.

El problema difícil: qué merece protección

Aquí está el asunto central de esta ley, y conviene abordarlo de frente porque una formulación descuidada la convertiría en un instrumento antidemocrático.

Proteger algo de la alternancia significa sustraerlo de la decisión de quien ganó una elección. Hecho sin criterio, es una operación de blindaje: un gobierno que pierde el poder deja atrás estructuras que el siguiente no puede modificar, y la alternancia se vuelve nominal. Eso no es continuidad institucional: es la colonización del futuro por la mayoría de ayer.

La distinción que resuelve el problema es, a mi juicio, la aportación más importante de este capítulo: **se protege la capacidad, no la política.**

Una política es un conjunto de fines y de prioridades: qué problemas atender, a quién beneficiar, cuánto gastar, en qué orden. Todo

eso es legítimamente objeto de la alternancia, y un gobierno electo tiene pleno derecho a modificarlo. Nada en esta ley lo limita.

Una capacidad es un instrumento: un registro, una serie de datos, un sistema de información, un equipo formado, una metodología de medición, una infraestructura de identidad. Los instrumentos sirven a fines contrapuestos. El mismo registro de población sirve a un gobierno que quiera expandir transferencias y a uno que quiera focalizarlas; la misma serie de datos educativos sirve a quien quiera descentralizar y a quien quiera centralizar.

De ahí la formulación: **un gobierno nuevo tiene todo el derecho a cambiar los objetivos, y ninguna razón para tener que reconstruir los instrumentos.**

Cuatro pruebas determinan si algo califica como capacidad protegible. Deben cumplirse las cuatro.

Prueba de instrumentalidad. ¿Sirve igualmente a orientaciones políticas opuestas? Si solo sirve a una, es política y no capacidad.

Prueba de asimetría de costo. ¿Cuesta más reconstruirlo que mantenerlo? Si mantenerlo es más caro, no hay caso.

Prueba de irreversibilidad. ¿Su destrucción es reparable dentro de un ciclo de gobierno? Las series de datos no lo son; un sistema informático, en general, sí.

Prueba de neutralidad de mando. ¿Puede protegerse el activo sin proteger a las personas que lo dirigen? Si la protección del activo implica inamovilidad de sus titulares, se está blindando a un grupo y no una capacidad.

Esa cuarta prueba es la que evita el abuso más frecuente de esta ley, que consiste en invocar la continuidad institucional para asegurar la permanencia de quienes ocupan los cargos.

Los dos contrapesos

El capítulo 4 anticipó que conozco solo dos mecanismos eficaces contra el penduleo. Corresponde desarrollarlos.

> **Primero: hacer la destrucción más costosa que la continuidad.**

Cinco dispositivos concretos, ordenados por dificultad de implantación.

Mandatos de continuidad de datos: obligación legal de mantener la comparabilidad de las series estadísticas, con la interrupción como acto que requiere justificación pública y dictamen técnico independiente.

Custodia externa de los registros críticos: alojar los activos de información en entidades cuya continuidad no dependa del ciclo ejecutivo, lo que separa la propiedad del dato de la conducción de la política.

Inventario público de capacidades: un registro accesible de sistemas, series, equipos y metodologías, con su costo de desarrollo y su estado de operación. Su función es hacer visible la destrucción, que hoy ocurre sin que nadie pueda cuantificarla.

Compromisos presupuestales plurianuales para inversión en capacidad, distintos del gasto de programa.

Dictamen previo a la cancelación: no prohibición de cancelar, sino exigencia de documentar por qué, con evaluación disponible. Convierte la destrucción en un acto que debe argumentarse.

> **Segundo: permitir que la administración entrante se apropie del mérito.**

Este contrapeso es menos evidente y probablemente más eficaz, porque trabaja con el incentivo en lugar de contra él. Si la causa principal del penduleo es que continuar no da crédito, el diseño debe hacer que continuar dé crédito.

Tres prácticas lo consiguen. Nombrar las capacidades por su función y no por la administración que las creó, de modo que usarlas no implique homenajear a nadie. Diseñar los activos de manera que su rendimiento se manifieste en el ciclo siguiente y no en el que los construye, lo que alinea el interés del sucesor con su conservación. Y estructurar la transición como transferencia de propiedad y no como entrega de informes: un equipo entrante que participa en la operación durante el traslape desarrolla interés en el activo.

De aquí se sigue una recomendación que puede sonar contraintuitiva para un gobierno saliente: **la mejor protección de lo construido no es blindarlo jurídicamente, sino entregarlo de modo que el sucesor quiera reclamarlo como propio.** El blindaje invita a la demolición; la apropiación la previene.

Pivote informado y bandazo

La décima ley no defiende la estabilidad. Defiende que el cambio se apoye en conocimiento, lo cual es distinto y compatible con transformaciones profundas.

El capítulo 15 estableció la distinción operativa y aquí se completa. Un **pivote informado** cumple tres condiciones: se apoya en la evaluación documentada de lo anterior, conserva los activos instrumentales aunque cambien los fines, y registra el razonamiento del cambio para que el siguiente pueda evaluarlo. Un **bandazo** no cumple ninguna de las tres: cambia sin evaluar, destruye instrumentos junto con objetivos, y no deja constancia de por qué.

La diferencia no está en la magnitud del cambio. Un pivote informado puede ser radical, y con frecuencia debe serlo. Está en si el sistema queda en mejores condiciones de evaluar la siguiente decisión, o en peores.

Primer caso difícil: la continuidad como blindaje de lo indefendible

La objeción más seria contra esta ley es que la protección de capacidades puede proteger cosas que deberían desaparecer: una burocracia enquistada, un organismo capturado, un programa que nunca funcionó, una metodología obsoleta.

La objeción es válida y su respuesta es la única disponible: **la capacidad protegida sigue sometida a la primera ley.** La protección opera contra la destrucción arbitraria, no contra el retiro evaluado. Un activo institucional puede eliminarse en cualquier momento siempre que se haga con evidencia, con justificación pública y con dictamen técnico. Lo que esta ley impide no es el retiro, sino el retiro sin examen.

La formulación precisa importa: la décima ley no establece una presunción de conservación. Establece un **requisito de argumentación**. Y en materia institucional, exigir que las decisiones se argumenten con evidencia es la exigencia más modesta que puede formularse.

Segundo caso difícil: el mandato de ruptura

El segundo problema es genuinamente democrático y merece una respuesta franca.

Qué ocurre cuando el electorado vota precisamente para destruir. Cuando el mandato explícito y mayoritario consiste en desmantelar lo construido por la administración anterior, ¿no resulta antidemocrático protegerlo?

Mi respuesta es que el mandato es legítimo respecto de las políticas y no alcanza a las capacidades, y el argumento es el siguiente: **nadie vota para perder una serie de datos.**

Un electorado puede votar para cambiar de rumbo, para modificar prioridades, para terminar un programa o para castigar a un gobierno. Todo eso concierne a fines, y todo eso queda intacto bajo esta ley. Pero los instrumentos nunca estuvieron en la boleta: ningún ciudadano eligió entre conservar o destruir un registro de población, una metodología de evaluación o un equipo técnico formado. Atribuir al mandato electoral la destrucción de instrumentos es una inferencia que el voto no soporta, y el capítulo 10 explicó por qué: el voto comprime, y no transmite esa clase de instrucción.

Existe un caso residual en el que la objeción conserva fuerza: cuando el instrumento mismo se ha convertido en objeto de disputa política, porque fue diseñado con sesgo o porque su operación favorece a un grupo. En ese caso el instrumento no pasa la prueba de instrumentalidad y no califica como capacidad protegible. La prueba, correctamente aplicada, resuelve el caso.

El modo de fallo: la tecnocracia por continuidad

El modo de fallo de esta ley es su uso expansivo: declarar capacidad todo lo que se desea proteger.

La operación es sencilla y se observa con regularidad. Un programa se reformula como infraestructura. Una orientación de política se presenta como metodología técnica. Un grupo de funcionarios se describe como capacidad institucional acumulada. Y en cada caso se concluye que la alternancia no debería alcanzarlo.

El resultado es una democracia en la que ganar elecciones no cambia nada relevante, porque todo lo relevante fue previamente reclasificado como técnico. Esa configuración no es estabilidad institucional: es la variante tecnocrática del capítulo 9, ejecutada mediante la décima ley.

Las cuatro pruebas de protegibilidad existen precisamente para impedirlo, y la primera —si sirve igualmente a orientaciones políticas opuestas— es la que hace casi todo el trabajo. Un activo que solo

resulta útil a un proyecto político determinado es política, y la política se decide en las elecciones.

La prueba operativa

> *¿Lo que se propone proteger de la alternancia serviría igualmente bien a un gobierno de orientación opuesta, y puede protegerse sin garantizar la permanencia de quienes hoy lo dirigen?*

Si ambas respuestas son afirmativas, se trata de capacidad institucional y merece protección. Si alguna es negativa, se trata de política, y la política debe poder cambiar cuando cambia el gobierno.

Con esto se completa el decálogo. El capítulo siguiente lo recapitula en forma utilizable y resuelve el problema que las diez leyes, tomadas en conjunto, dejan abierto: qué hacer cuando dos de ellas apuntan en direcciones contrarias.

CAPÍTULO 18

Las diez leyes en una página

ESTE capítulo no añade contenido. Comprime el de los diez anteriores en una forma utilizable, y después demuestra el instrumento aplicándolo íntegramente a una propuesta concreta. Un decálogo que no se ejercita una vez ante los ojos del lector es una lista de buenas intenciones.

El decálogo

#	LEY	EXIGE	PRUEBA OPERATIVA	MODO DE FALLO
1	**Función sobre forma**	Justificar la institución por lo que hace, no por lo que ha durado	¿Puede enunciarse la función sin nombrar la institución?	Demolición de contrapesos con vocabulario de rediseño
2	**La tecnología habilita, no legitima**	Mantener la autoridad donde puede ser examinada y removida	¿Quién puede revertir esta decisión, en cuánto tiempo y a qué costo?	La eficacia como título de autoridad
3	**Soberanía de alta resolución**	Ampliar el ancho de banda de la expresión ciudadana	¿Qué ocurre si el canal dice algo distinto de lo que la autoridad quería?	Plebiscitarismo, y la resolución como coartada
4	**Participación por capas**	Permitir intensidad variable sin penalizar a quien elige la mínima	¿El resultado sería defendible ante alguien que no participó?	Captura por disponibilidad de tiempo

#	LEY	EXIGE	PRUEBA OPERATIVA	MODO DE FALLO
5	**La representación se desagrega, no se abole**	Distribuir todo salvo la obligación de responder	¿Puede nombrarse a alguien que responda, y removerlo?	La desagregación como evasión
6	**Complementariedad, no dicotomía**	Asignar cada decisión al mecanismo que puede tratarla mejor	¿El mecanismo se eligió antes o después de estimar el resultado?	Elección estratégica del foro
7	**Cada capacidad, una salvaguarda**	Que el contrapeso esté operando antes del despliegue	¿Qué puede hacer un mal actor con esto, qué se lo impide, quién lo controla, y funciona ya?	Salvaguarda prometida y salvaguarda ornamental
8	**Reversibilidad y experimentación**	Definir la salida antes de la entrada	¿Está escrito qué observación revertiría esto, quién lo decide y cuál es el estado de retorno?	Piloto eterno, piloto decorativo, versionado sin memoria
9	**Diseñar para el peor caso razonable**	Robustez frente al cumplimiento con intención adversa	¿Aceptaría esta regla si gobernara mi adversario más temido?	Diseño paranoico, y el peor caso como coartada
10	**Continuidad sin inmovilidad**	Proteger la capacidad, nunca la política	¿Serviría igual a un gobierno opuesto, sin garantizar la permanencia de quienes hoy lo dirigen?	Tecnocracia por continuidad

La simetría anunciada al abrir esta parte se verifica aquí. Habilitan el cambio las leyes primera, tercera, cuarta, quinta y octava. Lo restringen la segunda, sexta, séptima, novena y décima. Cinco y cinco, y esa proporción no es un adorno retórico: un decálogo compuesto solo de las primeras autorizaría cualquier cosa, y uno compuesto solo de las segundas impediría todo.

La matriz de diseño

Las diez leyes se despliegan en dieciocho preguntas que toda propuesta institucional debería responder por escrito antes de discu-

tirse. Su función no es aprobar ni reprobar, sino hacer visible qué no se ha pensado. En mi experiencia, una propuesta que responde las dieciocho es mejor que la misma propuesta antes de responderlas, independientemente de las respuestas.

DIMENSIÓN	PREGUNTA
Función	¿Qué función cumple, enunciada sin nombrar la institución?
Restricción	¿Qué limitación histórica produjo la forma actual, y persiste?
Legitimidad	¿Quién autoriza esta decisión, y cómo se le removería?
Representación	¿A quién representa quien decide, y cómo lo sabemos?
Participación	¿Qué puede hacer el ciudadano, en qué capa, con qué consecuencia?
Expertise	¿Qué conocimiento requiere, y de quién?
Evidencia	¿Qué información utiliza, y quién la produce?
Garantías adheridas	¿Qué protege la forma actual, incluido lo no declarado?
Transparencia	¿Qué puede verificar un tercero sin pedir permiso?
Privacidad	¿Qué debe permanecer protegido, y de quién?
Rendición de cuentas	¿Quién responde, ante quién, con qué consecuencia?
Salvaguarda	¿Qué capacidad nueva crea, y qué contrapeso específico la acompaña?
Reversibilidad	¿Cómo se deshace, quién lo decide, y cuál es el estado de retorno?
Resiliencia	¿Qué ocurrirá cuando falle, y a cuánta gente a la vez?
Anti-captura	¿Quién podría dominarlo, y qué se lo impide?
Inclusión	¿Quién quedaría fuera, y por qué canal se le atiende?
Escala	¿Funciona a nivel federal, estatal y municipal, con qué adaptaciones?
Aprendizaje	¿Cómo sabremos si funcionó, y quién lo declarará?

El apéndice B reproduce esta matriz con instrucciones de uso.

El decálogo aplicado: identidad digital única y obligatoria

Demostremos el instrumento con una propuesta real, contemporánea, que este libro considera necesaria y que tiene un potencial de daño considerable. Es precisamente la clase de caso en que un decálogo debe ganarse su existencia.

La propuesta. Un sistema nacional de identidad digital, único, obligatorio y vinculado a los registros del Estado, que permita a cualquier persona acreditarse ante cualquier dependencia sin presentar documentos, y al Estado verificar identidad sin intermediarios.

Ley 1, función sobre forma. La función, enunciada sin nombrar la institución: que una persona pueda demostrar que es quien dice ser, y que el Estado pueda verificarlo, con certeza suficiente y costo bajo para ambos. La restricción histórica que produjo la forma actual —documentos en papel emitidos por múltiples autoridades— era la imposibilidad de verificar a distancia. Esa restricción ha desaparecido. **La ley autoriza el examen.**

Ley 2, la tecnología habilita, no legitima. Aquí aparece la primera advertencia seria. El sistema decidirá, mediante criterios técnicos, quién es quién. Los siete lugares donde se esconde la política están todos activos: la definición de identidad, el umbral de coincidencia biométrica, la elección del error preferible, los valores por omisión sobre compartición de datos, la arquitectura de vinculación entre registros, y el procedimiento de impugnación. **La ley exige que los siete se declaren públicamente antes del despliegue, y que la calibración del error preferible se autorice políticamente.**

Conviene detenerse en ese punto porque es el más grave. Un umbral estricto produce falsos negativos: personas reales a quienes el sistema no reconoce, y que quedan administrativamente inexistentes. Un umbral laxo produce falsos positivos: suplantación. Elegir dónde

situarlo es decidir si el costo del error recae sobre la persona excluida o sobre la integridad del sistema. En ningún marco jurídico mexicano esa decisión requiere hoy aprobación legislativa.

Ley 3, alta resolución. Neutra respecto de esta propuesta, con una observación: una identidad digital bien diseñada es la infraestructura que hace posibles los catorce verbos, porque permite atribuir una expresión a una persona sin exponer su contenido. Es habilitadora, no objeto.

Ley 4, participación por capas. Aquí la propuesta falla en su formulación original. Con 86.1 % de población conectada y solo 35.7 % de usuarios interactuando con plataformas gubernamentales, un sistema de identidad exclusivamente digital excluiría a una fracción muy grande de la población. **La ley exige canal no digital permanente y equivalente, no transitorio.** La palabra obligatoria de la propuesta original debe reformularse: obligatoriamente disponible, no obligatoriamente usada.

Ley 5, la representación se desagrega. Pregunta: cuando el sistema niega una identidad, ¿quién responde? Si la respuesta es el sistema, la propuesta es inadmisible. **La ley exige un funcionario identificable con facultad de resolver en contra del sistema, y con obligación de motivar por escrito.**

Ley 6, complementariedad. ¿Qué mecanismo debe decidir el diseño? Aplicando los cinco criterios: la decisión es difícilmente reversible, afecta a la totalidad de la población, tiene densidad técnica alta y su desacuerdo es mixto. Corresponde, por tanto, decisión legislativa con deliberación prolongada, insumo técnico y asamblea deliberativa sobre los aspectos valorativos. **No corresponde referéndum, y tampoco decisión administrativa.**

Ley 7, cada capacidad una salvaguarda. El núcleo del análisis. La capacidad creada es la de vincular todos los registros sobre una persona mediante una llave única. El riesgo específico es la vigilancia:

un Estado con esa llave puede reconstruir la vida entera de cualquier ciudadano. Y la garantía adherida que se destruye es la privacidad por fragmentación del capítulo 3.

Las salvaguardas mínimas, en consecuencia: separación entre la función de identificación y la de consulta de datos, de modo que acreditar identidad no habilite acceso al expediente; registro auditable e inmutable de cada consulta, visible para el titular del dato; base jurídica explícita por tipo de consulta; prohibición de uso secundario sin autorización judicial; y pluralidad de operadores para evitar un punto único de control. **Y todas ellas operando antes del despliegue, no prometidas para después.**

Ley 8, reversibilidad. Este es el hallazgo más incómodo del ejercicio. Una identidad digital única es, en los términos del capítulo 15, **irreversible de hecho**: activa cuatro de las seis fuentes de irreversibilidad —el dato ya recogido, la dependencia contraída con el operador, los derechos consolidados sobre la base de la nueva identidad, y las expectativas de millones de personas y organizaciones—. Puede derogarse la norma; no puede deshacerse la vinculación ya realizada.

La consecuencia es que **no admite un protocolo de reversión convencional y debe tratarse como decisión de nivel constituyente**, con las salvaguardas del cuarto nivel del capítulo 14: mayoría reforzada, imposibilidad de decidir en un solo acto, revisión judicial previa y adopción escalonada por etapas con evaluación entre ellas.

Ley 9, peor caso razonable. ¿Qué haría con este sistema un actor inteligente, paciente y de mala fe que no violara ninguna norma? Podría condicionar el acceso a servicios a la aceptación de usos secundarios. Podría identificar a los participantes de una manifestación cruzando registros legítimos. Podría excluir administrativamente a una población ajustando un umbral técnico. Podría, simplemente, no renovar el presupuesto del órgano que audita las consultas.

Y la prueba de simetría: ¿aceptaría este diseño si lo operara mi adversario más temido? La respuesta honesta, para la propuesta original, es no. Para la propuesta con las salvaguardas de la ley 7 operando y con pluralidad de operadores, es sí. **Esa diferencia es exactamente el valor del decálogo.**

Ley 10, continuidad sin inmovilidad. ¿Califica como capacidad protegible de la alternancia? Aplicando las cuatro pruebas: es instrumental, sirve a cualquier orientación política; su reconstrucción costaría mucho más que su mantenimiento; su destrucción sería irreparable en un ciclo; y puede protegerse sin garantizar la permanencia de sus directivos, siempre que se aloje en una entidad con gobierno colegiado y renovación escalonada. **Cumple las cuatro: es capacidad, y merece protección.**

El veredicto. La propuesta pasa el decálogo, y solo después de haber sido modificada en cinco puntos que su formulación original no contemplaba: canal no digital permanente, autorización política del umbral de error, separación entre identificación y consulta, pluralidad de operadores, y tratamiento como decisión de nivel constituyente por su irreversibilidad de hecho.

Ninguna de las cinco modificaciones es técnicamente difícil. Las cinco son políticamente costosas, y ninguna habría aparecido sin el examen. Eso es lo que hace un decálogo.

Los tres usos del instrumento

Evaluar. Ante cualquier propuesta ajena, aplicar las diez pruebas operativas de la tabla. Toma menos de una hora y detecta los defectos principales sin conocimiento sectorial. Las tres pruebas de mayor rendimiento, si el tiempo es escaso, son la séptima, la novena y la cuarta: qué puede hacer un mal actor, aceptaría esto de mi adversario, y sería defendible ante quien no participó.

Diseñar. Al construir una propuesta propia, responder las dieciocho preguntas de la matriz por escrito antes de escribir la propuesta. El orden importa: la función primero, la salvaguarda antes del mecanismo, la reversión antes del despliegue.

Auditar. Ante una institución existente, aplicar la ficha de vigencia del capítulo 3 y después las diez pruebas. El resultado no es un juicio sobre si la institución es buena, sino un inventario de qué protege, qué ha dejado de proteger y qué riesgo nuevo no cubre.

Lo que el decálogo no resuelve

Queda un problema, y es el más serio que enfrenta cualquier conjunto de principios.

En el ejercicio anterior las diez leyes apuntaron en la misma dirección, porque la propuesta examinada lo permitía. Con frecuencia no ocurre así. La tercera ley pide ampliar la participación y la novena advierte que los canales abiertos son superficie de captura. La transparencia que exige la séptima puede vulnerar la privacidad que la misma séptima protege. La reversibilidad de la octava destruye la credibilidad que algunas políticas necesitan. La continuidad de la décima puede blindar lo que la primera exige examinar.

Un conjunto de principios sin regla de desempate es inaplicable en el momento en que más se lo necesita, que es precisamente cuando hay conflicto. Ese problema es el objeto del capítulo que sigue, y aunque su lugar en la arquitectura de este libro está en la Parte V, el lector que haya llegado hasta aquí hará bien en leerlo ahora, antes del recorrido institucional. La Parte III aplica las diez leyes a trece instituciones concretas, y sin la regla de desempate, esa aplicación sería arbitraria en cada caso en que dos leyes colisionaran.

PARTE

III

El Recorrido

Las diez leyes aplicadas, institución por institución: función, restricción histórica, capacidad disponible, arquitectura posible, riesgos y salvaguardas. Ningún capítulo de esta parte propone un mecanismo sin someterlo a la prueba de simetría del capítulo 16.

CAPÍTULO 19

El Legislativo: legislar como diseñar sistemas

Entre el 1 de febrero y el 29 de abril de 2026 se presentaron en el Congreso mexicano 1.902 iniciativas. Se aprobaron dieciocho.

La cifra admite dos lecturas y la interesante no es la obvia. La lectura obvia es que el Congreso trabaja poco, y es falsa: dieciocho leyes en tres meses no es una producción escasa para ningún parlamento del mundo. La lectura interesante es la otra: **un sistema que recibe mil novecientas dos entradas y produce dieciocho salidas no está procesando información, está descartándola.**

Y el descarte no es aleatorio. De las once iniciativas presentadas por la Presidencia en ese periodo se aprobaron diez, una tasa de éxito de 90,91 %. De las 1.830 presentadas por legisladores se aprobaron siete, una tasa de 0,38 %. De las cuarenta remitidas por congresos locales, ninguna.

Conviene descartar de inmediato la lectura partidista, porque sería la equivocada y además la menos útil. Esta asimetría no es rasgo de una administración: es estructural y precede a todas las recientes. La productividad legislativa de la LXIV Legislatura fue de 11 %, la de la LXIII de 10,5 % y la de la LXII de 10,7 %, bajo gobiernos de signo distinto y con mayorías distintas. El fenómeno atraviesa alternancias, y quien lo atribuya a una coyuntura no lo ha entendido.

Lo que estas cifras describen es una institución cuya arquitectura fue diseñada para un flujo de trabajo que no se parece al que recibe.

La función

El capítulo 3 diseccionó esta institución y obtuvo una formulación que conviene repetir literalmente, porque su longitud es deliberada y toda abreviación pierde algo indispensable:

> *Que las reglas obligatorias para todos sean producidas mediante un procedimiento que incorpore preferencias sociales plurales, evidencia técnica, negociación entre intereses en conflicto y responsabilidad identificable por el resultado, con coherencia normativa suficiente para que el conjunto sea aplicable.*

Cinco componentes. La mayoría de las propuestas de reforma legislativa —y la totalidad de las que proponen sustituir al parlamento por consultas digitales— atienden uno y suponen haber atendido los cinco.

La restricción histórica, componente por componente

Aquel capítulo concluyó que el Legislativo está desactualizado en tres de sus cinco funciones y vigente en las otras dos. Corresponde sostener esa afirmación con precisión.

COMPONENTE	RESTRICCIÓN ORIGINAL	ESTADO ACTUAL
Incorporar preferencias plurales	Reunir o consultar a la población era materialmente imposible	Disuelta
Procesar evidencia y sostener coherencia normativa	Leer, comparar y verificar consistencia excedía la capacidad humana disponible	Desplazada: el cuello de botella pasó de la redacción al análisis
Supervisar la ejecución	La observación solo podía ser posterior y agregada	Disuelta

COMPONENTE	RESTRICCIÓN ORIGINAL	ESTADO ACTUAL
Negociar entre intereses en conflicto	Exigía copresencia prolongada y capacidad de comprometerse	Vigente
Responsabilidad identificable	Requería un sujeto atribuible y removible	Vigente, y agravada

Las tres primeras filas autorizan el rediseño. Las dos últimas lo limitan. Este capítulo consiste en desarrollar esa tabla.

El diagnóstico: una fábrica documental

Antes de proponer nada conviene entender por qué se presentan 1.902 iniciativas para producir dieciocho leyes, porque el fenómeno se atribuye habitualmente a la falta de diligencia y no es eso.

Es un problema de incentivos, y su estructura es transparente. Presentar una iniciativa tiene un costo próximo a cero y un rendimiento político positivo: acredita actividad, comunica una posición ante el electorado y ante el propio grupo parlamentario, genera nota en medios locales y no exige negociar con nadie. Aprobar una iniciativa requiere construir mayorías, ceder contenido, coordinar con la otra cámara y asumir responsabilidad por el resultado.

De un lado un acto barato con retorno inmediato; del otro, uno costoso con retorno incierto. El resultado es predecible: **el sistema produce un caudal de entradas señalizadoras que su capacidad de procesamiento no puede absorber, y ese caudal crece porque nada lo limita.**

La consecuencia visible es el rezago. La LXV Legislatura heredó de la anterior 4.322 iniciativas pendientes, equivalentes al 70,5 % de todas las presentadas por los diputados salientes durante sus tres años. Ese acervo no es un pasivo administrativo: es la medida exacta del desajuste entre lo que el sistema recibe y lo que puede procesar.

El fenómeno se reproduce en los estados con idéntica estructura. Según el censo nacional de poderes legislativos estatales de 2025, de

11.967 iniciativas presentadas en los congresos locales solo 2.964 —el 24,8 %— fueron dictaminadas en el mismo periodo de sesiones. Y el Congreso de la Ciudad de México reconoció públicamente en 2026 un rezago del 80 %, con 409 iniciativas aprobadas de 1.963 presentadas, acompañando el dato de una valoración sobre la trascendencia de lo aprobado que su propia mesa directiva formuló sin eufemismos.

Hay, por tanto, tres patologías superpuestas, y conviene no confundirlas porque exigen remedios distintos. Una **sobreproducción de entradas** causada por incentivos de señalización. Una **capacidad de dictaminación insuficiente**, que es un problema de diseño de proceso. Y una **asimetría de acceso a la agenda**, por la cual el Ejecutivo dispone de una vía expedita y los legisladores no.

Lo que los estados enseñan y nadie está leyendo

El mismo censo contiene un hallazgo que merece tratamiento aparte, porque es la mejor evidencia disponible en México de algo que el capítulo 15 sostuvo en abstracto.

La variación entre congresos estatales es enorme. Chiapas dictaminó el 88,2 % de las iniciativas presentadas; Colima, el 76,6 %; Campeche, el 62,2 %. En el extremo opuesto, Puebla —que fue el estado con más iniciativas presentadas del país, 818— dictaminó el 8,1 %. Baja California, el 4 %. Nuevo León y Morelos no dictaminaron ninguna en el periodo.

Una diferencia de ochenta y cuatro puntos porcentuales entre dos congresos del mismo país, con marcos constitucionales análogos y funciones idénticas, no se explica por recursos ni por voluntad. Se explica por diseño de proceso: por cómo se integran las comisiones, cómo se asignan los turnos, qué plazos operan, qué ocurre con lo no dictaminado y cómo se distribuye el trabajo técnico.

Y aquí está el punto: **México tiene treinta y dos experimentos naturales simultáneos sobre diseño legislativo, con resultados medidos por su propio instituto de estadística, y no existe ningún**

mecanismo por el cual un congreso estatal aprenda del diseño de otro. La evidencia está publicada. Nadie la usa.

Esa observación vale para casi todo lo que este libro propone, y volverá en el capítulo 33. La primera recomendación de este capítulo no requiere tecnología alguna: **encargar a alguien la tarea de establecer por qué Chiapas dictamina el 88 % y Puebla el 8 %, y publicar la respuesta.**

Primera función obsoleta: incorporar preferencias

La restricción que justificaba que un parlamento fuera el único canal de expresión de preferencias sociales ha desaparecido. Corresponde examinar qué arquitectura la sustituye, y aquí la evidencia internacional es abundante y en buena medida desalentadora, lo cual la hace más útil.

El caso taiwanés es el más ambicioso y su lección es ambigua. Tras el movimiento estudiantil de 2014, una comunidad cívica desarrolló vTaiwan, un proceso de consulta que combina discusión en línea con deliberación presencial y utiliza una herramienta de cartografía de opiniones para identificar zonas de consenso entre posiciones enfrentadas. El caso más citado es el conflicto entre las plataformas de transporte y los taxis: el proceso produjo un conjunto de recomendaciones con aprobación casi universal entre ambos bandos, que el gobierno incorporó a la regulación.

En paralelo, el gobierno creó la plataforma Join, un portal de peticiones donde una propuesta que reúne cinco mil apoyos obliga a una respuesta gubernamental. Su escala es considerable: para junio de 2022 se habían presentado 13.853 propuestas, de las cuales 289 alcanzaron el umbral, y más de la mitad de la población del país ha utilizado la plataforma.

Hasta aquí el relato habitual. La parte que rara vez se cita es la siguiente.

vTaiwan se empleó para unas decenas de iniciativas y el gobierno nunca estuvo obligado a atender sus resultados. Su uso quedó restringido por el propio gobierno a asuntos del ámbito digital, lo que un investigador de la materia caracterizó como la práctica de seleccionar los asuntos que ya se sabe manejar, produciendo participación simbólica. El proceso resultó además complejo y demandante: se apoyaba en cuatro plataformas distintas, ninguna con interfaz intuitiva, y la gente perdió interés en navegarlo. Finalmente, la creación de Join lo hizo redundante, y hoy subsiste como iniciativa enteramente voluntaria.

El caso madrileño es más categórico y más instructivo. La plataforma de participación del ayuntamiento de Madrid alcanzó casi medio millón de registros. Desde 2015 recibió veintiocho mil propuestas ciudadanas. Una se convirtió en política pública.

Una de veintiocho mil.

Ese número es la ilustración más nítida que conozco del segundo modo de fallo de la tercera ley: la resolución como coartada. Y el diagnóstico técnico es preciso: las propuestas eran comentarios breves, sin evidencia de respaldo ni ruta de implementación, carentes de la complejidad necesaria para traducirse en acción. La plataforma estaba bien diseñada para el ciudadano y mal diseñada para la institución que debía procesarla.

Tres lecciones de diseño se derivan de este cuerpo de evidencia, y contradicen buena parte de la práctica corriente.

Primera: **el problema no es recoger preferencias, es procesarlas.** Una plataforma que produce veintiocho mil propuestas sin estructura ha trasladado el cuello de botella en lugar de resolverlo. El diseño debe optimizarse para la capacidad de absorción de la institución receptora, no para la facilidad de emisión del ciudadano.

Segunda: **el insumo debe tener forma utilizable.** Una objeción específica a un artículo concreto, con el defecto señalado, es procesa-

ble. Una propuesta general no lo es. De los catorce verbos del capítulo 10, los de mayor rendimiento en sede legislativa son objetar y priorizar, precisamente porque producen información estructurada.

Tercera: **sin obligación de respuesta, el canal muere.** El umbral taiwanés de cinco mil apoyos con respuesta obligatoria es el elemento que sostiene a Join, y su ausencia es lo que vació a vTaiwan. Confirma la exigencia mínima de la tercera ley: si la participación no obliga a decidir, debe al menos obligar a responder.

La arquitectura que propongo, en consecuencia, no es una plataforma de propuestas abiertas. Es un dispositivo de tres piezas.

Un **canal de objeción estructurada** sobre proyectos en curso, que permita señalar un defecto en un artículo determinado, con obligación de que la comisión dictaminadora se pronuncie sobre las objeciones que superen un umbral de respaldo o provengan de un afectado directo acreditado.

Un **mecanismo de priorización temática** periódico, de baja frecuencia y alta resolución, cuyo resultado no obligue a legislar en un sentido pero sí obligue a la agenda: lo priorizado debe dictaminarse, en el sentido que la comisión determine, dentro de un plazo.

Y una **asamblea deliberativa sorteada** para los asuntos que el capítulo 13 identifica como idóneos: densidad técnica alta combinada con conflicto de valores genuino. Con las limitaciones que aquel capítulo estableció: delibera y aporta, no decide.

Segunda función obsoleta: la coherencia del ordenamiento

Aquí está la ganancia más grande y menos discutida del capítulo.

La restricción histórica no era redactar: era **verificar**. Un legislador del siglo XIX podía conocer razonablemente el cuerpo normativo sobre el que legislaba, porque era pequeño. Uno contemporáneo no puede: el ordenamiento mexicano, sumando el nivel federal, treinta y dos legislaciones estatales y la reglamentación municipal, excede por

varios órdenes de magnitud lo que cualquier persona o equipo puede tener presente.

La consecuencia es que **se legisla sin saber sobre qué se está legislando.** No por negligencia: por imposibilidad material. Y de ahí derivan cuatro patologías que cualquier abogado mexicano reconocerá: normas que se contradicen entre sí, reformas que derogan tácitamente disposiciones que nadie identificó, definiciones incompatibles del mismo concepto en leyes distintas, y obligaciones que remiten a procedimientos ya suprimidos.

Esta es la restricción que se desplazó, y es donde las capacidades del capítulo 6 producen el rendimiento más alto con el riesgo más bajo. Cinco aplicaciones, ordenadas por madurez.

Detección de contradicción normativa. Un sistema que compare un proyecto contra el ordenamiento vigente y señale las disposiciones con las que entra en conflicto. No decide nada: informa a quien decide.

Mapa de dependencias. Determinar qué normas quedan afectadas por una modificación, incluidas las remisiones indirectas de segundo y tercer grado, que son las que producen los efectos no anticipados.

Detección de obsolescencia normativa. Identificar disposiciones que remiten a instituciones inexistentes, procedimientos derogados o supuestos de hecho desaparecidos. Es la ficha de vigencia del capítulo 3 aplicada al acervo normativo, y su rendimiento previsible es del orden del ejercicio de los 1.711 trámites.

Estimación de impacto. Con las limitaciones del capítulo 9: el modelo no predice, obliga a explicitar supuestos. Una iniciativa cuyo modelo no puede construirse suele ser una iniciativa cuya teoría de cambio nadie formuló.

Análisis del acervo pendiente. Aplicado a las 4.322 iniciativas heredadas: agrupar por materia, detectar duplicidades y contradicciones entre propuestas, identificar las superadas por reformas posteriores.

Buena parte de un rezago de esa magnitud es, presumiblemente, redundante.

En las cinco opera la formulación canónica del capítulo 6, que este libro repite sin variación: **amplía la capacidad de quien decide, nunca sustituye a quien responde.** Un sistema que señala una contradicción no resuelve nada; le dice a un legislador que tiene un problema que antes no podía ver.

Tercera función obsoleta: supervisar la ejecución

De las cinco funciones legislativas, la supervisión es la más desaprovechada y la que mayor rendimiento ofrece, porque su restricción original desapareció por completo y su rediseño no exige reforma constitucional alguna.

La restricción era que la observación solo podía ser posterior y agregada. Un parlamento del siglo XIX sabía cómo se había ejecutado un presupuesto cuando el ejercicio había concluido, mediante un documento que resumía millones de operaciones en unas decenas de páginas. La supervisión era, necesariamente, una autopsia.

Hoy puede ser concurrente. Y la diferencia no es de grado: **un control que llega después de consumado el gasto solo puede sancionar; uno que llega mientras ocurre puede corregir.** La capacidad de corregir es, en términos de bienestar, un orden de magnitud más valiosa que la capacidad de castigar.

Cuatro rediseños concretos.

Observación continua de la ejecución presupuestal, con acceso legislativo directo a los sistemas de ejecución y no a los informes que los resumen. La diferencia entre recibir un informe y consultar la fuente es la diferencia entre auditar y ser informado.

Seguimiento del cumplimiento de la ley aprobada. Actualmente, cuando el Congreso aprueba una ley que ordena crear un registro, emitir un reglamento o instalar un órgano, nadie verifica sistemática-

mente que ocurra. Un tablero de cumplimiento de mandatos legislativos es técnicamente trivial y políticamente incómodo, que es la combinación característica de las mejoras que no se hacen.

Comparecencias informadas. El formato actual entrega la ventaja informacional al compareciente: dispone de todo el aparato de su dependencia y el legislador dispone de un equipo pequeño. La asimetría no se corrige con más tiempo de pregunta, sino con acceso previo a los datos.

Evaluación obligatoria de las leyes propias. Toda ley de impacto relevante debería incorporar, desde su texto, qué se espera que ocurra, cómo se medirá y en qué plazo se revisará. Esto conduce al instrumento siguiente.

La ley como objeto vivo

De lo anterior se deriva una reconceptualización que atraviesa este capítulo: una ley no es un acto que se agota en su publicación, sino un dispositivo que opera durante décadas y que nadie vuelve a examinar.

Cuatro mecanismos la tratan como lo que es.

Cláusula de revisión obligatoria. No caducidad automática, que tiene costos de incertidumbre, sino obligación de que la comisión competente se pronuncie por escrito, en un plazo determinado, sobre si la norma está produciendo el efecto previsto. El pronunciamiento puede ser que sí. Lo que no puede es no existir.

Cláusula de vigencia limitada para materias experimentales. Donde la evidencia es escasa y el diseño incierto, la octava ley recomienda invertir el resultado por omisión: la norma expira salvo confirmación expresa.

Legislación modular. Separar en el propio texto lo que constituye principio de lo que constituye parámetro operativo. Los parámetros —umbrales, montos, plazos técnicos— pueden ajustarse mediante

un procedimiento más ágil y con obligación de reportar; los principios requieren el procedimiento completo. Esto reduce la presión de reforma sobre el núcleo normativo, que es una de las causas de la sobreproducción legislativa.

Historial legible de la norma. Que cualquier persona pueda ver qué cambió en un artículo, cuándo, con qué justificación declarada y con qué resultado observado. Hoy reconstruir la evolución de una disposición es un ejercicio de arqueología accesible a especialistas.

El expediente de la decisión

Hay un instrumento que considero el de mayor rendimiento de todo el capítulo, y es el más barato.

Cuando un legislador vota, dispone de cierta información: un dictamen, opiniones técnicas, estimaciones de impacto, posiciones de los afectados. Nada de eso queda registrado como el estado de conocimiento en que se tomó la decisión. Años después, cuando se evalúa si la ley funcionó, es imposible distinguir entre un error de juicio y un error de información, que son fallas distintas con remedios distintos.

El **expediente de la decisión** es un registro estructurado, anexo a cada norma relevante, que consigna qué se sabía al decidir: la evidencia disponible, las estimaciones de impacto con sus supuestos, las objeciones presentadas y su tratamiento, los desacuerdos técnicos no resueltos y las incertidumbres declaradas.

Su función es doble. Permite evaluar decisiones pasadas con justicia, distinguiendo el error de previsión del error de negligencia. Y produce, acumulado durante una década, lo que el capítulo 40 llamó jurisprudencia de diseño institucional: un registro de cómo el Estado resolvió, caso por caso, las tensiones entre sus propios principios.

Es, además, un dispositivo defensivo en el sentido del capítulo 17: **una norma cuyo expediente documenta que funcionó es más costosa de destruir que una cuyo rendimiento nadie puede acreditar.**

Las dos funciones vigentes, y por qué no deben tocarse

Hasta aquí el capítulo ha propuesto ampliaciones. Corresponde ahora la parte restrictiva, que es igualmente importante.

La negociación entre intereses en conflicto no admite sustitución. Cuando dos grupos quieren cosas incompatibles, ninguna cantidad de información resuelve el desacuerdo: alguien debe ceder, y ceder requiere que exista quien pueda comprometerse creíblemente en nombre de otros. Esa capacidad depende de relaciones sostenidas en el tiempo, de la posibilidad de intercambiar concesiones entre asuntos distintos y de la confianza en que el compromiso se cumplirá.

El intercambio de concesiones entre materias tiene mala reputación y cumple una función real que el capítulo 3 identificó entre las garantías adheridas del parlamento: es el mecanismo por el cual intereses intensos y minoritarios obtienen algo en lugar de radicalizarse. Un sistema que lo elimine en nombre de la pureza descubrirá que ha suprimido una válvula.

La responsabilidad identificable se agrava, no se alivia. El capítulo 12 estableció que de las nueve funciones del representante, responder es la única que no se distribuye. Y aquí opera el riesgo más serio de todo este capítulo, que conviene declarar sin atenuantes.

Cada uno de los mecanismos propuestos —objeción estructurada, priorización temática, asamblea sorteada, análisis asistido de consistencia— desplaza al legislador hacia la concepción de mandatario que el capítulo 12 examinó. Cuando las preferencias son visibles y medidas, y cuando un sistema técnico señala que un proyecto contiene una contradicción, el margen de juicio del representante se estrecha por presión, no por norma.

La mitigación es la regla que aquel capítulo fijó y que este capítulo aplica literalmente: **los canales de alta resolución generan obligación de responder y no obligación de obedecer.** El legislador que se

aparta de una priorización ciudadana o de una recomendación técnica debe explicar públicamente por qué. Eso conserva su margen y le impone el único costo aceptable: argumentar.

Riesgos y salvaguardas

Aplicando la séptima ley, cada capacidad propuesta con su contrapeso específico, todos operando antes del despliegue.

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Objeción estructurada	Captura por actores organizados con capacidad de movilizar objeciones	Publicación de la composición de objetantes; ponderación por afectación acreditada, no por volumen
Priorización temática	Fabricación de la señal mediante el diseño del instrumento	Instrumento diseñado fuera del órgano evaluado; publicidad previa; pluralidad de ejercicios
Asamblea sorteada	Autoselección en la segunda etapa del sorteo; efectos de facilitación	Compensación económica; rotación obligatoria; publicación del material entregado y de la facilitación
Análisis asistido de consistencia	Legitimación técnica de una posición política; sesgo en el corpus de comparación	Declaración de los siete lugares donde se esconde la política; código y corpus auditables; pluralidad de proveedores
Observación presupuestal continua	Acceso legislativo a datos personales bajo pretexto de supervisión del gasto	Separación estricta entre datos de gestión y datos de personas; registro auditable de cada consulta
Expediente de la decisión	Uso persecutorio retrospectivo contra legisladores	Registro del estado de conocimiento, no de posiciones individuales; protección del voto y la deliberación internos

La prueba de simetría

La novena ley exige preguntarse qué haría con esta arquitectura un actor inteligente, paciente y de mala fe que no violara ninguna norma.

Aplicada a este capítulo, produce tres advertencias que modifican las propuestas.

La priorización temática puede usarse para desplazar la agenda de la oposición. Un gobierno con capacidad de movilización puede saturar el canal de priorización y convertir la agenda legislativa en un reflejo de su propia base. Corrección: el mecanismo obliga a dictaminar, no a aprobar, y debe reservar una proporción de la agenda al derecho de las minorías parlamentarias, que es una garantía adherida del parlamento y no debe erosionarse.

El análisis de consistencia puede usarse para bloquear. Señalar contradicciones es una facultad con capacidad de veto encubierta: basta aplicarla selectivamente. Corrección: el análisis se aplica a todos los proyectos por igual y de forma automática, su resultado es público, y no impide el trámite: informa.

La observación continua puede invertirse. Un ejecutivo con mayoría legislativa puede usar la capacidad de supervisión como instrumento de presión sobre entidades autónomas o gobiernos locales. Corrección: la facultad de observación se ejerce por la comisión y no por su presidencia, y sus requerimientos son públicos.

Y la pregunta decisiva: ¿aceptaría este diseño si el Congreso estuviera controlado por mi adversario más temido? Para las seis capacidades con sus salvaguardas operando, la respuesta es afirmativa, con una excepción que conviene declarar: **la observación presupuestal continua sin la separación estricta entre datos de gestión y datos personales no pasa la prueba**, y por tanto esa separación no es un refinamiento sino una condición de despliegue.

Qué no cambiar

Cinco elementos del diseño legislativo actual son garantías adheridas y este capítulo no los toca.

El derecho de las minorías a ocupar tiempo de tribuna y a que sus iniciativas se dictaminen, aunque se rechacen. La publicidad de las sesiones y el registro nominal del voto, que son formas constitutivas en el sentido del capítulo 8. La posibilidad de obstrucción dentro de reglas, que es un contrapeso incómodo y genuino. La inmunidad parlamentaria en su núcleo funcional, es decir la protección de la expresión en el ejercicio del cargo. Y la exigencia de mayorías reforzadas para las decisiones de nivel constituyente.

Lo que quedaría

Un Legislativo rediseñado bajo este capítulo no sería más rápido en aprobar leyes, y probablemente aprobaría menos. Sería distinto en otras cinco dimensiones.

Recibiría menos entradas y de mejor calidad, porque la objeción estructurada y la priorización temática desplazan el incentivo de señalización hacia insumos procesables. Sabría sobre qué está legislando, porque el análisis de consistencia le daría una visión del ordenamiento que hoy ningún equipo humano puede tener. Verificaría que sus leyes se cumplen, que es la función que hoy prácticamente no ejerce. Conservaría memoria de por qué decidió lo que decidió. Y seguiría teniendo un responsable identificable por cada voto, que es lo único que no puede perder.

El capítulo siguiente examina una pieza de esta arquitectura que este no abordó: la geometría de la representación misma, es decir por qué hay dos cámaras, cómo se reparten los escaños y qué de todo eso responde a una restricción que ya no existe.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre las 1.902 iniciativas presentadas entre el 1 de febrero y el 29 de abril de 2026, las dieciocho aprobadas, y las tasas de éxito por origen —Presidencia 90,91 %, legisladores 0,38 %, congresos locales 0 %—: Integralia, Reporte especial de asuntos legislativos, cierre del segundo año de la LXVI Legislatura ⟨*https://integralia.com.mx/web/wp-content/uploads/2026/05/MAY26_Reporte-especial_Legislativo-cierre-periodo.pptx.pdf*⟩.

2. Sobre la productividad legislativa de 11 % en la LXIV Legislatura, 10,5 % en la LXIII y 10,7 % en la LXII, según la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados: El Financiero, enero de 2024 ⟨*https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/01/22/productividad-de-diputados-en-mexico-la-peor-en-12-anos-cuantas-iniciativas-aprobaron/*⟩.

3. Sobre las 4.322 iniciativas que la LXV Legislatura heredó de la anterior, equivalentes al 70,5 % de las presentadas por los diputados salientes: Cámara de Diputados, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2023 ⟨*https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXV/200_DOF_22dic23.pdf*⟩.

4. Sobre las 11.967 iniciativas presentadas en congresos estatales y las 2.964 dictaminadas —24,8 %—, según el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 del INEGI: El Diario de Juárez, mayo de 2026 ⟨*https://diario.mx/estado/2026/may/01/aprueban-la-tercera-parte-de-iniciativas-en-congreso-1116487.html*⟩.

5. Sobre la variación entre congresos estatales —Chiapas 88,2 %, Colima 76,6 %, Campeche 62,2 %, Puebla 8,1 % con 818 iniciativas presentadas, Baja California 4 %, Nuevo León y Morelos sin dictaminación—: El Popular, abril de 2026 ⟨*https://elpopular.mx/ciudadania-y-gobierno/2026/04/27/congreso-de-puebla-lidera-iniciativas-pero-queda-rezagado-en-dictaminacion*⟩.

6. Sobre el rezago del 80 % en el Congreso de la Ciudad de México, con 409 iniciativas aprobadas de 1.963 presentadas, y la valoración de su mesa directiva sobre la trascendencia de lo aprobado: La Silla Rota, agosto de 2026 ⟨*https://lasillarota.com/metropoli/2026/8/20/congreso-cdmx-acepta-mediocridad-y-rezago-legislativo-del-80-525175.html*⟩.

7. Sobre la plataforma Join, sus 13.853 propuestas hasta junio de 2022, las 289 que alcanzaron el umbral de cinco mil apoyos, y sus limitaciones de deliberación: Bertelsmann Stiftung, Trailblazers of digital participation ⟨*https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/democracy-and-participation-in-europe/shortcut-archive/shortcut-8-trailblazers-of-digital-participation-taiwans-join-platform-and-vtaiwan*⟩.

8. Sobre el uso de vTaiwan en un número reducido de iniciativas, la ausencia de obligación gubernamental de atender sus resultados y el caso de las plataformas de transporte: MIT Technology Review, agosto de 2018 ⟨*https://www.technologyreview.com/2018/08/21/240284/the-simple-but-ingenious-system-taiwan-uses-to-crowdsource-its-laws/*⟩.

9. Sobre la restricción del uso de vTaiwan a asuntos del ámbito digital, la caracterización de esa práctica como selección de asuntos ya manejables y participación simbólica, y sobre cómo la creación de Join volvió redundante a vTaiwan: The Daily Beast ⟨*https://www.thedailybeast.com/taiwan-tried-to-digitize-democracy-with-vtaiwan-it-was-a-huge-flop/*⟩.

10. Sobre las cuatro plataformas distintas que componían vTaiwan, la dificultad de uso, y sobre el caso de Madrid: casi medio millón de registros, veintiocho mil propuestas

desde 2015 y una sola convertida en política: Reboot Democracy, Was vTaiwan such a big flop, after all? ⟨*https://rebootdemocracy.ai/blog/was-vtaiwan-such-a-big-flop-after-all*⟩.

11. Sobre el carácter hoy enteramente voluntario de vTaiwan y sobre las barreras de acceso de las generaciones mayores y la población rural a las plataformas taiwanesas: Doughnut Economics, Taiwan's digital and participatory democracy ⟨*https://doughnuteconomics.org/stories/taiwan-s-digital-and-participatory-democracy*⟩.

CAPÍTULO 20

Cámaras, escaños y la geometría heredada

El prólogo relató un episodio que conviene ahora desarrollar, porque es el mejor ejemplo mexicano de una institución sometida al examen que este libro propone.

El Constituyente de 1857 suprimió el Senado. Lo hizo tras un debate iniciado el 10 de septiembre de 1856 en el que se sostuvo que la cámara alta tenía un componente aristocrático, por no emanar del pueblo sino de las legislaturas estatales, y que operaba como refugio de políticos amortizados. Dieciocho años más tarde, por decreto del 13 de noviembre de 1874, el mismo país lo restableció, con un argumento igualmente funcional: en una república federal, un legislativo de dos cámaras permite combinar la representación de la población con la representación de las entidades.

Dos generaciones, dos decisiones opuestas, y en ambos casos el debate versó sobre lo que la cámara hacía. Ninguno de los dos bandos invocó la antigüedad como razón. Esa es exactamente la conversación que este capítulo intenta reanudar, ciento cincuenta años después, sobre una geometría de la representación que desde entonces nadie ha vuelto a examinar en términos de función.

La función de una segunda cámara

El bicameralismo se justifica habitualmente con tres funciones distintas, que conviene separar porque persisten en grados muy diferentes.

Representar al territorio. Que las entidades federativas, como tales, tengan voz en la formación de la ley federal, con independencia de su población.

Enfriar la decisión. Que exista una segunda instancia deliberativa, compuesta de otro modo y con otros tiempos, que obligue a revisar lo aprobado en la primera.

Añadir un contrapeso. Que ninguna mayoría coyuntural en una sola cámara pueda por sí sola modificar el ordenamiento.

Las tres son funciones reales. Ninguna requiere necesariamente la forma que hoy tienen.

La restricción del territorio, y lo que le ocurrió

La representación territorial descansaba sobre un supuesto que era verdadero y ha dejado de serlo en buena medida: **que el lugar donde alguien vive es un buen indicador de lo que le conviene.**

En 1824 ese supuesto era sólido. Las personas eran inmóviles, las economías eran locales, la información circulaba dentro de la región y los intereses relevantes —agua, tierra, caminos, aranceles, milicia— se organizaban geográficamente. Un representante de Zacatecas representaba un conjunto de intereses razonablemente homogéneo y claramente distinto del de Yucatán.

Hoy el territorio sigue determinando algunos intereses y ha dejado de determinar otros, y la distinción importa. Sigue determinando lo que depende de la geografía física y del arreglo fiscal: agua, infraestructura, seguridad regional, participaciones federales, vocación productiva. Ha dejado de determinar los clivajes que organizan buena parte del conflicto político contemporáneo, que atraviesan los estados en lugar de separarlos: urbano y rural, formalidad e informalidad laboral, generación, sector económico, condición migratoria.

De ahí la formulación precisa, que evita las dos conclusiones fáciles: **la representación territorial no es obsoleta, está sobreponde-**

rada. Captura bien una fracción de los intereses relevantes y no captura las demás, y la arquitectura no ofrece ningún canal para las que no captura.

Esto no autoriza a suprimir la cámara territorial. Autoriza a preguntarse qué mecanismo cubre los clivajes que el territorio ya no representa, y la respuesta de este libro no es una segunda cámara adicional, sino los canales de alta resolución del capítulo 10: la intensidad, la prioridad temática y la objeción estructurada capturan precisamente lo que la geografía no captura, sin multiplicar órganos.

El enfriamiento, reformulado

La segunda función merece una reconstrucción, porque su justificación habitual ya no se sostiene y existe otra mejor.

La justificación habitual es informacional: una segunda cámara permite que la información circule, que los errores se detecten y que las pasiones se apacigüen. Esa justificación era fuerte cuando la información circulaba mal. Hoy es débil: la detección de errores técnicos puede hacerse con los instrumentos del capítulo anterior, y con mayor exhaustividad.

La justificación que sí se sostiene es otra, y procede directamente de la regla de desempate del capítulo 40: **la irreversibilidad precede a todo lo demás.** Una segunda cámara no vale porque sea más sabia, sino porque obliga a que las decisiones difíciles de deshacer requieran dos mayorías construidas de forma distinta, en momentos distintos y con incentivos distintos.

La reformulación tiene una consecuencia práctica inmediata: **el bicameralismo no debería operar con la misma intensidad sobre toda la materia legislativa.** Si su función es proteger contra el error irreversible, su exigencia debería escalar con la irreversibilidad, en la lógica de los cuatro niveles de decisión del capítulo 14. Una modificación reglamentaria reversible y una reforma constitucional no deberían atravesar el mismo número de filtros.

Eso sugiere una arquitectura que hoy no existe en ninguna parte y que considero una hipótesis de diseño seria: **bicameralismo asimétrico por nivel de irreversibilidad.** Revisión ligera y plazos breves para la materia reversible; revisión reforzada, con mayorías calificadas y plazos de reflexión obligatorios, para la materia irreversible. El costo de la segunda cámara se concentraría donde produce valor.

La representación temática: una hipótesis con un defecto fatal

Dado que el territorio no captura los clivajes relevantes, surge naturalmente la propuesta de representar por materia: escaños asignados a ámbitos temáticos, con electores que se adscriben al que les concierne.

Es una idea atractiva y conviene examinarla con seriedad, porque circula con frecuencia y porque su fracaso es instructivo.

Tiene tres problemas serios y uno fatal.

El primero es **quién define los temas**. La lista de materias no es un dato: es una decisión que determina el resultado, y corresponde exactamente al primer lugar donde se esconde la política del capítulo 9. Quien redacta el catálogo de temas redacta el mapa del poder.

El segundo es **la adscripción**. Una persona tiene interés en varias materias simultáneamente y con intensidades cambiantes. Obligarla a elegir una la amputa; permitirle varias reproduce el problema de la agregación que se pretendía resolver.

El tercero es **la captura**. Un escaño temático es, por construcción, el escaño de quienes más se interesan por ese tema, que son habitualmente quienes tienen intereses económicos directos en él. La representación temática es, en su forma pura, un dispositivo de captura sectorial con legitimidad electoral.

Y el defecto fatal es el cuarto: **destruye el intercambio de concesiones entre materias.** El capítulo 3 identificó esa práctica como una garantía adherida del parlamento, y el capítulo 19 explicó su función: es el mecanismo por el cual un interés intenso y minoritario obtiene

algo a cambio de ceder en otra materia, en lugar de radicalizarse. Un legislativo segmentado por tema no puede intercambiar entre temas, porque nadie tiene autoridad sobre más de uno. El resultado no sería un parlamento más representativo: sería un conjunto de parlamentos sectoriales incapaces de negociar entre sí.

Conclusión: la representación temática, tal como suele formularse, no supera el examen. Lo que sí supera es su versión débil, que no toca la composición de la cámara: **canales temáticos de aportación** —priorización, objeción, deliberación sorteada por materia— que alimentan a representantes con mandato general. Eso captura el clivaje sin destruir la negociación.

La geometría del escaño

Quedan tres elementos de la arquitectura representativa cuya forma responde a decisiones que nadie ha vuelto a examinar en términos de función.

El distrito. Los distritos uninominales existen para producir un vínculo identificable entre un representante y un territorio concreto, de modo que alguien responda ante alguien. Es una función valiosa, y es precisamente la que el capítulo 12 declaró irreducible. Pero su forma concreta —el trazo— es un instrumento con enorme capacidad de distorsión, y su diseño es el caso paradigmático donde la prueba de simetría de la novena ley debe aplicarse sin excepción. Un criterio de trazo que su autor no aceptaría si lo aplicara su adversario no es un criterio: es un resultado disfrazado de método.

La representación proporcional. El debate mexicano sobre los escaños plurinominales se conduce habitualmente en términos de costo y de cercanía con el electorado. En términos funcionales la pregunta es otra: qué función cumple ese componente. Y la respuesta es específica: corrige la distorsión geográfica del sistema de mayoría, que puede producir que una fuerza con apoyo nacional significativo pero

disperso obtenga una representación muy inferior a su respaldo. Es, en la terminología de este libro, una salvaguarda contra un modo de fallo conocido del distrito uninominal.

Quien proponga eliminarla debe, conforme a la séptima ley, especificar qué mecanismo reemplaza esa protección. Quien proponga conservarla debe aceptar que la salvaguarda, como todas, envejece y debe recalibrarse: los umbrales, el método de asignación y los límites de sobrerrepresentación son parámetros, no principios, y corresponden a la categoría modular del capítulo 19.

El tamaño de la cámara. Las cifras de integrantes de los órganos legislativos mexicanos no se derivan de ningún cálculo funcional vigente: son sedimentos de reformas sucesivas. La pregunta pertinente es qué determina el tamaño óptimo de un cuerpo deliberante, y tiene respuesta: la capacidad de negociación efectiva entre sus miembros, que se degrada al crecer, contrapesada por la necesidad de cubrir la diversidad territorial y política. Ese cálculo existe en la literatura comparada y nadie lo ha aplicado a México en términos explícitos.

Riesgos y salvaguardas

PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Bicameralismo asimétrico por irreversibilidad	Que la clasificación de una materia como reversible se use para evadir la revisión reforzada	Catálogo de irreversibilidad fijado con antelación y por mayoría calificada; clasificación impugnable ante el órgano de control constitucional
Canales temáticos de aportación	Captura sectorial por intereses económicos organizados	Publicación de la composición de participantes; ponderación por afectación acreditada; los canales aportan, no deciden
Recalibración de la representación proporcional	Que el rediseño beneficie a quien lo impulsa	Prueba de simetría obligatoria; vigencia diferida a la legislatura siguiente a la que la aprueba

PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Revisión del trazo distrital	Manipulación geográfica	Criterios publicados antes de conocer los datos; órgano técnico independiente; publicidad de los escenarios descartados

La tercera fila merece énfasis porque contiene la salvaguarda más eficaz que conozco en materia electoral y la menos aplicada: **que toda modificación a las reglas de la representación entre en vigor en la legislatura siguiente a aquella que la aprueba.** El diseñador queda sometido a su propia regla sin saber si le favorecerá, que es la manera más simple de forzar la simetría.

Qué no cambiar

La existencia de una cámara donde el territorio tenga voz, en un país federal con desigualdades regionales profundas. El voto igual por persona en la elección de representantes, que el capítulo 10 declaró deseable para elegir autoridades aunque sea una pérdida para formar políticas. Y la vinculación identificable entre un representante y un electorado concreto, que sostiene la única función irreducible.

CAPÍTULO 21

Justicia: más capacidad, no menos humanidad

Según el censo nacional de impartición de justicia federal, un amparo en revisión en materia administrativa resuelto por el Pleno de la Suprema Corte tardó, en promedio, **mil novecientos tres días naturales**.

Cinco años y dos meses.

Un litigante que hubiera iniciado ese procedimiento el día que su hijo entró a primaria habría recibido resolución cuando el niño cursaba sexto grado. Y conviene subrayar que esa cifra corresponde al tribunal más capaz del país, con los recursos más abundantes y el personal mejor formado. No describe una disfunción: describe el funcionamiento normal del sistema.

El resto del cuadro es coherente. A septiembre de 2026, el Poder Judicial de la Federación registraba **210.459 expedientes con algún tipo de rezago**, y un diagnóstico interno situaba el rezago en más del 62 % de los expedientes. En tribunales laborales federales, los secretarios reciben hasta ciento veinte expedientes diarios para distribuir y resolver en una semana, lo cual es aritméticamente imposible. En el ámbito estatal, de 2.154.768 asuntos ingresados en un año, cada juzgador resolvió en promedio 428.

Cuatrocientos veintiocho asuntos por persona, al año. Poco más de uno por día natural, incluidos domingos.

El diagnóstico correcto: esto es saturación, no obsolescencia

Aquí conviene aplicar con cuidado la tipología del capítulo 2, porque el diagnóstico determina el remedio y el error es frecuente.

La arquitectura judicial mexicana no está desactualizada por restricción: el debido proceso sigue exigiendo lo que exigía, y las garantías que protege siguen siendo necesarias. Está desactualizada por **escala**, que es el tercer tipo. El diseño era correcto para un volumen de asuntos varios órdenes de magnitud menor, y su costo por caso —en tiempo de juez, en pasos procesales, en formalidad— era irrelevante cuando los casos eran pocos. Con dos millones de asuntos anuales, ese costo por caso es la causa del colapso.

La distinción importa porque **un problema de escala no se resuelve con más recursos para lo mismo.** La investigación sobre productividad judicial en México ha documentado el ciclo: se acumula rezago, se incrementa el personal y el costo de operación, y el rezago persiste. La razón es estructural: añadir capacidad a un proceso cuyo costo unitario es demasiado alto reduce el rezago menos de lo que aumenta el gasto, porque el volumen de entrada no depende de la capacidad de salida.

Un dato lo confirma con elocuencia: de las 38.479 personas que integran los órganos jurisdiccionales del consejo de la judicatura federal, el 64,8 % es personal jurisdiccional de apoyo. El sistema ya respondió a la saturación de la única manera que su arquitectura permite, que es multiplicar el personal alrededor de cada juzgador. La respuesta agotó su rendimiento.

El remedio correcto para un problema de escala es la diferenciación: dejar de tratar todos los asuntos con el mismo procedimiento.

La resolución escalonada

El principio es que el procedimiento completo —con toda su formalidad, su cadena de instancias y su consumo de juicio profesional— es un recurso escaso que debe reservarse para los asuntos que lo requieren, y que hoy se aplica indiferenciadamente a asuntos que no lo requieren.

Cinco peldaños, ordenados por consumo de juicio judicial.

Información y orientación. Una fracción considerable de los asuntos que llegan a un tribunal llegan porque nadie explicó a la persona qué podía hacer. Es el peldaño más barato y el menos atendido.

Resolución administrativa de lo rutinario. Asuntos de trámite, verificaciones documentales, cálculos y actos que no requieren juicio: ejecutables de manera automatizada con revisión por excepción. Aquí se aplica la formulación canónica del capítulo 6, sin variación: **amplía la capacidad de quien decide, nunca sustituye a quien responde.** La automatización de lo rutinario es legítima precisamente porque en lo rutinario no hay nada que juzgar; en el momento en que aparece un caso límite, debe salir del carril automático.

Conciliación y mediación asistidas. Para conflictos donde existe zona de acuerdo posible y lo que falta es un espacio estructurado para encontrarla. Con una advertencia seria: la mediación entre partes de poder muy desigual produce acuerdos que reflejan esa desigualdad, y por tanto no debe ser obligatoria ni operar como filtro de acceso al tribunal.

Resolución en línea de cuantía menor. Procedimientos simplificados, escritos, con plazos breves y sin desplazamiento, para asuntos por debajo de un umbral. Su ventaja principal no es la velocidad: es que hace accesible un remedio que hoy no se ejerce, porque para una persona con un conflicto de cuantía modesta el costo de litigar excede el valor en disputa. Una fracción no medida de la injusticia cotidiana

en México consiste en derechos que nadie reclama porque reclamarlos cuesta más que perderlos.

Juicio completo. Para todo lo demás, y en particular para lo que nunca debe salir de él.

Lo que nunca debe salir del tribunal

La diferenciación tiene un límite que debe enunciarse antes que sus ventajas, porque es donde el rediseño puede producir daño irreversible.

Cuatro categorías exigen juicio humano completo, con independencia de su costo: todo lo que implique privación de la libertad; todo lo que afecte la integridad familiar, en particular la situación de menores; todo lo que verse sobre la titularidad de derechos fundamentales; y todo asunto en que una de las partes sea el Estado y la otra una persona, porque ahí la función del tribunal no es resolver una disputa entre iguales sino limitar el poder.

Esa cuarta categoría es la que más frecuentemente se olvida en los proyectos de eficiencia judicial, y es la que define la función constitucional del Poder Judicial. **Un tribunal que resuelve rápido las disputas entre particulares y lentamente los asuntos contra la autoridad ha optimizado exactamente al revés.**

El plazo procesal, desagregado

El capítulo 3 diseccionó el plazo procesal y prometió que este capítulo completaría el análisis. Corresponde hacerlo.

El plazo contiene tres componentes que la reforma habitual confunde en uno solo, y de ahí que el debate se organice estérilmente entre acelerar y conservar.

El componente logístico —tránsito de la notificación, tiempo de copiado, localización del expediente, desplazamiento físico— no pro-

tegía ninguna garantía. Protegía la física. Puede aproximarse a cero sin pérdida alguna, y es donde se concentra la ganancia disponible.

El componente de defensa —el tiempo que una parte necesita para conocer, estudiar y responder— es una garantía sustantiva y debe conservarse íntegro. Más aún: su reducción es regresiva, porque perjudica asimétricamente a quien no dispone de un despacho con capacidad de reacción inmediata. Esto sugiere una idea que la doctrina procesal contempla con desconfianza y que merece discusión seria: **plazos asimétricos según la capacidad institucional de cada parte**, más amplios para el particular que litiga contra el Estado o contra un litigante institucional.

El componente de juicio —el tiempo que el juzgador necesita para razonar— no se protege con plazos sino con carga. Un juez no razona mejor porque disponga de quince días; razona mejor porque tiene un número manejable de asuntos. Con 428 asuntos anuales por juzgador, ningún plazo procesal protege la calidad del juicio, porque la restricción efectiva no es el calendario sino la atención disponible.

De aquí se sigue la crítica más importante de este capítulo a las reformas de justicia pronta: **fijar por norma un plazo máximo de resolución sin modificar la carga no acelera la justicia, degrada su calidad o produce incumplimiento sistemático de la propia norma.** El plazo es una consecuencia del diseño de carga, no una palanca independiente.

Coherencia: el mismo problema que el Legislativo

La jurisprudencia mexicana padece la misma patología que el ordenamiento: es demasiado voluminosa para que alguien la conozca completa, y en consecuencia contiene inconsistencias que nadie detecta.

Las tres aplicaciones son análogas a las del capítulo anterior y tienen el mismo perfil de riesgo bajo. Mapas vivos de criterios, que muestren qué se ha resuelto sobre una cuestión y dónde divergen los

tribunales. Detección de contradicción de criterios, que hoy depende de que alguien la advierta y la denuncie. Y detección de asuntos sustancialmente idénticos que reciben tratamiento distinto, que es la forma más directa de medir la desigualdad ante la ley.

Esta última merece un comentario. Un sistema que pudiera responder la pregunta *¿casos iguales están recibiendo resoluciones iguales?* dispondría de un indicador de justicia que hoy no existe en ningún país. Y su ausencia no es casual: es incómodo para el sistema producir esa medición. Vale la pena advertir que es exactamente la clase de capacidad que el capítulo 16 recomienda examinar con la prueba del mal actor, porque un instrumento que detecta desviaciones entre juzgadores puede usarse para evaluar la calidad del criterio o para disciplinar al juez que resuelve contra el poder.

La justicia como experiencia

Hay una dimensión que los proyectos de modernización judicial omiten casi siempre, y que para el ciudadano es la más importante.

Una sentencia mexicana promedio es, para la persona a quien se dirige, ilegible. No por tecnicismo inevitable, sino por convención estilística: sintaxis subordinada de párrafos enteros, referencias implícitas, latinismos y una estructura que no responde a la pregunta que el destinatario tiene. Una persona puede ganar un juicio y no saberlo con certeza hasta que su abogado se lo explique.

Esto no es un problema estético. El capítulo 9 estableció que la legitimidad de los sistemas complejos depende de la comprensibilidad delegada, y esa delegación tiene un costo que no todos pueden pagar. **La ininteligibilidad de las resoluciones es, en la práctica, un impuesto sobre quien no puede pagar un intérprete.**

El remedio es modesto y su rendimiento alto: obligación de acompañar toda resolución que afecte a una persona con un resumen en lenguaje llano que indique qué se resolvió, qué significa para ella, qué debe hacer y en qué plazo puede impugnar. No sustituye la sentencia,

que conserva su técnica: la acompaña. Es, además, una de las pocas aplicaciones donde la asistencia técnica tiene riesgo bajo y beneficio inmediato, siempre que el resumen sea revisado y firmado por quien dictó la resolución, porque de lo contrario se habría delegado la comunicación de una decisión a un sistema que no responde por ella.

Independencia y rendición de cuentas: el equilibrio más difícil del libro

Llegamos al asunto que ningún libro sobre instituciones mexicanas puede eludir y que exige el mayor cuidado analítico, porque es objeto de disputa política activa y porque el método de este libro obliga a tratarlo como cuestión de diseño y no como bandera.

Haré por tanto lo que he hecho en cada capítulo: examinar qué función cumple la independencia judicial, qué protege cada arquitectura posible, qué expone, y someter ambas a la prueba de simetría. No ofreceré un veredicto sobre el arreglo mexicano vigente, por dos razones. La primera es que el método de este libro no autoriza a emitirlo sin la evidencia de operación que todavía no existe. La segunda es que un lector con posición formada sobre ese asunto debe poder usar el resto del libro, y la utilidad de un instrumento se destruye cuando se lo afilia.

La función. La independencia judicial no existe para beneficio de los jueces. Existe para que, en un conflicto entre una persona y el poder, la decisión no la tome alguien que dependa del poder. Todo lo demás —inamovilidad, remuneración protegida, procedimientos especiales de remoción— son formas al servicio de esa función, y por tanto sujetas al examen de la primera ley.

Los dos riesgos simétricos. Una arquitectura judicial puede fallar de dos maneras opuestas, y ambas son reales.

Puede fallar por **dependencia**: cuando el juzgador tiene incentivos para resolver a favor de quien controla su carrera, su presupuesto o su

permanencia. El resultado es que el Estado deja de tener límite, porque el órgano encargado de imponerlo responde ante el órgano limitado.

Puede fallar por **irresponsabilidad**: cuando el juzgador no responde ante nadie por decisiones sistemáticamente malas, por demoras indefinidas, por criterios inconsistentes o por conductas indebidas, y el cuerpo desarrolla una lógica corporativa en la que el control es nominal. El resultado es un poder sin contrapeso, que es la definición del problema que el capítulo 14 examina.

La literatura comparada sobre diseño judicial es, en lo esencial, un catálogo de intentos de evitar ambos fallos simultáneamente, y no ofrece ninguna solución que los elimine. Ofrece trade-offs.

Los dos grandes arreglos y lo que cada uno protege.

El arreglo de designación —por concurso técnico, por nombramiento de otro poder, o por combinación de ambos— protege bien contra la dependencia respecto del electorado y contra la presión de la opinión coyuntural, que es la razón por la cual protege a las minorías impopulares. Expone mal contra la captura corporativa y contra la formación de redes internas de lealtad, y su rendición de cuentas depende enteramente de órganos internos cuya independencia es difícil de verificar.

El arreglo de elección popular protege bien contra el enquistamiento corporativo y contra la sensación ciudadana de que el juzgador no responde ante nadie. Expone mal contra la presión de la opinión mayoritaria en asuntos impopulares —y la función original era precisamente resolver contra el poder y a favor de quien no tiene votos—, contra la asimetría de recursos de campaña, y contra la dificultad práctica de que el electorado evalúe la competencia técnica de centenares de candidaturas simultáneas.

La prueba de simetría aplicada. La novena ley pregunta si aceptaríamos el arreglo si lo operara nuestro adversario más temido. Aplicada

honestamente, esa pregunta descalifica cualquier diseño en el que el poder político del momento controle el acceso o la permanencia del juzgador, cualquiera que sea el mecanismo formal por el que lo haga. Y descalifica igualmente cualquier diseño en el que un cuerpo judicial se autorregule sin control externo verificable.

De donde se sigue el criterio que este libro puede ofrecer sin tomar partido, y que se aplica a cualquier arreglo:

> *Un diseño judicial es aceptable si quien puede afectar la carrera de un juzgador no es la misma parte que litiga habitualmente ante él, y si existe un mecanismo de remoción por causas objetivas cuya activación no dependa de quién resultó afectado por sus sentencias.*

Con independencia del arreglo adoptado, hay cuatro salvaguardas cuya necesidad no depende de la forma de acceso al cargo, y que en el debate mexicano han recibido mucha menos atención que el método de designación pese a incidir más sobre el resultado cotidiano: publicación íntegra y oportuna de todas las resoluciones; medición pública de tiempos y de consistencia por órgano jurisdiccional; motivación obligatoria y accesible; y un procedimiento de queja resuelto por un órgano cuya composición no dependa exclusivamente del propio poder judicial ni del poder político.

Son salvaguardas de las que el capítulo 14 llamaría del tipo *declarar* en lugar de *autorizar*: cuestan poco, no introducen fricción y producen disciplina. Y son, probablemente, la reforma judicial de mayor rendimiento disponible en México, precisamente porque nadie discute sobre ellas.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Automatización de lo rutinario	Que un caso límite sea tratado como rutinario y se resuelva sin juicio	Detección de excepción con salida obligatoria del carril automático; revisión humana por muestreo; derecho de impugnación con deber de notificar que hubo automatización
Resolución en línea de cuantía menor	Exclusión de quien no puede usar el canal digital	Canal presencial equivalente y permanente; asistencia para la presentación; prohibición de que el canal digital sea requisito
Mediación y conciliación	Acuerdos que reflejan la desigualdad de poder entre las partes	Carácter voluntario; prohibición de operar como filtro de acceso; asesoría obligatoria para la parte estructuralmente débil
Mapas de criterios y detección de inconsistencia	Uso disciplinario contra el juzgador que resuelve contra el poder	Resultados públicos y agregados; prohibición de uso en evaluaciones individuales de permanencia; administración por órgano independiente del que nombra
Resumen en lenguaje llano	Que el resumen sustituya a la sentencia o la distorsione	Firma del juzgador que dictó la resolución; carácter accesorio declarado; prevalencia del texto íntegro en caso de discrepancia
Medición de tiempos por órgano	Incentivo a resolver rápido en lugar de bien	Publicación conjunta de tiempo y de tasa de revocación; medición de carga junto con desempeño

La última fila contiene una advertencia general que vale para todo este capítulo: **cualquier indicador de velocidad judicial, publicado sin su indicador de calidad, producirá velocidad a costa de calidad.** Es el caso de manual del cuarto lugar donde se esconde la política, y una de las maneras más eficaces de degradar un sistema con la intención de mejorarlo.

Qué no cambiar

Seis elementos son garantías sustantivas o formas constitutivas, y este capítulo no los toca.

La publicidad de las audiencias, que el capítulo 8 clasificó como forma constitutiva: no es un medio para lograr transparencia, es la transparencia.

La colegialidad en la resolución de asuntos de alto impacto, que tampoco es un medio para obtener pluralidad de criterio sino la pluralidad misma.

La inmediación en materia penal, es decir que quien juzga presencie la prueba, que la tecnología permite mediar pero no suprimir.

El derecho a la defensa adecuada, incluida la defensoría pública, cuya función es precisamente compensar la asimetría que todo rediseño de eficiencia tiende a agravar.

La posibilidad de recurrir, que es el mecanismo de reversión de la octava ley aplicado a la decisión judicial.

Y el carácter humano de la decisión en todo asunto que afecte la libertad, la familia, la titularidad de derechos fundamentales o la relación entre una persona y el Estado.

Lo que quedaría

Un sistema de justicia rediseñado bajo este capítulo no sería principalmente más rápido, aunque lo sería. Sería distinto en cinco dimensiones.

Trataría de manera diferenciada asuntos que hoy trata igual, reservando el juicio profesional completo para lo que lo requiere. Habría eliminado el componente logístico del plazo y conservado íntegro el de defensa. Protegería la calidad del juicio mediante el diseño de la carga y no mediante plazos que la carga hace incumplibles. Podría responder si casos iguales reciben resoluciones iguales,

que es una pregunta que hoy ningún sistema judicial del mundo puede contestar. Y diría a cada persona, en lenguaje que pueda leer, qué se resolvió sobre su vida.

Y conservaría intacto aquello por lo cual existe: que cuando una persona se enfrenta al poder, quien decide no dependa del poder.

El capítulo siguiente sube a la cima del Ejecutivo, donde la restricción histórica no fue la escasez de juicio sino la existencia de un solo punto de agregación de información.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 20 Y 21

1. Sobre la supresión del Senado en 1857, el debate iniciado el 10 de septiembre de 1856 y su restablecimiento por decreto del 13 de noviembre de 1874: Memoria Política de México ⟨*https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/11/13111874.html*⟩.
2. Sobre los 1.903 días naturales de duración promedio del amparo en revisión en materia administrativa resuelto por el Pleno de la Suprema Corte, y demás tiempos por tipo de recurso, conforme al Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal: Excélsior, La lenta justicia mexicana ⟨*https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-lenta-justicia-mexicana/1595757*⟩.
3. Sobre los 210.459 expedientes con algún tipo de rezago, el diagnóstico interno que lo sitúa por encima del 62 %, y la carga de hasta ciento veinte expedientes diarios en tribunales laborales federales: La Jornada, 7 de septiembre de 2026 ⟨*https://www.jornada.com.mx/2026/09/07/politica/011n1pol?partner=rss*⟩.
4. Sobre los 2.154.768 asuntos ingresados a los poderes judiciales estatales, el 1.320.702 concluido en primera instancia y el promedio de 428 asuntos resueltos por juzgador: Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, reseñado en Yahoo Noticias ⟨*https://es-us.noticias.yahoo.com/reforma-poder-judicial-atiende-carencia-000003859.html*⟩.
5. Sobre las 38.479 personas servidoras públicas de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales el 64,8 % es personal jurisdiccional de apoyo: INEGI, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 ⟨*https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/cnije/cnije-f2025_RR.pdf*⟩.
6. Sobre el ciclo de ineficiencia judicial, en el que el rezago conduce a incrementar personal y costos de operación sin que el rezago se reduzca proporcionalmente: Improductividad en la impartición de justicia, Revista Alegatos, UAM Azcapotzalco ⟨*https://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/download/1805/1761*⟩.

CAPÍTULO 22

La cima del Ejecutivo: de jefe omnisciente a nodo de dirección

Hay un verbo que define la arquitectura del poder ejecutivo mexicano y que no aparece en ninguna ley con ese sentido: **acordar**.

Acordar significa, en el uso administrativo, someter un asunto a la decisión del superior. Un director general acuerda con su subsecretario, un subsecretario con su secretario, un secretario con el titular del Ejecutivo. La cadena de acuerdos es el sistema nervioso real de la administración, y su propiedad estructural es que **todo lo que no puede resolverse en un nivel asciende al siguiente, y lo que no puede resolverse entre dos dependencias asciende hasta el único punto donde ambas convergen, que es la cima.**

Esa arquitectura tiene una consecuencia aritmética implacable. El número de asuntos que requieren decisión crece con el tamaño del Estado y con la complejidad de los problemas. El número de horas de atención disponibles en la cima es fijo, y no ha cambiado desde 1824.

Este capítulo trata de esa desproporción, de por qué existe y de qué arquitectura la corrige sin destruir lo único que la cima aporta y no puede delegarse.

La función

Enunciada sin nombrar la institución, conforme al primer movimiento del capítulo 3:

> *Que exista un punto donde las prioridades de una sociedad se conviertan en acción coordinada del aparato público, donde los conflictos entre partes de ese aparato se resuelvan, donde se decida bajo incertidumbre cuando la decisión no puede posponerse, y donde alguien responda por el conjunto.*

Cuatro componentes: dirección, resolución de conflictos internos, decisión bajo incertidumbre y responsabilidad por el todo. Conviene notar que ninguno de los cuatro es *saber*. La función de la cima no consiste en conocer el Estado, sino en orientarlo y responder por él. Esa distinción, que parece obvia, es la que la arquitectura heredada no hace.

La restricción histórica

La forma actual responde a una restricción específica y muy poderosa: **durante casi toda la historia del Estado moderno, la cima del Ejecutivo fue el único punto donde la información del aparato convergía.**

Un secretario de hacienda del siglo XIX no podía saber qué estaba haciendo el ministerio de fomento. Un gobernador no podía saber qué ocurría en un municipio salvo por el reporte que ese municipio enviara. La información viajaba verticalmente porque no existía manera de que viajara de otro modo, y en consecuencia el único lugar donde podía formarse una visión de conjunto era el vértice.

De esa restricción derivan tres rasgos que todavía gobiernan la práctica y que ya nadie justifica: que los conflictos entre dependencias solo puedan resolverse arriba, porque arriba es el único lugar donde ambas están representadas; que la información relevante deba ascender por la cadena jerárquica, porque no existía otro canal; y que la figura del titular concentre una expectativa de omnisciencia, por-

que en efecto era el único que podía saberlo todo, aunque nunca lo supiera.

Esa restricción se ha disuelto por completo. La información puede circular lateralmente, los datos de operación pueden consultarse en la fuente, y dos dependencias pueden compartir un tablero sin que nadie las convoque. Y sin embargo, la arquitectura sigue canalizando todo hacia arriba.

Tres patologías de la cima

El resultado de mantener una arquitectura de embudo cuando el embudo dejó de ser necesario son tres patologías que se refuerzan entre sí.

La agenda infinita. El recurso escaso en la cima del Ejecutivo no es la información ni el poder: es **la atención**. Cada asunto que asciende consume una fracción de un recurso rigurosamente limitado, y lo consume en competencia con todos los demás. Un sistema en el que cualquier conflicto interdependencial requiere decisión superior garantiza que el titular dedique su atención a arbitrar disputas administrativas en lugar de a dirigir.

Esto produce una consecuencia perversa y poco advertida: **la prioridad efectiva de un gobierno no la fija su programa, la fija el flujo de asuntos que ascienden.** Y ese flujo está determinado por la arquitectura organizativa, no por la voluntad política. Un gobierno puede tener prioridades declaradas perfectamente claras y dedicar la mayor parte de su atención a otra cosa, sin que nadie lo haya decidido.

El problema que no tiene dueño. El prólogo lo planteó y aquí corresponde desarrollarlo. El Estado se organiza por sectores; los problemas públicos no. La deserción escolar, la violencia en una zona concreta, la informalidad laboral, la crisis de una cuenca hidrológica: cada uno de esos problemas involucra cinco o seis dependencias, cada una responsable de un fragmento y ninguna del resultado.

El capítulo 4 identificó este fenómeno como el cuarto mecanismo de supervivencia institucional: nadie es dueño de la función. En la cima del Ejecutivo adopta su forma más costosa, porque la única entidad que tiene visión del problema completo es precisamente aquella cuya atención es el recurso más escaso del sistema. **El único dueño posible del problema transversal es el titular, y el titular no puede ser dueño de cincuenta problemas simultáneos.**

La información asciende deformada. Esta es la patología más grave y la menos discutida, y por su importancia le dedico un apartado propio más adelante. Enunciada brevemente: en toda cadena jerárquica, cada nivel filtra lo que transmite hacia arriba en función de lo que anticipa que el superior quiere escuchar. El sesgo es pequeño en cada eslabón y se acumula multiplicativamente. Al cabo de cuatro o cinco niveles, lo que llega a la cima puede guardar escasa relación con lo que ocurre en el punto de servicio.

El titular no necesita más información

La respuesta instintiva a estas patologías es tecnológica y equivocada: construir un tablero. Conviene examinar por qué falla, porque el error es caro y se comete con regularidad en todos los niveles de gobierno.

Un tablero de gobierno —una pantalla con indicadores actualizados de los principales programas— produce cuatro efectos, de los cuales solo el primero es deseable.

Da visibilidad agregada, que es real y valiosa.

Produce **la ilusión de saber**. Un indicador es una compresión extrema de una realidad compleja, y observarlo actualizado genera una sensación de control desproporcionada respecto de la información efectivamente adquirida. El capítulo 10 describió la compresión del voto; el tablero es la compresión del Estado, con la misma pérdida de intensidad, causa y matiz.

Desplaza el juicio por el indicador. Cuando la cima observa un número, ese número se convierte en el objetivo de toda la cadena, y el capítulo 9 explicó lo que ocurre entonces: se optimiza lo medible y se degrada lo que no se mide.

Y **deforma el flujo de información hacia arriba con más eficacia que la jerarquía**, porque un indicador es más fácil de administrar que un informe. Quien reporta puede influir sobre el número con decisiones operativas que nadie observa.

Lo que la cima necesita no es más información: es información de otra clase. Cuatro insumos, ninguno de los cuales es un tablero.

Alerta temprana de lo que se está rompiendo. No el estado de los indicadores, sino la detección de deterioro antes de que se vuelva crisis. Esto es estadísticamente distinto: exige observar variación y anomalía, no nivel.

Representación fiel del desacuerdo interno. Saber que cuatro dependencias tienen diagnósticos incompatibles sobre un problema es más valioso que recibir un diagnóstico único consensuado. El consenso que llega a la cima ha sido producido en el camino, y su producción destruyó información.

Contacto no mediado con el punto de servicio. Alguna vía por la cual la cima sepa qué ocurre en una ventanilla, un hospital o una escuela sin que el dato pase por quien es responsable de esa ventanilla, ese hospital o esa escuela. Las encuestas de salida, la observación directa y los canales de queja ciudadana cumplen esa función, y ninguna requiere tecnología sofisticada.

Memoria de lo que ya se intentó. El capítulo 45 la desarrolla. Baste señalar aquí que la pregunta *esto que vamos a hacer, ¿se hizo antes, y qué pasó?* no tiene hoy destinatario en ningún gobierno mexicano.

Gobernar por flujos de problema

La arquitectura que propongo para la coordinación transversal es conocida en la literatura de gestión pública y muy poco aplicada en México con las condiciones que la hacen funcionar. Su principio es simple: **si el problema no respeta el organigrama, la autoridad para resolverlo tampoco debe respetarlo.**

Consiste en designar, para un número reducido de problemas transversales prioritarios, un responsable con cinco atributos. Sin los cinco, el arreglo produce una estructura paralela inútil, que es el modo de fallo característico de las comisiones intersecretariales.

Mandato sobre el resultado, no sobre el proceso. El responsable responde por que la deserción escolar baje, no por que se celebren reuniones de coordinación.

Autoridad presupuestal real sobre una fracción de los recursos de las dependencias involucradas. Sin control sobre dinero, la coordinación es persuasión, y la persuasión pierde sistemáticamente frente a la estructura formal.

Acceso a los datos de todas las dependencias implicadas, con las salvaguardas de separación que el capítulo 19 estableció.

Horizonte definido y fecha de término. Un mecanismo de coordinación sin fecha de caducidad se convierte en una dependencia más, y el capítulo 4 explicó por qué: no existe mecanismo de retiro, de modo que la supervivencia deja de significar adecuación.

Responsabilidad identificable en los términos del capítulo 12, es decir con las cuatro condiciones: alguien nombrable, sancionable, permanente durante el periodo y con capacidad de rectificar.

El riesgo de este arreglo es exactamente el que el capítulo 12 llamó el problema de las muchas manos: si el responsable transversal no tiene autoridad suficiente, la responsabilidad se diluye entre él y los

titulares sectoriales, y el resultado es peor que la situación anterior porque ahora hay un culpable formal sin poder. De ahí que el segundo atributo —autoridad presupuestal— no sea negociable: es lo que distingue un coordinador de un convocante.

El desacuerdo como institución

Llego al apartado que considero el más importante de este capítulo, y probablemente el de mayor rendimiento práctico de toda la Parte III.

El problema. En cualquier organización jerárquica, la información se degrada al ascender. El mecanismo no requiere mala fe: cada persona que reporta a un superior anticipa qué respuesta será mejor recibida, y ajusta marginalmente el énfasis, el matiz y la selección de lo que transmite. Ese ajuste es pequeño en cada eslabón. Pero los eslabones se multiplican: si cada nivel conserva el noventa por ciento de la información adversa, tras cinco niveles sobrevive menos del sesenta por ciento, y la parte que se pierde no es aleatoria. Es siempre la misma: **la que contradice al superior.**

El resultado es que la cima de una organización jerárquica recibe, sistemáticamente, una versión más favorable de la realidad que cualquier otro punto de esa organización. Y lo recibe con más fuerza cuanto más poderosa sea la cima, porque el costo de contradecir crece con el poder de quien es contradicho.

La especificidad mexicana. Conviene decir que el presidencialismo mexicano —en cualquiera de sus versiones históricas y bajo gobiernos de todos los signos— amplifica este mecanismo por tres razones estructurales que nada tienen que ver con la persona que ocupe el cargo. La concentración formal de atribuciones en el titular eleva el costo de la discrepancia. La ausencia de reelección concentra el horizonte de toda la administración en un plazo único y compartido, lo que penaliza las malas noticias tardías. Y la designación discrecional

de los mandos superiores significa que quien discrepa arriesga su permanencia ante la misma persona con quien discrepa.

No es un defecto moral de nadie. Es un diseño de incentivos que produce un resultado predecible.

Por qué importa, y el argumento no es el que se supone. La objeción habitual al pensamiento único es ética: los gobernantes deben escuchar. El argumento de este libro es distinto y más fuerte, porque no depende de la virtud de nadie: **suprimir el disenso destruye el sistema de alerta temprana.**

Una organización detecta que algo va mal porque alguien, en algún nivel, lo dice. Si decirlo tiene costo, se dirá más tarde, cuando el problema sea innegable, es decir cuando ya sea caro. La supresión del desacuerdo no produce un gobierno más unido: produce un gobierno que se entera de sus errores más tarde que sus adversarios y que la prensa.

Cuatro mecanismos. El principio de diseño que los ordena es uno solo, y conviene enunciarlo antes: **el desacuerdo debe ser barato de expresar y costoso de suprimir.** Hoy es exactamente al revés.

Disenso registrado. Que en toda decisión de nivel estructural o constituyente, conforme a los cuatro niveles del capítulo 14, las opiniones técnicas discrepantes se incorporen al expediente de la decisión —el instrumento del capítulo 19— con nombre, fecha y fundamento. No para vetar: para constar. Su efecto es doble: preserva información para la evaluación posterior, y modifica el incentivo de quien decide, porque decidir contra una opinión técnica registrada es distinto de decidir contra una opinión que nadie anotó.

Contradicción institucionalizada. Que en las decisiones de mayor impacto, alguien tenga el encargo formal de construir el mejor argumento contrario. No una opinión personal: una función asignada, rotativa y remunerada. La asignación formal es lo que elimina el costo personal de discrepar, porque quien objeta lo hace en cumpli-

miento de su deber y no por iniciativa propia. Es, probablemente, la intervención más barata de este capítulo.

Ejercicios de antagonismo previo. Antes de desplegar una capacidad nueva, someterla a un equipo cuya tarea sea encontrar cómo fallaría o cómo podría abusarse de ella. Es la novena ley convertida en procedimiento: el repertorio del mal actor aplicado por escrito y antes de la firma.

Protección efectiva de quien alerta. Y conviene ser exigente con la palabra efectiva. Un régimen de protección al alertador que exige que la persona se identifique ante el área que va a investigar su denuncia no protege a nadie. Las condiciones mínimas son tres: recepción por un órgano distinto del denunciado, imposibilidad de que el denunciado conozca la identidad durante la investigación, y reversión de la carga de la prueba en caso de represalia posterior. Sin las tres, el régimen es ornamental en el sentido preciso del capítulo 14, y la prueba correspondiente se aplica igual: cuántas veces se ha activado, y con qué resultado.

La velocidad y su límite

Un Ejecutivo rediseñado bajo este capítulo decidiría más rápido, y conviene declarar de inmediato el peligro, porque es el que la Parte IV examinará en detalle.

La capacidad de decidir rápido es genuinamente valiosa: buena parte del descrédito de las instituciones democráticas proviene de su incapacidad para responder a problemas que la gente experimenta con urgencia, y el capítulo 7 mostró que esa incapacidad alimenta la oferta autoritaria.

Y es también la capacidad más peligrosa que puede concederse a la cima de un Ejecutivo, porque la velocidad reduce simultáneamente el tiempo de deliberación interna, el de escrutinio público y el de impug-

nación jurisdiccional. Los tres contrapesos se debilitan con el mismo movimiento.

La regla que gobierna este capítulo es la del desempate del capítulo 40, y se aplica sin excepción: **la urgencia autoriza a decidir rápido lo reversible, y no autoriza nada respecto de lo irreversible.** Un Ejecutivo que puede ejecutar en semanas una medida que puede deshacerse en semanas es un buen gobierno. Uno que puede ejecutar en semanas una medida irreversible no es un gobierno rápido: es un gobierno sin contrapeso temporal, que es una de las formas del séptimo movimiento del repertorio del mal actor.

De ahí una salvaguarda concreta que este libro considera indispensable y que casi ningún sistema aplica: **toda decisión adoptada bajo procedimiento de urgencia debe someterse a revisión ordinaria obligatoria dentro de un plazo determinado**, con posibilidad de confirmación, modificación o reversión. La urgencia justifica saltarse la deliberación previa; no justifica saltársela para siempre.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Responsable transversal con autoridad presupuestal	Creación de estructuras paralelas sin control legislativo; dilución de la responsabilidad sectorial	Mandato con fecha de término; comparecencia ante el Legislativo; responsabilidad sectorial subsistente y explícita
Acceso a datos de todas las dependencias	Concentración informacional sobre personas en la Oficina del titular	Separación estricta entre dato de gestión y dato personal; acceso agregado por defecto; registro auditable de cada consulta desagregada
Alerta temprana y detección de anomalías	Uso del sistema para identificar y disciplinar a quien reporta malos resultados	Los indicadores de alerta no se usan en evaluaciones individuales; administración por unidad distinta de la que nombra

CAPACIDAD PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Contacto no mediado con el punto de servicio	Debilitamiento de la línea de mando; gestión por excepción presidencial	Los hallazgos se remiten al responsable sectorial con plazo de respuesta, no se resuelven desde la cima
Disenso registrado	Uso retrospectivo contra quien discrepó	El registro consigna el argumento, no una posición política; acceso restringido a fines de evaluación; prohibición de uso en decisiones de permanencia
Decisión acelerada	Ejecución irreversible sin deliberación	Revisión ordinaria obligatoria posterior; prohibición de procedimiento de urgencia para materias del nivel constituyente

La prueba de simetría

Este es el capítulo donde la novena ley debe aplicarse con mayor severidad, porque la cima del Ejecutivo es el lugar natural de la concentración y porque cada propuesta de este capítulo aumenta su capacidad.

Apliquemos el repertorio del mal actor a la arquitectura propuesta.

Un actor con las siete maniobras disponibles podría usar al **responsable transversal** para sustraer materias del control legislativo, creando una estructura cuya competencia no encaja en ninguna comisión. Corrección incorporada: comparecencia obligatoria y responsabilidad sectorial subsistente.

Podría usar el **acceso a datos** para construir una capacidad de vigilancia bajo el argumento de la coordinación. Corrección: separación estricta, acceso agregado por defecto, registro auditable. Y conviene ser explícito: sin esa separación, la propuesta no pasa la prueba, exactamente como ocurrió con la observación presupuestal del capítulo 19.

Podría usar la **alerta temprana** como sistema de vigilancia interna sobre funcionarios. Corrección: prohibición de uso individual.

Podría usar el **disenso registrado** al revés: como un padrón de quienes discreparon. Esta es la inversión más peligrosa de todo el capí-

tulo, porque convertiría el instrumento diseñado para proteger la información en el instrumento más eficaz para suprimirla. Corrección: el registro consigna argumentos técnicos, no posiciones personales, y su uso en decisiones de permanencia queda prohibido.

Y podría usar la **decisión acelerada** para ejecutar lo irreversible. Corrección: revisión posterior obligatoria y exclusión del nivel constituyente.

La pregunta final: ¿aceptaría esta arquitectura si la operara mi adversario más temido? Con las seis salvaguardas operando, sí. Sin la separación de datos y sin la prohibición de uso individual del disenso registrado, no. **Ambas son condiciones de despliegue, no refinamientos.**

Qué no cambiar

Cuatro elementos son garantías o funciones irreducibles, y este capítulo no los toca.

La responsabilidad única del titular por el conjunto. Es la cuarta condición de la función y la única que no admite distribución. Ningún arreglo de coordinación transversal puede producir la respuesta de que el resultado no dependía de nadie.

El refrendo y la responsabilidad ministerial, es decir que cada acto tenga un secretario que responda por él. Es el mecanismo que impide que la responsabilidad se concentre hasta volverse inatribuible por exceso.

La comparecencia ante el Legislativo, que es la forma en que la cima rinde cuentas ante un órgano que no designa. Su debilitamiento sería el cuarto movimiento del repertorio: redefinir la competencia de quien controla.

La sujeción del acto administrativo al control jurisdiccional. El capítulo 21 estableció que el asunto entre el Estado y una persona es una

de las cuatro categorías que nunca salen del tribunal. Ninguna ganancia de agilidad ejecutiva justifica erosionarlo.

Lo que quedaría

Una cima del Ejecutivo rediseñada bajo este capítulo no sería más poderosa. Sería distinta en cinco dimensiones, y en dos de ellas sería deliberadamente más débil.

Dedicaría su atención a dirigir en lugar de a arbitrar, porque los conflictos entre dependencias tendrían un mecanismo de resolución que no requiere ascender. Tendría dueños identificables para los problemas transversales, con autoridad real y fecha de término. Recibiría información que hoy no recibe: anomalías antes que niveles, desacuerdos antes que consensos fabricados, y contacto con el punto de servicio sin mediación de quien responde por él. Conservaría memoria de lo intentado. Y podría decidir rápido lo reversible.

Las dos debilidades deliberadas: **no podría decidir de prisa lo irreversible, y no podría saber quién discrepó con ella.** Ambas son restricciones a la capacidad del titular, y ambas están puestas ahí a propósito. La primera protege al país del error acelerado. La segunda protege el único sistema de alerta temprana que un gobierno tiene, que son las personas dispuestas a decir que algo va mal.

El capítulo siguiente desciende al cuerpo más numeroso y menos examinado del Estado, y examina una hipótesis incómoda: que la parte del aparato público más expuesta a la sustitución tecnológica no es la que todos suponen.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre la organización de la Administración Pública Federal en centralizada y paraestatal, la composición del gabinete legal y ampliado, y el papel de la Oficina de la Presidencia, conforme al artículo 90 constitucional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ⟨*https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf*⟩.

2. Sobre el esquema de coordinación sectorial y la figura del coordinador de sector como mecanismo de agrupación de las entidades paraestatales: Marco jurídico y organizacional de la APF, Instituto Mexicano del Transporte ⟨*https://imt.mx/images/files/SPC/curso%20Nociones/contenidos/modulo3/mod_3_1_4.htm*⟩.
3. Sobre la distribución de la administración pública mexicana entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, y el consiguiente universo de administraciones públicas coexistentes: Estructura y organización de la administración pública mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ⟨*https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4519/9.pdf*⟩.
4. Sobre las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y su función de coordinación e implementación en las entidades federativas, conforme al artículo 17 Ter reformado en noviembre de 2024: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, versión vigente ⟨*http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo13235.html*⟩.

CAPÍTULO 23

El aparato no electo

El poder más numeroso del Estado mexicano no aparece en ninguna boleta. No lo integran los tres poderes del esquema clásico, no rinde un informe anual y no se renueva por elección. Está compuesto por el conjunto de personas que convierten las decisiones políticas en actos concretos, y es el único componente del aparato público con el que un ciudadano interactúa de manera cotidiana.

Sobre ese cuerpo recaen simultáneamente dos discursos incompatibles y ambos poco fundados. Uno lo describe como el obstáculo a toda transformación, la inercia con nombre propio, el lastre que debe adelgazarse. El otro lo describe como el guardián de la continuidad, el saber acumulado que los políticos ignoran. Ninguno de los dos se apoya en un análisis de qué hace realmente cada capa de ese aparato.

Este capítulo intenta ese análisis, y llega a una conclusión que contradice a los dos discursos y, en particular, contradice la intuición que gobierna casi todos los programas de eficiencia gubernamental.

La función

> *Que las decisiones adoptadas legítimamente se conviertan en actos concretos aplicados de manera uniforme, verificable y previsible a cada persona, y que la capacidad del Estado para hacerlo sobreviva a los cambios de gobierno.*

Dos componentes, y el segundo suele olvidarse. Un aparato administrativo no solo ejecuta: **conserva.** Es el depósito donde reside la capacidad del Estado entre una administración y la siguiente, y esa función lo conecta directamente con la décima ley.

La restricción histórica

El capítulo 1 la estableció: la burocracia weberiana fue la solución al problema de aplicar reglas generales a casos particulares, muchas veces, de manera uniforme, con operadores intercambiables y sin capacidad de cómputo. Su precio explícito era la fricción, y su beneficio era la impersonalidad, que hoy experimentamos como frialdad y que originalmente era una garantía: significaba que el funcionario no podía tratarte distinto según quién fueras.

Esa restricción se ha disuelto en una de sus dimensiones y persiste en otra. La verificación mecánica ya no requiere personas. El juicio sobre el caso que la regla no previó sigue requiriéndolas, y esa distinción es la que ordena el resto del capítulo.

La curva de sustituibilidad

Llego a la tesis central, que es contraintuitiva y que sostengo con cierta confianza porque se deriva directamente del inventario de capacidades del capítulo 6 y no de una impresión.

La pregunta es qué partes del trabajo administrativo son efectivamente sustituibles por capacidad técnica. Y la respuesta no depende del nivel jerárquico ni del salario, sino de cuatro propiedades de la tarea: que esté gobernada por reglas explícitas, que consista en procesar información con resultados verificables, que sea repetitiva y de alto volumen, y que sus errores sean detectables.

Apliquemos ese criterio a las tres capas del aparato.

La base operativa —captura de datos, verificación documental, clasificación, cálculo, emisión de constancias, cotejo— cumple las cuatro

propiedades casi en su totalidad. Es la capa cuya sustituibilidad todos reconocen, y es la que efectivamente se ha automatizado en parte.

La capa de asesoría y apoyo técnico superior —el trabajo de quienes preparan la decisión del alto funcionario— cumple también las cuatro propiedades, y esto es lo que casi nadie dice. ¿En qué consiste, examinado con honestidad, el trabajo de un cuerpo de asesores? En leer volúmenes grandes de material, sintetizarlos, comparar experiencias de otros lugares, localizar el antecedente pertinente, redactar la nota, preparar el proyecto de discurso, elaborar la ficha, producir el borrador del documento.

Esas son, exactamente, las operaciones que el capítulo 6 clasificó como confiables: sintetizar, clasificar, localizar en un corpus extenso, extraer estructura, producir borradores. **La capa más costosa del aparato administrativo es también una de las más sustituibles, y su sustituibilidad es precisamente la que ningún programa de eficiencia examina.**

La razón por la cual no se examina es evidente y merece nombrarse: quienes diseñan los programas de eficiencia gubernamental pertenecen a esa capa.

Los mandos medios —directores de área, subdirectores, jefes de departamento, coordinadores operativos— no cumplen ninguna de las cuatro propiedades, y conviene detallar por qué, porque su trabajo real casi nunca coincide con su descripción de puesto.

Lo que un mando medio hace efectivamente consta de cinco cosas.

Sabe cómo funciona el sistema realmente, que es distinto de cómo está documentado: qué pasos se pueden omitir sin consecuencia, cuáles no, a quién hay que llamar para desbloquear un trámite, qué área responde y cuál no. Ese conocimiento es tácito, no está escrito en ninguna parte y no puede extraerse de ningún sistema porque nunca entró en ninguno.

Negocia lateralmente. Buena parte de la operación del Estado ocurre mediante acuerdos entre áreas que no tienen relación jerárquica y que no pueden obligarse entre sí. Esos acuerdos dependen de relaciones personales sostenidas en el tiempo, de reciprocidad acumulada y de credibilidad.

Traduce. Convierte una instrucción política —frecuentemente ambigua, a veces contradictoria— en una instrucción operativa ejecutable. Esa traducción implica decidir qué quiso decir realmente quien instruyó, y es una operación de juicio, no de ejecución.

Absorbe la excepción. El caso que la regla no previó, el expediente que no encuadra, la persona cuya situación el formulario no contempla. Toda regla general produce excepciones, y alguien debe resolverlas. Ese alguien es siempre un mando medio.

Sostiene la red informal que hace que las cosas ocurran pese a la arquitectura formal. El capítulo 4 mostró que el exceso de control desplaza la operación hacia canales informales; esta es la capa que administra esos canales.

Ninguna de las cinco es una tarea gobernada por reglas explícitas, ni verificable, ni repetitiva. **La capa menos sustituible del aparato administrativo es la intermedia.**

La forma del resultado es una curva invertida: sustituibilidad alta en los extremos, baja en el centro. Y de esa forma se siguen dos consecuencias que apuntan en direcciones políticas opuestas, lo cual es una buena señal sobre el análisis.

Primera: los programas de austeridad que recortan mandos medios están recortando la capa menos sustituible. Es la intervención que más capacidad destruye por peso ahorrado, y su efecto se manifiesta con retraso, porque el conocimiento tácito no desaparece el día del recorte sino cuando surge la primera excepción que nadie sabe resolver.

Segunda: los programas de modernización que digitalizan la base operativa y no tocan la capa de asesoría dejan intacta la parte más sustituible del gasto. Automatizan al que gana poco y conservan al que gana mucho, y presentan el resultado como eficiencia.

La incomodidad de esta tesis

Conviene resistir la lectura complaciente, porque este análisis puede leerse como un elogio de los mandos medios y no lo es.

Que una capa sea difícil de sustituir no significa que funcione bien. Los mismos cinco atributos que la hacen insustituible la convierten en el punto donde se aloja la mayor parte de la discrecionalidad no controlada del aparato, y por tanto donde reside buena parte de la renta de fricción del capítulo 4. El conocimiento tácito sobre a quién llamar para desbloquear un trámite es el mismo conocimiento que permite no desbloquearlo.

La conclusión correcta no es proteger esa capa. Es **documentarla**, que es una operación distinta y más exigente.

Documentar el conocimiento tácito produce tres efectos simultáneos, y los tres son deseables. Preserva la capacidad cuando la persona se va, que es el problema de la décima ley aplicado al individuo. Reduce la dependencia del heroísmo que el capítulo 16 identificó como defecto de diseño. Y disuelve la renta, porque un procedimiento cuyo funcionamiento real está escrito deja de tener un intermediario indispensable.

Es, además, una de las pocas aplicaciones donde la capacidad técnica del capítulo 6 tiene rendimiento alto y riesgo bajo: extraer, a partir de la observación del flujo real de expedientes, cómo opera efectivamente un procedimiento, y contrastarlo con cómo está documentado. La diferencia entre ambos es, exactamente, el conocimiento tácito que hoy vive solo en la cabeza de alguien.

Confianza y carrera: la separación que México no hizo

La distinción fundamental del diseño administrativo es entre los puestos cuya función es fijar dirección política y aquellos cuya función es operar, recordar o controlar. Los primeros deben cambiar con el gobierno; los segundos, no. Es la décima ley aplicada a las personas, y su fundamento es el mismo: **las personas formadas son capacidad institucional, y la capacidad no debe destruirse en cada alternancia.**

México cuenta con un sistema formal que persigue ese objetivo, y los datos sobre su alcance son elocuentes.

El servicio profesional de carrera, evaluado en su operación, alcanzaba apenas al **2,4 % del total de funcionarios al servicio del gobierno federal**. Setenta y cuatro dependencias sujetas al sistema. Un millón seiscientas ochenta y dos mil solicitudes rechazadas frente a catorce mil doscientos cincuenta y cinco candidatos ganadores de concurso.

Y el dato que mejor ilustra el mecanismo: en una transición del Ejecutivo federal, el Congreso aprobó modificaciones a la ley para que el gobierno entrante pudiera disponer de **1.213 plazas de dirección general y 2.409 de dirección general adjunta sin sujetarlas a concurso.** Tres mil seiscientas veintidós posiciones de alto nivel operativo retiradas del mecanismo de mérito en un solo acto.

Este es el penduleo del capítulo 17 en su forma más pura, y es especialmente costoso porque el activo destruido es de la clase que más tarda en reponerse: las personas se reponen en años y lo que se pierde no es su número sino el conocimiento tácito del apartado anterior. La ley existe desde hace dos décadas; el diagnóstico académico coincide en que las administraciones sucesivas, de distinto signo, la han ido vaciando de contenido mediante excepciones.

El problema difícil: dónde va la línea

Sería fácil concluir que debe ampliarse el servicio de carrera y detenerse ahí. El análisis exige más, porque un gobierno tiene un argumento legítimo del otro lado.

Un gobierno electo necesita poder dirigir. Si las posiciones desde las cuales se ejecuta la política son inamovibles, el mandato electoral se vuelve nominal, que es precisamente el modo de fallo que el capítulo 17 llamó tecnocracia por continuidad. La objeción no es un pretexto: es una objeción democrática real.

La respuesta no es un porcentaje, sino un criterio funcional. **Debe ser de confianza el puesto cuya función es decidir la orientación política. Debe ser de carrera el puesto cuya función es operar, recordar o controlar.**

De ese criterio se derivan tres reglas concretas.

La primera es que ningún puesto cuya función sea llevar un registro, administrar un sistema de información, conservar una serie estadística o producir una evaluación debe ser de libre designación, porque su función es precisamente la memoria que la décima ley protege.

La segunda es que ningún puesto de control interno debe depender de quien es controlado, que es la propiedad de independencia del capítulo 14 aplicada al organigrama.

La tercera es que la línea debe fijarse **por función y no por nivel jerárquico**. El error del diseño mexicano es haber trazado la frontera por rango —de director general hacia arriba, confianza— cuando el rango no indica si la función es dirigir o conservar. Hay direcciones generales cuya función es enteramente operativa y hay subdirecciones cuya función es política.

Capas, reportes y fricción sin valor

Queda un elemento de la arquitectura que responde a la restricción original con toda nitidez: el número de niveles jerárquicos.

La jerarquía profunda era, como estableció el capítulo 1, un algoritmo de ahorro de comunicación: si comunicar es caro, conviene un árbol. Con comunicación casi gratuita, cada nivel adicional deja de ahorrar y empieza a costar, y su costo tiene tres componentes que conviene separar.

Tiempo de tránsito. Cada nivel añade una espera a la decisión y una espera al reporte.

Pérdida de información. El capítulo 22 estableció la aritmética: la degradación es multiplicativa, y lo que se pierde es sistemáticamente lo adverso.

Dilución de la responsabilidad. Cuantos más niveles revisan y autorizan, menos claro resulta quién decidió, que es el problema de las muchas manos del capítulo 12 en versión vertical.

La reducción de capas es, por tanto, una intervención defendible. Con una advertencia que el análisis de la curva de sustituibilidad impone: **reducir capas no es lo mismo que reducir mandos medios.** Una organización puede tener menos niveles y más personas con capacidad de decidir en cada nivel, que es exactamente lo que el análisis recomienda: aplanar la estructura conservando la capa que absorbe excepciones y negocia lateralmente.

En cuanto a los reportes, la prueba es simple y casi nunca se aplica: **para cada informe periódico que una unidad produce, identificar quién lo lee y qué decisión cambia según su contenido.** Los informes sin lector y sin consecuencia son fricción pura, y su acumulación es un caso de manual de la sedimentación del capítulo 4.

La automatización que no debe hacerse

El capítulo 9 estableció el corolario de sobriedad institucional, y en este capítulo tiene su aplicación más concreta.

Hay tareas administrativas técnicamente automatizables que no deben automatizarse, y conviene enunciar el criterio. No debe automatizarse la tarea cuyo error recae sobre una persona y es difícil de detectar por el afectado. No debe automatizarse el punto de contacto del cual depende la única vía de acceso de una población sin capacidad digital. No debe automatizarse la resolución de la excepción, porque la excepción es por definición el caso que las reglas no previeron. Y no debe automatizarse aquello cuyo volumen no justifica el costo de construir, mantener y auditar el sistema, que describe a una proporción considerable de los procesos que se automatizan.

La formulación general: **la disponibilidad técnica no es justificación institucional**, y la pregunta previa a toda automatización es qué ocurrirá cuando falle, en futuro indicativo y no en condicional.

Riesgos y salvaguardas del capítulo 23

CAPACIDAD PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Automatización de la base operativa	Exclusión de quien no puede usar el canal; error sistemático a escala	Canal presencial permanente; revisión humana por muestreo; deber de notificar que hubo automatización
Sustitución técnica en la capa de asesoría	Que la síntesis asistida se presente como juicio propio ante quien decide	Declaración obligatoria del origen del insumo; el asesor responde por lo que firma; prohibición de fundar una decisión en una síntesis no verificada
Documentación del conocimiento tácito	Uso del mapa de procedimientos reales como instrumento de sanción retrospectiva	Levantamiento con garantía de no sanción por prácticas previas; el objeto es el procedimiento, no la persona

CAPACIDAD PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Reducción de capas jerárquicas	Pérdida de la capa que absorbe excepciones	Reducir niveles sin reducir capacidad de decisión; medición previa del volumen de excepciones que cada nivel resuelve
Ampliación del servicio de carrera	Bloqueo del mandato electoral; osificación	Línea trazada por función y no por rango; evaluación con consecuencia; puestos de dirección política explícitamente excluidos

La prueba de simetría

¿Aceptaría este diseño si el aparato lo operara mi adversario más temido?

La pregunta produce aquí un resultado interesante y simétrico. Un gobierno adverso con un servicio de carrera amplio encuentra un aparato que no puede colonizar por completo, lo cual protege. Y encuentra también un aparato que puede resistir su mandato legítimo, lo cual preocupa. Ambos efectos son reales.

La resolución la da el criterio funcional: un servicio de carrera trazado por función deja intacta la capacidad de dirección política y protege únicamente la operación, la memoria y el control. Un gobierno adverso podrá cambiar el rumbo y no podrá borrar el registro. Eso es exactamente lo que la décima ley busca, y es aceptable en ambas direcciones.

Hay, sin embargo, un punto donde el diseño no pasa la prueba sin una condición adicional: **el mapa del conocimiento tácito**. Documentar cómo funciona realmente un procedimiento produce un instrumento de enorme valor para mejorar el servicio y de enorme valor para identificar y sancionar a quienes lo operaban de determinada manera. Sin la garantía expresa de no sanción retrospectiva, el levantamiento no se podrá hacer, porque nadie colaborará; y si se hace sin ella, será la última vez que alguien colabore con algo parecido.

Qué no cambiar

La impersonalidad como garantía, que es la razón original de la burocracia y sigue siendo la protección contra el trato diferenciado según quién seas. La estabilidad en el empleo de quien opera, recuerda o controla, que es capacidad institucional en el sentido de la décima ley. Y la existencia de una vía de acceso por mérito abierta a quien no tiene relaciones, que es una función emergente del empleo público que el capítulo 8 identificó y que ningún análisis de eficiencia contabiliza.

CAPÍTULO 24

El servicio público como infraestructura de capacidad

Si las personas formadas son capacidad institucional —y el capítulo anterior sostuvo que lo son—, entonces el sistema que las recluta, forma, retiene y evalúa no es un asunto de administración de recursos humanos. Es infraestructura, en el mismo sentido en que lo son los registros y los sistemas de información, y su deterioro tiene las mismas consecuencias: el Estado pierde la capacidad de hacer lo que decide hacer.

Este capítulo trata esa infraestructura, y parte de un reconocimiento incómodo: **México tiene un servicio profesional de carrera desde hace más de dos décadas y ese sistema no cumple su función.**

Por qué falló, examinado con método

La afirmación anterior requiere sostenerse con algo más que la constatación de que el sistema cubre el 2,4 % de los funcionarios federales. Apliquemos el instrumento del capítulo 3 al propio servicio de carrera.

La función que debía cumplir: que el Estado conserve, entre gobiernos, la capacidad humana de operar, recordar y controlar, y que el acceso a esas posiciones dependa de la aptitud y no de la relación personal.

Lo que se construyó: un sistema de concursos con exámenes estandarizados, evaluaciones anuales del desempeño y un registro de servidores de carrera, operado por una unidad central y aplicable a un conjunto acotado de dependencias.

Los cuatro modos de fallo que la evidencia documenta, y que conviene distinguir porque tienen remedios distintos.

El vaciamiento por excepción. Es el fallo dominante y ya fue descrito: sucesivas reformas legales y administrativas han retirado categorías completas de puestos del ámbito del concurso. Las 1.213 direcciones generales y 2.409 direcciones generales adjuntas liberadas en una sola transición son la ilustración más clara. El sistema no fue derogado: fue desactivado por sustracción de su objeto.

La evaluación sin consecuencia. Las evaluaciones anuales existen y no están vinculadas a un sistema de incentivos. Se evalúan rasgos en lugar de resultados, la calificación no altera la trayectoria y el único efecto previsto es la separación tras dos evaluaciones negativas consecutivas, que rara vez ocurre. Es un caso de manual de la salvaguarda ornamental del capítulo 14, y la prueba correspondiente se aplica igual: cuántas veces se ha activado y con qué resultado.

El instrumento de ingreso desacoplado del puesto. El diagnóstico académico señala que los mecanismos de certificación han presentado incongruencias entre lo que evalúan y lo que el puesto requiere. Un sistema de mérito cuya prueba no mide la aptitud relevante no selecciona por mérito: selecciona por habilidad para pasar esa prueba, que es otra cosa.

La desproporción entre esfuerzo y resultado. Más de un millón seiscientas mil solicitudes rechazadas frente a poco más de catorce mil ganadores. Ese cociente describe un sistema que consume una cantidad enorme de esfuerzo social —de aspirantes, de comités, de áreas de recursos humanos— para producir un número reducido de nombramientos, y esa desproporción erosiona la disposición a participar.

Los cuatro fallos comparten una raíz, y es la que la décima ley identifica: **el sistema protege puestos y no protege funciones.** Al definirse por rango administrativo en lugar de por el papel que cada posición cumple, quedó expuesto a la maniobra más sencilla del repertorio del mal actor: redefinir la competencia. No hizo falta atacar el sistema; bastó reclasificar los puestos.

Qué debería medir un servicio de carrera

Hay una inversión conceptual que este capítulo propone y que considero su aportación principal.

Los sistemas de servicio civil evalúan personas. Deberían, además, medir **capacidad institucional**, que es una propiedad de la organización y no de sus integrantes. Son cosas distintas: una dependencia puede estar integrada por personas competentes y carecer de capacidad, si el conocimiento no se transfiere, si no hay sucesión prevista, si la operación depende de individuos irremplazables o si la memoria no se conserva.

Seis indicadores permiten medir capacidad institucional, y ninguno existe hoy en México de manera sistemática.

Profundidad de sucesión. Para cada posición crítica, cuántas personas en la organización podrían ocuparla con preparación razonable. Un uno es una alerta; un cero es una dependencia del heroísmo en el sentido del capítulo 16.

Documentación del procedimiento real. Qué proporción de los procesos críticos está descrita como efectivamente opera, y no como debería operar.

Tiempo de reposición. Cuánto tarda la organización en recuperar capacidad operativa plena tras la salida de una persona clave.

Continuidad de series. Cuántas de las series de datos que la dependencia produce mantienen comparabilidad a lo largo de los últimos tres ciclos de gobierno. Es la décima ley convertida en indicador.

Tasa de excepciones no resueltas. Cuántos casos que las reglas no previeron quedan sin resolución, que es la medida directa de si la capa intermedia está funcionando.

Rotación en posiciones de memoria. La permanencia media en los puestos cuya función es conservar registros, sistemas y evaluaciones.

Un conjunto de indicadores de esta clase, publicado por dependencia, tendría un efecto que ningún régimen sancionador produce: haría visible la destrucción de capacidad en el momento en que ocurre, y no tres años después, cuando ya nadie puede atribuirla a nadie. Es, en la terminología del capítulo 17, un dispositivo defensivo.

Incentivos: qué premia hoy el sistema

Conviene ser preciso sobre lo que la estructura de incentivos del sector público mexicano premia efectivamente, porque el diagnóstico habitual —que premia la lealtad— es incompleto.

Premia, en primer lugar, **la ausencia de observaciones**. El funcionario evaluado por los órganos de control es evaluado por el apego al procedimiento, no por la pertinencia del procedimiento ni por el resultado obtenido. El capítulo 4 llamó a esto el sesgo de procedimiento sobre resultado, y el capítulo 26 lo desarrollará en materia presupuestal. Su consecuencia inmediata es que ejecutar impecablemente un proceso obsoleto produce una evaluación limpia, mientras que intentar rediseñarlo produce riesgo personal sin recompensa correspondiente.

Premia, en segundo lugar, **el ejercicio del presupuesto**. Subejercer se sanciona; gastar bien no se premia, porque nadie mide el resultado con precisión suficiente. De ahí un patrón que cualquiera que haya

trabajado en el sector público reconoce: la aceleración del gasto al cierre del ejercicio, que es una respuesta racional a un incentivo mal diseñado.

Premia, en tercer lugar, **la disponibilidad**, entendida como la disposición a trabajar más allá de lo exigible. El capítulo 16 lo identificó como la tercera dependencia del heroísmo, y conviene repetir por qué es un defecto y no una virtud: cuando una organización funciona porque sus integrantes hacen más de lo que les corresponde, la organización ha externalizado su defecto de diseño sobre la conciencia profesional de sus empleados, y ese arreglo se rompe en el momento en que llega alguien que cumple exactamente su deber.

Y no premia, en ningún caso, **haber dejado la institución en mejores condiciones que como se encontró.** No existe el indicador, no existe el registro y no existe el momento en que alguien lo pregunte.

Carreras mixtas y equipos multidisciplinarios

Dos elementos de diseño que la evidencia comparada respalda y que México aplica marginalmente.

Las carreras mixtas —trayectorias que combinan sector público, privado, académico y social— resuelven un problema real del servicio civil cerrado, que es la endogamia de criterio, y crean uno nuevo, que es el conflicto de interés. La respuesta no es prohibirlas sino administrar el riesgo: periodos de enfriamiento verificables, declaración de intereses accesible y exclusión de la materia donde se tuvo interés directo. Y conviene notar que el problema del conflicto de interés existe igual en un servicio cerrado, con la diferencia de que allí es invisible.

Los equipos multidisciplinarios son una exigencia funcional y no una moda organizativa. Los problemas que el capítulo 22 llamó transversales no pueden diagnosticarse desde una sola disciplina, y la composición profesional homogénea de muchas áreas del Estado mexicano

—predominantemente jurídica en unas, predominantemente económica en otras— produce un sesgo sistemático en la definición del problema, que es el primer lugar donde se esconde la política del capítulo 9. Quien define el problema determina el rango de soluciones aceptables.

La humanidad del Estado

Cierro con lo que considero la dimensión más descuidada de este capítulo y del libro entero.

Detrás de cada expediente hay una persona que espera, y detrás de cada ventanilla hay una persona que atiende. Los programas de eficiencia administrativa suelen tratar a ambas como variables de un problema de optimización, y el resultado es un Estado que mejora sus indicadores y empeora su trato.

Dos consecuencias de diseño se siguen de tomarse esto en serio.

La primera es que **el trato digno debe ser un criterio de diseño explícito y no un resultado esperado de la eficiencia.** Un sistema puede resolver rápido y humillar en el proceso. El tiempo de espera, la comprensibilidad de lo que se pide, la posibilidad de hablar con alguien, la claridad sobre qué ocurrirá después: son propiedades del diseño, no consecuencias automáticas de la velocidad. El capítulo 21 lo estableció para la justicia y vale para toda la administración.

La segunda es más incómoda para los reformadores, y este libro la asume: **un rediseño que exige de sus operadores más de lo razonable no es un buen rediseño, por eficaz que parezca en el papel.** La sostenibilidad de una arquitectura depende de que pueda operarse por personas ordinarias, en jornadas ordinarias, con capacidades ordinarias. Ese es el estándar del capítulo 16 y se aplica también a quien diseña con buenas intenciones.

Riesgos y salvaguardas del capítulo 24

CAPACIDAD PROPUESTA	RIESGO	SALVAGUARDA
Indicadores de capacidad institucional	Uso punitivo contra dependencias con menos recursos	Publicación con contexto de recursos; medición de trayectoria y no solo de nivel; prohibición de vincularlos a asignación presupuestal directa
Evaluación con consecuencia	Manipulación del indicador; presión sobre quien evalúa	Evaluación por resultados verificables externamente; separación entre quien evalúa y quien decide la permanencia
Carreras mixtas	Captura por intereses privados	Enfriamiento verificable, declaración de intereses accesible, exclusión por materia
Mapa de sucesión	Identificación de personas prescindibles para un recorte	El mapa mide profundidad de sucesión de la posición, no desempeño individual; administración por unidad distinta de la que decide plantillas

Qué no cambiar

La estabilidad de quien opera, recuerda o controla. El acceso por mérito abierto a quien no tiene relaciones. Y la posibilidad de que un gobierno electo dirija, que es la objeción legítima del apartado anterior y que ningún argumento de continuidad debe anular.

Lo que quedaría

Un aparato administrativo rediseñado bajo estos dos capítulos sería más pequeño en los extremos y más sólido en el centro. Habría automatizado lo repetitivo de la base y lo sintetizable de la capa de asesoría, y habría conservado, documentado y profesionalizado la capa intermedia que absorbe excepciones y negocia lateralmente. Sabría cómo funcionan realmente sus procedimientos, y no solo cómo están escritos. Mediría su capacidad y no solo sus resultados. Y conserva-

ría, entre gobiernos, a quienes operan, recuerdan y controlan, sin impedir que quien gana una elección dirija.

El capítulo siguiente pasa de las personas a la infraestructura sobre la que trabajan, y retoma la deuda que el capítulo 3 dejó abierta: cómo se construye un Estado que deja de pedir al ciudadano lo que ya sabe, sin destruir la garantía que esa ignorancia protegía.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 23 Y 24

1. Sobre el alcance del Servicio Profesional de Carrera, que abarcaba al 2,4 % del total de funcionarios al servicio del Gobierno federal, las 74 dependencias sujetas, el 1.682.790 de solicitudes rechazadas y los 14.255 candidatos ganadores: Diagnóstico del sistema profesional de carrera y certificación de competencias gerenciales de los servidores públicos en México, Estudios Gerenciales ⟨*https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000795*⟩.

2. Sobre las modificaciones legales que permitieron a un gobierno entrante disponer de 1.213 plazas de dirección general y 2.409 de dirección general adjunta sin sujetarlas a concurso, y sobre el vaciamiento progresivo de la ley por administraciones sucesivas: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ⟨*https://contralacorrupcion.mx/servicio-profesionaldecarrera/*⟩.

3. Sobre la figura del servidor público de libre designación, el Registro Único del Servicio Público Profesional y los subsistemas de ingreso, capacitación y evaluación: Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal ⟨*http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo88456.html*⟩.

4. Sobre la evaluación anual del desempeño, la ausencia de sistemas de incentivos asociados y la separación tras dos evaluaciones negativas consecutivas: Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal ⟨*https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf*⟩.

5. Sobre la evaluación académica del sistema a tres años de su implementación y el análisis de sus puntos de tensión: Alcances y resultados del Servicio Profesional de Carrera en México, Gestión y Política Pública ⟨*https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792006000200457*⟩.

CAPÍTULO 25

El Estado como plataforma

Dos países emprendieron, con dos décadas de diferencia, el mismo proyecto: construir una infraestructura digital que permitiera al Estado identificar a las personas y dejar de pedirles la información que ya poseía. Uno de ellos lleva más de veinte años operándola sin una brecha mayor de seguridad. El otro produjo exclusiones masivas y muertes documentadas.

La diferencia entre ambos no fue la tecnología, que es esencialmente la misma. Fue la arquitectura, y en particular una sola decisión de diseño que este capítulo intentará aislar con precisión.

La función

El capítulo 3 diseccionó la ventanilla y enunció la función. Conviene repetirla:

> *Que una persona pueda obtener del Estado aquello a lo que tiene derecho, y que el Estado pueda verificar que en efecto tiene derecho a ello, con certeza suficiente y costo bajo para ambas partes.*

Y estableció también la restricción histórica: el Estado no podía consultarse a sí mismo, de modo que convirtió al ciudadano en el mensajero encargado de transportar información del Estado hacia el Estado. Esa restricción desapareció en el plano técnico y persiste en el plano organizacional. Es, en la tipología del capítulo 2, un caso puro de out-

datedness de acoplamiento: cada sistema es internamente correcto y el conjunto no funciona.

Y estableció, sobre todo, las cinco garantías adheridas que el requisito documental protege sin declararlo: defensa contra la suplantación, posibilidad de corregir el error del Estado, privacidad por fragmentación, derecho a no ser perfilado, y revisión humana del caso límite. **Este capítulo debe reponer las cinco. Un diseño que reponga cuatro no es un diseño incompleto: es un diseño peligroso.**

El caso estonio: la arquitectura correcta

Estonia construyó desde 2001 una capa de intercambio de datos llamada X-Road, y la decisión de diseño que la define es la que conviene subrayar antes que cualquier otra: **no existe una base de datos central.**

Cada institución conserva sus propios sistemas y sus propios datos. La capa de intercambio permite que esos sistemas se consulten entre sí de forma segura, con todo dato saliente firmado y cifrado, todo dato entrante autenticado y registrado, y una arquitectura distribuida sin punto único de compromiso. La plataforma conecta hoy más de novecientas instituciones y habilita más de tres mil servicios, y se estima que ahorra al país alrededor de mil cuatrocientos años de tiempo de trabajo anuales.

El principio de una sola vez —que el Estado no pida lo que ya tiene— no quedó como aspiración administrativa sino como norma: desde 2007, la ley de información pública estonia **prohíbe crear bases de datos separadas para recabar el mismo dato.** Conviene detenerse en esa formulación, porque es de una elegancia considerable. No obliga a integrar, que sería costoso y políticamente conflictivo; prohíbe duplicar, que es barato de verificar y ataca el problema en su origen. Es exactamente la clase de salvaguarda que el capítulo 14 llamó del tipo *declarar* en lugar de *autorizar*.

Estonia es, además, uno de los países más atacados del mundo: fue el primero en sufrir un ataque cibernético a escala nacional, en 2007, y

desde entonces enfrenta amenazas persistentes. En más de veinte años de operación no se conoce una brecha mayor de la propia plataforma de intercambio.

Y sus fallas, que son la parte útil

Sería un error presentar a Estonia como demostración de que esto funciona sin incidentes. Ha tenido tres, y son más instructivos que sus éxitos.

En 2017 se detectó una vulnerabilidad criptográfica en los chips de las tarjetas de identidad, que son la llave de acceso a todos los servicios del Estado. Afectó a unos setecientos cincuenta mil titulares, incluidos médicos, notarios, policías y administradores que necesitaban usarlas a diario, y el episodio se prolongó más de una semana. Otros países europeos con la misma vulnerabilidad revocaron todos los certificados afectados, dejando las tarjetas inservibles. Estonia consiguió mantener la funcionalidad de sus servicios, y la literatura académica ha analizado ese contraste bajo el nombre de **paradoja de la continuidad digital**: cuando el Estado entero opera sobre una infraestructura, apagarla deja de ser una opción disponible.

En 2021 se produjeron dos brechas: la extracción de cerca de doscientas ochenta y seis mil fotografías de identidad, y por separado la exposición de datos de unas trescientas mil personas a través del sistema de gestión de derechos de acceso del portal estatal.

La lección de ambas es la que este libro considera decisiva y la que casi nunca se extrae: **la arquitectura central resistió y falló la capa de aplicación.** La brecha de 2021 no comprometió X-Road ni el sistema criptográfico de las tarjetas; fue una validación insuficiente de entradas en un servicio periférico. La seguridad de un sistema no se determina en su diseño conceptual sino en su implementación más descuidada.

De la experiencia estonia se deriva el principio que el capítulo 37 desarrollará y que conviene enunciar aquí, porque reorienta la manera

de pensar toda infraestructura pública: **el objetivo no es impedir que el ataque ocurra, sino garantizar que el país siga funcionando después de que ocurra.** Ninguna medida protectora garantiza seguridad absoluta; siempre habrá vulnerabilidades nuevas o errores humanos. Una arquitectura distribuida sin punto único de fallo no evita los ataques: evita que un ataque exitoso detenga al Estado.

El caso indio: la decisión que mató gente

El segundo caso es el más importante de todo este libro, y lo trato con extensión porque es la demostración empírica de una tesis que el capítulo 9 formuló en abstracto.

Aquel capítulo sostuvo que el tercer lugar donde se esconde la política dentro de un sistema técnico es **la elección del error preferible**: todo sistema de clasificación produce falsos positivos y falsos negativos, no puede minimizar ambos, y calibrar el umbral es decidir quién soporta el costo del error. Y sostuvo que esa calibración es una decisión distributiva del mismo orden que una reforma fiscal, que se toma en un documento técnico y que en ningún sistema jurídico requiere autorización política.

India construyó el mayor sistema de identidad biométrica del mundo. Su ley de 2016 estableció, en su artículo 7, que la identificación biométrica podía exigirse como condición para recibir subsidios y prestaciones estatales, y por esa vía se vinculó a más de un centenar de programas de bienestar, varios de los cuales corresponden a derechos legales de las personas.

Entonces apareció el problema que la ingeniería podía anticipar y la política no discutió. **La autenticación biométrica falla.** Falla porque las huellas dactilares de quien realiza trabajo manual se desgastan, porque la desnutrición produce cataratas que impiden el reconocimiento del iris, porque las cicatrices alteran los patrones, porque la conectividad en zonas rurales es intermitente. Las estimaciones de la tasa de fallo varían enormemente según la fuente y la región: el gobierno citó

ante la Corte una cifra inferior al medio punto porcentual; organizaciones críticas documentaron tasas de dos dígitos, y en algunos distritos pobres cercanas a la mitad de los intentos. Una investigadora del campo estimó que entre dos y cinco por ciento de la población india quedaría excluida por fallos biométricos.

Y el fallo no era aleatorio. Recaía desproporcionadamente sobre los trabajadores manuales, los desnutridos y los habitantes de zonas con mala conectividad, es decir, **exactamente sobre la población que los programas de bienestar existen para atender.**

Las consecuencias están documentadas: denegación de raciones alimentarias, de pensiones y de salarios, y muertes por inanición reportadas en los distritos más pobres del país. Se cancelaron cerca de cuarenta millones de cartillas de racionamiento; el gobierno sostuvo que eran falsas.

Ese último punto merece subrayarse porque revela el mecanismo completo. Cuando una persona no consigue autenticarse durante meses, el sistema la clasifica como inexistente y la baja del padrón. Y esa baja se contabiliza como **ahorro**. El sistema de información del programa registra como eficiencia lo que fue exclusión, que es la versión más extrema del quinto mecanismo de consolidación del capítulo 5: un indicador estructuralmente incapacitado para detectar el problema que importa.

Lo que la Corte india resolvió, y lo que su disidencia enseña

En 2018, la Corte Suprema de India examinó la constitucionalidad del sistema. La mayoría lo confirmó en lo esencial y no anuló el artículo que permite exigir la identificación para acceder a prestaciones. Su razonamiento fue que el proyecto beneficiaba a millones de personas y que no podía descartarse por la posibilidad de que algunos solicitantes quedaran excluidos; que el remedio consistía en tapar las fallas y no en suprimir el proyecto.

La Corte sí anuló piezas relevantes. Invalidó la disposición que permitía a entidades privadas usar el sistema de autenticación. Invalidó la regulación que permitía archivar los datos de transacciones durante cinco años. Y anuló la disposición que impedía a una persona acceder a su propia información biométrica, con un fundamento que merece citarse por su valor de diseño: **la titularidad de los datos de una persona debe residir siempre en esa persona.**

La opinión disidente es, a mi juicio, uno de los documentos más valiosos que existen sobre esta materia, y su argumento es exactamente el de este libro. Sostuvo que el supuesto fundacional de la mayoría —la unicidad de los biométricos— es empíricamente falso, porque los errores ocurrirán inevitablemente; que esos errores afectan de manera desproporcionada a los más vulnerables; y que la pregunta correcta no es si el fallo debe compensarse después, sino si debió evitarse antes. Y formuló el principio que este capítulo adopta como regla:

> *La dignidad de una persona no puede hacerse depender de algoritmos y vulnerabilidades tecnológicas. La exclusión basada en errores técnicos, sin culpa del individuo, es una violación de la dignidad.*

Hay un epílogo que confirma la advertencia de la séptima ley sobre la salvaguarda prometida. Años después, la prohibición de que entidades privadas accedieran a la autenticación —la salvaguarda que la Corte había establecido— fue reintroducida por vía de reformas legales, de modo que empresas de comercio electrónico, hospitalidad y salud pueden nuevamente usar el sistema. **Una salvaguarda obtenida judicialmente fue revertida legislativamente.** Las salvaguardas no solo envejecen: se desmontan.

Las cuatro reglas que se derivan de comparar ambos casos

Estonia y la India construyeron lo mismo con resultados opuestos. Cuatro decisiones de diseño explican la diferencia, y constituyen la aportación central de este capítulo.

Primera: descentralización por defecto. El Estado consulta, no acumula. No debe existir una base de datos central que contenga el perfil completo de una persona, porque su existencia es en sí misma el riesgo, con independencia de quién la administre hoy. Esta regla repone la tercera garantía adherida del capítulo 3 —la privacidad por fragmentación— no conservando la fragmentación, que sería renunciar al proyecto, sino sustituyéndola por fragmentación deliberada más registro de consultas.

Segunda: identificar no autoriza a consultar. Acreditar que una persona es quien dice ser y acceder a los datos que el Estado tiene sobre ella son dos operaciones distintas que deben requerir autorizaciones distintas. Es la tercera vez que este libro llega a la misma conclusión por caminos independientes —el capítulo 19 con la observación presupuestal, el capítulo 22 con el acceso a datos de la Oficina del titular—, y esa convergencia justifica elevarla a regla general: **toda ampliación de capacidad informacional del Estado exige separar la función de verificar de la función de consultar.**

Tercera, y la más importante: la autenticación no puede ser condición de un derecho. Esta es la regla que India violó y que produjo las muertes. Un sistema de verificación de identidad falla; es una propiedad de todo sistema de verificación, no un defecto corregible. Si el acceso a un derecho depende de que el sistema funcione, entonces el derecho se ha hecho depender de una máquina, y quien queda del lado equivocado del umbral pierde algo que la Constitución le garantiza.

De esa regla se siguen tres exigencias concretas. Debe existir siempre una vía alternativa no biométrica y no digital, permanente y no transi-

toria, con la misma eficacia jurídica. La carga de la prueba debe recaer sobre el Estado: ante un fallo de autenticación, corresponde a la autoridad demostrar que la persona no tiene derecho, y no a la persona demostrar que lo tiene. Y el fallo de autenticación no puede producir, por sí solo, ningún efecto desfavorable: ni baja del padrón, ni suspensión, ni clasificación como inexistente.

Cuarta: el registro de consultas es del titular. Cada vez que una dependencia consulta un dato sobre una persona, esa consulta debe quedar registrada de manera inalterable y ser visible para la persona consultada. Esta única medida repone simultáneamente dos garantías —el derecho a no ser perfilado y la posibilidad de detectar el error del Estado— y convierte la vigilancia silenciosa en vigilancia visible, que es una diferencia de naturaleza y no de grado.

La reposición completa

Verifiquemos, conforme al quinto movimiento del capítulo 3, que las cinco garantías quedan efectivamente repuestas.

GARANTÍA ADHERIDA DEL REQUISITO DOCUMENTAL	CÓMO QUEDA REPUESTA
Defensa contra la suplantación	Verificación criptográfica con pluralidad de factores; la autenticación biométrica como uno de varios, nunca como único
Posibilidad de corregir el error del Estado	Acceso del titular a sus propios datos, mecanismo de rectificación con efecto en todos los registros, y registro visible de consultas
Privacidad por fragmentación	Descentralización por defecto, prohibición de duplicar registros, separación entre identificar y consultar
Derecho a no ser perfilado	Prohibición de uso secundario sin base jurídica explícita; imposibilidad de agregación sin autorización; registro auditable
Revisión humana del caso límite	Vía alternativa permanente; carga de la prueba sobre el Estado; funcionario identificable con facultad de resolver contra el sistema

Las cinco. Y conviene notar que ninguna de las reposiciones es tecnológicamente difícil: todas son institucionales, y varias consisten en prohibiciones más que en construcciones.

El Estado proactivo y su límite

Una infraestructura de esta clase permite algo que hoy no existe: que el Estado preste el servicio sin que la persona lo solicite. Si sabe que alguien cumple los requisitos de un programa, puede otorgarlo; si sabe que un permiso vence, puede renovarlo.

La ganancia es considerable y sobre todo distributiva, porque quien no solicita lo que le corresponde suele ser quien menos capacidad tiene de navegar el sistema. Una parte de la desigualdad en el acceso a prestaciones públicas no proviene de las reglas sino de la capacidad de tramitarlas.

Y tiene un límite que debe enunciarse con claridad: **la proactividad es legítima para otorgar y no lo es para restringir.** Que el Estado conceda sin solicitud amplía derechos. Que el Estado retire, sancione, clasifique o niegue sin solicitud y sin que la persona sepa que fue evaluada convierte la misma capacidad en un dispositivo de exclusión automática, que es precisamente lo ocurrido con las cartillas canceladas. La asimetría es deliberada y no admite excepción: **la iniciativa del Estado puede beneficiar sin pedir; no puede perjudicar sin avisar.**

Soberanía sobre la propia arquitectura

El capítulo 5 prometió tratar aquí la dependencia de proveedor, y el caso estonio ofrece el contraste pertinente.

Cuando la lógica de un proceso público reside en un sistema cuyo código, arquitectura y documentación pertenecen a un tercero, la capacidad de rediseñar ese proceso deja de estar en manos del Estado. La cesión no ocurre en un acto de autoridad sino en una cláusula contractual, y su efecto es que la primera ley de este libro se vuelve inaplicable:

no se puede rediseñar la forma cuando no se controla el instrumento que la ejecuta.

Cuatro exigencias mínimas se derivan. Que el Estado conserve la propiedad de los datos y la capacidad técnica de extraerlos en formato utilizable. Que las especificaciones de interoperabilidad sean abiertas y públicas, de modo que un proveedor pueda sustituirse por otro. Que exista al menos un equipo interno capaz de entender el sistema, aunque no lo opere. Y que ningún componente crítico dependa de un único proveedor sin plan de salida documentado y probado.

La cuarta merece énfasis: probado. Un plan de migración que nunca se ha ensayado no es un plan, es un documento, y la octava ley exige que la capacidad de retorno se mantenga operable y presupuestada.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Interoperabilidad entre registros	Perfilamiento; vigilancia bajo pretexto de servicio	Descentralización; prohibición de duplicar; separación identificar/consultar; registro visible para el titular
Identidad digital	Exclusión por fallo de autenticación	Vía alternativa permanente; carga de la prueba sobre el Estado; el fallo no produce efecto desfavorable
Estado proactivo	Retiro o sanción automática sin conocimiento del afectado	Proactividad solo para otorgar; notificación previa obligatoria para todo acto desfavorable
Infraestructura común	Punto único de fallo a escala nacional	Arquitectura distribuida; operación degradada prevista; canal no digital que funcione durante la caída
Contratación de la plataforma	Pérdida de soberanía sobre la arquitectura	Propiedad de datos, especificaciones abiertas, capacidad interna, plan de salida probado

La prueba de simetría

¿Aceptaría esta arquitectura si la operara mi adversario más temido?

Con una base de datos central: no, bajo ninguna circunstancia. Con arquitectura distribuida, separación entre identificación y consulta, registro visible de consultas y vía alternativa garantizada: sí, y esa es exactamente la diferencia entre las dos experiencias que abren este capítulo.

Conviene además aplicar el repertorio del capítulo 16. Un actor que no violara ninguna norma podría condicionar el acceso a un servicio a la aceptación de usos secundarios; corrección: prohibición de consentimiento como condición de acceso a un derecho. Podría identificar a los asistentes a una manifestación cruzando registros legítimos; corrección: separación y registro auditable de toda agregación. Podría excluir administrativamente a una población ajustando un umbral técnico; corrección: la autorización política del umbral que el capítulo 18 estableció, y la regla de que el fallo no produce efecto desfavorable. Y podría, simplemente, dejar sin presupuesto al órgano que audita las consultas; corrección: piso presupuestal por fórmula, conforme al segundo movimiento del repertorio.

Qué no cambiar

La existencia de un canal presencial atendido por una persona, permanente y con la misma eficacia jurídica que el digital. La posibilidad de que un funcionario resuelva en contra del sistema, con motivación escrita. Y el principio que la Corte india estableció al anular la disposición sobre acceso a los propios datos: la titularidad de la información de una persona reside siempre en esa persona, y ninguna arquitectura de eficiencia puede alterarlo.

CAPÍTULO 26

Presupuestar para resultados

El presupuesto es el documento político más importante que produce un Estado y el menos leído. Contiene, con una precisión que ningún discurso alcanza, la jerarquía real de prioridades de un gobierno: no lo que dice que le importa, sino lo que efectivamente financia. Y está escrito de una manera que hace su lectura inaccesible para cualquiera que no se dedique profesionalmente a ello.

Esa ilegibilidad no es accidental ni es un problema de redacción. Es consecuencia de una arquitectura diseñada para responder una pregunta que ya no es la principal.

La función

> *Que los recursos públicos se asignen conforme a las prioridades que la sociedad determinó legítimamente, que se ejerzan para lo que fueron asignados, y que pueda saberse qué se obtuvo a cambio.*

Tres componentes: asignación legítima, ejercicio fiel y conocimiento del resultado. La arquitectura heredada resuelve razonablemente bien el segundo, de manera deficiente el primero y prácticamente no atiende el tercero.

La restricción histórica

El presupuesto público moderno nació para responder una pregunta concreta: **¿el dinero se gastó en lo que el legislativo autorizó?** Esa pregunta era la relevante en un mundo donde el riesgo principal era el desvío, donde no existía manera de observar el ejercicio mientras ocurría y donde la única verificación posible era contable y posterior.

De esa restricción derivan tres rasgos que permanecen. El control por insumo: se autoriza y verifica en qué se gastó —sueldos, materiales, obra— y no qué se consiguió. La anualidad estricta: el ejercicio se cierra cada doce meses porque ese era el ciclo natural de la verificación contable. Y la rigidez de las partidas: mover recursos entre conceptos requiere autorización, porque cada movimiento era una oportunidad de desvío.

Los tres rasgos resuelven el problema del desvío y ninguno aborda el problema contemporáneo, que es distinto: **no sabemos si el gasto sirvió.**

El sesgo de procedimiento sobre resultado

El capítulo 4 lo identificó como consecuencia del cuarto mecanismo de supervivencia, y el capítulo 24 lo encontró en la estructura de incentivos del servicio público. Aquí está su origen.

Un funcionario que ejerce el presupuesto es evaluado por tres cosas: que haya gastado lo autorizado, que lo haya gastado en lo autorizado y que no haya recibido observaciones de los órganos de control. Ninguna de las tres se refiere al resultado.

Las consecuencias son predecibles y todas se observan.

El subejercicio se sanciona y la ineficacia no. Devolver recursos no ejercidos se interpreta como incapacidad de gestión y reduce la asignación del año siguiente. Gastar la totalidad sin obtener nada no produce ninguna consecuencia, porque nadie mide lo obtenido. De ahí la acele-

ración del gasto al cierre del ejercicio, que no es una anomalía sino una respuesta racional.

El riesgo de innovar es asimétrico. Un procedimiento nuevo puede generar observaciones; uno obsoleto nunca las genera, porque está establecido. El funcionario que rediseña asume riesgo personal sin recompensa institucional, exactamente como estableció el capítulo 4.

Lo no medido desaparece. Los programas cuyos resultados son difíciles de cuantificar —prevención, capacidades institucionales, mantenimiento— compiten en desventaja permanente frente a los que producen cifras exhibibles.

El ciclo de vida de una política pública

La corrección no consiste en añadir indicadores a la arquitectura existente, que es lo que suele intentarse y produce la patología que el capítulo 9 describió: se optimiza el indicador y se degrada el resultado.

Consiste en tratar cada política como un objeto con ciclo de vida completo. Doce etapas, de las cuales la administración pública mexicana ejecuta con rigor tres.

#	ETAPA	ESTADO HABITUAL
1	**Identificación del problema con evidencia**	Frecuentemente ausente o supuesta
2	**Teoría de cambio explícita**	Rara vez escrita
3	**Diseño de la intervención**	Se ejecuta
4	**Estimación de impacto con supuestos declarados**	Ocasional
5	**Definición previa de qué contaría como éxito y fracaso**	Casi nunca
6	**Piloto con grupo de comparación**	Excepcional
7	**Autorización presupuestal**	Se ejecuta
8	**Ejecución**	Se ejecuta con rigor

#	ETAPA	ESTADO HABITUAL
9	**Observación concurrente**	Incipiente
10	**Evaluación de resultado**	Existe, con alcance limitado
11	**Decisión documentada: escalar, corregir o retirar**	Prácticamente inexistente
12	**Retiro ordenado con registro de lo aprendido**	Inexistente

La etapa once es la que este libro considera decisiva, y su ausencia explica por qué el gasto público crece de manera acumulativa: **los programas se crean y casi nunca se retiran.** El capítulo 4 mostró que las instituciones no tienen fecha de caducidad; los programas presupuestales tampoco, y su acumulación es la sedimentación del capítulo 4 traducida a dinero.

La etapa cinco es la más barata y la de mayor rendimiento. Definir por escrito, antes de empezar, qué resultado consideraríamos un fracaso cuesta una página y transforma la evaluación posterior, porque impide el ejercicio de reinterpretar el éxito a la luz de lo obtenido.

Presupuesto dinámico dentro de límites duros

La rigidez de las partidas responde a una restricción de control que hoy puede resolverse de otro modo: la observación concurrente del capítulo 19 permite verificar el ejercicio mientras ocurre, en lugar de impedirlo por anticipado.

Eso autoriza una arquitectura distinta: mayor flexibilidad para reasignar dentro del ejercicio, acompañada de trazabilidad completa y de límites duros que no admiten movimiento. La clave está en los límites, y conviene enunciarlos porque sin ellos la flexibilidad es simplemente discrecionalidad.

Son intocables por reasignación administrativa: el gasto asociado a derechos exigibles, la inversión en capacidad institucional protegida por la décima ley, y los pisos presupuestales de los órganos de control,

que el capítulo 16 identificó como defensa contra el segundo movimiento del repertorio del mal actor.

El principio general: **flexibilidad en el cómo, rigidez en el para quién y en el cuánto mínimo.**

Proteger el largo plazo del ciclo corto

El capítulo 4 estableció que el ciclo político es más corto que el ciclo de rediseño, y el presupuesto es donde esa asimetría se materializa.

Una inversión cuyos beneficios se manifiestan en ocho años compite, en cada ejercicio, contra un programa cuyos resultados pueden anunciarse en dieciocho meses. La competencia está decidida de antemano, y su resultado agregado es un Estado que mantiene poco, previene poco y construye capacidad poco.

Tres dispositivos lo corrigen parcialmente. Compromisos plurianuales vinculantes para inversión en capacidad, distintos del gasto de programa y con procedimiento reforzado para su cancelación. Presupuestación separada del mantenimiento, de modo que no compita con obra nueva —que es la asignación más políticamente desfavorecida y la de mayor rendimiento social—. Y dictamen previo obligatorio para cancelar una inversión de capacidad en curso, conforme al quinto dispositivo del capítulo 17.

Contratación pública

El punto donde el presupuesto se convierte en actos concretos es también donde se concentra la mayor parte del riesgo, y el capítulo 7 cuantificó una parte de su costo.

Tres intervenciones de alto rendimiento y bajo riesgo, todas del tipo *declarar* en lugar de *autorizar*.

Publicidad estructurada y comparable de todas las contrataciones en formato que permita análisis automatizado, no en documentos que

impiden agregación. La diferencia entre publicar y publicar en formato analizable es la diferencia entre transparencia y su simulacro.

Detección sistemática de patrones de riesgo: proveedores únicos recurrentes, adjudicaciones fraccionadas para evitar umbrales, empresas de creación reciente con adjudicaciones grandes, coincidencias societarias entre licitantes. Ninguno de esos patrones prueba irregularidad; todos justifican revisión, y hoy nadie los calcula de manera rutinaria.

Registro de desempeño de proveedores que sobreviva a la administración, con cumplimiento de plazos, sobrecostos e incidencias. Es capacidad institucional en el sentido de la décima ley, y hoy se pierde en cada transición.

Con la salvaguarda que el capítulo 9 impone: los patrones de riesgo son un instrumento de selección para revisión humana, nunca una determinación de irregularidad. El umbral que los define es el tercer lugar donde se esconde la política, y su calibración decide cuántos proveedores honestos serán investigados para detectar a uno deshonesto.

Presupuesto participativo y sus límites

El mecanismo tiene, en la tabla del capítulo 13, un perfil preciso: hace bien la asignación de recursos divisibles con conocimiento local, y hace mal la decisión sobre bienes indivisibles o de escala.

Ese perfil delimita su uso correcto. Funciona para infraestructura de proximidad, mantenimiento urbano y equipamiento comunitario, donde el conocimiento local es genuinamente superior al del planificador. No funciona para redes, sistemas o servicios cuya escala eficiente excede al barrio, ni para redistribución entre territorios, donde la participación local por construcción favorece a quien ya participa más.

Las dos advertencias del capítulo 11 se aplican íntegras: debe publicarse la composición de quienes participaron comparada con la población, y el resultado debe ser defendible ante quien no participó. Un presupuesto participativo capturado por las colonias mejor organizadas

no es participación: es una transferencia regresiva con procedimiento democrático.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Flexibilidad de reasignación	Discrecionalidad; vaciamiento de partidas incómodas	Límites duros por derecho, capacidad y control; trazabilidad completa; reporte obligatorio de toda reasignación
Evaluación de resultado con consecuencia	Manipulación del indicador; abandono de lo no medible	Evaluación externa; publicación de resultados adversos; indicadores múltiples por programa
Detección de patrones de riesgo en contratación	Señalamiento de proveedores honestos; uso selectivo contra adversarios	Selección para revisión humana, nunca determinación; umbral publicado y autorizado; aplicación automática a la totalidad de contratos
Observación concurrente del ejercicio	Vigilancia sobre personas bajo pretexto de control del gasto	Separación estricta entre dato de gestión y dato personal, por tercera vez en este libro
Presupuesto participativo	Captura por territorios mejor organizados	Publicación de composición; reserva de una proporción para criterios de necesidad; prueba del no participante

Qué no cambiar

La autorización legislativa previa del gasto, que es el contrapeso más antiguo del constitucionalismo y sigue siendo el principal. La fiscalización externa e independiente. Y el principio de que el gasto asociado a derechos exigibles no está sujeto a disponibilidad discrecional.

Lo que quedaría

Un sistema presupuestal rediseñado bajo este capítulo sabría qué se obtuvo con el dinero, que es hoy la pregunta que no puede responder. Retiraría programas, que es la operación que hoy no realiza. Protegería el mantenimiento y la capacidad institucional del ciclo corto. Permiti-

ría mover recursos dentro del año sin permitir vaciar lo que protege derechos. Y conservaría, entre administraciones, la memoria de qué proveedores cumplen y qué programas funcionaron.

El capítulo siguiente aborda el mecanismo que legitima todo lo anterior, y donde la distancia entre lo que la tecnología permite y lo que conviene hacer es mayor que en ningún otro punto de este libro.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 25 Y 26

1. Sobre la arquitectura descentralizada de X-Road, los más de novecientos organismos conectados, los más de tres mil servicios, el ahorro estimado de alrededor de mil cuatrocientos años de tiempo de trabajo anuales y la ausencia de brechas mayores de la plataforma en más de veinte años: X-Road Technology: A digital backbone of Estonia's Cyber security and DPI ⟨*https://futureshiftlabs.com/x-road-technology-a-digital-backbone-of-estonias-cyber-security-and-dpi/*⟩.

2. Sobre los principios de descentralización, interconectividad y plataforma abierta adoptados desde el inicio, y sobre la inexistencia de una base de datos central: The Future of Agriculture is Digital: Showcasing e-Estonia ⟨*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5613108/*⟩.

3. Sobre la prohibición legal, vigente desde 2007, de crear bases de datos separadas para recabar el mismo dato, y sobre la implantación del principio de una sola vez: Once-only principle ⟨*https://en.wikipedia.org/wiki/Once-only_principle*⟩.

4. Sobre la vulnerabilidad de 2017 en los chips de las tarjetas de identidad, los setecientos cincuenta mil titulares afectados y la duración del episodio: E-Democracy in the European Union: Lessons from Estonia, Foreign Policy Research Institute ⟨*https://www.fpri.org/article/2018/02/e-democracy-european-union-lessons-estonia/*⟩.

5. Sobre el contraste con Austria, Eslovaquia y España, que revocaron los certificados afectados dejando las tarjetas inservibles, y sobre la paradoja de la continuidad digital: When shutdown is no option: Identifying the notion of the digital government continuity paradox in Estonia's eID crisis ⟨*https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X22001174*⟩.

6. Sobre la brecha de 2021 que expuso cerca de 286.000 fotografías de identidad, el incidente separado que afectó a unas 300.000 personas a través del portal estatal, y el diagnóstico de que el fallo ocurrió en la capa de aplicación y no en la arquitectura central: When the Digital Utopia Got Hacked ⟨*https://breached.company/when-the-digital-utopia-got-hacked-estonias-286-000-id-photo-breach/*⟩.

7. Sobre el principio de resiliencia como cambio de enfoque —garantizar que el país siga funcionando tras un incidente, en lugar de únicamente prevenirlo—: Digital Resilience:

Lessons from the Cyberattack on Estonia ⟨*https://saimasystems.com/en/blog/digital-resilience-cyberattack-estonia*⟩.

8. Sobre el artículo 7 de la ley india de identidad, la vinculación a más de un centenar de programas de bienestar y las tasas de fallo de autenticación biométrica documentadas: Truth of authentication failures on ground, Rethink Aadhaar ⟨*https://rethinkaadhaar.in/blog/2018/3/30/truth-of-authentication-failures-on-ground*⟩.

9. Sobre las causas físicas del fallo biométrico, la estimación de exclusión de entre dos y cinco por ciento de la población, las muertes por inanición documentadas y la cancelación de cerca de cuarenta millones de cartillas de racionamiento: The Human Cost of India Stack ⟨*https://indiastack.in/exclusion/*⟩ y Aadhaar as a hurdle: Authentication failures and Welfare delivery ⟨*https://www.shankariasparliament.com/current-affairs/aadhaar-as-a-hurdle-authentication-failures-and-welfare-delivery*⟩.

10. Sobre la sentencia de la Corte Suprema de 2018: confirmación de la constitucionalidad, mantenimiento del artículo 7, anulación del artículo 57 sobre entidades privades, anulación de la regulación sobre archivo de datos de transacciones, y anulación de la disposición que impedía al individuo acceder a su propia información biométrica sobre la base de que la titularidad de los datos reside en la persona: Constitutionality of Aadhaar Act: Judgment Summary, Supreme Court Observer ⟨*https://www.scobserver.in/reports/constitutionality-of-aadhaar-justice-k-s-puttaswamy-union-of-india-judgment-in-plain-english/*⟩.

11. Sobre el razonamiento mayoritario de que el remedio consiste en tapar las fallas y no en suprimir el proyecto: The Wire ⟨*https://m.thewire.in/article/law/supreme-court-aadhaar-verdict-justice-sikri*⟩ y Peoples Dispatch ⟨*https://peoplesdispatch.org/2018/09/29/scope-of-surveillance-limited-with-the-supreme-courts-verdict-on-indias-identity-project/*⟩.

12. Sobre la opinión disidente, su rechazo del supuesto de unicidad de los biométricos, su argumento de que los errores afectan desproporcionadamente a los más vulnerables y su formulación sobre la dignidad y las vulnerabilidades tecnológicas: The Aadhaar Judgment: A Dissent for the Ages ⟨*https://indconlawphil.wordpress.com/2018/09/27/the-aadhaar-judgment-a-dissent-for-the-ages/*⟩.

13. Sobre la reintroducción posterior del acceso de entidades privadas a la autenticación por vía de reformas legales: The Human Cost of India Stack ⟨*https://indiastack.in/exclusion/*⟩.

CAPÍTULO 27

Elecciones: de acto a sistema

En ningún otro punto de este libro la distancia entre lo que la tecnología permite y lo que conviene hacer es tan grande como aquí. Y en ningún otro la respuesta que casi todo el mundo propone —votar por internet— es tan claramente la pregunta equivocada.

Este capítulo sostiene tres cosas. Que el problema electoral contemporáneo no es de conteo sino de confianza. Que existe una incompatibilidad técnica, demostrada y no resuelta, entre dos propiedades que ambas quisiéramos tener. Y que la ganancia disponible en materia electoral es enorme, pero está en un lugar distinto de donde casi todos la buscan.

La función

> *Que la autoridad se constituya mediante un procedimiento que produzca un resultado correcto, que ese resultado sea creído por quienes pierden, y que la autoridad así constituida pueda ser removida sin violencia.*

Tres componentes, y el segundo es el que ordena todo el capítulo. **Una elección no basta con que sea correcta: debe ser creída.** Un resultado exacto que la mitad del país considera fraudulento no cumple la función, porque la función de una elección no es medir preferencias sino producir una autoridad que los perdedores acepten.

Esto tiene una consecuencia metodológica que conviene fijar de entrada: en materia electoral, **la percepción no es un asunto de comunicación, es parte del producto.** Un diseño que mejora la exactitud y deteriora la creencia ha empeorado el sistema.

La restricción histórica

El capítulo 1 la estableció. Contar voluntades era una operación logística heroica: producir y distribuir materiales por todo el territorio, instalar mesas donde hubiera población, convocar a ciudadanos a trasladarse, contar a mano, resolver impugnaciones sin telecomunicaciones y transportar actas físicas hacia un centro de agregación. En el México del siglo XIX el sistema era indirecto precisamente por eso: se votaba por electores que a su vez votaban, porque nadie sabía cómo agregar millones de votos individuales de manera confiable.

Esa restricción se disolvió por completo en su dimensión aritmética. Contar es hoy trivial.

Y no se disolvió en absoluto en su dimensión fiduciaria. **Lo difícil nunca fue contar: fue que el perdedor creyera el conteo.** Esa dificultad no es tecnológica y ninguna tecnología la resuelve por sí sola.

Por qué el voto por internet es la pregunta equivocada

Conviene examinar el caso del país que más lejos ha llegado, porque su experiencia es rica y su lectura habitual es incompleta en ambas direcciones.

Estonia fue el primer país en implantar voto por internet con efectos vinculantes a escala nacional: en elecciones locales desde 2005 y en parlamentarias desde 2007. Más del treinta por ciento de los sufragios se emiten hoy en línea. Es, sin discusión, la implantación más madura del mundo.

Y ha sido objeto de una crítica técnica severa. En 2014, un equipo internacional de investigadores en seguridad —varios de los cuales

habían actuado como observadores en las elecciones locales de 2013 — publicó un análisis que concluía que atacantes de nivel estatal, criminales sofisticados o personal interno deshonesto podían manipular el resultado eludiendo tanto los controles tecnológicos como los procedimentales, y posiblemente sin dejar rastro. Documentaron fallas operativas concretas, incluidos funcionarios descargando software esencial por conexiones no seguras, y recomendaron la discontinuación inmediata del sistema. La comisión electoral estonia revisó las objeciones y respondió que no le daban motivo para suspender la votación en línea.

Hasta aquí el relato que suelen citar los críticos. Conviene añadir dos precisiones que lo complican, porque un libro que quiera ser referencia no puede citar solo la evidencia que le conviene.

La primera es que aquel informe tuvo un patrocinador político. La visita de los expertos extranjeros fue financiada por un gobierno municipal controlado por un partido de oposición al arreglo vigente, que ese mismo mes organizó un foro público titulado, sin sutileza, *El diablo elige por internet*. Esto no invalida los hallazgos técnicos, que deben evaluarse por su mérito. Sí obliga a registrar que la crítica no fue desinteresada, del mismo modo que la respuesta oficial tampoco lo fue.

La segunda es el contraargumento técnico más serio, formulado desde la propia comunidad estonia: muchas de las vulnerabilidades del voto por internet tienen debilidades análogas en los sistemas de papel, y la comparación honesta no es contra un ideal sino contra la alternativa realmente existente. Es un argumento fuerte y este libro lo acepta parcialmente. Con una diferencia que resulta decisiva y que trato a continuación: los ataques al papel no escalan, y los ataques digitales sí.

La asimetría de escala

Aquí está la diferencia que ninguna comparación entre papel y bits debe omitir.

Para alterar diez mil votos de papel hacen falta muchas personas actuando en muchos lugares, con riesgo individual de detección en cada uno. El fraude en papel es artesanal: su costo crece aproximadamente en proporción al número de votos alterados, y esa proporcionalidad es, en sí misma, una salvaguarda. El sistema no es seguro porque sea inviolable, sino porque violarlo a escala es caro.

Un ataque exitoso a un sistema digital centralizado altera diez mil votos con el mismo esfuerzo que diez. **La digitalización no cambia la probabilidad del fraude: cambia su función de costo, y al hacerlo elimina la salvaguarda adherida que la fricción del papel proporcionaba.**

Este es el quinto mecanismo de consolidación del capítulo 5 —la superficie de fallo— aplicado a la institución donde más importa. Y es también un caso de manual de garantía adherida en el sentido del capítulo 3: la lentitud y el carácter manual del conteo protegían algo que nadie había declarado.

La tensión fundamental: verificabilidad contra resistencia a la coerción

Llego al núcleo analítico del capítulo, que es un resultado técnico poco conocido fuera de la literatura especializada y que decide la cuestión.

Quisiéramos que un sistema electoral tuviera dos propiedades.

Verificabilidad universal: que cualquier persona pueda comprobar que su voto fue registrado como lo emitió y contado como fue registrado, y que el total corresponde a los votos emitidos.

Resistencia a la coerción: que nadie pueda obligar o comprar a un votante, porque el votante no puede demostrar ante un tercero por quién votó.

En el voto presencial con urna, ambas se obtienen mediante un artificio elegante: la cabina. El votante verifica individualmente su acto en privado, y el conteo se verifica públicamente por representantes de todos los contendientes. La cabina es lo que impide demostrar el sentido del voto, y por tanto lo que hace inútil comprarlo.

En el voto remoto, las dos propiedades **se contradicen**. La documentación técnica estonia lo reconoció explícitamente desde el principio: la verificabilidad universal quedó clasificada como requisito teórico precisamente por ser contradictoria con la exigencia de no coerción en un escenario remoto, donde debe suponerse que quien coacciona puede ver e influir sobre el voto emitido. Si el votante puede probar cómo votó, puede ser comprado. Si no puede probarlo, no puede verificar.

Estonia introdujo en 2011 una solución parcial —verificación individual mediante una aplicación separada, que permite comprobar que el voto se registró como se pretendía—, y la acompañó de límites deliberados: el tiempo disponible para verificar y el número de veces que puede hacerse están restringidos, precisamente para reducir su utilidad como prueba ante un coaccionador.

Y añadió una segunda salvaguarda, ingeniosa: **el revoto**. El elector puede emitir varios sufragios electrónicos durante el periodo de votación anticipada; solo cuenta el último. Quien es coaccionado vota como le exigen y después vuelve a votar en libertad. Para que funcione, el número de votos emitidos debe permanecer secreto.

Cómo se destruyó esa salvaguarda

Lo que ocurrió después es la mejor ilustración que conozco de una tesis central de este libro, y por eso la relato con detalle.

El sistema de voto se apoya en la infraestructura nacional de identidad electrónica para autenticar al votante y firmar el sufragio. Y esa infraestructura, por razones enteramente legítimas de auditoría y de protección del titular, **registra de manera irrevocable cada transacción de firma y la muestra al titular de la credencial.**

Cada voto es una firma. El registro de firmas revela, por tanto, el número exacto y el momento de cada interacción del votante con el sistema electoral. Lo cual significa que un coaccionador que pueda ver ese registro —y puede hacerlo, porque se le muestra al titular— **sabe si la persona volvió a votar después de haber votado delante de él.**

La salvaguarda del revoto queda anulada. No por un fallo del sistema de votación, que está correctamente diseñado. No por un ataque. Por el registro de auditoría de otro sistema, construido con buenas razones y sin considerar esta interacción.

Esto es outdatedness de acoplamiento en su forma más pura: cada componente es internamente correcto y el conjunto falla. Y es también la demostración de por qué la cuarta propiedad de una salvaguarda —la contemporaneidad del capítulo 14— debe verificarse contra el entorno completo y no contra el riesgo aislado. **Una salvaguarda puede ser derrotada por un componente que nadie consideró parte del sistema.**

La regla, y su aplicación a México

De todo lo anterior se deriva una conclusión que conviene enunciar sin ambigüedad, y que tomo de la literatura favorable al voto por internet y no de sus críticos, lo cual la hace más difícil de desestimar:

> *Si una sociedad tiene un problema real de coerción o compra de votos a gran escala, debe evitarse cualquier forma de voto remoto, electrónico o no electrónico.*

La formulación es de los propios diseñadores del sistema estonio. Y su aplicación a México no requiere argumentación adicional: la compra y coacción del voto es un fenómeno documentado, recurrente y con capacidad de organización territorial. No es una hipótesis de riesgo: es el riesgo conocido del sistema mexicano.

De donde se sigue, aplicando el criterio de contemporaneidad de la salvaguarda: **un país cuyo riesgo electoral principal es la coerción no debe adoptar el mecanismo que desactiva la protección contra la coerción**, por moderno que sea y por bien que funcione en un país cuyo riesgo principal es otro.

El capítulo 9 advirtió contra la falacia del precedente internacional: los principios viajan y las implementaciones rara vez. Este es el caso paradigmático. Estonia tiene un problema de escala geográfica, alta confianza institucional y un riesgo de coerción comparativamente bajo. México tiene alta desconfianza institucional y un riesgo de coerción alto. **Copiar la solución de Estonia sería importar la respuesta a un problema que no tenemos, desactivando la defensa contra el que sí tenemos.**

Conviene añadir, para no dejar la cuestión a medias, que el voto de las personas mexicanas en el extranjero constituye un caso distinto y debe analizarse por separado: ahí la alternativa no es entre voto remoto y voto presencial, sino entre voto remoto y ausencia de voto, y esa comparación cambia el resultado del análisis. La regla anterior se aplica al sufragio del territorio nacional.

Dónde sí está la ganancia: la verificabilidad

Descartado el voto por internet como objetivo, corresponde señalar dónde está la ganancia disponible, que es considerable y que casi nadie persigue.

El capítulo 6 identificó, entre los seis desplazamientos de capacidad, uno cuya aplicación electoral es de primer orden y que se discute poco: **la verificabilidad dejó de requerir una autoridad central.** La

criptografía moderna permite demostrar que un registro no fue alterado, que un cómputo se realizó correctamente y que un total corresponde a sus componentes, sin que nadie deba confiar en el custodio del registro.

La consecuencia institucional es profunda. La confianza electoral puede migrar de un modelo basado en **la autoridad del garante** —creemos el resultado porque lo certifica un órgano en el que confiamos— a uno basado en **la comprobabilidad del procedimiento** —creemos el resultado porque cualquiera puede comprobarlo—.

Y esa migración importa especialmente en un país cuya historia electoral produjo desconfianza fundada, porque **la confianza verificable no requiere confiar.** Un sistema que exige creer en la institución es frágil ante cualquier deterioro de la reputación de esa institución; uno que permite comprobar sin creer es robusto frente a ese deterioro.

Seis intervenciones concretas, ninguna de las cuales implica votar por internet.

Registro público e inmutable del cómputo. Que cada acta de casilla, tal como fue levantada, quede publicada en forma inalterable y verificable, de modo que cualquier persona pueda recalcular el total y llegar al mismo resultado.

Auditorías de riesgo limitado. Recuentos manuales de una muestra estadísticamente determinada, cuyo tamaño se calcula para detectar con probabilidad especificada cualquier error que alterase el resultado. Es una técnica madura, barata y sorprendentemente poco usada, y su virtud es que convierte la verificación en una propiedad estadística demostrable en lugar de un gesto de buena voluntad.

Trazabilidad del material. Que el recorrido de la documentación electoral, desde la impresión hasta el cómputo, quede registrado y sea auditable por terceros.

Datos abiertos y comparables en tiempo real, en formato que permita el recálculo independiente y no solo la consulta.

Auditoría ciudadana estructurada, con acceso técnico real y no meramente presencial, y con pluralidad de auditores, conforme al principio de comprensibilidad delegada del capítulo 9: la legitimidad de un sistema complejo requiere varios evaluadores independientes con acceso genuino y sin interés en el resultado.

Publicación del código y de los protocolos. Con una advertencia que la experiencia estonia impone y que debe decirse: publicar el código no basta. Una revisión reciente del sistema estonio encontró que, pese a llevar más de cinco años público, el protocolo criptográfico había recibido escaso escrutinio a nivel de código, y documentó una vulnerabilidad previamente desconocida que contradecía la verificabilidad individual que el sistema afirmaba tener. **La transparencia sin incentivos para el escrutinio produce la apariencia de auditoría y no la auditoría.** Publicar el código debe acompañarse de financiamiento estable para quien lo revise.

El riesgo de la verificación: la falsa denuncia

Una advertencia que la literatura estonia señala y que conviene incorporar, porque es un modo de fallo no obvio.

Introducir un mecanismo de verificación introduce también un vector nuevo: **la mera posibilidad de afirmar que la verificación falló puede ser usada como ataque reputacional.** Un actor malicioso no necesita alterar nada; le basta sostener públicamente que su verificación no cuadró, y el sistema no puede desmentirlo sin comprometer el secreto del voto.

Esto no es un argumento contra la verificabilidad. Es un argumento a favor de diseñar el procedimiento de denuncia de fallos con el mismo cuidado que el de verificación: canal formal, obligación de aportar el elemento verificable, registro público de denuncias y de su resolución, y análisis estadístico de los patrones de denuncia, que es la única manera de distinguir una anomalía real de una campaña.

Votos más expresivos

El capítulo 10 estableció que el voto comprime cinco clases de información: intensidad, tema, razón, prioridad y condicionalidad. Existen métodos que recuperan parte de esa información, y conviene evaluarlos con honestidad.

MÉTODO	QUÉ RECUPERA	QUÉ CUESTA
Voto ordenado por preferencia	Preferencias más allá de la primera opción; reduce el voto útil	Mayor complejidad de emisión y de conteo; más difícil de explicar y de auditar manualmente
Voto por aprobación	Amplitud de aceptación; penaliza a los candidatos polarizantes	Pierde la ordenación; puede favorecer al candidato inofensivo sobre el preferido
Voto con expresión de intensidad	La dimensión que el voto igual suprime	Vulnerable a la manipulación estratégica; tensión directa con la igualdad política
Segunda vuelta	Legitimidad mayoritaria del ganador	Costo de una elección adicional; alarga la incertidumbre

Dos advertencias gobiernan cualquier elección entre ellos.

La primera es el resultado del capítulo 13: no existe un método de agregación neutral, y por tanto **la elección de la regla es en sí misma una decisión política** —el séptimo lugar donde se esconde la política —. Quien propone un método de votación está proponiendo, sabiéndolo o no, un resultado más probable.

La segunda es específica de este capítulo y suele olvidarse: **la complejidad del método afecta la auditabilidad y, por tanto, la confianza.** Un sistema que la ciudadanía no puede recontar mentalmente es un sistema que debe creer. En un país con desconfianza electoral histórica, la simplicidad del conteo no es una limitación técnica: es un activo de legitimidad, y sacrificarla por expresividad es exactamente el error que el capítulo 5 llamó optimizar la dimensión equivocada.

De ahí una recomendación de secuencia: **la expresividad se ensaya donde el costo de error es bajo y reversible** —consultas, presupuesto participativo, elecciones internas de organizaciones, ámbito municipal— y no en la elección que constituye la autoridad nacional. Es la octava ley aplicada al terreno donde más importa.

El ciclo completo de legitimidad

La observación que da título a este capítulo es que tratamos la elección como un acto y es un sistema de seis etapas, de las cuales el diseño institucional atiende con rigor una sola.

ETAPA	FUNCIÓN	ESTADO EN EL DISEÑO ACTUAL
Información	Que el elector sepa qué se decide y con qué consecuencias	Delegada a campañas y medios; sin infraestructura pública
Deliberación	Que la opinión se forme por exposición a razones contrarias	Ausente del diseño institucional
Emisión	Que el voto se emita libre y secretamente	Densamente regulada, con razón
Verificación	Que cualquiera pueda comprobar el cómputo	Parcial; basada en confianza en el garante
Certificación	Que el resultado se declare con autoridad	Resuelta
Rendición de cuentas	Que lo prometido se contraste con lo ejecutado	Inexistente

El desequilibrio es elocuente. La etapa tres concentra la casi totalidad del esfuerzo regulatorio y presupuestal, y las etapas uno, dos y seis carecen prácticamente de diseño.

De las tres desatendidas, la sexta es la que este libro considera de mayor rendimiento, porque es barata y su ausencia es difícil de justificar: **un registro público de compromisos de campaña, contrastado periódicamente con la ejecución, y conservado más allá del periodo**

de gobierno. No para sancionar el incumplimiento, que tiene causas legítimas, sino para que el incumplimiento tenga costo informacional. El capítulo 28 lo desarrolla en clave de partidos.

La primera y la segunda corresponden al capítulo 30, y baste anticipar aquí el principio: un elector que no puede saber qué se decidió, quién lo decidió y qué resultó no está en condiciones de ejercer el único verbo que el sistema le concede.

Revocación fundamentada y acoso permanente

La revocación de mandato es el mecanismo que más directamente ataca la compresión temporal del capítulo 1: permite juzgar antes de que termine el plazo. Y es también uno de los más fáciles de convertir en su contrario.

Su función legítima es corregir un error grave sin esperar al final del periodo. Su modo de fallo es transformarse en un instrumento de campaña permanente, en el que la oposición ejerce presión continua sobre la capacidad de gobernar, con tres consecuencias: se acorta el horizonte de decisión hasta impedir cualquier política de rendimiento diferido, se encarece el proceso electoral hasta volverlo perpetuo, y se traslada la ventaja a quien tiene mayor capacidad de movilización, que no es lo mismo que mayor razón.

Cuatro parámetros determinan de qué lado cae el mecanismo, y conviene notar que son todos cuantitativos, es decir, parámetros en el sentido modular del capítulo 19 y no principios.

El umbral de activación, que debe ser lo bastante alto para exigir respaldo social genuino y no solo capacidad organizativa.

La ventana temporal, que debe excluir el inicio del mandato —porque antes no hay desempeño que juzgar— y el final —porque entonces la elección ordinaria resuelve mejor—.

El requisito de participación para la validez del resultado, que protege contra la remoción por una minoría movilizada frente a una mayoría indiferente.

La unicidad, es decir que el mecanismo pueda ejercerse una sola vez por periodo, sin la cual la revocación deja de ser un remedio y se convierte en un estado.

Y una regla de coherencia con el resto del libro: la revocación es un mecanismo de la celda de baja resolución y alta vinculatoriedad de la matriz del capítulo 10. Sirve para zanjar una cuestión binaria con legitimidad máxima y no sirve para nada más. Usarla como sustituto de los canales de alta resolución es el error que el capítulo 10 llamó confundir resolución con frecuencia.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Verificabilidad criptográfica del cómputo	Complejidad que sustituye una confianza ciega por otra	Auditoría manual de muestra en paralelo; pluralidad de verificadores financiados; resultado comprobable sin conocimientos especializados
Auditorías de riesgo limitado	Que el tamaño de muestra se calibre para no detectar	Metodología y parámetros publicados antes de la elección; cálculo verificable por terceros
Publicación de código y protocolos	Apariencia de auditoría sin escrutinio real	Financiamiento estable e independiente para revisión; recompensas por hallazgo; obligación de responder a los reportes
Mecanismo de denuncia de fallo de verificación	Ataque reputacional mediante denuncias falsas	Canal formal con elemento verificable; registro público de denuncias y resoluciones; análisis de patrones
Métodos de voto más expresivos	Pérdida de auditabilidad manual; manipulación estratégica	Ensayo previo en ámbitos reversibles; conservación del recuento manual verificable

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Revocación de mandato	Campaña permanente; captura por capacidad de movilización	Umbral alto, ventana acotada, requisito de participación, ejercicio único

La prueba de simetría

En materia electoral esta prueba no es una recomendación: es la única defensa disponible, porque toda regla electoral produce ganadores y perdedores predecibles y quien la diseña conoce de antemano a cuál grupo pertenece.

De ahí que este capítulo adopte, sin excepción, la salvaguarda que el capítulo 20 formuló: **toda modificación a las reglas electorales entra en vigor en la elección posterior a la siguiente a aquella en que se aprueba.** El diseñador queda sometido a su propia regla sin saber si le favorecerá. Es la traducción institucional del velo de ignorancia, y es la única manera conocida de forzar la simetría sin apelar a la buena fe de nadie.

Aplicando además el repertorio del capítulo 16: un actor que no violara ninguna norma podría calibrar el tamaño de la muestra de auditoría para que no detecte; corrección, metodología publicada previamente. Podría dejar sin presupuesto a los auditores independientes; corrección, financiamiento por fórmula. Podría saturar el mecanismo de denuncias para deslegitimar la verificación; corrección, análisis de patrones y publicación de resoluciones. Y podría introducir un método de voto cuyo efecto previsible le favorezca; corrección, vigencia diferida.

Qué no cambiar

Cinco elementos, y conviene precisar la naturaleza de cada uno porque el debate mexicano los confunde con frecuencia.

El secreto del voto es una forma constitutiva en el sentido del capítulo 8: no es un medio para lograr la libertad del sufragio, la constituye. No admite rediseño, solo cambio de soporte, y solo si el nuevo soporte la preserva íntegramente.

El registro auditable y físicamente verificable de cada sufragio. Aquí conviene ser preciso: la boleta de papel no es una forma constitutiva. Es la mejor implementación disponible de una propiedad que sí es indispensable, que es la existencia de un registro independiente del sistema que lo produjo y verificable sin él. Cualquier sustituto debe proporcionar esa propiedad, y hasta hoy ninguno lo hace mejor.

La observación por los contendientes en el momento del cómputo, que es lo que convierte la verificación en mutua y no en confianza depositada en un tercero.

La resolución judicial de las controversias electorales, con la advertencia del capítulo 21: el asunto entre el Estado y una persona no sale del tribunal, y una impugnación electoral es exactamente eso.

La accesibilidad del acto de votar para personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades dispersas, que es la aplicación de la cuarta ley al único acto donde la exclusión equivale a la pérdida del derecho.

Lo que quedaría

Un sistema electoral rediseñado bajo este capítulo no permitiría votar desde el teléfono, y esa ausencia sería una decisión y no un rezago.

Permitiría, en cambio, que cualquier persona comprobara por sí misma que el cómputo es correcto, sin necesidad de confiar en quien lo realizó. Sometería el resultado a auditorías cuya capacidad de detección fuera calculable y publicada. Financiaría a quienes revisan, en lugar de limitarse a publicar lo que nadie revisa. Habría diseñado

las etapas de información y de rendición de cuentas, que hoy carecen de diseño. Y conservaría, intactos, el secreto del voto y el registro verificable, que son lo único que no puede perderse.

La diferencia entre ese sistema y el actual no es de velocidad. Es que el primero permite creer el resultado sin necesidad de confiar en nadie, que es exactamente lo que un país con desconfianza electoral histórica necesita y lo que ninguna cantidad de tecnología aplicada a la emisión del voto puede proporcionar.

El capítulo siguiente examina a los actores que compiten en ese sistema, y la razón por la cual su diseño interno determina, más que ninguna regla electoral, quién puede llegar a gobernar.

NOTAS DEL CAPÍTULO

1. Sobre Estonia como primer país en implantar voto por internet con efectos vinculantes a escala nacional, desde las elecciones locales de 2005 y las parlamentarias de 2007, y sobre la proporción de sufragios emitidos en línea: Verifiable internet voting in Estonia ⟨*https://www.researchgate.net/publication/282924965_Verifiable_internet_voting_in_Estonia*⟩ y Digital Resilience: Lessons from the Cyberattack on Estonia ⟨*https://saimasystems.com/en/blog/digital-resilience-cyberattack-estonia*⟩.

2. Sobre el análisis de seguridad de 2014 que recomendó la discontinuación inmediata del sistema, sus hallazgos sobre atacantes de nivel estatal, criminales sofisticados y personal interno, y las fallas operativas observadas durante las elecciones locales de 2013: Researchers Identify Security Risks in Estonia's Online Voting System, University of Michigan ⟨*https://cse.engin.umich.edu/stories/researchers-identify-security-risks-in-estonias-online-voting-system*⟩.

3. Sobre la respuesta de la comisión electoral estonia, en el sentido de que las objeciones no daban motivo para suspender la votación en línea: Electronic voting in Estonia ⟨*https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Estonia*⟩.

4. Sobre el patrocinio del informe por un gobierno municipal de oposición y el foro público organizado en octubre de 2013: Internet voting in Estonia 2005–2019: Evidence from eleven elections ⟨*https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624-X2200051X*⟩.

5. Sobre el contraargumento de que muchas vulnerabilidades del voto por internet tienen debilidades análogas en los sistemas de papel, y sobre la recomendación de concentrarse en autenticación criptográfica, integridad de la urna digital y verificabilidad: Identifying and Solving a Vulnerability in the Estonian Internet Voting Process ⟨*https://www.researchgate.net/publication/387357819_Identifying_and_Solving_a_Vulne-*

rability_in_the_Estonian_Internet_Voting_Process_Subverting_Ballot_Integrity_Without_Detection⟩.

6. Sobre la verificabilidad universal clasificada como requisito teórico por ser contradictoria con la exigencia de no coerción en escenarios de voto remoto, y sobre la crítica académica a la ausencia de verificabilidad de extremo a extremo: E-voting in Estonia ⟨*https://arxiv.org/pdf/1606.08654*⟩.

7. Sobre la introducción en 2011 de la verificación individual tras el informe de la OSCE y la aparición de una aplicación maliciosa de prueba de concepto, sobre los límites deliberados de tiempo y número de verificaciones, sobre la amenaza de falsas denuncias de fallo de verificación, y sobre la recomendación de evitar toda forma de voto remoto en sociedades con problemas de coerción a gran escala: Verifiable internet voting in Estonia ⟨*https://www.researchgate.net/publication/282924965_Verifiable_internet_voting_in_Estonia*⟩.

8. Sobre el revoto como salvaguarda estatutaria contra la coerción y sobre cómo los registros de auditoría del sistema nacional de identidad electrónica, al consignar y mostrar cada transacción de firma, revelan el número y el momento de los votos y permiten a un coaccionador detectar si el votante cambió su decisión: Re-voting Under Surveillance: National eID Transaction Logs as a Threat to Coercion Resistance in Estonian Internet Voting ⟨*https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4YaxBD34/*⟩.

9. Sobre la revisión que encontró escaso escrutinio del protocolo criptográfico pese a más de cinco años de código público, y sobre la vulnerabilidad previamente desconocida que contradecía la verificabilidad individual afirmada por el sistema: Identifying and Solving a Vulnerability in the Estonian Internet Voting Process ⟨*https://www.researchgate.net/publication/387357819_Identifying_and_Solving_a_Vulnerability_in_the_Estonian_Internet_Voting_Process_Subverting_Ballot_Integrity_Without_Detection*⟩.

CAPÍTULO 28

Partidos y dinero: de porteros a plataformas

El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales mexicanos asciende, en 2026, a 7.737.252.697 pesos.

La confianza ciudadana en los partidos políticos es del 23,9 %, en descenso desde el 28,9 % registrado dos años antes.

Esas dos cifras, puestas una junto a la otra, describen el problema con una economía que ningún argumento mejora: **la institución peor evaluada del sistema político mexicano es también una de las más generosamente financiadas con recursos públicos, y su financiamiento no depende de su evaluación.**

Conviene resistir de inmediato la conclusión fácil, que sería reducir el financiamiento, y que este capítulo examinará con cuidado porque no es evidente que funcione. El problema no es el monto: es que la arquitectura desacopla por completo el ingreso del desempeño, y ese desacoplamiento es un problema de diseño antes que de cantidad.

La función

> *Que la diversidad de preferencias sociales se organice en un número manejable de ofertas de gobierno coherentes, que existan personas preparadas para ocupar los cargos, que quienes gobiernan puedan coordinarse para producir decisiones, y que exista un sujeto colectivo identificable al que atribuir el resultado a lo largo del tiempo.*

Cuatro componentes: agregación programática, reclutamiento, coordinación y responsabilidad colectiva. Conviene notar que la movilización —que es lo que la mayoría de la gente asocia con un partido— no aparece, porque es un medio y no una función.

Por qué los partidos no desaparecen

Es necesario responder esta pregunta antes de criticarlos, porque la desintermediación de las últimas dos décadas eliminó la restricción que justificaba su forma y no eliminó su necesidad.

La restricción histórica era doble: organizar y comunicar. Un candidato no podía llegar a millones de electores sin una estructura territorial que distribuyera su mensaje y movilizara el voto, y esa estructura era el partido. Esa restricción se ha disuelto en buena medida: hoy una candidatura puede construir alcance masivo sin aparato.

Y sin embargo los partidos persisten, en todas las democracias, incluidas aquellas donde las candidaturas independientes son plenamente viables. La razón es funcional y merece enunciarse con precisión, porque es el argumento más fuerte a su favor:

> **Un partido es un dispositivo de compromiso y una reputación comprimida.**

Un elector no puede evaluar a las decenas de candidaturas que aparecen en su boleta, ni conocer su trayectoria, ni anticipar cómo votarán sobre asuntos que aún no existen. Lo que sí puede hacer es reconocer una etiqueta que agrega información acumulada durante décadas sobre qué posiciones sostiene ese grupo, a qué intereses responde y cómo se comportó en el pasado. La etiqueta partidaria es, en términos del capítulo 10, un mecanismo de descompresión: permite al elector inferir mucho a partir de un dato.

Y es, además, el único sujeto capaz de portar responsabilidad a lo largo del tiempo. Una persona se va; un partido permanece y puede ser castigado en la elección siguiente por lo que hizo en la anterior.

Sin un sujeto colectivo persistente, la rendición de cuentas electoral se limita al horizonte de una carrera individual.

De ahí la posición de este capítulo: **el problema no es que existan los partidos, es que su diseño interno determina, más que cualquier regla electoral, quién puede llegar a gobernar.**

La elección que nadie regula

Esta es la observación central del capítulo y la menos discutida.

El sistema electoral mexicano regula la elección general con una densidad normativa extraordinaria: tiempos de campaña, acceso a medios, topes de gasto, fiscalización, propaganda, encuestas, debates, jornada, cómputo, impugnación. Es probablemente uno de los sistemas electorales más regulados del mundo, y esa densidad responde a una historia de desconfianza fundada.

Y la decisión que más determina quién gobierna —**quién aparece en la boleta**— ocurre antes, dentro de los partidos, y está regulada de manera incomparablemente más laxa.

El razonamiento es directo. Si en un distrito determinado un partido tiene una probabilidad muy alta de ganar, entonces la elección real de ese distrito es la selección interna de esa candidatura, y la elección general es su ratificación. El elector participa densamente en la etapa ratificatoria y no participa en la decisiva.

Esto no es una anomalía mexicana: ocurre en todos los sistemas con partidos fuertes. Pero tiene una consecuencia de diseño que sí es accionable y que casi nadie persigue: **el esfuerzo regulatorio está asignado a la etapa equivocada.** Un punto porcentual de mejora en la calidad de la selección interna de candidaturas produce más efecto sobre la calidad del gobierno que un punto de mejora en la fiscalización de campañas.

Barreras de entrada

La segunda pieza del diagnóstico es la dificultad de constituir una opción nueva.

La legislación mexicana exige, para el registro de un partido político nacional, celebrar asambleas en al menos doscientos distritos electorales o veinte entidades federativas, con un número mínimo de afiliados en cada una, verificadas por la autoridad electoral, además de un mínimo total de afiliaciones. Es un umbral considerable, que exige capacidad organizativa territorial simultánea en gran parte del país.

Y aquí conviene aplicar el instrumento del capítulo 3 en lugar de la indignación.

La función de una barrera de entrada es real y no debe descartarse: impedir la proliferación de organizaciones sin arraigo social que fragmenten la representación, accedan a financiamiento público y funcionen como vehículos personales o instrumentos de negociación. Esa función existe, y quien proponga eliminar el umbral debe decir qué lo reemplaza.

La pregunta pertinente es si la forma actual cumple esa función de la mejor manera disponible, y hay una razón estructural para dudarlo: **las reglas de entrada fueron escritas por quienes ya estaban dentro.** Esta es exactamente la situación que la prueba de simetría del capítulo 16 está diseñada para detectar, y su aplicación es incómoda para todos los actores del sistema: ¿aceptaría un partido establecido estas reglas si tuviera que cumplirlas hoy desde cero?

La respuesta honesta, en varios casos, es probablemente no. Y una regla que sus beneficiarios no podrían satisfacer no es un filtro de arraigo: es una ventaja con forma de norma.

El rediseño que se deriva no es eliminar el umbral sino cambiar qué mide. Un umbral basado en asambleas presenciales verificadas mide

capacidad de movilización logística, que era el indicador correcto de arraigo cuando organizar era caro. Un umbral basado en respaldo ciudadano verificable, sostenido en el tiempo y distribuido territorialmente, mide arraigo directamente. La diferencia es la del capítulo 8: se está midiendo la forma y no la función.

El dinero, y el debate que conviene reencuadrar

El financiamiento público de los partidos existe por una razón específica que conviene recordar antes de discutir su monto: **reducir la dependencia del dinero privado**, y con ella la captura de la política por quien puede financiarla. Es, en la terminología de este libro, una salvaguarda.

La pregunta funcional no es si 7.737 millones son muchos o pocos —esa discusión no tiene criterio— sino si la salvaguarda está cumpliendo su función y a qué costo.

Conviene exponer ambos lados con precisión, porque el debate mexicano suele conducirse sin ellos.

El argumento a favor de reducirlo sostiene que el monto es desproporcionado respecto del desempeño, que consolida a los partidos existentes al vincular el ingreso a la votación pasada, y que su magnitud convierte al partido en una organización que puede sobrevivir sin militancia ni desempeño, porque su ingreso no depende de ninguno de los dos.

El argumento en contra de reducirlo sostiene que el dinero en política no desaparece cuando se retira el financiamiento público: se sustituye por dinero privado, menos trazable y con expectativa de retorno; que la reducción beneficia asimétricamente a quien ya tiene acceso a recursos privados o a los recursos del gobierno; y que el costo del financiamiento público es pequeño comparado con el costo de la captura que previene.

Ambos argumentos son sólidos y no se resuelven con datos disponibles, porque el contrafáctico no existe. Lo que sí puede afirmarse es algo más específico, y es donde este capítulo se posiciona: **el defecto principal del arreglo no es el monto sino la fórmula.** Un ingreso determinado por el padrón electoral y la votación pasada es un ingreso desacoplado de todo lo que el partido haga entre elecciones. Un partido que no forma cuadros, no produce propuesta, no rinde cuentas internas ni cumple lo prometido recibe exactamente lo mismo que uno que hace las cuatro cosas.

De ahí una hipótesis de diseño que someto al lector como tal: **vincular una fracción del financiamiento —no la totalidad, para no comprometer la independencia— al cumplimiento de obligaciones verificables**: democracia interna documentada, formación efectivamente impartida, transparencia de la selección de candidaturas, y publicación del registro de compromisos que se describe más adelante. No al desempeño electoral, que ya está vinculado, ni a la popularidad, que sería un incentivo perverso, sino a obligaciones de proceso que pueden verificarse objetivamente.

La opacidad como tecnología de captura

El capítulo 4 estableció que toda fricción genera un mercado. En materia de financiamiento político, la fricción relevante es informacional: **cada día que transcurre entre un aporte y su publicación es un día de ventaja para quien no quiere ser visto.**

La fiscalización electoral mexicana es densa y posterior. Su diseño responde a la restricción histórica de que consolidar información financiera tomaba meses. Esa restricción desapareció, y el desplazamiento correspondiente es de la fiscalización posterior a la **trazabilidad concurrente**: que el origen de los recursos sea público en tiempo casi real, no auditado un año después cuando la elección ya ocurrió y la sanción, si llega, es una multa.

Tres intervenciones del tipo *declarar* en lugar de *autorizar*, con rendimiento alto y fricción baja.

Publicación en tiempo casi real de aportaciones y gastos, en formato analizable y no en documentos que impiden agregación.

Registro público de agenda de gestión de intereses: quién se reunió con quién, sobre qué asunto y en representación de quién. No prohíbe el cabildeo, que es legítimo y necesario; lo hace visible. La prohibición del cabildeo produce cabildeo invisible, que es peor.

Declaración de intereses verificable de candidaturas y titulares, contrastable contra registros públicos, con actualización obligatoria.

Microtargeting político: dónde está el límite

La comunicación política segmentada a escala individual plantea un problema que las reglas de propaganda no contemplan, porque fueron diseñadas para un mundo de mensajes públicos.

El problema no es la segmentación en sí, que existe desde que hay campañas. Es que **un mensaje dirigido a un segmento reducido no puede ser contestado, ni verificado, ni contrastado por quienes no lo reciben.** Desaparece la propiedad que hacía autocorregible al discurso de campaña: que una promesa incompatible con otra quedara expuesta al decirse ante públicos distintos.

La regla que propongo no es prohibir la segmentación sino restaurar esa propiedad: **todo mensaje de campaña pagado debe existir en un repositorio público, íntegro, con su segmentación declarada y su financiador identificado, accesible para cualquiera en el momento de su difusión.** No se limita qué puede decirse ni a quién; se garantiza que todo lo dicho sea contrastable. Es la misma lógica que el capítulo 27 aplicó a la verificabilidad del cómputo: no confiar, comprobar.

El registro público de compromisos

El capítulo 27 prometió desarrollar aquí la sexta etapa del ciclo de legitimidad, que es la que carece por completo de diseño.

El instrumento es simple: **un registro público de los compromisos de campaña de cada candidatura y partido, estructurado, con su contraste periódico contra la ejecución, conservado más allá del periodo de gobierno.**

Tres precisiones sobre su diseño, porque un instrumento mal construido produce el efecto contrario.

No sanciona el incumplimiento. Un gobierno debe poder cambiar de posición ante información nueva; el capítulo 12 estableció que la capacidad de modificar el juicio es una virtud y no una traición. Lo que el registro produce no es sanción sino **costo informacional**: el incumplimiento existe, consta, y quien quiera puede consultarlo.

Distingue tipos de compromiso. Una promesa de resultado —reducir un indicador— es distinta de una de acción —presentar una iniciativa— y de una de orientación. Solo las dos primeras son verificables, y un registro que las trate igual produce ruido.

Registra también el cumplimiento. Un instrumento que solo hace visible el incumplimiento incentiva la promesa vaga. Uno que acredita el cumplimiento crea un activo reputacional que hace racional prometer cosas verificables.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Trazabilidad concurrente del financiamiento	Exposición de aportantes individuales a represalia	Umbral de identificación por monto; publicación agregada bajo el umbral; protección de datos de aportantes menores

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Registro de gestión de intereses	Desplazamiento del cabildeo a canales informales	Obligación recíproca del funcionario, no solo del gestor; incumplimiento con consecuencia; verificación por muestreo
Repositorio de mensajes de campaña	Uso del repositorio para acoso a candidaturas menores	Acceso público simétrico para todas las fuerzas; sin obligación de respuesta; análisis agregado disponible
Vinculación de financiamiento a obligaciones de proceso	Que la autoridad use la verificación como instrumento de presión	Criterios objetivos publicados, verificación por órgano independiente, fracción acotada del total, impugnabilidad
Registro de compromisos	Incentivo a la promesa vaga; uso persecutorio	Registro del cumplimiento junto al incumplimiento; clasificación por tipo; sin efecto sancionador
Rediseño del umbral de registro partidario	Fragmentación; vehículos personales	Umbral basado en respaldo sostenido en el tiempo y distribuido, no en un acto único

La prueba de simetría

Este capítulo es, junto con el anterior, donde la prueba de simetría es indispensable, porque toda regla partidaria y de financiamiento produce ganadores y perdedores conocidos de antemano.

Y por tanto se aplica aquí, sin excepción, la misma salvaguarda: **toda modificación a las reglas de constitución, financiamiento y competencia entre partidos entra en vigor en el ciclo electoral posterior al siguiente**. Quien la aprueba no sabe si le beneficiará.

Aplicando el repertorio del capítulo 16: un actor podría usar la verificación de obligaciones de proceso para asfixiar financieramente a un competidor; corrección, criterios objetivos, órgano independiente y fracción acotada. Podría usar el registro de gestión de intereses selectivamente; corrección, obligación recíproca y verificación por muestreo aleatorio. Podría diseñar el umbral de entrada para excluir a una fuerza emergente concreta; corrección, vigencia diferida, que impide conocer a quién excluirá.

Qué no cambiar

La existencia de financiamiento público, que es una salvaguarda contra la captura privada y cuya eliminación exige, conforme a la séptima ley, especificar qué la reemplaza. El derecho de las minorías políticas a acceder a medios y a recursos en condiciones no ruinosas. La libertad de asociación política, que hace que cualquier umbral de entrada deba justificarse y no presumirse. Y la autonomía de los partidos para definir su ideario, que ninguna exigencia de democracia interna puede alcanzar.

CAPÍTULO 29

El ecosistema informacional

ESTE es el capítulo más difícil del libro, y conviene decir por qué antes de empezar.

Es difícil porque la solución intuitiva —que el Estado corrija la información falsa— no pasa la prueba de simetría del capítulo 16, y no la pasa por un margen tan amplio que ninguna salvaguarda la rescata. Y es difícil porque la alternativa intuitiva —que el Estado no haga nada— entrega la infraestructura de la deliberación pública a actores que no fueron elegidos y no pueden ser removidos.

La posición de este capítulo es que existe una tercera vía, y que consiste en un desplazamiento preciso del objeto de la intervención: **del contenido a la conducta**.

La función

> *Que la ciudadanía pueda formarse un juicio sobre los asuntos públicos a partir de información que esté en condiciones de evaluar, y que quienes sostienen posiciones distintas puedan confrontarlas ante un público común.*

Dos componentes, y el segundo es el que más se ha deteriorado. Una democracia no requiere que todos piensen igual; requiere que existan hechos compartidos suficientes para que el desacuerdo sea sobre qué hacer y no sobre qué ocurrió.

La inversión de la restricción

El capítulo 1 estableció que la información era escasa: existía físicamente en pocos ejemplares y saber algo requería estar donde ese algo estaba escrito.

Sobre esa escasez se construyó toda la arquitectura moderna de libertad de expresión. Las garantías clásicas —prohibición de censura previa, protección de la imprenta, pluralidad de medios— están diseñadas para un mundo donde el riesgo principal era que la información **no circulara**, y donde el poder del Estado consistía en impedir que se dijera.

Esa restricción se invirtió por completo. La información es hoy abundante hasta el exceso, y el recurso escaso es **la atención**. El capítulo 6 lo enumeró entre las ocho restricciones que no cambiaron: la capacidad de atención colectiva no creció, y la abundancia informativa no la amplió sino que la fragmentó.

Y de esa inversión se deriva la consecuencia que ordena este capítulo: **cuando lo escaso es la atención, quien asigna la atención ejerce poder.** Ese poder no lo ejerce hoy el Estado. Lo ejercen las arquitecturas de recomendación de un número reducido de plataformas privadas, cuyos criterios de asignación son los seis lugares donde se esconde la política del capítulo 9, aplicados a la formación de la opinión pública.

No se trata de una acusación de intencionalidad política. Se trata de una constatación estructural: una decisión sobre qué contenido se amplifica es una decisión pública ejercida por un actor privado sin mandato, sin obligación de motivar y sin posibilidad de ser removido. En la terminología del capítulo 9, es la **variante de plataforma** del modo de fallo de la segunda ley.

Por qué el Estado no puede ser árbitro de la verdad

Antes de proponer cualquier cosa hay que cerrar esta puerta, y conviene hacerlo con el instrumento del libro y no con una declaración de principios.

Aplíquese la prueba de simetría: ¿aceptaría usted que el gobierno determinara qué información es falsa y debe retirarse, si quien gobernara fuera su adversario político más temido?

La respuesta es no, y no admite matización. Y la razón no es la desconfianza en un gobierno particular, sino una propiedad estructural de la facultad: **el poder de determinar qué es falso incluye necesariamente el poder de determinar que es falso lo que resulta incómodo**, y no existe manera de conceder el primero sin conceder el segundo. Ninguna salvaguarda conocida separa ambos usos, porque la distinción entre error y disidencia solo puede hacerse evaluando el contenido, que es precisamente lo que se estaría delegando.

Esto descalifica, en la arquitectura de este libro, toda intervención estatal cuyo objeto sea la veracidad del contenido. Incluye las que se presentan con salvaguardas robustas, porque la salvaguarda tendría que ser aplicada por la misma autoridad.

Hay una excepción acotada que conviene reconocer para no caer en el absolutismo: las categorías de expresión que los sistemas constitucionales ya sustraen del ámbito protegido y cuya determinación corresponde a tribunales y no al Ejecutivo —incitación directa a la violencia, fraude, suplantación de identidad—. Esas categorías no son excepciones a la regla: son la regla operando por la vía que el capítulo 21 estableció, que es la judicial.

El desplazamiento: regular la conducta, no el contenido

Aquí está la aportación de este capítulo.

Existe un conjunto de intervenciones que no requieren determinar si algo es verdadero o falso, porque su objeto es **cómo se difunde** y no **qué se dice**. Son verificables objetivamente, no exigen juicio sobre el contenido, y pasan la prueba de simetría porque un gobierno adverso no obtiene con ellas ninguna capacidad de silenciar posiciones.

Seis intervenciones, ordenadas por consenso disponible.

Identificación del contenido sintético. Que el material generado o alterado artificialmente lo declare, de manera persistente y verificable. No prohíbe producirlo ni juzga su veracidad: obliga a declarar su naturaleza. Un video sintético satírico es legítimo; uno que se presenta como registro de un hecho es un fraude, y la diferencia es la declaración, no el contenido.

Trazabilidad del financiamiento de la amplificación. Que todo contenido político cuya difusión fue pagada identifique quién pagó, cuánto y a qué segmento. Es la aplicación al ecosistema informacional de la regla que el capítulo anterior estableció para los mensajes de campaña.

Prohibición de la conducta inauténtica coordinada. Este es el concepto clave y merece precisión: lo que se prohíbe no es el mensaje sino **la simulación de origen**. Cuentas automatizadas que se presentan como personas, redes que simulan apoyo espontáneo, coordinación oculta que aparenta convergencia independiente. Un millón de personas que sostienen sinceramente una posición falsa es un fenómeno democrático legítimo y no debe tocarse; mil cuentas que simulan ser un millón de personas es un fraude sobre la identidad del emisor, y eso sí es determinable sin evaluar el contenido.

Transparencia de la amplificación. Que las plataformas publiquen qué criterios determinan la distribución del contenido político y qué contenido fue efectivamente amplificado, en agregado. No se les pide cambiar sus criterios: se les pide declararlos, con la lógica del capítulo 14: la salvaguarda que exige declarar cuesta poco y produce disciplina.

Acceso de investigadores independientes a datos. Sin él, ninguna afirmación sobre el efecto de estas arquitecturas —ni a favor ni en contra— es verificable, y el debate público se conduce sobre anécdotas. Es el requisito de comprensibilidad delegada del capítulo 9 aplicado a la infraestructura informacional: para que el ciudadano pueda confiar sin entender, deben existir evaluadores independientes con acceso real.

Derecho de rectificación con amplificación equivalente. Cuando un contenido sobre una persona identificable resulta falso y así lo determina un tribunal, la rectificación debe alcanzar aproximadamente al mismo público que el original. El problema clásico de la rectificación es que llega a una fracción de quienes vieron el error; en una arquitectura de distribución algorítmica, la equivalencia de alcance es técnicamente posible.

Las seis comparten una propiedad que conviene subrayar: **ninguna requiere que alguien determine qué es verdad.** Esa es la razón por la que pasan la prueba, y es también el límite de lo que este libro está dispuesto a proponer.

Lo que no puede resolverse por diseño

Sería deshonesto terminar el apartado anterior sin decir que esas seis intervenciones no resuelven el problema. Atacan la manipulación de origen y no atacan el fenómeno central, que es que **las personas creen cosas falsas que nadie las obligó a creer, y las creen con más intensidad cuando confirman su identidad de grupo.**

Ese fenómeno no tiene solución institucional conocida, y quien la ofrezca está vendiendo algo. Lo que sí puede afirmarse es que su magnitud depende parcialmente de una variable que sí es institucional: **la confianza en las fuentes públicas de información.**

Una sociedad donde las cifras oficiales se consideran creíbles tiene un piso de hechos compartidos. Una donde se consideran manipula-

das no lo tiene, y en ese vacío cualquier afirmación compite en igualdad de condiciones con cualquier otra. De donde se sigue algo que conecta este capítulo con el resto del libro: **la independencia técnica de los organismos que producen estadística pública no es un asunto de metodología, es infraestructura del debate democrático.** Su erosión no se percibe como censura y produce un efecto análogo, porque destruye el terreno común sobre el que puede haber desacuerdo productivo.

Es, además, capacidad protegible en el sentido preciso del capítulo 17: sirve igualmente a cualquier orientación política, su reconstrucción costaría mucho más que su mantenimiento, la interrupción de sus series es irreparable en un ciclo, y puede protegerse sin garantizar la permanencia de sus directivos. Cumple las cuatro pruebas.

El experimento taiwanés que el gobierno no adoptó

Hay un caso que ilustra tanto la posibilidad como el límite.

En Taiwán, la misma comunidad cívica que construyó las plataformas de participación que el capítulo 19 examinó desarrolló también un sistema de verificación de hechos en tiempo casi real, que combina revisión humana con asistencia técnica y que distribuye las correcciones en un formato deliberadamente ligero y compartible, bajo el principio declarado de operar de manera rápida, imparcial y amena.

El resultado es instructivo en dos sentidos. El mecanismo funcionó como infraestructura cívica voluntaria, sin facultades coactivas y sin determinación estatal de la verdad, que es exactamente el modelo que este capítulo considera admisible. Y nunca fue adoptado por el gobierno como instrumento central frente a la desinformación, porque los legisladores prefirieron enfoques más severos, que movilizan mejor a sus bases.

Esa segunda mitad es la parte útil. Revela una asimetría política que conviene anticipar: **las respuestas que pasan la prueba de sime-**

tría son políticamente menos atractivas que las que no la pasan, porque las primeras no ofrecen a nadie el poder de silenciar a su adversario. Un diseñador institucional debe saber que su propuesta correcta competirá en desventaja contra la incorrecta.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Identificación de contenido sintético	Uso del requisito para perseguir sátira o crítica	Obligación de declarar, nunca de retirar; determinación de incumplimiento por vía judicial; exclusión expresa de la sátira identificable
Prohibición de conducta inauténtica coordinada	Que se califique como inauténtica la movilización genuina	Criterio de simulación de identidad del emisor, no de coincidencia de mensaje; carga de la prueba sobre quien afirma la inautenticidad; resolución judicial
Transparencia de amplificación	Volcado de datos ininteligible que simula transparencia	Obligación de comprensibilidad, no solo de publicación; formato analizable; síntesis auditable por terceros
Acceso de investigadores a datos	Reidentificación de personas a partir de datos agregados	Acceso por acreditación con compromiso de no reidentificación; datos agregados por defecto; auditoría del uso
Derecho de rectificación amplificada	Uso por actores poderosos para suprimir investigación periodística	Determinación judicial previa; aplicable a hechos verificables sobre personas identificables, no a opiniones ni a valoraciones
Cualquier facultad sobre contenido	Silenciamiento de la disidencia	Ninguna salvaguarda conocida es suficiente. El libro no la propone.

La última fila es deliberada. Es el único caso en todo el libro en que la columna de salvaguarda declara que no existe, y por tanto la capacidad no debe construirse. La séptima ley funciona en ambas direcciones: cuando no se puede diseñar el contrapeso, la conclusión no es desplegar de todas formas.

Qué no cambiar

La prohibición de censura previa, que es una forma constitutiva en el sentido del capítulo 8 y no un medio hacia otra cosa. La protección de la actividad periodística, incluida la reserva de fuentes. La pluralidad de la propiedad de medios, que es una salvaguarda estructural contra la concentración del criterio. Y el principio de que la expresión política goza de la protección más intensa precisamente porque es la que el poder tiene más incentivo para restringir.

Lo que quedaría

Un ecosistema informacional rediseñado bajo este capítulo no tendría menos información falsa circulando, y conviene decirlo sin adornos: este capítulo no resuelve la desinformación.

Tendría, en cambio, cuatro propiedades que hoy no tiene. Sabría distinguir entre un millón de personas y mil cuentas que lo simulan. Sabría quién paga por amplificar qué. Permitiría a investigadores independientes verificar las afirmaciones que se hacen sobre estas arquitecturas, incluidas las de sus críticos. Y conservaría un piso de hechos compartidos, porque los organismos que los producen estarían protegidos como capacidad institucional y no expuestos a cada alternancia.

Y no tendría —deliberadamente, y esta es la decisión más importante del capítulo— ninguna autoridad estatal facultada para determinar qué es verdad.

El capítulo siguiente aborda la otra mitad del problema: qué infraestructura necesita un ciudadano para formarse un juicio, y por qué la respuesta habitual, que es más educación cívica, resulta insuficiente.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 28 Y 29

1. Sobre el financiamiento público federal a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2026, por un importe total de 7.737.252.697 pesos, y sobre la fórmula que lo determina —padrón electoral multiplicado por el 65 % del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización—: Acuerdo INE/CG1009/2025, Diario Oficial de la Federación ⟨*https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5768346*⟩.

2. Sobre los porcentajes destinados a actividades específicas y a capacitación y liderazgo político de las mujeres, y sobre la distribución igualitaria y proporcional: misma fuente, y Acuerdo INE/CG349/2026 ⟨*https://sidofqa.segob.gob.mx/notas/docFuente/5793491*⟩.

3. Sobre los límites al financiamiento privado de militantes y simpatizantes, el límite individual de aportaciones y la regla de que el financiamiento privado no puede superar al público: CEEPAC San Luis Potosí, distribución de financiamiento 2026 ⟨*https://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/2815/informacion/ceepac-aprueba-distribucioacuten-de-financiamiento-2026-a-partidos-con-registro-ante-el-organismo-electoral.html*⟩.

4. Sobre el umbral del 3 % de la votación válida emitida para conservar el derecho al financiamiento público ordinario: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral ⟨*https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5666826*⟩.

5. Sobre los requisitos de asambleas distritales o estatales y el número mínimo de afiliaciones para el registro de un partido político nacional, y sobre la dificultad práctica de cumplirlos, ilustrada por un proceso de constitución en curso durante 2026 que requirió celebrar cerca de trescientas noventa asambleas para acreditar poco más de doscientas: reseña del proceso publicada en febrero de 2026 ⟨*https://macario.substack.com/p/somos-mexico-ffb*⟩. La fuente es de opinión y se cita únicamente por los datos de procedimiento que reporta.

6. Sobre la confianza ciudadana en los partidos políticos, situada en 23,9 % y en descenso desde 28,9 %: INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025, reseñada en La Jornada ⟨*https://www.jornada.com.mx/2026/05/22/politica/010n3pol*⟩.

7. Sobre el sistema taiwanés de verificación de hechos en tiempo casi real, que combina revisión humana y asistencia técnica bajo el principio de operar de manera rápida, imparcial y amena: Taiwan's digital and participatory democracy ⟨*https://doughnuteconomics.org/stories/taiwan-s-digital-and-participatory-democracy*⟩.

8. Sobre el hecho de que ese mecanismo nunca fue adoptado por el gobierno como instrumento central frente a la desinformación, por preferencia legislativa hacia enfoques más severos: The Daily Beast ⟨*https://www.thedailybeast.com/taiwan-tried-to-digitize-democracy-with-vtaiwan-it-was-a-huge-flop/*⟩.

CAPÍTULO 30

El ciudadano necesita infraestructura, no exhortaciones

CUANDO se constata que la ciudadanía sabe poco sobre los asuntos públicos, la respuesta habitual es reclamar más educación cívica.

Es una respuesta de la misma familia que exigir mayor compromiso a los funcionarios o apelar a la responsabilidad de los medios: identifica correctamente un déficit y lo atribuye a una carencia de virtud. El capítulo 4 mostró por qué esa clase de respuesta rara vez funciona: **el rediseño institucional no es un problema de persuasión sino de ingeniería de incentivos**, y un ciudadano que no se informa no está fallando moralmente, está respondiendo racionalmente a un costo.

Este capítulo sostiene que informarse sobre los asuntos públicos en México es, hoy, desproporcionadamente caro, y que ese costo es una propiedad del diseño institucional y no de la disposición ciudadana.

La función

> *Que cualquier persona pueda saber qué se está decidiendo, quién lo decide, con qué fundamento y con qué resultado, con un costo de tiempo y esfuerzo que una vida ordinaria permita pagar.*

La última cláusula es la que hace operativa la función y la que ningún régimen de transparencia contempla. La información puede estar disponible y ser inaccesible en el sentido que importa: que obtenerla exija más de lo que una persona con trabajo y familia puede dedicar.

La inversión de la restricción, otra vez

El capítulo 29 describió la inversión en el ecosistema informacional. Aquí adopta una forma específica.

La restricción original era que la información pública no circulaba, y sobre ella se construyó el derecho de acceso: la obligación del Estado es **publicar**. Todo el aparato de transparencia mexicano —que es, en términos comparados, avanzado— está diseñado alrededor de ese verbo.

Y publicar dejó de ser suficiente en el momento en que el volumen de lo publicado excedió la capacidad de procesarlo. Un ejemplo de escala: el censo nacional de gobiernos municipales de 2025 requirió entregar 51.958 cuestionarios en los 2.478 municipios y demarcaciones del país. Los resultados son públicos. Nadie sostendrá que eso informa a un ciudadano sobre su municipio.

De ahí la distinción que ordena este capítulo, y que conviene fijar porque el debate sobre transparencia la ignora sistemáticamente:

Transparencia de disponibilidad: la información existe y puede solicitarse. Es lo que el sistema actual garantiza.

Transparencia de comprensibilidad: una persona no especializada puede obtener la respuesta a una pregunta razonable en un tiempo razonable. Es lo que la función requiere y lo que nadie provee.

La diferencia no es de grado. Un régimen que publica todo y no responde nada ha cumplido formalmente su obligación y ha dejado la función intacta.

El costo del conocimiento cívico

Conviene hacer el ejercicio con un caso concreto, porque el costo es invisible mientras no se descompone.

Supongamos que una persona quiere saber cuánto gastó su municipio en alumbrado público el año pasado y si eso fue mucho o poco.

Debe averiguar qué documento contiene esa información, y que se llama cuenta pública. Debe localizarla en el portal correspondiente, que varía por municipio. Debe abrirla, típicamente en un formato que impide búsqueda. Debe identificar la partida, cuya denominación no coincide con la palabra *alumbrado*. Debe interpretar una clasificación presupuestal que supone conocimiento técnico. Y para saber si la cifra es alta o baja, debe repetir todo el proceso en municipios comparables, con criterios de comparabilidad que nadie estableció.

Ese recorrido representa varias horas de trabajo especializado para responder una pregunta elemental. **El obstáculo no es el secreto: es el costo.** Y un costo así distribuye el conocimiento cívico de la misma manera regresiva en que el capítulo 7 mostró que se distribuye la carga administrativa: quien puede pagar a alguien que lo haga, lo sabe; quien no, no.

Cuatro piezas de infraestructura

Primera: la pregunta canónica con un destinatario único.

Toda decisión pública relevante debería tener un lugar —uno solo— donde consten cuatro cosas en lenguaje llano: qué se decidió, quién lo decidió, qué costó y qué resultó.

Las cuatro existen hoy dispersas en registros distintos, con formatos distintos, mantenidos por instituciones distintas y sin vínculo entre sí. Reunirlas no requiere ninguna capacidad tecnológica que no

exista; requiere decidir que la unidad de organización de la información pública sea **la decisión** y no el documento ni la dependencia.

Es, además, la versión ciudadana del expediente de la decisión del capítulo 19, y comparte con él la propiedad defensiva del capítulo 17: una decisión cuyo resultado consta es más costosa de revertir arbitrariamente.

Segunda: comparabilidad obligatoria.

La pregunta *¿es mucho o poco?* es la que convierte un dato en información, y hoy es la más cara de responder. Exige que las categorías sean homogéneas entre unidades comparables, lo cual es una decisión normativa barata y de rendimiento enorme.

Un ciudadano que puede ver el gasto de su municipio junto al de los municipios similares de su estado tiene, con un solo dato, más capacidad de juicio que la que le daría cualquier curso de educación cívica.

Tercera: asistentes cívicos, con un límite infranqueable.

Las capacidades del capítulo 6 permiten hoy algo que hace una década era imposible: que una persona pregunte en lenguaje natural y obtenga una respuesta sintetizada a partir de documentos públicos. Aplicado a la infraestructura cívica, el rendimiento es considerable: reduce a segundos el recorrido de varias horas descrito arriba.

Y plantea el riesgo más grave de todo este capítulo, que conviene enunciar sin atenuar.

Un asistente cívico consultado por millones de personas sería, en términos de influencia efectiva sobre la formación de la opinión, **el actor político más poderoso del país**. Los siete lugares donde se esconde la política —los seis del capítulo 9 más la regla de agregación del capítulo 13— operarían todos dentro de él: qué fuentes considera,

qué omite, cómo pondera versiones en conflicto, qué presenta primero, qué califica como establecido y qué como disputado.

De ahí la regla, que este libro considera absoluta:

> *Un asistente cívico puede localizar, resumir, explicar, traducir y comparar. No puede recomendar por quién votar, qué posición adoptar ni qué es lo correcto en una cuestión en disputa.*

Y tres salvaguardas de despliegue, ninguna opcional. Pluralidad obligatoria: ningún asistente cívico único de provisión estatal, porque un oráculo público oficial es la variante tecnocrática del capítulo 9 en su forma más eficaz. Trazabilidad de la fuente: toda afirmación con enlace al documento del que procede, de modo que el asistente sea un índice y no una autoridad. Y declaración pública de los siete lugares, conforme al capítulo 14.

Cuarta: deliberación asistida y sus límites.

Un sistema puede agrupar aportaciones similares, detectar zonas de acuerdo entre posiciones enfrentadas, resumir un debate extenso y traducir entre registros de lenguaje. El capítulo 19 examinó el caso taiwanés, donde esa capacidad produjo consenso en un conflicto que parecía irreducible.

Y no puede hacer tres cosas: decidir qué argumentos son válidos, moderar el conflicto de valores, ni sustituir la exposición a la razón contraria, que es el núcleo de lo que significa deliberar. Un sistema que presenta a cada participante una síntesis optimizada para su acuerdo no está facilitando la deliberación: la está impidiendo con más eficiencia que cualquier censura.

Diseñar para quien no usa el canal

El capítulo 6 estableció el hallazgo que obliga a todo este libro: la brecha de acceso a internet en México se redujo a 13,7 puntos entre el ámbito urbano y el rural, y las brechas de uso avanzado superan los veinte puntos. Y solo el 35,7 % de los usuarios de internet interactúa con plataformas gubernamentales.

Ese último número es el que debe gobernar el diseño de la infraestructura cívica: **casi dos de cada tres personas conectadas no interactúan con el Estado por ese medio.** Una infraestructura diseñada para quien ya la usaría sería un servicio para el tercio mejor posicionado.

Tres consecuencias de diseño se siguen.

El canal no digital no es una concesión transitoria sino un componente permanente, con la misma información y la misma eficacia.

La infraestructura debe funcionar por intermediación: bibliotecas, escuelas, organizaciones locales, medios comunitarios y personas que consultan en nombre de otras. El diseño debe asumir que buena parte del acceso será mediado, y optimizar para el intermediario tanto como para el usuario final.

Y la medición de la participación debe incluir siempre su composición, conforme al requisito del capítulo 11: territorio, edad, sexo, escolaridad y, cuando sea posible, condición socioeconómica, publicadas junto con el resultado. Sin ese dato, el resultado no es interpretable.

Lo que la educación cívica sí puede hacer

Habiendo criticado la respuesta habitual, corresponde precisar qué versión de ella sí funciona.

La educación cívica concebida como transmisión de conocimiento institucional —cuántas cámaras hay, cómo se aprueba una ley— tiene rendimiento bajo, porque ese conocimiento es consultable y se olvida.

La que tiene rendimiento alto es otra: **la capacidad de evaluar afirmaciones**. Distinguir una correlación de una causa, reconocer una cifra sin denominador, identificar cuándo una comparación no es comparable, advertir que un porcentaje sobre una base pequeña no significa nada, y preguntar quién produjo un dato y con qué interés.

Esas son competencias transferibles, no se olvidan y sirven igual para evaluar al gobierno que a su oposición. Y tienen una propiedad que las hace políticamente viables: son neutrales respecto del contenido, y por tanto pasan la prueba de simetría que el capítulo 29 aplicó a toda intervención sobre el ecosistema informacional.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Asistente cívico	Concentración del poder de formar opinión; oráculo oficial	Pluralidad obligatoria; prohibición de recomendación política; trazabilidad de fuente; declaración de los siete lugares
Comparabilidad obligatoria	Que la métrica comparable se convierta en objetivo y se manipule	Publicación de múltiples indicadores por materia; auditoría de la comparabilidad por órgano independiente
Registro de decisiones en lenguaje llano	Simplificación que distorsiona; uso propagandístico del resumen	Enlace obligatorio al documento íntegro; redacción por unidad distinta de la que decidió; prevalencia del texto original
Deliberación asistida	Síntesis optimizada para el acuerdo del receptor; burbuja con asistencia técnica	Prohibición de personalización de la síntesis deliberativa; mismo material para todos los participantes
Medición de composición de participantes	Recolección de datos personales para participar	Muestreo sobre participantes, agregación obligatoria, desvinculación del contenido de la aportación

Qué no cambiar

El derecho de acceso a la información en su forma actual, que es el piso sobre el que todo lo anterior se construye y cuya debilitación no se compensa con comprensibilidad. La existencia de órganos garantes independientes de quien es obligado a transparentar, conforme a la propiedad de independencia del capítulo 14. Y la gratuidad del acceso, sin la cual la comprensibilidad se convierte en un servicio y el conocimiento cívico en una mercancía.

CAPÍTULO 31

El principio de desdoblamiento

México tiene 2.478 municipios y demarcaciones territoriales. Oaxaca tiene 570. Baja California Sur tiene cinco.

Esas tres cifras contienen el problema completo de este capítulo. La misma categoría constitucional —el municipio libre— se aplica a entidades cuya población, capacidad administrativa, base fiscal y complejidad difieren en varios órdenes de magnitud. Un municipio de dos mil habitantes y uno de dos millones tienen, en lo esencial, las mismas obligaciones legales, la misma estructura de gobierno prescrita y los mismos requisitos de cumplimiento.

Eso no es federalismo. Es **homogeneidad normativa aplicada a heterogeneidad radical**, y es el error de diseño más costoso del nivel local mexicano.

La función

> *Que las decisiones se tomen en el nivel donde existe el conocimiento necesario para tomarlas bien y donde recaen sus consecuencias, y que los principios comunes a todo el país se realicen en cada lugar de la manera que ese lugar permite.*

Dos componentes: proximidad y unidad de principios. El principio de desdoblamiento es el que los reconcilia: **principios comunes, imple-**

mentaciones distintas. Lo que se replica entre niveles no es la forma sino la función.

La restricción histórica

La uniformidad normativa respondía a una restricción real: sin capacidad de supervisar, la única garantía de que un municipio remoto cumpliera mínimos era prescribirle exactamente la misma estructura que a los demás. La homogeneidad era un sustituto de la verificación.

Esa restricción se disolvió. Hoy puede verificarse el cumplimiento de un estándar sin prescribir el procedimiento que lo produce, y esa es exactamente la diferencia entre regular por forma y regular por función.

Escala: qué se rompe al crecer y qué no

Una arquitectura institucional no es indiferente al tamaño, y conviene separar con precisión qué propiedades escalan y cuáles no, porque la confusión entre ambas produce dos errores simétricos.

Escalan bien: las reglas, la infraestructura de información, los mecanismos de verificación, los estándares y los servicios de soporte. Su costo por unidad decrece con el tamaño, y por tanto su nivel eficiente de provisión es alto —nacional o estatal— aunque su uso sea local.

No escalan: la deliberación cara a cara, el conocimiento local de lo que un lugar necesita, la confianza interpersonal y la capacidad de que la gente conozca a quien decide. Su valor decrece con el tamaño, y por tanto su nivel eficiente es bajo.

De esa separación se deriva el principio operativo del capítulo, que contradice tanto al centralismo como al municipalismo ingenuo: **lo que escala debe centralizarse, lo que no escala debe descentralizarse, y hoy México hace lo contrario en ambos casos.** Cada munici-

pio construye su propio sistema informático, su propio portal y su propia normativa de trámites —cosas que escalan—, mientras que las decisiones sobre prioridades locales se toman con frecuencia en una capital estatal o federal —cosa que no escala—.

Servicios compartidos: la solución que nadie implementa

La consecuencia práctica es la intervención de mayor rendimiento disponible en el ámbito municipal, y no requiere reforma constitucional.

Un municipio pequeño no necesita su propio sistema de gestión de trámites, su propia plataforma de transparencia, su propia área jurídica especializada ni su propio equipo de proyectos. Necesita **acceso** a esas capacidades. La diferencia entre poseer y acceder es la que separa a un municipio que debe montar una capacidad que su escala no justifica de uno que la consume como servicio.

Tres arreglos posibles, ordenados por complejidad institucional. Provisión estatal de infraestructura común, con adopción voluntaria y sin condicionamiento político. Asociación intermunicipal para servicios que requieren escala —residuos, agua, catastro, defensoría—, que la legislación mexicana permite y que se usa poco. Y catálogos de soluciones reutilizables, de modo que un municipio pueda adoptar lo que otro ya resolvió en lugar de contratar su propia versión.

La salvaguarda que todos requieren es la misma y es esencial: **la adopción debe ser voluntaria y la provisión no puede condicionarse políticamente.** Un servicio compartido que puede retirarse a un municipio gobernado por la oposición no es infraestructura: es un instrumento de disciplina, y es el segundo movimiento del repertorio del mal actor aplicado al federalismo.

El federalismo como laboratorio, y la promesa incumplida

El capítulo 15 sostuvo que el federalismo es un dispositivo de experimentación institucional. El capítulo 19 mostró la evidencia y aquí corresponde desarrollarla.

El censo nacional de poderes legislativos estatales documentó que, de 11.967 iniciativas presentadas en los congresos locales, solo el 24,8 % fue dictaminado en el mismo periodo. Y la variación entre entidades es extraordinaria: Chiapas dictaminó el 88,2 %, Colima el 76,6 %, Campeche el 62,2 %; Puebla, que fue el estado con más iniciativas presentadas, el 8,1 %; Baja California el 4 %; Nuevo León y Morelos, ninguna.

Ochenta y cuatro puntos porcentuales de diferencia entre dos congresos del mismo país, con marcos constitucionales análogos y funciones idénticas. Esa diferencia no se explica por recursos: se explica por diseño de proceso.

Y aquí está la promesa incumplida: **esa evidencia está publicada por el instituto nacional de estadística, es comparable, es gratuita, y no existe ningún mecanismo por el cual un congreso estatal aprenda del diseño de otro.**

México opera treinta y dos experimentos simultáneos sobre diseño legislativo, otros treinta y dos sobre diseño judicial estatal y dos mil cuatrocientos setenta y ocho sobre administración local, con resultados medidos periódicamente, y no ha construido el dispositivo que convertiría esa variación en conocimiento.

Ese dispositivo tiene tres piezas y ninguna es cara.

Medición comparable obligatoria, que ya existe en buena medida gracias a los censos nacionales de gobierno.

Obligación de publicar el diseño y no solo el resultado. Saber que Chiapas dictamina el 88 % es inútil si no se sabe cómo lo hace: cómo

integra comisiones, cómo asigna turnos, qué plazos aplica, qué ocurre con lo no dictaminado. El dato sin el diseño no es transferible.

Un mecanismo de adopción. Que una entidad pueda incorporar formalmente el diseño de otra, con acompañamiento de quien lo opera. Hoy no existe ni el canal ni el incentivo, y el resultado es que cada entidad reinventa lo que otra ya resolvió.

Conviene añadir una advertencia que la octava ley impone: la variación estatal es un experimento natural y no un experimento controlado. Las diferencias de desempeño pueden deberse al diseño, a los recursos, a la composición política o a la capacidad previa, y atribuirlas al diseño sin análisis sería el error que el capítulo 15 llamó piloto decorativo, aplicado a la observación en lugar de a la intervención.

El nivel donde más ocurre y menos se piensa

Hay una asimetría de atención que conviene nombrar porque estructura todo el debate público mexicano sobre instituciones.

La mayor parte de los contactos entre una persona y el Estado ocurren en el ámbito municipal: agua, basura, licencias, calles, alumbrado, seguridad de proximidad, registro civil, panteones, mercados. El capítulo 7 mostró que el 39,1 % de los trámites y solicitudes de servicios públicos presenta algún tipo de problema, y una fracción considerable de esos contactos es local.

Y el debate sobre reforma institucional se concentra casi exclusivamente en el nivel federal. Las razones son comprensibles —ahí están la atención mediática, el presupuesto grande y el conflicto político visible— y el resultado es una asignación invertida del esfuerzo de diseño respecto de donde ocurre la experiencia ciudadana.

Dos datos del censo municipal de 2025 ilustran la magnitud de lo que está en juego y lo que se ignora: 455 municipios no contaban con una red de desalojo de aguas servidas, y el conjunto del país recolectaba en promedio más de ciento catorce millones de kilogramos dia-

rios de residuos sólidos urbanos, de los cuales solo el 15,4 % mediante separación de orgánicos e inorgánicos.

Esas cifras no son un asunto de gestión menor. Son el Estado que la gente encuentra.

Desdoblamiento: qué se replica y qué no

Cierro con la formulación que da nombre al capítulo y que ordena la relación entre niveles.

ELEMENTO	SE REPLICA EN LOS TRES NIVELES	SE ADAPTA AL NIVEL
Los principios del decálogo	Sí, íntegros	—
La ficha de vigencia y la matriz de diseño	Sí	—
La separación entre identificar y consultar	Sí	—
La obligación de responder	Sí	—
Los estándares mínimos de servicio	Sí	—
La estructura orgánica	—	Según escala y capacidad
Los mecanismos de participación	—	Presenciales y deliberativos en lo local; agregados en lo nacional
La infraestructura tecnológica	—	Compartida, no replicada
El nivel de exigencia de cumplimiento	—	Gradual, según capacidad, con acompañamiento

La última fila merece énfasis porque es la más incumplida. Exigir a un municipio de dos mil habitantes el mismo aparato de cumplimiento que a uno de dos millones no produce cumplimiento: produce simulación, y la simulación normalizada corroe la utilidad de todo el sistema de control. **Un estándar que una parte considerable de los**

obligados no puede cumplir no es un estándar exigente: es un estándar mal diseñado.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Infraestructura compartida provista por el estado	Condicionamiento político; dependencia	Adopción voluntaria; provisión por regla y no por convenio discrecional; portabilidad de datos garantizada
Exigencia gradual por capacidad	Que la gradualidad se convierta en exención permanente	Trayectoria obligatoria con plazos; acompañamiento con recursos; publicación del nivel alcanzado
Medición comparable entre entidades	Uso punitivo contra entidades con menos recursos	Publicación con contexto de capacidad; medición de trayectoria además de nivel; prohibición de vinculación directa a transferencias
Mecanismo de adopción de diseños ajenos	Imposición encubierta de un modelo único	Carácter voluntario; catálogo plural; documentación del diseño, no obligación de adoptarlo

La prueba de simetría

¿Aceptaría esta arquitectura si el nivel federal lo gobernara mi adversario más temido, y mi municipio no?

La pregunta es la correcta para este capítulo, porque el federalismo es precisamente el arreglo que gestiona el gobierno dividido. Y produce una exigencia concreta: **toda infraestructura compartida debe estar disponible por regla y no por convenio discrecional**, porque un convenio puede no renovarse. Sin esa condición, la propuesta de servicios compartidos no pasa la prueba: sería un mecanismo de disciplina con apariencia de eficiencia.

Qué no cambiar

La autonomía municipal en la definición de sus prioridades de gasto, que es la expresión institucional de la única cosa que no escala. La elección de las autoridades locales por su propia población. El reconocimiento de los sistemas normativos indígenas donde operan, que el censo de 2025 documenta como forma de elección vigente en un número apreciable de municipios y que constituye desdoblamiento en su sentido más literal: mismos principios, implementación propia. Y la existencia de un piso nacional de derechos que ningún arreglo local puede reducir.

Cierre de la Parte III

Trece capítulos, trece instituciones, un mismo método. Conviene inventariar lo que el recorrido produjo, porque la Parte IV va a someterlo a crítica.

En cada caso se enunció la función sin nombrar la institución, se reconstruyó la restricción histórica, se verificó si persiste, se inventariaron las garantías adheridas, se propuso una arquitectura y se emparejó cada capacidad nueva con su salvaguarda específica. En cada caso se aplicó la prueba de simetría, y en cinco ocasiones esa prueba obligó a modificar la propuesta o a declarar una condición de despliegue innegociable. En un caso —la facultad estatal sobre el contenido informacional— obligó a no proponer nada.

Y en todos los capítulos hubo un apartado de lo que no debe cambiarse, que suma cincuenta y un elementos entre formas constitutivas, garantías sustantivas y funciones irreducibles.

Esa proporción es deliberada. Un libro sobre rediseño institucional que no pudiera nombrar qué conserva no sería un libro de diseño: sería un programa de demolición con vocabulario técnico, que es exactamente el modo de fallo que el capítulo 8 identificó.

La Parte IV examina las cinco maneras en que este proyecto puede degenerar, y una sexta cosa: lo que en ningún caso debe tocarse.

NOTAS DE LOS CAPÍTULOS 30 Y 31

1. Sobre los 2.478 municipios y demarcaciones territoriales que conformaban el territorio nacional al momento del levantamiento, los 51.958 cuestionarios entregados y las 2.433 personas que presidieron municipios y alcaldías al cierre de 2024: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, reporte de resultados ⟨*https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/cngmd/CNGMD_RR_25.pdf*⟩.

2. Sobre la forma de elección de las presidencias municipales, con 1.927 casos por elección popular a partir de propuesta partidista y un número apreciable por sistema normativo indígena: misma fuente.

3. Sobre los 455 municipios sin red de desalojo de aguas servidas y sobre el promedio de más de 114 millones de kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos recolectados, con 15,4 % mediante separación: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 ⟨*https://www.ceieg.chiapas.gob.mx/nota/1778-censo-nacional-de-gobiernos-municipales-y-demarcaciones-territoriales-de-la-ciudad-de-mexico-cngmd-2025*⟩.

4. Sobre la distribución de municipios por entidad, con 570 en Oaxaca y cinco en Baja California Sur: Entidades federativas de México por número de municipios ⟨*https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_n%C3%BAmero_de_municipios*⟩.

5. Sobre la dictaminación de iniciativas en congresos estatales —11.967 presentadas, 24,8 % dictaminadas, con Chiapas en 88,2 % y Puebla en 8,1 %—: Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025, reseñado en El Diario de Juárez ⟨*https://diario.mx/estado/2026/may/01/aprueban-la-tercera-parte-de-iniciativas-en-congreso-1116487.html*⟩ y El Popular ⟨*https://elpopular.mx/ciudadania-y-gobierno/2026/04/27/congreso-de-puebla-lidera-iniciativas-pero-queda-rezagado-en-dictaminacion*⟩.

6. Sobre las brechas de acceso y de uso avanzado de internet, y sobre el 35,7 % de personas usuarias que interactúa con plataformas gubernamentales: INEGI, ENDUTIH 2025 ⟨*https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25_RR.pdf*⟩ y The CIU ⟨*https://www.theciu.com/publicaciones-2/2026/6/29/endutih-2025-nuevas-brechas-de-conectividad*⟩.

PARTE

IV

Los Riesgos

Seis capítulos en los que el argumento se ataca a sí mismo antes de que lo haga el lector. Los cinco primeros examinan las maneras en que este proyecto puede degenerar; el sexto, lo que en ningún caso debe tocarse.

Un lector escéptico haría bien en leer esta parte antes que las anteriores.

CAPÍTULO 32

Confundir velocidad con modernidad

La primera degeneración es la más seductora porque parte de una verdad.

El capítulo 7 estableció que buena parte del descrédito de las instituciones democráticas proviene de su incapacidad para responder a problemas que la gente experimenta con urgencia, y que esa incapacidad alimenta la oferta autoritaria. La demanda ciudadana de velocidad es legítima. Un sistema de justicia que tarda 1.903 días en resolver un amparo administrativo no está protegiendo nada: está denegando con formas impecables.

Y la velocidad es, simultáneamente, la capacidad más peligrosa que puede concederse a un poder público, por una razón estructural: **reduce al mismo tiempo los tres contrapesos temporales.** Menos tiempo de deliberación interna, menos tiempo de escrutinio público, menos tiempo de impugnación jurisdiccional. Un solo movimiento debilita los tres, y por eso la aceleración es el quinto movimiento del repertorio del capítulo 16.

La regla

El capítulo 40 la estableció y aquí se aplica en su terreno propio: **la irreversibilidad precede a todo lo demás.**

De ella se deriva la formulación que ordena este capítulo y que conviene fijar porque reencuadra por completo el debate sobre urgencia:

> *La pregunta correcta no es si la situación justifica decidir rápido. Es si la decisión rápida es reversible.*

Una respuesta veloz y reversible ante una crisis es legítima incluso sin deliberación previa, porque el error se corrige. Una respuesta veloz e irreversible no lo es, por urgente que sea la situación, porque el error no se corrige y la urgencia no lo vuelve corregible.

Esto tiene una consecuencia práctica inmediata que casi ningún marco jurídico de emergencia incorpora: **los procedimientos de urgencia deberían estar disponibles en función de la reversibilidad de la medida y no de la gravedad de la situación.** Hoy se conceden por gravedad, que es el criterio equivocado, porque la gravedad de la situación no dice nada sobre la corregibilidad de la respuesta.

Qué debe ser lento por diseño

Cinco clases de decisión deben ser lentas, y conviene notar que la lentitud no es en ninguna de ellas un defecto tolerado sino el mecanismo mismo.

Las irreversibles. Ya establecido.

Las que modifican las reglas del juego. Una reforma a las reglas de competencia política, a la integración de los órganos de control o a la distribución de competencias entre poderes debe ser lenta porque su lentitud es lo que permite que la oposición participe y que el error se advierta. El cuarto nivel de decisión del capítulo 14 —el constituyente— se define por la imposibilidad de decidir en un solo acto.

Las que afectan derechos de personas identificables. La segunda pregunta de la secuencia de desempate.

Las que producen dependencia. Una decisión que compromete al Estado con una infraestructura, un proveedor o un arreglo contrac-

tual de largo plazo activa la tercera fuente de irreversibilidad de hecho del capítulo 15.

Las que se toman bajo presión emocional colectiva. Esta es la menos reconocida y la más importante en términos de daño histórico. La legislación aprobada en las semanas siguientes a un hecho traumático es, con regularidad notable, la peor legislación de cualquier ordenamiento: excesiva en su alcance, imprecisa en su formulación y permanente en su vigencia. La lentitud, aquí, no protege contra el error de cálculo sino contra el estado emocional de quien calcula.

Los requisitos verificables de la urgencia

El capítulo 16 prometió desarrollar aquí el contrapeso al quinto movimiento del mal actor, que consiste en emplear procedimientos de urgencia para decisiones que no son urgentes.

El problema es que la urgencia se declara y casi nunca se acredita. Cuatro requisitos la vuelven verificable, y ninguno exige juicio sobre el fondo de la medida.

Que exista un hecho externo datable que justifique la premura, y no meramente una decisión de calendario político.

Que el costo de la demora sea especificable: qué ocurriría concretamente si la decisión se tomara por el procedimiento ordinario, en qué magnitud y sobre quién.

Que la medida sea reversible, o que se acredite que no existe alternativa reversible que atienda el mismo riesgo.

Que la urgencia sea del problema y no del proponente. Es el requisito más discriminante y el más fácil de aplicar: una urgencia que coincide con un calendario político y no con un hecho externo no es una urgencia.

Y una salvaguarda que el capítulo 22 ya anticipó y que conviene repetir porque es la más importante del capítulo: **toda decisión adoptada**

por procedimiento de urgencia queda sujeta a revisión ordinaria obligatoria dentro de un plazo determinado, con posibilidad de confirmación, modificación o reversión. La urgencia justifica saltarse la deliberación previa. No justifica saltársela para siempre.

Cuándo se invierte la regla

Sería deshonesto escribir un capítulo sobre los peligros de la velocidad sin reconocer que la lentitud también mata.

Existe una clase de situaciones en las que **la demora es ella misma irreversible**: una epidemia en expansión, un desastre en curso, un riesgo de colapso financiero, una amenaza inminente a la vida. En esos casos, esperar no es la opción conservadora: es una decisión con víctimas, tomada sin declararse como decisión.

Cuando la demora es irreversible, la regla se invierte y la secuencia de desempate lo resuelve sin excepción especial: si ambas opciones son irreversibles, la primera pregunta no discrimina y se pasa a la segunda. Lo que no cambia es la exigencia de reversibilidad **de la medida**: en una emergencia debe preferirse, entre dos respuestas igualmente eficaces, la que pueda deshacerse.

Y permanece, siempre, la revisión posterior obligatoria. La historia de las emergencias está llena de facultades excepcionales que sobrevivieron a la excepción, y el mecanismo de esa supervivencia no es la mala fe sino la ausencia de fecha: **una facultad extraordinaria sin plazo de expiración no es extraordinaria, es nueva.**

El costo invisible de la lentitud

Este capítulo corre el riesgo de leerse como una defensa de la demora, y conviene cerrarlo impidiéndolo.

La lentitud institucional tiene víctimas, y su invisibilidad es exactamente el problema. El capítulo 21 mostró que una fracción no medida de la injusticia cotidiana consiste en derechos que nadie

reclama porque reclamarlos cuesta más que perderlos. El capítulo 7 mostró que cuatro de cada diez interacciones con el Estado presentan problemas, y que la causa más frecuente es la barrera del trámite mismo.

Ninguna de esas personas aparece en un titular. **El daño de la velocidad es atribuible y el de la lentitud es difuso, y esa asimetría de visibilidad sesga sistemáticamente el debate hacia la conservación.**

De modo que la posición de este capítulo no es que el Estado deba ser lento. Es que debe ser **proporcionalmente** lento: rápido en lo reversible y en lo cotidiano, deliberado en lo irreversible y en lo constituyente. Un Estado que tarda 1.903 días en resolver un amparo y aprueba en una semana una reforma estructural ha invertido exactamente la proporción correcta.

> *Prueba operativa: ¿esta decisión puede deshacerse, quién la deshace, y en cuánto tiempo? Si puede deshacerse pronto y por alguien distinto de quien la tomó, decídase rápido. Si no, ninguna urgencia la justifica.*

CAPÍTULO 33

Confundir participación con sabiduría

La segunda degeneración es la más incómoda para el propio proyecto de este libro, porque ataca directamente las leyes tercera y cuarta.

Enunciada sin rodeos: **una democracia puede ser muy participativa y decidir muy mal.**

La participación produce legitimidad. No produce acierto. Son dos propiedades distintas, ambas necesarias, y la literatura sobre innovación democrática las confunde con una frecuencia que debería alarmar. Que una decisión haya sido tomada por muchas personas la vuelve más legítima y no la vuelve más correcta, y un diseño que supone lo contrario producirá decisiones legítimas y equivocadas, que son las más difíciles de corregir precisamente porque cuentan con respaldo.

Cuatro razones por las que la participación no produce acierto

La conectividad no es información. El capítulo 6 estableció que el 86,1 % de la población mexicana de seis años y más usa internet y que solo el 35,7 % de las personas usuarias interactúa con plataformas gubernamentales. El acceso a información abundante no produce ciudadanía informada; produce ciudadanía expuesta, que es distinto. La información relevante para evaluar una política pública es costosa de procesar aunque sea gratuita de obtener, según el argumento del capítulo 30.

Las minorías intensas capturan los canales abiertos. Un canal de participación es ocupado por quienes tienen más en juego, más tiempo o más organización, y esos tres atributos no se distribuyen al azar. El capítulo 11 lo llamó captura por disponibilidad y describió su dinámica: la composición de los participantes se estabiliza, el vocabulario se vuelve impenetrable para el recién llegado, y al cabo de algunos años el canal lo opera un grupo competente y no representativo que no es electo ni removible.

El consenso no es verdad. Que un grupo converja en una conclusión no dice nada sobre su corrección. Los grupos convergen por razones que incluyen la evidencia y también la dinámica interna, la facilitación, el orden de presentación y la presión de conformidad. La crítica académica a los mini-públicos que el capítulo 13 examinó identifica precisamente los efectos de grupo entre los cuatro problemas que no se resuelven con mejor ejecución.

El instrumento fabrica la señal. El capítulo 10 lo estableció como su caso difícil más serio: sobre la mayoría de los asuntos públicos, la mayoría de las personas no tiene una preferencia previa y estable, sino que la construye en el momento de ser interrogada. Un sistema de alta resolución puede producir la señal que afirma medir, y quien diseña el instrumento ejerce sobre el resultado una influencia que no aparece en ningún organigrama.

La evidencia, recapitulada

El libro ya la presentó y conviene reunirla aquí, porque su efecto acumulado es el argumento de este capítulo.

La plataforma de participación de Madrid recibió cerca de medio millón de registros y veintiocho mil propuestas ciudadanas desde 2015; una se convirtió en política pública. El proceso deliberativo taiwanés fue restringido por el propio gobierno a asuntos del ámbito digital, lo que un investigador caracterizó como seleccionar los temas

que ya se sabe manejar. La plataforma de delegación del Partido Pirata alemán produjo super-votantes con poder de decreto, y su participación colapsó tras los picos electorales. Y el sorteo cívico, que este libro adopta como corrección central, opera en la práctica en dos etapas de las cuales la segunda es autoselectiva: en un caso documentado, de más de cuatro mil respuestas se seleccionaron ciento setenta y cinco participantes.

Ninguno de esos casos es un fracaso de ejecución. Los cuatro son resultados del diseño, y los cuatro fueron intentados por gente competente y de buena fe.

Para qué sí sirve la participación

Un capítulo que solo enumerara defectos sería una refutación de las leyes tercera y cuarta, y no lo es. Conviene por tanto especificar qué produce la participación, porque es sustancial y no coincide con lo que se le atribuye.

Revela intensidad y prioridad, que son las dos clases de información que el voto comprime y que ningún experto puede inferir. Nadie sabe mejor que los afectados qué les importa más.

Detecta defectos. Una objeción específica de quien va a sufrir una regla suele identificar consecuencias que el diseñador no anticipó. Este es el rendimiento más alto y más subestimado de la participación, y es la razón por la cual el capítulo 19 eligió *objetar* como el verbo de mayor valor en sede legislativa.

Aporta conocimiento local, que es información genuina y no opinión: cómo funciona realmente un servicio, dónde falla, qué hace la gente cuando falla.

Legitima decisiones difíciles. Una medida costosa adoptada tras un proceso participativo genuino tiene más probabilidades de sostenerse, y esa es una propiedad valiosa aunque no tenga relación con la corrección.

Y no produce: determinación de hechos, diseño técnico, evaluación de evidencia ni protección de minorías. Para esas cuatro cosas hay otros mecanismos, y la sexta ley existe para asignar cada decisión al que corresponde.

El modo de fallo, nombrado

La degeneración específica de este capítulo tiene un nombre: **sustituir el juicio por el número.**

Ocurre cuando el resultado de un ejercicio participativo se trata como un hecho en lugar de como un insumo; cuando la cifra de participantes se invoca como argumento sobre el fondo; cuando el desacuerdo con el resultado se presenta como desprecio a la ciudadanía.

Y su antídoto es el conjunto de reglas que el libro ya estableció y que conviene reunir: el silencio no es un dato interpretable y ningún resultado puede atribuirse a quien no participó; todo canal debe publicar la composición de sus participantes contra la población; la deliberación tiene derecho a ser escuchada y no derecho a decidir; y los canales de alta resolución generan obligación de responder, no obligación de obedecer.

> *Prueba operativa: ¿este resultado se está usando para conocer qué quiere la gente, o para sostener que la decisión es correcta? Lo primero es participación. Lo segundo es una falacia con respaldo estadístico.*

CAPÍTULO 34

Confundir eficiencia con buen gobierno

La tercera degeneración es la más difícil de combatir porque su vocabulario es irreprochable. Nadie defiende el desperdicio. Y precisamente por eso la eficiencia opera como un argumento que no admite objeción sin parecer una defensa de la ineptitud.

Conviene entonces empezar por lo que la palabra significa, porque su uso político oculta una estructura lógica que la vuelve mucho menos neutral de lo que aparenta.

La eficiencia es un cociente, y alguien eligió el numerador

La eficiencia no es un valor: es una **razón entre un resultado y un costo.** Y una razón no puede calcularse sin haber decidido antes qué cuenta como resultado.

Esa decisión previa es política y desaparece del enunciado. Cuando alguien afirma que un procedimiento es ineficiente, ha elegido —normalmente sin declararlo— qué producto está midiendo, y esa elección determina la conclusión antes de cualquier cálculo.

Un ejemplo del capítulo 8 lo ilustra con precisión. Si el resultado de un órgano de control es *evitar desperdicio*, entonces su costo de operación es una ineficiencia a minimizar. Si el resultado es *limitar el poder de quien gasta*, su costo de operación es el precio de un contrapeso y la pregunta cambia por completo. El mismo órgano, el mismo presupuesto, dos evaluaciones opuestas, y la diferencia está en una definición que nadie sometió a discusión.

De ahí la formulación que este capítulo propone: **toda afirmación sobre eficiencia contiene una teoría no declarada sobre el propósito de la institución evaluada.** Y el primer lugar donde se esconde la política del capítulo 9 —la definición de la variable— opera aquí con más fuerza que en ningún sistema técnico, porque en este caso ni siquiera hay un documento de especificaciones donde constara.

Los indicadores se convierten en objetivos

El segundo mecanismo es conocido y su enunciado es sencillo: cuando una medida de desempeño se convierte en meta, deja de medir lo que medía.

La razón no es el cinismo de quien es evaluado. Es que toda medida es una aproximación imperfecta a lo que interesa, y cuando la aproximación adquiere consecuencias, el esfuerzo se desplaza de lo que interesa hacia lo que se mide. El capítulo 21 lo señaló para la justicia: cualquier indicador de velocidad judicial publicado sin su indicador de calidad producirá velocidad a costa de calidad. El capítulo 26 lo señaló para el presupuesto: los programas cuyos resultados son difíciles de cuantificar compiten en desventaja permanente.

Y el capítulo 25 mostró su forma más extrema. Cuando una persona no lograba autenticarse biométricamente durante meses, el sistema la clasificaba como inexistente y la daba de baja del padrón. Esa baja se contabilizaba como **ahorro**. El indicador registró como eficiencia lo que era exclusión, y lo hizo sin que nadie mintiera: el sistema de información estaba estructuralmente incapacitado para distinguir ambas cosas.

Tres correcciones parciales existen y conviene enunciarlas porque ninguna resuelve el problema del todo.

Indicadores en pares opuestos. Nunca publicar velocidad sin calidad, cobertura sin precisión, ahorro sin acceso. El par obliga a exhibir el sacrificio.

Rotación de la medida. Un indicador estable durante años es un indicador que ya fue optimizado; cambiarlo periódicamente reduce el rendimiento de gestionarlo en lugar de mejorar.

Medición externa al medido, que es la propiedad de independencia del capítulo 14 aplicada a la evaluación.

La deshumanización como resultado previsible

La tercera consecuencia es la que menos aparece en los programas de eficiencia y la que más se percibe desde el otro lado del mostrador.

Optimizar un proceso significa eliminar todo lo que no contribuye al resultado medido. Y una parte de lo que se elimina es aquello cuyo valor no está en el resultado sino en la experiencia de quien lo atraviesa: el tiempo de explicar, la posibilidad de preguntar, el margen para atender un caso que no encuadra, la presencia de alguien a quien dirigirse.

Nada de eso mejora ningún indicador. Todo eso es lo que distingue ser atendido de ser procesado.

El capítulo 24 lo estableció como principio y aquí se convierte en advertencia: **el trato digno debe ser un criterio de diseño explícito, porque no es un resultado automático de la eficiencia.** Un sistema puede resolver rápido y humillar en el proceso, y sus métricas registrarán el primer hecho y no el segundo.

Hay además un límite que no admite optimización, y conviene enunciarlo con la formulación del capítulo 25: **la dignidad de una persona no puede hacerse depender de algoritmos ni de vulnerabilidades tecnológicas.** Cuando la eficiencia de un sistema se obtiene trasladando el costo del error a la persona equivocada, no se ha ganado eficiencia: se ha desplazado un costo hacia quien no puede rechazarlo.

La variante tecnocrática

El capítulo 9 prometió desarrollar aquí el primero de los dos modos de fallo de la segunda ley.

La variante tecnocrática sostiene que las decisiones públicas deben trasladarse a quienes poseen la capacidad técnica para tomarlas bien. Es seductora porque su premisa empírica es correcta: en cuestiones técnicas, los expertos aciertan más que los legos, y negarlo sería obscurantismo.

Falla por dos razones, y la segunda es menos obvia y más decisiva.

Las decisiones públicas no son técnicas en su totalidad. Contienen un componente de valores sobre el cual la competencia técnica no confiere autoridad alguna. El capítulo 9 ofreció el procedimiento para separar ambos componentes: preguntar a cada parte qué observación futura la haría cambiar de posición. Si ambas pueden especificarla, el desacuerdo es factual y la evidencia debe resolver. Si ninguna puede, es de valores y corresponde al procedimiento político.

Un cuerpo que decide sin poder ser removido pierde, en poco tiempo, el incentivo para acertar. Esta es la razón estructural y la que la defensa de la tecnocracia nunca responde. La competencia técnica no se conserva sola: se mantiene porque el error tiene consecuencias. Un órgano técnico protegido de la remoción está protegido también de la corrección, y al cabo de una o dos generaciones su criterio refleja la cultura interna del cuerpo más que el estado del conocimiento.

De ahí la posición del libro, que no es antitécnica sino específica sobre el lugar del experto: **el conocimiento técnico informa la decisión, la fundamenta y la hace criticable; no la autoriza.** Y la prueba del capítulo 9 se aplica sin excepción: ¿quién puede revertir esta decisión, en cuánto tiempo, y qué le cuesta hacerlo?

Para qué sirve legítimamente la eficiencia

Un capítulo que solo objetara sería una defensa del despilfarro, y no lo es. Conviene decir dónde la eficiencia es exactamente el criterio correcto.

En todo aquello donde el resultado está definido y no es disputado, y donde el costo recae sobre alguien. El capítulo 7 lo documentó: 1.711 trámites federales eliminados por innecesarios, requisitos reducidos de seis a dos en promedio, 17.707 millones de pesos de costo directo derivado de actos de corrupción en trámites. En ese terreno, la eficiencia no compite con ningún otro valor: es una transferencia neta de tiempo y dinero desde el ciudadano hacia sí mismo, y su carácter es además redistributivo, porque la carga administrativa es regresiva por construcción.

La distinción operativa es esta: **la eficiencia es el criterio correcto cuando el numerador no está en disputa.** Cuando lo está —y lo está en toda decisión que involucre derechos, contrapesos, protección de minorías o distribución— el cociente no es un dato sino una conclusión disfrazada.

> *Prueba operativa: ante toda afirmación de eficiencia, preguntar qué se está contando como resultado, quién lo decidió y quién paga lo que el cociente no cuenta.*

Por qué estas tres degeneraciones se refuerzan

Conviene cerrar señalando que las tres examinadas hasta aquí no son independientes.

La velocidad se justifica invocando eficiencia. La eficiencia se legitima invocando participación —la gente quiere resultados—. Y la participación se convoca selectivamente para las decisiones de alto costo político, según el modo de fallo de la quinta ley.

Las tres comparten, además, una estructura común que conviene nombrar porque es el patrón que el lector debe aprender a reconocer: **toman una propiedad deseable, la desprenden de su función, y la convierten en objetivo.** Velocidad sin preguntar velocidad para qué. Participación sin preguntar participación en qué. Eficiencia sin preguntar eficiencia respecto de qué producto.

Es, exactamente, el error que la primera ley prohíbe, aplicado a los valores en lugar de a las instituciones. La forma se separa de la función y sobrevive por su cuenta.

Los tres capítulos siguientes examinan degeneraciones de otra naturaleza: no la deformación de un valor, sino el desplazamiento del poder hacia lugares donde no puede ser alcanzado.

CAPÍTULO 35

La nueva aristocracia tecnológica

Las tres degeneraciones anteriores deforman un valor. Las dos siguientes hacen algo distinto y más grave: **desplazan el poder hacia lugares donde los mecanismos de control no alcanzan.**

La primera de ellas no requiere que nadie se proponga acumular poder. Ocurre por la vía más prosaica imaginable: un contrato.

Quien escribe el código escribe la regla

Cuando un procedimiento público se codifica en un sistema informático, la lógica de ese procedimiento deja de residir en la norma y pasa a residir en el código. El capítulo 5 mostró la consecuencia operativa: el costo de modificar la regla pasa de una circular a un requerimiento de desarrollo con presupuesto, proveedor y plazo.

La consecuencia política es mayor. **Las decisiones que el código incorpora son decisiones normativas tomadas por personas que no fueron autorizadas para tomarlas.** No por usurpación: porque alguien tenía que resolver la ambigüedad del texto legal para poder programar, y el texto legal siempre es ambiguo en los bordes.

Un programador que debe implementar un requisito de residencia decide si tres años significa treinta y seis meses continuos o acumulados. Uno que implementa un umbral decide si el caso exactamente en la frontera queda dentro o fuera. Uno que diseña un formulario decide qué situaciones familiares son representables y cuáles no existen para el sistema. Ninguna de esas decisiones aparece en la ley,

todas afectan derechos, y todas se toman sin deliberación, sin publicidad y sin recurso.

Esta es la forma más extendida y menos advertida del poder tecnológico: no la conspiración de una élite, sino **la acumulación de miles de decisiones normativas menores tomadas en el lugar equivocado.**

El remedio es el que el capítulo 9 estableció y que este libro repite por última vez: exigir que los siete lugares donde se esconde la política se declaren. No cambiar el código: publicar las decisiones que contiene.

La asimetría entre poderes que ninguna Constitución previó

Aquí está la aportación central de este capítulo, y conviene enunciarla con la gravedad que merece.

La separación de poderes fue diseñada bajo un supuesto que hoy es falso: **que los tres poderes tenían capacidad informacional comparable.** En 1787 o en 1857, un legislador y un ministro disponían aproximadamente de la misma clase de información —documentos, informes, testimonios— y de la misma capacidad de procesarla, que era la de un ser humano leyendo. La asimetría existía, pero era de grado.

Hoy es de naturaleza. El Ejecutivo posee los datos, los sistemas que los producen, los modelos que los analizan y el personal técnico que los opera. El Legislativo evalúa el presupuesto del Ejecutivo usando las cifras del Ejecutivo, calculadas con los modelos del Ejecutivo. El Judicial resuelve controversias sobre decisiones algorítmicas cuya lógica no puede examinar. Los órganos de control auditan sistemas que no pueden replicar.

> **Un contrapeso que solo puede verificar lo que el controlado le entrega no es un contrapeso: es un destinatario.**

De aquí se deriva lo que propongo llamar el principio de **capacidad informacional simétrica**: la separación de poderes exige que cada

poder pueda verificar de manera independiente lo que los demás afirman. Y su realización tiene tres requisitos concretos, ninguno costoso en términos presupuestales y todos difíciles en términos políticos.

Acceso a la fuente y no al informe. El capítulo 19 lo estableció para la observación presupuestal: la diferencia entre recibir un informe y consultar el dato original es la diferencia entre ser informado y auditar. Con la separación entre dato de gestión y dato personal que este libro ha exigido tres veces.

Capacidad técnica propia en cada poder. Un cuerpo analítico permanente, profesionalizado y de carrera —en los términos del capítulo 24 — adscrito al Legislativo y al Judicial, capaz de replicar cálculos, examinar modelos y evaluar sistemas. Su costo es trivial comparado con el presupuesto que evalúa.

Derecho de examen sobre los sistemas que ejecutan la ley. Que el poder que aprobó una norma pueda verificar cómo fue implementada en el sistema que la ejecuta, y que el poder que resuelve una controversia pueda examinar la lógica que produjo el acto impugnado.

Dependencia de proveedor, revisitada

El capítulo 25 trató la soberanía sobre la arquitectura desde el punto de vista del diseño. Aquí importa su dimensión política.

Un proveedor cuyo sistema opera una función pública crítica adquiere una forma de poder que no está prevista en ningún esquema constitucional: **la capacidad de determinar el costo y el plazo de cualquier cambio de política que afecte a su sistema.** No veta nada; cotiza. Y una cotización suficientemente alta tiene el mismo efecto que un veto, con la ventaja de no parecerlo.

Es, además, un poder que se acumula. Cuantos más sistemas críticos operen sobre la misma infraestructura, mayor es el costo de salida y menor la capacidad real de negociar. Y es un poder que sobre-

vive a las alternancias, porque el contrato es más duradero que el gobierno.

Las cuatro exigencias del capítulo 25 —propiedad de los datos con extracción utilizable, especificaciones abiertas, capacidad interna, plan de salida probado— no son buenas prácticas de contratación. Son, en la terminología de la séptima ley, las salvaguardas correspondientes a una capacidad que se está concediendo.

Pluralidad como infraestructura de legitimidad

El capítulo 9 prometió desarrollar aquí la consecuencia de la comprensibilidad delegada.

El argumento era este: una arquitectura institucional que usa capacidades técnicas avanzadas se vuelve incomprensible para el ciudadano promedio y para la mayoría de sus representantes, y la democracia vive con ello mediante un mecanismo que no es la comprensión universal sino la existencia de **varios evaluadores independientes con acceso real y sin interés en el resultado**, cuya credibilidad el ciudadano sí puede juzgar.

De donde se sigue que la pluralidad de capacidad técnica —en el Estado, en la academia, en la prensa especializada y en la sociedad civil— no es un lujo cívico. Es la infraestructura sin la cual la complejidad destruye legitimidad.

Y hay una advertencia empírica que el capítulo 27 documentó y que conviene repetir porque desmiente la solución fácil. El sistema de voto por internet estonio tenía su código público desde hacía más de cinco años, y una revisión reciente encontró que el protocolo criptográfico había recibido escaso escrutinio a nivel de código, además de documentar una vulnerabilidad que contradecía la verificabilidad que el sistema afirmaba tener.

La transparencia sin incentivos para el escrutinio produce la apariencia de auditoría. Publicar no basta: hay que financiar a quien

revise, y hacerlo de manera que su financiamiento no dependa de lo que encuentre.

> *Prueba operativa: ¿puede el poder que debe controlar esta decisión verificarla por sí mismo, con su propia capacidad, sin depender de lo que le entregue el controlado?*

CAPÍTULO 36

Democracia por algoritmo

La quinta degeneración es la que da nombre al temor más común sobre el proyecto de este libro, y conviene tratarla con precisión porque el temor genérico impide ver dónde está el riesgo real.

El riesgo no es que una máquina gobierne. Ningún sistema va a declararse autoridad. El riesgo es más específico y ya está ocurriendo: **que decisiones que afectan derechos se tomen mediante procedimientos que nadie puede explicar, impugnar ni corregir, y que formalmente sigan atribuyéndose a una persona que no las tomó.**

El requisito que este libro ha estado construyendo

El capítulo 9 identificó los seis lugares donde se esconde la política dentro de un sistema técnico y sostuvo que el tercero —la elección del error preferible— es una decisión distributiva del mismo orden que una reforma fiscal, tomada en un documento técnico y ejecutada sobre millones. El capítulo 18 lo aplicó al caso de la identidad digital. El capítulo 25 mostró lo que ocurre cuando esa decisión se toma sin autorización política: exclusión de personas con derecho, contabilizada como ahorro, con muertes documentadas.

Corresponde ahora convertirlo en requisito, y su formulación es la siguiente:

> *Todo sistema que participe en decisiones públicas sobre personas debe declarar públicamente, antes de su despliegue, los siete lugares donde se aloja una decisión política: la definición de las variables, los umbrales, la elección del error preferible, los valores por omisión, la arquitectura de vinculación de datos y el procedimiento de impugnación. Y la calibración del error preferible requiere autorización del órgano político competente, publicidad y posibilidad de impugnación.*

La exigencia es más modesta de lo que parece y por eso es viable. No obliga a abrir el modelo, ni a explicar su funcionamiento interno, ni a someterlo a aprobación técnica. Obliga a **declarar decisiones que ya se tomaron**, y todas ellas son documentables sin conocimiento especializado. Es, en la clasificación del capítulo 14, una salvaguarda del tipo *declarar* en lugar de *autorizar*: cuesta poco, no introduce fricción y produce disciplina.

La prohibición de la caja negra

Para decisiones de alto impacto —los niveles estructural y constituyente del capítulo 14, y toda decisión que afecte derechos de personas identificables— este libro sostiene una prohibición y conviene enunciarla sin atenuantes.

> **No puede fundarse una decisión pública sobre una persona en un procedimiento cuya lógica no puede explicarse a esa persona.**

La razón no es tecnológica sino constitucional: la obligación de motivar es anterior a cualquier sistema y no admite excepción por complejidad. Un acto de autoridad no motivado es nulo, y no motivarlo porque el sistema que lo produjo no es explicable no lo vuelve motivado: lo vuelve inexplicable, que es peor.

Esto tiene una consecuencia de diseño que la industria no suele aceptar: **si un sistema no puede explicar su resultado, no puede usarse para esa decisión**, con independencia de su exactitud. Un sistema más preciso e inexplicable es inadmisible frente a uno menos preciso y explicable, porque lo que está en juego no es el acierto sino la posibilidad de impugnar.

La revisión humana que es ceremonial

La salvaguarda que todo el mundo propone es que una persona revise. Es correcta y casi siempre se implementa de manera que no funciona, y conviene explicar por qué porque el mecanismo es sutil.

Un revisor humano ejerce revisión efectiva solo si concurren cuatro condiciones. Si falta alguna, lo que se ha construido es una firma.

Tiempo suficiente para examinar el caso. Un revisor con una cuota de expedientes por hora no revisa: valida.

Información suficiente, es decir acceso a los elementos que fundaron el resultado y no solo al resultado.

Incentivo simétrico. Si apartarse del sistema exige justificación escrita y confirmarlo no exige nada, el diseño ha establecido una presunción a favor de la máquina. La simetría exige que ambas decisiones cuesten lo mismo.

Consecuencia atribuible. Quien revisa debe responder por lo que confirma. Un revisor que no responde por el resultado no es un contrapeso: es un trámite.

Y una quinta condición que no depende del revisor sino del diseño del sistema: **la tasa de disidencia debe medirse.** Un mecanismo de revisión humana cuya tasa de apartamiento del resultado automatizado es cercana a cero no está funcionando, y la prueba es la misma que el capítulo 14 estableció para toda salvaguarda: cuántas veces se ha activado y con qué resultado.

La asimetría que ordena qué automatizar

Hay una regla de diseño que se deriva de todo lo anterior y que considero la más útil de este capítulo.

> **Automatizar el otorgamiento y automatizar la negación no son operaciones simétricas.**

Cuando un sistema concede automáticamente un beneficio a quien cumple los requisitos, un error produce un beneficio indebido: un costo para el erario, corregible, distribuido. Cuando un sistema niega automáticamente, un error produce la privación de un derecho a una persona concreta, que con frecuencia no sabrá que fue evaluada, no sabrá por qué fue negada y no tendrá los medios para impugnar.

Los dos errores no son equivalentes ni en magnitud ni en distribución ni en corregibilidad. De ahí la regla:

> *La automatización plena es admisible para otorgar. Para negar, restringir o sancionar se requiere revisión humana efectiva, notificación previa y motivación individualizada.*

Es la misma asimetría que el capítulo 25 estableció para el Estado proactivo —puede beneficiar sin pedir, no puede perjudicar sin avisar— aplicada a la automatización de la decisión.

El deber de notificar

Una última pieza, sin la cual todo lo anterior es inoperante.

El derecho a impugnar una decisión automatizada es inútil si la persona no sabe que hubo automatización. El capítulo 14 lo identificó como la cuarta propiedad de una salvaguarda real: debe existir alguien con el deber, la capacidad y el incentivo de activarla. En materia algorítmica, ese deber recae sobre la autoridad.

Tres elementos mínimos: que el acto informe que fue producido con asistencia automatizada, qué elementos se consideraron, y ante quién y en qué plazo puede solicitarse revisión humana. Sin los tres, el catálogo de derechos digitales es letra muerta, que es el destino habitual de los catálogos que no asignan deberes.

La formulación final

Este libro ha repetido once veces la misma frase, y aquí adquiere su sentido completo: **amplía la capacidad de quien decide, nunca sustituye a quien responde.**

El capítulo 6 estableció por qué. Un sistema de inteligencia artificial no puede responder por una decisión, no en sentido técnico sino institucional: no comparece, no es sancionado, no rectifica por convicción, no puede ser destituido. Y el capítulo 12 estableció que la responsabilidad requiere cuatro condiciones —identificabilidad, sancionabilidad, permanencia y capacidad de rectificar— que ningún sistema satisface.

De modo que la posición del libro no es que la inteligencia artificial sea peligrosa para la democracia. Es más específica: **puede ampliar indefinidamente la capacidad cognitiva del Estado y no puede ocupar, bajo ninguna configuración, una posición de autoridad.** La primera mitad de esa frase autoriza casi todo lo que la Parte III propuso. La segunda es el límite que ninguna ganancia de exactitud justifica cruzar.

> *Prueba operativa: cuando este sistema se equivoque con una persona, ¿esa persona lo sabrá, podrá impugnarlo, y habrá alguien que responda por el error?*

CAPÍTULO 37

Lo que no debe cambiarse

Los cinco capítulos anteriores examinaron maneras en que este proyecto puede degenerar. Este hace algo distinto: enumera lo que ninguna versión de él, por bien ejecutada que esté, puede tocar.

Es el capítulo que protege al libro de sus propios entusiastas, y lo escribo con una convicción particular: **un cuerpo de doctrina sobre rediseño institucional que no puede nombrar con precisión qué conserva no es doctrina de diseño, es un programa de demolición con vocabulario técnico.**

El núcleo

Hay ocho principios que no admiten rediseño porque no son formas sino fines. Todo lo propuesto en las Partes II y III está subordinado a ellos, y cualquier propuesta que los erosione queda descalificada con independencia de sus ventajas.

Los derechos fundamentales. El debido proceso. La independencia judicial. La separación de poderes. El pluralismo político. La protección de las minorías frente a las mayorías. Las elecciones libres, periódicas y competidas. Y la limitación del poder mediante contrapesos efectivos.

Enumerarlos es fácil y casi nadie los discute frontalmente. El trabajo de este capítulo consiste en lo demás: en los elementos concretos que los realizan y que sí se discuten, con frecuencia sin advertir qué se está discutiendo.

La privacidad no es una preferencia individual

Empiezo por el elemento que más se malinterpreta, y que el capítulo 25 mostró que está en juego en casi toda la agenda de modernización estatal.

La privacidad se discute habitualmente como un interés personal: hay quien prefiere que no se sepan sus asuntos, y ese interés compite con el interés colectivo en la eficiencia y la seguridad. Planteada así, la privacidad pierde siempre, porque un interés individual difuso no puede competir contra un beneficio colectivo concreto.

Ese planteamiento es equivocado, y su corrección es el argumento de este apartado: **la privacidad es una condición de posibilidad del disenso, y por tanto una precondición de la democracia y no un interés que compita con ella.**

El mecanismo es directo y está documentado. Una población que sabe que puede ser observada modifica su conducta antes de cualquier coacción. No deja de pensar lo que piensa; deja de decirlo, de asociarse, de firmar, de asistir. El efecto no requiere que nadie sea sancionado: basta con que sea posible. Y lo que se pierde no es comodidad individual sino **capacidad política colectiva**, porque la oposición, el periodismo, la denuncia y la organización dependen todos de poder actuar sin ser identificado de antemano.

De ahí que el capítulo 3 identificara la privacidad por fragmentación como una garantía adherida, que el capítulo 25 la repusiera mediante descentralización y registro de consultas, y que este capítulo la coloque entre lo intocable. Un Estado que puede saberlo todo sobre cualquiera ha adquirido, con independencia de sus intenciones presentes, la capacidad de suprimir el disenso sin promulgar una sola norma.

La formulación operativa: **la privacidad no se pondera contra la eficiencia. Se pondera, si acaso, contra otros derechos**, y esa es una discusión de otra naturaleza.

Resiliencia: qué ocurre cuando falle

El capítulo 25 prometió desarrollar aquí el principio que la experiencia estonia enseña, y que reorienta la manera de pensar toda infraestructura pública.

La formulación es la siguiente: **el objetivo no es impedir que el ataque ocurra, sino garantizar que el país siga funcionando después de que ocurra.**

Ninguna medida protectora garantiza seguridad absoluta. Siempre habrá vulnerabilidades no descubiertas, errores de implementación y fallos humanos. Estonia —que fue el primer país en sufrir un ataque cibernético a escala nacional y es uno de los más atacados del mundo— no ha tenido en más de veinte años una brecha mayor de su plataforma central, y sí ha tenido incidentes graves: una vulnerabilidad criptográfica que afectó a setecientos cincuenta mil tarjetas de identidad durante más de una semana, y brechas posteriores que expusieron datos de cientos de miles de personas. La arquitectura central resistió; falló la capa de aplicación.

Cuatro exigencias se derivan, y las cuatro se omiten sistemáticamente en los proyectos de digitalización pública.

Operación degradada prevista. Debe existir un modo de funcionamiento que permita prestar el servicio esencial cuando el sistema principal no esté disponible, diseñado y probado de antemano. El canal presencial permanente que este libro ha exigido en cada capítulo no es solo una salvaguarda de inclusión: es también la operación degradada.

Ausencia de punto único de fallo. La descentralización no evita los ataques; evita que un ataque exitoso detenga al Estado. Es la razón arquitectónica —no ideológica— por la que el capítulo 25 rechazó la base de datos central.

Ensayo periódico de la recuperación. Un plan de continuidad que nunca se ha ejecutado es un documento. La octava ley lo exige para la reversión de políticas y vale igual aquí.

Reconocimiento de la paradoja de la continuidad. Cuando el Estado entero opera sobre una infraestructura, apagarla deja de ser una opción disponible, y esa imposibilidad debe formar parte del cálculo antes de construirla, no descubrirse durante la crisis.

La simetría entre escala de fallo y salvaguarda

El capítulo 5 prometió desarrollar este punto y es el que cierra conceptualmente la Parte IV.

Un proceso en papel falla localmente: una oficina, un expediente, una persona. Un proceso digital falla globalmente: todas las oficinas, todos los expedientes, todas las personas, simultáneamente.

De donde se sigue una exigencia que la séptima ley impone y que casi nunca se presupuesta: **cuando la digitalización multiplica la escala a la que un sistema puede fallar, la salvaguarda correspondiente debe escalar en la misma proporción.** Un error de criterio que afectaba a cien personas al año y ahora afecta a cien mil no es el mismo error a mayor volumen: es un riesgo de otra naturaleza, que exige mecanismos de detección, corrección y reparación de otra naturaleza.

El caso indio del capítulo 25 es la demostración. El mismo criterio de verificación de identidad, aplicado artesanalmente, habría producido errores individuales corregibles por un funcionario. Aplicado a escala nacional y de manera automática, produjo exclusión masiva contabilizada como ahorro.

El inventario consolidado

A lo largo de los trece capítulos de la Parte III, cada uno cerró con un apartado de qué no cambiar. Reunidos y depurados de duplicaciones,

suman **cincuenta y un elementos**, que se ordenan en tres familias de naturaleza distinta.

Formas constitutivas. Aquellas en que la forma *es* la garantía, y que por tanto no admiten rediseño sino únicamente cambio de soporte, y solo si el nuevo soporte preserva íntegramente la propiedad.

#	ELEMENTO
1	Secreto del voto
2	Publicidad de las audiencias judiciales
3	Publicidad de las sesiones legislativas y registro nominal del voto
4	Colegialidad en la resolución de asuntos de alto impacto
5	Inmediación en materia penal
6	Prohibición de censura previa

Garantías sustantivas. Protegen a un sujeto identificable contra un daño identificable, y admiten cambio de forma siempre que la protección quede íntegramente repuesta.

#	ELEMENTO
7	Derecho a ser oído y a controvertir la prueba
8	Defensa adecuada, incluida la defensoría pública
9	Posibilidad de recurrir la decisión
10	Sujeción del acto administrativo al control jurisdiccional
11	Resolución judicial de las controversias electorales
12	Registro electoral auditable, verificable con independencia del sistema que lo produjo
13	Observación del cómputo por los contendientes
14	Accesibilidad del acto de votar
15	Derecho de acceso a la información
16	Órganos garantes independientes del sujeto obligado

#	ELEMENTO
17	Gratuidad del acceso a la información
18	Titularidad de los datos personales en la persona
19	Canal presencial atendido por una persona, con igual eficacia jurídica
20	Funcionario identificable con facultad de resolver contra el sistema
21	Autorización legislativa previa del gasto
22	Fiscalización externa e independiente
23	Gasto asociado a derechos exigibles, sustraído de la disponibilidad discrecional
24	Protección de la actividad periodística y reserva de fuentes
25	Pluralidad de la propiedad de medios
26	Protección reforzada de la expresión política
27	Libertad de asociación política
28	Acceso de las minorías políticas a medios y recursos en condiciones no ruinosas
29	Derecho de las minorías parlamentarias a tribuna y a que sus iniciativas se dictaminen
30	Inmunidad parlamentaria en su núcleo funcional
31	Impersonalidad administrativa como garantía de trato igual
32	Acceso al empleo público por mérito, abierto a quien no tiene relaciones
33	Piso nacional de derechos irreductible por arreglo local
34	Privacidad como condición del disenso

Funciones irreducibles. No son formas ni protecciones: son cosas que el sistema debe seguir haciendo, cualquiera que sea su arquitectura.

#	ELEMENTO
35	Responsabilidad identificable por cada decisión pública
36	Responsabilidad única del titular del Ejecutivo por el conjunto

#	ELEMENTO
37	Refrendo y responsabilidad ministerial por cada acto
38	Comparecencia ante el órgano que no se designa
39	Vinculación identificable entre representante y electorado
40	Voto igual por persona en la elección de autoridades
41	Existencia de una cámara donde el territorio tenga voz
42	Mayorías reforzadas para las decisiones de nivel constituyente
43	Posibilidad de obstrucción dentro de reglas
44	Carácter humano de la decisión en libertad, familia, derechos fundamentales y relación persona-Estado
45	Estabilidad de quien opera, recuerda o controla
46	Posibilidad de que un gobierno electo dirija
47	Autonomía municipal en la definición de sus prioridades de gasto
48	Elección de las autoridades locales por su propia población
49	Reconocimiento de los sistemas normativos indígenas donde operan
50	Autonomía de los partidos para definir su ideario
51	Financiamiento público como salvaguarda contra la captura privada

Dos observaciones sobre el inventario.

La primera es que **su extensión es el argumento.** Un libro que propone rediseñar trece instituciones y termina con cincuenta y un elementos declarados intocables no es un libro de demolición. La proporción entre lo que propone cambiar y lo que declara protegido es la medida de su seriedad.

La segunda es que **las tres familias exigen tratamientos distintos y confundirlas es el error del capítulo 8.** Una forma constitutiva no se rediseña: cambia de soporte o no cambia. Una garantía sustantiva sí se rediseña, con la condición de reponer íntegramente la protección. Una función irreducible puede cumplirse de mil maneras y debe seguir cumpliéndose de alguna.

Las tres cosas que este libro no propone

Cierro con la simetría del prólogo, actualizada con todo lo aprendido en el recorrido.

No propone que una máquina decida. El capítulo 36 estableció el fundamento: la responsabilidad requiere identificabilidad, sancionabilidad, permanencia y capacidad de rectificar, y ningún sistema satisface las cuatro.

No propone que el Estado determine qué es verdad. El capítulo 29 mostró que esa facultad no pasa la prueba de simetría por un margen que ninguna salvaguarda rescata, y fue el único caso del libro en que la conclusión fue no construir la capacidad.

No propone que la participación sustituya a la representación. El capítulo 12 estableció el límite: de las nueve funciones del representante, ocho admiten distribución y una no. La obligación de responder no se distribuye sin que la responsabilidad se disuelva.

Y una cuarta cosa, que es la que da sentido a esta parte entera: **no propone nada cuyo fracaso no pueda corregirse.** La octava ley no es un refinamiento metodológico. Es la condición que permite intentar todo lo demás.

Cierre de la Parte IV

Seis capítulos de crítica al propio argumento. Conviene inventariar qué produjeron, porque la Parte V presupone este trabajo.

Cinco degeneraciones nombradas, cada una con su mecanismo y su prueba: la velocidad desprendida de la reversibilidad, la participación confundida con acierto, la eficiencia sin numerador declarado, el poder desplazado hacia donde el control no alcanza, y la decisión sin autor. Un patrón común identificado: las tres primeras toman una

propiedad deseable, la desprenden de su función y la convierten en objetivo, que es el error de la primera ley aplicado a los valores.

Y un inventario de cincuenta y un elementos que ninguna versión de este proyecto puede tocar.

Lo que la Parte IV no resolvió es el problema que hace inútil todo lo anterior si no se responde: quién haría esto, contra qué resistencia, con qué coalición y en qué orden. Un libro que describe la arquitectura correcta sin modelar la política de su adopción ha escrito un plano y no un proyecto.

Esa es la tarea de la Parte V.

PARTE

V

La Transición

La economía política del rediseño: quién pierde, quién gana, en qué orden se mueve y qué principio cede cuando dos apuntan en direcciones contrarias.

CAPÍTULO 38

Quién pierde con esto

Las cuatro partes anteriores describieron una arquitectura y la sometieron a crítica. Ninguna respondió la pregunta que determina si algo de esto ocurrirá: **quién lo haría, contra qué resistencia y con qué capacidad de sostenerlo.**

Es la pregunta que la literatura sobre diseño institucional omite con más frecuencia, y su omisión no es casual. Describir la arquitectura correcta es un ejercicio intelectualmente satisfactorio; modelar la política de su adopción obliga a admitir que buena parte de lo propuesto no ocurrirá, y a decir por qué.

Este capítulo lo admite y lo explica.

La asimetría fundamental

El capítulo 4 estableció el mecanismo y conviene recuperarlo porque estructura todo lo que sigue: **el costo de la fricción institucional es difuso y su beneficio es concentrado.**

Un requisito innecesario impone a millones de personas un costo pequeño y a un puñado de actores un ingreso considerable. Los millones no se organizan, porque el costo individual no justifica el esfuerzo. El puñado sí se organiza, porque su ingreso depende de ello. Y en cualquier arena política, un grupo pequeño con mucho en juego derrota sistemáticamente a un grupo enorme con poco en juego cada uno.

De ahí la formulación que este libro repite: **no existe una constituency de la simplificación; existe una constituency de cada requisito.**

Y hay una segunda asimetría, específica del proyecto de este libro y enunciada en el capítulo 2: la outdatedness no es de izquierda ni de derecha, distribuye sus casos con imparcialidad casi cómica, y precisamente por eso **carece de coalición natural**. Un método que amenaza formas heredadas en todos los sectores simultáneamente no tiene aliados permanentes: cada actor está dispuesto a auditar las instituciones ajenas y ninguno las propias.

El mapa de quienes pierden

Lo que sigue no es una lista de villanos. Es un mapa de intereses, y cada entrada especifica cuatro cosas: qué pierde ese actor, dónde ejerce su veto, cuál es el núcleo legítimo de su objeción, y qué haría que dejara de oponerse.

Ese tercer elemento es indispensable. El capítulo 4 estableció que el octavo mecanismo de supervivencia institucional —el miedo al fracaso del rediseño— no es una patología sino una objeción válida. **Una estrategia de transición que trate toda resistencia como renta fracasará**, porque descalificará argumentos correctos y perderá a quienes podrían ser aliados.

Los intermediarios de la fricción. Gestores, tramitadores, despachos especializados en navegar procedimientos. Pierden su mercado en proporción directa a la simplificación. Ejercen veto en la etapa reglamentaria, que es donde se determinan los requisitos concretos y donde la atención pública es nula. Su objeción tiene un núcleo legítimo: conocen los casos que el diseño simplificado no contempla, y ese conocimiento es real. Dejan de oponerse cuando el rediseño les abre un mercado distinto —asesoría sustantiva en lugar de gestión de fricción—, que es una transición viable para los profesionalizados e inviable para los que solo vendían acceso.

Los proveedores tecnológicos establecidos. Pierden con las especificaciones abiertas, la portabilidad de datos y los planes de salida probados que el capítulo 25 exige. Ejercen veto en la etapa contractual y en la definición de requerimientos técnicos, donde casi nadie más tiene capacidad de opinar. Su objeción legítima es la continuidad: migrar sistemas críticos tiene riesgo real. Dejan de oponerse cuando el mercado se amplía, porque las especificaciones abiertas perjudican al incumbente y benefician a todos los demás.

Los aparatos partidarios. Pierden con las barreras de entrada rediseñadas, la democracia interna verificable y la vinculación del financiamiento a obligaciones de proceso que el capítulo 28 propuso. Ejercen veto donde es más difícil de contrarrestar: en el propio órgano legislativo que tendría que aprobar la reforma. Su objeción legítima es la fragmentación, que es un riesgo real y documentado. Dejan de oponerse ante la vigencia diferida, que es la razón por la cual ese instrumento aparece tres veces en este libro: cuando nadie sabe a quién beneficiará la regla, la resistencia se debilita.

Los cuerpos profesionales con reserva de actividad. Pierden cuando un requisito de certificación se simplifica o cuando una función reservada se abre. Ejercen veto en el terreno más favorable que existe: el de la autoridad técnica, porque son quienes la sociedad reconoce como competentes para opinar sobre su propia materia. Su objeción legítima es la calidad, y con frecuencia es correcta. Y aquí opera con máxima fuerza la observación del capítulo 4: **la renta de fricción no requiere cinismo, requiere solamente que quienes tienen incentivo para defender un mecanismo sean también quienes tienen autoridad técnica para opinar sobre él.**

Los mandos que administran discrecionalidad. Pierden cuando un criterio se explicita, un plazo se hace verificable o un procedimiento se documenta. Ejercen veto por la vía más eficaz de todas, que no es la oposición sino **la implementación lenta**: la reforma se aprueba, se celebra y no ocurre. Su objeción legítima es la del capítulo 23: el cono-

cimiento tácito que poseen es real y su sustitución mecánica produce rigidez. Dejan de oponerse cuando la documentación se hace con garantía de no sanción retrospectiva, que es la condición que el capítulo 23 declaró innegociable.

Los órganos cuya competencia se redefine. Cualquier rediseño que reasigne funciones produce perdedores institucionales, y las instituciones defienden su competencia con una tenacidad que ninguna persona individual iguala. Ejercen veto en la controversia constitucional y en la negociación del texto normativo. Su objeción legítima es la continuidad de la función: una competencia que se traslada puede quedar sin ejercer durante años.

Y quien impulsa la reforma. El capítulo 16 lo estableció como su caso difícil más incómodo: el peor caso incluye al diseñador. Un gobierno que impulsa un rediseño tiene interés en una arquitectura que le favorezca, y el punto donde más pierde es precisamente en las salvaguardas que este libro considera innegociables. **El actor con mayor capacidad de impulsar la reforma es también el que menos interés tiene en la parte de la reforma que lo limita.**

Dónde se ejercen los vetos

Conviene ser concreto sobre los puntos de bloqueo, porque una estrategia que no los identifica se sorprende en cada uno.

ETAPA	QUIÉN BLOQUEA	CÓMO
Redacción del proyecto	Áreas técnicas afectadas	Excepciones y salvedades insertadas en el detalle
Dictamen legislativo	Comisiones	Congelamiento sin rechazo formal
Aprobación	Grupos parlamentarios	Modificación de un parámetro que desactiva el mecanismo
Reglamentación	Ejecutivo y áreas normativas	Requisitos reglamentarios que restauran la fricción suprimida

ETAPA	QUIÉN BLOQUEA	CÓMO
Presupuesto	Hacienda y negociación anual	Ausencia de asignación para operar lo aprobado
Implementación	Mandos operativos	Ejecución lenta, literal y sin adaptación
Litigio	Afectados con capacidad jurídica	Suspensión judicial prolongada

Dos observaciones sobre la tabla. La primera es que **la mayoría de las reformas institucionales mexicanas no mueren en la votación: mueren en la reglamentación y en el presupuesto**, que son las dos etapas de menor visibilidad pública. La segunda es que los vetos de las etapas finales son más baratos que los de las iniciales, y por tanto un opositor racional no pelea la aprobación: la concede y bloquea después.

De ahí una regla de diseño que el capítulo 41 desarrollará: **una reforma cuyo funcionamiento depende de un reglamento posterior es una reforma condicional**, y su probabilidad de realizarse depende de actores que no participaron en el debate.

El orden importa más que el contenido

Aquí está la tesis central de este capítulo.

Toda reforma produce perdedores. Pero no todas producen el mismo tipo de perdedor, y la diferencia determina lo que ocurre después. Conviene distinguir dos clases.

Las reformas que crean sus propios enemigos concentran el daño en un actor identificable, lo dejan en pie y le dan tiempo. El perdedor sobrevive a la reforma, aprende de ella y organiza su reversión. Casi todas las reformas que exigen cumplimiento continuo de un actor que perdió con ellas pertenecen a esta categoría, y su tasa de supervivencia es baja.

Las reformas que crean sus propios aliados producen beneficiarios concentrados que adquieren interés en su permanencia. Una infraestructura compartida de la que dependen cientos de municipios, un registro que miles de empresas usan a diario, un estándar que la industria adoptó: todos ellos generan, en pocos años, una constituency que defenderá la reforma sin que nadie se lo pida.

De donde se sigue la regla de secuencia que ordena la Parte V: **empezar por las reformas que crean aliados, y usar el capital político que producen para acometer las que crean enemigos.**

Es lo contrario de lo que suele hacerse. La tentación de toda administración nueva es acometer primero la reforma más ambiciosa, cuando su capital político es máximo. El análisis sugiere lo opuesto: la reforma más ambiciosa es también la que produce los enemigos más determinados, y acometerla primero significa enfrentarlos con una coalición que todavía no existe.

El problema propio de este libro

Cierro con una advertencia sobre la desventaja competitiva del argumento que este libro sostiene, y que el capítulo 29 anticipó.

Las propuestas que pasan la prueba de simetría son políticamente menos atractivas que las que no la pasan. La razón es estructural: una regla que un gobierno aceptaría aunque la operara su adversario es, por construcción, una regla que no le da ninguna ventaja. Y una propuesta que no ofrece ventaja a nadie carece del motor que mueve las reformas.

Esto tiene tres consecuencias que conviene asumir sin optimismo.

La primera es que **el proyecto de este libro competirá siempre contra versiones deformadas de sí mismo**: la modernización sin salvaguardas, la participación sin representatividad, la eficiencia sin numerador declarado. Las versiones deformadas son más fáciles de vender porque prometen más y cuestan menos.

La segunda es que **la ventana de oportunidad para las reformas simétricas se abre en momentos de incertidumbre sobre quién gobernará después.** Cuando una fuerza política se considera perpetua, no tiene interés en reglas que la limiten; cuando teme perder, sí lo tiene. La vigencia diferida explota exactamente esa condición.

Y la tercera, que es la más importante para quien lea este libro con intención de actuar: **el argumento debe construirse sobre el interés y no sobre la virtud.** Un rediseño que requiere que alguien renuncie a una ventaja por convicción no ocurrirá. Uno que hace que la ventaja deje de existir para todos por igual, o que la vuelve más costosa de conservar que de ceder, puede ocurrir.

El capítulo siguiente intenta construir esa coalición con el material disponible.

CAPÍTULO 39

La coalición posible

Si no existe una coalición natural, hay que construir una. Este capítulo examina con qué material.

La regla que lo ordena se deriva del capítulo anterior: **buscar a quienes el beneficio les llega concentrado.** El beneficio difuso no moviliza a nadie; la tarea consiste en identificar los grupos para los cuales la ganancia del rediseño no es difusa sino específica, cuantificable y propia.

Cinco grupos con ganancia concentrada

Las empresas pequeñas y medianas. Son el actor con mayor ganancia concentrada del proyecto entero y el menos convocado a discutirlo. La carga administrativa es regresiva por construcción, según el capítulo 7: quien tiene recursos contrata a alguien que haga el trámite y lo convierte en un gasto moderado; quien no los tiene paga con tiempo propio. Para una empresa de cinco empleados, la fricción regulatoria es una fracción sustancial de su capacidad de gestión, y su eliminación es una transferencia directa y medible. Son, además, numerosas, están organizadas en cámaras, y su interés es transversal a cualquier orientación política.

Los gobiernos locales sin recursos. El capítulo 31 mostró la magnitud del problema: 2.478 municipios y demarcaciones, con una variación de capacidad extrema, obligados a montar individualmente capacidades que su escala no justifica. Para un municipio pequeño, el

acceso a infraestructura compartida no es una mejora marginal: es la diferencia entre poder cumplir y simular que cumple. Y su interés es intenso, local y verificable.

Los funcionarios competentes bloqueados por el diseño. Es el grupo más subestimado y probablemente el más eficaz, porque está dentro. El capítulo 24 mostró qué premia hoy el sistema: la ausencia de observaciones, el ejercicio del presupuesto y la disponibilidad supererogatoria. Nada premia haber dejado la institución mejor que como se encontró. Existe, en toda administración, un conjunto de personas que sabe exactamente qué está mal, que ha intentado corregirlo y que ha descubierto que el riesgo personal excede la recompensa institucional. Un rediseño que reduzca ese riesgo convierte a ese grupo en operador y no en obstáculo.

Los sectores que dependen de la certeza jurídica. Cualquier actividad que requiera inversión de largo plazo —infraestructura, energía, manufactura, vivienda— paga un costo elevado por la imprevisibilidad normativa y por el penduleo del capítulo 17. Su interés en la continuidad de capacidades institucionales es directo y cuantificable, y coincide exactamente con la décima ley.

La profesión jurídica, que está dividida. Una parte vive de la fricción procesal; otra parte la padece. Los litigantes que representan a personas sin recursos, las defensorías públicas, las clínicas jurídicas universitarias y buena parte de la judicatura tienen interés directo en la resolución escalonada, en la desagregación del plazo y en la comprensibilidad de las resoluciones que el capítulo 21 propuso. Tratarlos como un bloque homogéneo es el error que garantiza perderlos a todos.

Las alianzas improbables

La combinación de esos cinco grupos produce coaliciones que no se parecen a las alineaciones políticas habituales, y esa rareza es su

principal activo: **una coalición que no coincide con el eje político existente es más difícil de convertir en bandera de un bando, y por tanto más difícil de destruir en la alternancia.**

Tres ejemplos concretos.

La simplificación administrativa alinea a cámaras empresariales con organizaciones de defensa de derechos sociales, porque la carga regresiva perjudica más a quien menos tiene, y ambos grupos lo saben aunque rara vez lo digan juntos.

La infraestructura compartida municipal alinea a presidentes municipales de partidos distintos, porque la ganancia es de escala y no de ideología, y porque ninguno tiene capacidad de construirla solo.

La protección de las capacidades institucionales frente al penduleo alinea a inversionistas de largo plazo con funcionarios de carrera y con la comunidad académica que usa series de datos. Los tres pierden lo mismo cuando una serie se interrumpe.

Lo que se puede empezar sin permiso

Este es el apartado más operativo del libro, y su premisa es que **una parte considerable de lo propuesto no requiere reforma constitucional, ni legal, ni siquiera acuerdo entre poderes.**

Esa observación importa porque la estrategia dominante en México consiste en esperar la gran reforma, y la gran reforma exige una coalición que, según el capítulo anterior, no existe todavía. Lo que sigue puede hacerse mientras se construye.

Un municipio puede, por acuerdo de cabildo: publicar su inventario completo de trámites con sus requisitos; eliminar los que no tengan fundamento normativo vigente; adoptar el criterio de no solicitar documentos que la propia administración municipal emitió; publicar su presupuesto en formato comparable; y establecer un registro de compromisos con contraste periódico.

Un congreso estatal puede, por reforma a su reglamento interior: publicar el estado de dictaminación de cada iniciativa; establecer plazos con consecuencia para el turno a comisiones; adoptar el expediente de la decisión del capítulo 19; abrir un canal de objeción estructurada sobre proyectos en curso; y documentar su propio diseño de proceso, que es lo que el capítulo 31 identificó como la pieza faltante del laboratorio federal.

Un poder judicial local puede, por acuerdo administrativo: publicar íntegramente sus resoluciones; medir y publicar tiempos y consistencia por órgano; acompañar las resoluciones con un resumen en lenguaje llano firmado por quien resolvió; y establecer la resolución escalonada para asuntos de cuantía menor.

Una dependencia puede, por decisión de su titular: declarar los siete lugares donde se esconde la política en cada sistema que opere; publicar su mapa de sucesión y sus indicadores de capacidad institucional; establecer el disenso registrado en decisiones de nivel estructural; y adoptar la regla de que ningún fallo de autenticación produzca efecto desfavorable.

Un órgano de control puede, sin cambio normativo: publicar cuántas veces se ha activado cada salvaguarda que supervisa y con qué resultado, que es la prueba del capítulo 14 aplicada a sí mismo.

Ninguna de estas acciones requiere permiso de nadie. Todas son verificables. Y varias de ellas producen, en el plazo de un año, evidencia comparable que alimenta el mecanismo del capítulo 31.

Cómo hacer que sobreviva

El capítulo 17 estableció que conozco solo dos contrapesos eficaces contra el penduleo. Corresponde aquí convertirlos en estrategia.

Primero: hacer la destrucción más costosa que la continuidad. Sus cinco dispositivos —mandatos de continuidad de datos, custodia

externa de registros críticos, inventario público de capacidades, compromisos plurianuales y dictamen previo a la cancelación— tienen una propiedad común que conviene explotar: todos hacen **visible** la destrucción. Un activo cuyo costo de desarrollo y estado de operación constan públicamente no se puede desmantelar en silencio, y el silencio es la condición del penduleo.

Segundo, y más eficaz: permitir que el sucesor se apropie del mérito. Tres prácticas lo consiguen, y las tres son contraintuitivas para un gobierno saliente. Nombrar las capacidades por su función y no por la administración que las creó. Diseñar los activos de modo que su rendimiento se manifieste en el ciclo siguiente, lo que alinea el interés del sucesor con su conservación. Y estructurar la transición como transferencia de propiedad y no como entrega de informes.

La recomendación que de ahí se deriva es la que más resistencia genera y la que más he visto confirmada: **la mejor protección de lo construido no es blindarlo jurídicamente, sino entregarlo de modo que el sucesor quiera reclamarlo como propio.** El blindaje invita a la demolición; la apropiación la previene.

La secuencia de construcción

Cuatro etapas, cada una financiada políticamente por la anterior.

Primera: ganancias concentradas y resistencia débil. Eliminación de trámites sin fundamento, publicación de inventarios, comparabilidad presupuestal, infraestructura compartida municipal. Producen beneficiarios identificables, no requieren reforma legal y su oposición es dispersa. Su función no es transformar el Estado: es **producir evidencia y aliados.**

Segunda: capacidades de bajo riesgo y alta visibilidad. Análisis de consistencia normativa, publicación de resoluciones judiciales, expediente de la decisión, registro de compromisos. Requieren decisión administrativa y demuestran que el método funciona.

Tercera: reformas legales con vigencia diferida. Reglas electorales, financiamiento de partidos, servicio de carrera, barreras de entrada. Solo son viables cuando existe incertidumbre sobre quién gobernará, y la vigencia diferida es el instrumento que convierte esa incertidumbre en acuerdo.

Cuarta: arquitectura constitucional. Meta-gobernanza, mecanismo de retiro institucional, capacidad informacional simétrica entre poderes. Requieren la coalición completa y no deben intentarse antes.

El papel del fracaso

Una observación final, incómoda y necesaria.

Las reformas institucionales profundas rara vez ocurren por convencimiento. Ocurren después de un fracaso visible, cuando el costo de no cambiar se vuelve políticamente insoportable y se abre una ventana breve en la que lo que antes era impensable se vuelve aprobable.

El capítulo 7 estableció que el desfase se cierra siempre, por una de cinco vías, y que cuatro de ellas son indeseables. La quinta —el diseño deliberado— no compite con las otras cuatro en igualdad de condiciones: compite en desventaja, porque exige actuar antes de que el problema sea evidente.

De ahí la única recomendación estratégica que este libro puede ofrecer con confianza: **el diseño debe estar listo antes de la crisis.** Lo que se aprueba en la ventana que una crisis abre no es lo mejor disponible sino lo que estaba escrito. Una propuesta que existe, que ha sido discutida, que tiene evidencia detrás y que cuenta con una coalición aunque sea pequeña, tiene una probabilidad enormemente mayor de ocupar esa ventana que una que todavía debe redactarse.

Es, probablemente, la razón más honesta para escribir un libro como este.

Y conviene cerrar sin optimismo injustificado: **nada de esto garantiza nada.** La estrategia descrita no es una predicción. Es la mejor

apuesta disponible dada una asimetría que no se puede eliminar, contra actores que son racionales y no malvados, y con un argumento que compite en desventaja porque no ofrece ventaja a nadie.

Quien encuentre eso desalentador debería considerar la alternativa, que el capítulo 7 documentó con cifras: un desfase que ya se está cerrando por las otras cuatro vías.

CAPÍTULO 41

Secuencia

Un plan de transformación institucional que no especifica el orden de sus movimientos no es un plan: es una lista de deseos ordenada por preferencia.

Y el orden importa por tres razones distintas, que conviene separar porque cada una produce un criterio diferente y en ocasiones contradictorio. Importa por **dependencia técnica**, porque algunas capacidades son condición de otras. Importa por **economía política**, según el argumento del capítulo 38: unas reformas crean aliados y otras crean enemigos. E importa por **capacidad de absorción**, que el capítulo 6 enumeró entre las ocho restricciones que no cambiaron: una institución solo puede asimilar una cantidad limitada de cambio por unidad de tiempo, y exceder ese límite produce fallas que se atribuyen al diseño cuando corresponden al ritmo.

La infraestructura que habilita todo lo demás

Hay cuatro capacidades sin las cuales la mayor parte de este libro es inejecutable, y su carácter habilitante no se percibe porque ninguna produce un resultado visible por sí misma.

La medición comparable. Sin categorías homogéneas entre unidades equivalentes, no puede saberse si algo funciona, no puede compararse un estado con otro, no puede evaluarse un piloto y no puede detectarse una anomalía. El capítulo 31 mostró que México ya la tiene en buena medida gracias a los censos nacionales de gobierno, y que no la usa.

La memoria. Sin registro de qué se decidió, con qué fundamento y qué resultó, ninguna evaluación es posible, ninguna reversión es reconstruible y el penduleo no tiene costo. El capítulo 45 la desarrolla.

La interoperabilidad con sus salvaguardas. Las cuatro reglas del capítulo 25 —descentralización por defecto, identificar no autoriza a consultar, la autenticación no condiciona un derecho, y el registro de consultas es del titular— son la condición de casi todas las mejoras de servicio que la Parte III propuso.

La capacidad de evaluar. Equipos con competencia metodológica, independientes de quien ejecuta, con acceso a datos y con mandato de publicar. Sin ellos, la octava ley es retórica.

Las cuatro comparten tres propiedades que determinan su lugar en la secuencia: **son invisibles para el ciudadano, son baratas comparadas con lo que habilitan, y son las primeras en ser recortadas cuando el presupuesto aprieta.** Esa combinación explica por qué casi nunca se construyen primero, y por qué deben serlo.

La matriz de prioridad

El instrumento que sigue permite ordenar cualquier conjunto de intervenciones. Seis dimensiones, cada una con su dirección.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	FAVORECE HACERLO ANTES CUANDO
Impacto	¿A cuántas personas afecta y con qué magnitud?	El impacto es alto y verificable
Reversibilidad	¿Puede deshacerse, a qué costo?	Es reversible con costo bajo
Riesgo	¿Qué daño produce si falla?	El daño del fracaso es acotado
Madurez	¿La capacidad requerida existe en operación real?	Existe y está probada en contextos comparables

DIMENSIÓN	PREGUNTA	FAVORECE HACERLO ANTES CUANDO
Dependencia	¿Requiere que otra cosa exista antes?	No depende de nada pendiente
Norma requerida	¿Qué instrumento jurídico exige?	Basta una decisión administrativa

La última dimensión es la que más determina el calendario y la que más se subestima. Una intervención que requiere reforma constitucional tiene un horizonte de años y una probabilidad baja; una que requiere ley, un horizonte de meses y una probabilidad media; una que requiere únicamente un acuerdo administrativo puede ejecutarse en semanas y depende de una sola voluntad.

De ahí una recomendación que contradice el instinto: **ante dos intervenciones de impacto similar, hacer primero la que exige el instrumento jurídico más débil.** No porque sea más importante, sino porque produce evidencia mientras la otra se negocia.

Los diez primeros movimientos

Lo que sigue es el entregable más concreto de este libro. Está ordenado, cada movimiento indica qué instrumento requiere, y ninguno de los cinco primeros exige reforma legal.

Primero. Publicar el inventario completo de trámites y requisitos, en los tres niveles de gobierno, en formato comparable. Requiere: acuerdo administrativo. El capítulo 5 mostró que la infraestructura que conviene construir primero es la que hace visible la obsolescencia, no la que la sirve con más comodidad. No se puede auditar lo que no está enumerado en un solo lugar, y el ejercicio federal que eliminó 1.711 trámites fue posible porque el catálogo existía.

Segundo. Eliminar todo requisito sin fundamento normativo vigente. Requiere: acuerdo administrativo. Es la operación de mayor rendimiento inmediato y menor resistencia, porque nadie puede defender

públicamente un requisito que no está en ninguna norma. Produce beneficiarios concentrados —empresas, personas que tramitan— y su oposición es dispersa.

Tercero. Establecer que ninguna dependencia solicite un documento que otra dependencia del mismo nivel de gobierno emitió. Requiere: acuerdo administrativo, con excepciones transitorias documentadas. Es la versión mínima del principio de una sola vez, y su virtud es que no exige construir la interoperabilidad completa: exige dejar de pedir.

Cuarto. Publicar, para cada salvaguarda y órgano de control existente, cuántas veces se ha activado, con qué resultado y qué proporción de sus activaciones fue adversa para el controlado. Requiere: acuerdo administrativo. Es la prueba del capítulo 14 aplicada al aparato completo, y su resultado previsible —que buena parte del sistema de control es ornamental— es el mejor argumento disponible para rediseñarlo.

Quinto. Establecer el expediente de la decisión en las decisiones de nivel estructural y constituyente. Requiere: acuerdo administrativo o reforma reglamentaria. Registra qué se sabía al decidir, qué objeciones hubo y qué incertidumbres se declararon. Es barato, no altera ningún procedimiento y es la pieza sobre la que se construye la memoria del capítulo 45.

Sexto. Construir la capacidad de evaluación independiente, con equipos profesionales adscritos al Legislativo y a los órganos de control, y con acceso a datos de fuente. Requiere: decisión presupuestal. Es el primer movimiento que cuesta dinero y el que habilita todos los siguientes.

Séptimo. Establecer mandatos de continuidad de datos y el inventario público de capacidades institucionales. Requiere: ley. Hace visible la destrucción y con ello la encarece, conforme al primer contrapeso del capítulo 17.

Octavo. Construir la interoperabilidad con sus cuatro salvaguardas operando antes del despliegue. Requiere: ley y presupuesto plurianual. Es el movimiento más costoso, el de mayor rendimiento para el ciuda-

dano y el de mayor riesgo, y por eso va en octavo lugar y no en primero, que es donde suele ponerse.

Noveno. Reformar las reglas de competencia política con vigencia diferida: barreras de entrada, selección de candidaturas, financiamiento vinculado a obligaciones de proceso. Requiere: ley, y en algunos puntos reforma constitucional. Solo es viable en condiciones de incertidumbre sobre quién gobernará, según el capítulo 38.

Décimo. Establecer la meta-gobernanza y el mecanismo de retiro institucional. Requiere: reforma constitucional. Es el objeto del capítulo 44 y el último por razones de dependencia: exige la coalición completa y presupone todo lo anterior.

Dos observaciones sobre la lista.

La primera es que **los cinco primeros movimientos consisten, en su mayor parte, en dejar de hacer cosas o en publicar lo que ya existe.** Esa es una propiedad deliberada: son las intervenciones con la relación más favorable entre beneficio y resistencia, y su función principal no es transformar el Estado sino producir evidencia y aliados para lo que viene.

La segunda es que **el movimiento que casi todo programa de modernización pone primero —la construcción de la plataforma— aparece aquí en octavo lugar.** No por desconfianza hacia la tecnología, sino porque su rendimiento depende de que los siete movimientos anteriores hayan ocurrido. Construir la plataforma antes de eliminar los trámites es exactamente la secuencia invertida que el capítulo 5 documentó: once años de canal digital antes de la eliminación.

La regla de la reforma condicional

El capítulo 38 la anticipó y aquí se desarrolla, porque es la causa de muerte más frecuente de las reformas mexicanas.

Una reforma cuyo funcionamiento depende de un acto posterior de la autoridad que perdió con ella es una reforma condicional, y su probabi-

lidad de realizarse depende de actores que no participaron en el debate y cuyo veto es barato e invisible.

Tres correcciones de diseño la mitigan.

Autoaplicabilidad. Redactar la norma de modo que opere sin requerir reglamento. Exige más trabajo en la redacción y elimina un punto de veto completo.

Reglamentación simultánea. Cuando el reglamento sea indispensable, aprobarlo en el mismo acto o someterlo a plazo perentorio con consecuencia por incumplimiento. Un plazo sin consecuencia es una recomendación.

Presupuesto vinculado. Una reforma sin asignación es una reforma anunciada. El capítulo 38 mostró que el presupuesto es uno de los dos puntos donde las reformas mueren, y la corrección es elemental: que el instrumento que la aprueba consigne su costo y su fuente.

Qué no tocar en los primeros años

Una secuencia responsable incluye una lista de contención, y la propongo con cinco elementos.

El sistema electoral, salvo con vigencia diferida. Es el terreno donde la prueba de simetría es más exigente y donde la sospecha de ventaja destruye la legitimidad de todo lo demás.

La arquitectura de los órganos de control, hasta que exista evidencia publicada sobre su funcionamiento efectivo. El cuarto movimiento la produce; rediseñarlos antes sería hacerlo a ciegas, y el capítulo 16 mostró que la captura del nombramiento es el movimiento más eficaz del repertorio del mal actor.

Las garantías procesales, en tanto no exista la capacidad de evaluación que permita distinguir el componente logístico del plazo de su componente de defensa. El capítulo 21 desagregó el plazo procesal precisamente para impedir que la aceleración recayera sobre la garantía.

Cualquier sistema de identidad con efectos sobre derechos, hasta que las cuatro salvaguardas del capítulo 25 estén operando y auditadas. El caso indio es la razón.

Y el número de niveles jerárquicos del aparato administrativo, hasta que se haya documentado el conocimiento tácito de la capa intermedia. El capítulo 23 mostró que es la capa menos sustituible y que su recorte destruye la máxima capacidad por peso ahorrado.

Las cinco tienen una estructura común: **son reformas cuyo error es difícil de detectar y caro de revertir, y sobre las cuales todavía no existe la evidencia que permitiría acertar.** La secuencia correcta consiste en construir primero la capacidad de saber, y después decidir.

El riesgo de la secuencia misma

Toda estrategia de gradualidad tiene un modo de fallo y conviene nombrarlo: **quedarse en los primeros movimientos.**

Las intervenciones baratas y visibles producen resultados celebrables, y una administración que las ejecuta obtiene crédito político sin haber tocado la arquitectura. Es enteramente posible publicar inventarios, eliminar requisitos, difundir datos y anunciar transformación mientras las instituciones que importan permanecen intactas.

La señal de que eso está ocurriendo es precisa y coincide con la del capítulo 5: **si al cabo de tres años ninguna competencia se ha redistribuido, ninguna capacidad nueva tiene una salvaguarda operando y ningún órgano ha visto modificada su relación con quien lo nombra, la secuencia se detuvo en el peldaño dos.**

CAPÍTULO 42

Sandboxes, pilotos y laboratorios

El capítulo 15 estableció los cinco requisitos de un piloto genuino y terminó con una observación que este capítulo debe resolver: **los requisitos se incumplen no por incompetencia técnica, sino porque un piloto con regla de decisión previa y publicación obligatoria del resultado adverso expone políticamente a quien lo autoriza.**

De ahí que la solución no sea exhortar al rigor metodológico. Es construir el arreglo institucional en el que fracasar en pequeño no destruye carreras.

El problema, con precisión

Un funcionario que autoriza un piloto enfrenta hoy una asimetría brutal.

Si el piloto funciona, el crédito se distribuye entre muchos y probablemente lo capitalice quien anuncie la política general. Si el piloto fracasa, la responsabilidad es identificable, personal y documentada: existe un acto administrativo con su nombre autorizando algo que no funcionó, y los órganos de control no distinguen entre el fracaso de un experimento correctamente diseñado y el error de gestión.

La conducta racional ante esa asimetría no es no hacer pilotos: es **hacer pilotos que no puedan fracasar.** Elegir el territorio favorable, dotarlos con recursos que no estarán disponibles al escalar, acompañarlos con atención directiva que después desaparecerá, y definir el éxito una vez vistos los datos. Es el piloto decorativo del capítulo 15, y

su existencia no es un defecto de carácter sino la respuesta previsible a un diseño de incentivos.

Cinco piezas para corregirlo

Primera: la hipótesis declarada convierte el fracaso en resultado. El acto que autoriza el piloto debe consignar qué se espera que ocurra, qué observación contaría como fracaso y qué se hará en cada caso. Con esa declaración previa, un resultado negativo deja de ser un error de quien autorizó y se convierte en lo que efectivamente es: **información que no se tenía y que el piloto produjo.**

Esta es la pieza central y su formulación jurídica importa: no se trata de eximir de responsabilidad, sino de definir correctamente el objeto de la evaluación. Quien autoriza un experimento responde por la calidad del diseño experimental, no por el signo del resultado.

Segunda: separación entre quien autoriza y quien evalúa. El capítulo 8 estableció la prueba del evaluador independiente: si la evaluación corresponde a quien impulsó la reforma, el diseño carece de mecanismo de corrección. En materia de pilotos, esa separación cumple además una función protectora: el autorizador no puede ser acusado de haber maquillado un resultado que no evaluó.

Tercera: presunción de no responsabilidad administrativa por resultado negativo. Es la pieza jurídicamente más delicada y la más necesaria. Debe establecerse expresamente que el resultado adverso de un piloto autorizado conforme a protocolo, ejecutado dentro de sus términos y evaluado independientemente, no constituye por sí mismo falta administrativa.

La formulación exige cuidado porque su abuso es evidente: no puede convertirse en una vía para blindar la mala gestión. Tres condiciones la acotan. Que el protocolo se haya publicado antes. Que la ejecución se haya ajustado a él. Y que la presunción no alcance a las irregulari-

dades de procedimiento, contratación o manejo de recursos, que siguen siendo lo que eran.

Cuarta: publicación obligatoria de ambos resultados. El capítulo 15 mostró que un régimen que solo publica los pilotos exitosos produce una base de evidencia sistemáticamente sesgada. Pero la publicación del fracaso tiene además un efecto de normalización: cuando los resultados adversos son frecuentes y públicos, dejan de ser noticia, y esa banalidad es exactamente lo que protege a quien autoriza.

Quinta: reconocimiento a la detección temprana. Un sistema que premia terminar los proyectos premia también continuar los que no funcionan. Debe existir algún mecanismo —presupuestal, de evaluación, de reputación interna— que reconozca haber detenido a tiempo. Es, de las cinco piezas, la más difícil de instrumentar y la que más cambiaría la conducta.

El sandbox institucional

El piloto prueba una intervención nueva. El sandbox hace algo distinto y más incómodo: **permite operar sin una regla existente, para averiguar si esa regla sigue siendo necesaria.**

Es el instrumento que convierte la ficha de vigencia del capítulo 3 en un experimento, y su definición precisa es la siguiente: la suspensión temporal de una norma determinada, para un conjunto delimitado de sujetos o un territorio definido, durante un periodo cierto, con medición previa y posterior, y con expiración automática salvo decisión expresa.

Cuatro condiciones lo hacen admisible.

Delimitación estricta. Qué norma se suspende, para quién, dónde y hasta cuándo. Un sandbox de alcance ambiguo no es un experimento: es una excepción.

Medición diseñada antes de comenzar, incluyendo qué se esperaba que la norma previniera. Esta es la parte que revela el valor del ejerci-

cio: con frecuencia nadie sabe qué previene una norma hasta que se intenta medirlo.

Expiración automática. La regla se restablece salvo decisión expresa de suprimirla. La octava ley lo estableció: cuando el resultado por omisión es la continuidad, los experimentos se eternizan; cuando es la reversión, alguien debe pronunciarse.

Reversibilidad verificada. Debe poder restablecerse la situación anterior sin daño acumulado, lo que en la práctica excluye la mayor parte de las materias interesantes y es precisamente el punto.

Y tres límites absolutos, derivados de la secuencia de desempate del capítulo 40. **No puede suspenderse una norma que proteja el núcleo de un derecho fundamental. No puede ensayarse nada cuyo fracaso sea irreversible.** Y **no puede aplicarse a una población que no pueda salir del experimento**, lo que descarta a los sujetos de programas sociales de los que dependen para subsistir, que es exactamente donde más tentador resulta experimentar.

La auditoría de obsolescencia institucional

El capítulo 3 entregó la ficha de vigencia con sus nueve preguntas. Aquí se convierte en proceso, porque un instrumento sin procedimiento de aplicación es un ejercicio individual y no un programa.

Seis etapas.

Inventario. Enumerar el universo de normas, procedimientos y órganos del ámbito auditado. Es la etapa que México ya realizó parcialmente en materia de trámites federales y que no ha realizado en ninguna otra.

Triaje. Clasificar por dos ejes: volumen de aplicación e impacto sobre personas. La auditoría completa es cara; el triaje concentra el esfuerzo donde rinde.

Ficha por ficha. Aplicar las nueve preguntas del capítulo 3 a cada elemento seleccionado, con la exigencia del sexto movimiento: inventariar las garantías adheridas, incluidas las no declaradas. Esta es la etapa que requiere entrevistar a quienes operan y a quienes usan, porque la respuesta a *qué dejaría de ocurrir si esto desapareciera* no está en ningún documento.

Clasificación por tipo. Asignar cada caso a uno de los siete tipos de outdatedness del capítulo 2, porque cada tipo exige un remedio distinto: eliminación para el residuo puro, rediseño para el desfase de restricción, escalonamiento para el de escala, rediseño del sistema completo para el de acoplamiento, recalibración para el de salvaguarda, y conservación documentada para la falsa outdatedness.

Diseño de la intervención, con la matriz del capítulo 18 y la reposición explícita de cada garantía identificada.

Programación en la matriz de prioridad del capítulo anterior.

El producto de una auditoría así no es un informe. Es un catálogo ordenado de intervenciones con su instrumento jurídico, su riesgo y su secuencia, que es lo que el apéndice D de este libro ofrece como ejemplo.

El protocolo de reversión, operativo

El capítulo 15 estableció sus cinco elementos. Conviene señalar aquí las dos razones por las cuales fracasan en la práctica, porque ambas son previsibles y ambas tienen remedio.

La primera es que nadie mantiene la capacidad de retorno. Operar en paralelo el sistema anterior tiene costo, y ese costo es el primero que se elimina cuando el nuevo sistema parece funcionar. Seis meses después, revertir es imposible aunque el protocolo lo prevea. La corrección es presupuestal y explícita: la capacidad de retorno es una línea de gasto con titular, no una intención.

La segunda es que las condiciones de activación se reinterpretan. Un umbral definido antes del despliegue se discute después, cuando ya hay compromiso político con el resultado, y siempre aparece una razón para considerar que el caso no encuadra. La corrección es procedimental: que la verificación del umbral corresponda al evaluador independiente y que su dictamen sea público, de modo que la reinterpretación tenga costo.

Riesgos y salvaguardas

CAPACIDAD	RIESGO	SALVAGUARDA
Presunción de no responsabilidad por resultado adverso	Blindaje de la mala gestión bajo la etiqueta de experimento	Protocolo publicado previamente; ejecución ajustada a él; exclusión expresa de irregularidades de procedimiento, contratación y manejo de recursos
Sandbox institucional	Excepción permanente disfrazada de experimento; captura por el sujeto regulado	Delimitación estricta; expiración automática; prohibición sobre derechos fundamentales, materias irreversibles y poblaciones sin salida
Auditoría de obsolescencia	Uso como instrumento de recorte presupuestal	Objeto declarado: pertinencia de la norma, no costo del área; participación de operadores con garantía de no sanción
Evaluación independiente	Captura del evaluador por quien financia	Designación escalonada; publicación obligatoria; pluralidad de evaluadores en decisiones de nivel estructural
Publicación de fracasos	Uso político del resultado adverso contra la administración que lo publicó	Publicación como obligación general y automática, no discrecional: lo que se publica siempre deja de ser noticia

Por qué esto importa más de lo que parece

Cierro con una observación sobre el conjunto de la Parte V.

Los capítulos anteriores describieron quién pierde, quién puede ganar y en qué orden conviene moverse. Este describe la infraestruc-

tura que permite equivocarse sin catástrofe, y esa capacidad es la que separa un proyecto de transformación de una apuesta.

La razón es la que el capítulo 4 identificó como el octavo mecanismo y la única objeción legítima al rediseño: **quien teme que la transformación destruya garantías reales tiene razón en temerlo, y la única respuesta que merece su confianza no es la promesa de que saldrá bien, sino la demostración de que si sale mal podrá detenerse.**

Un reformador que no puede responder qué ocurrirá cuando esto falle no merece que se le conceda el intento. Este capítulo es la respuesta a esa pregunta.

El siguiente examina qué ocurre cuando, pese a todo, falla.

CAPÍTULO 43

Cómo se ve el fracaso

Los capítulos anteriores describieron cómo evitar el fracaso. Este describe qué aspecto tiene cuando llega, porque reconocerlo a tiempo es la última defensa disponible y porque los fracasos institucionales rara vez se presentan como tales.

Casi ninguno se anuncia. Un proyecto que fracasa sigue teniendo presupuesto, personal, comunicación favorable e indicadores en ascenso. Lo que ha ocurrido es más sutil: el mecanismo dejó de producir el efecto para el que fue construido, y el sistema de información que debía advertirlo está midiendo otra cosa.

Cinco patrones, con sus casos

El libro ha documentado cinco fracasos reales a lo largo de su recorrido. Reunidos, revelan un patrón.

Primero: el fracaso por secuencia invertida. En febrero de 2015 México estableció la ventanilla única nacional para crear un punto de contacto digital común. Once años después, en junio de 2026, eliminó 1.711 trámites federales de un universo de 5.594 y redujo los requisitos promedio de seis a dos.

El canal fue una buena decisión y su orden fue el equivocado. Durante once años se perfeccionó la comodidad de acceso a trámites de los cuales uno de cada tres no debía existir. El capítulo 5 extrajo la lección: la infraestructura que conviene construir primero es la que hace visible la obsolescencia, no la que la sirve con más comodidad.

La señal temprana disponible era una sola pregunta: cuántos trámites desaparecieron.

Segundo: el fracaso por salvaguarda omitida. India desplegó el mayor sistema de identidad biométrica del mundo y lo vinculó al acceso a prestaciones sociales. La autenticación biométrica falla, y falla desproporcionadamente sobre trabajadores manuales, personas desnutridas y habitantes de zonas con mala conectividad, es decir, sobre la población que los programas existen para atender. Las consecuencias incluyen denegación de raciones, pensiones y salarios, y muertes por inanición documentadas.

Y hay un epílogo que agrava el patrón: la prohibición de que entidades privadas usaran el sistema, que la Corte Suprema había establecido como salvaguarda, fue reintroducida años después por vía de reformas legales. **Las salvaguardas no solo envejecen: se desmontan.**

La señal temprana disponible era la tasa de fallo de autenticación desagregada por grupo socioeconómico. Existía. No se usó como criterio de decisión.

Tercero: el fracaso por vaciamiento. México tiene un servicio profesional de carrera desde hace más de dos décadas. Alcanza al 2,4 % de los funcionarios federales. En una sola transición, el Congreso aprobó modificaciones que permitieron disponer de 1.213 plazas de dirección general y 2.409 de dirección general adjunta sin concurso.

El sistema no fue derogado. Fue **desactivado por sustracción de su objeto**, mediante el movimiento más barato del repertorio del capítulo 16: redefinir la competencia. Y la causa estructural fue un error de diseño identificable desde el principio: el sistema se definió por rango administrativo y no por función, lo que lo dejó expuesto a la reclasificación.

La señal temprana era la proporción de puestos sustraídos del régimen, año con año. Nadie la publicaba.

Cuarto: el fracaso por institucionalización incompleta. Las asambleas ciudadanas irlandesas produjeron un resultado que ningún otro país presenta: tres procesos que condujeron a referéndums exitosos sobre cuestiones constitucionales que el sistema político no había podido procesar. Y sin embargo, sus propuestas no obligaban, su existencia era desconocida para buena parte de la población, y tanto funcionarios como políticos percibían que carecían de legitimidad para proponer sin garantía de implementación.

El método funcionó y el acoplamiento institucional faltó. Es el cuarto tipo de outdatedness —el de acoplamiento— aplicado a una innovación en lugar de a una herencia: **una pieza correctamente diseñada que no encaja con las demás piezas del sistema.**

La señal temprana era la ausencia de una regla previa sobre qué ocurriría con el resultado.

Quinto: el fracaso por componente no considerado. Estonia diseñó contra la coerción una salvaguarda ingeniosa: el elector puede votar varias veces y solo cuenta el último sufragio, de modo que quien es coaccionado vota delante de quien lo coacciona y después vuelve a votar en libertad. Para funcionar, el número de votos debe permanecer secreto.

Y el sistema nacional de identidad electrónica registra irrevocablemente cada transacción de firma y la muestra al titular. Cada voto es una firma.

La salvaguarda quedó anulada sin que fallara el sistema electoral, sin que ocurriera ningún ataque y sin que nadie se equivocara: la derrotó el registro de auditoría de otro sistema, construido con buenas razones, por alguien que no estaba pensando en esto.

La estructura común

Los cinco casos comparten tres propiedades, y la tercera es la que importa.

Los cinco eran predecibles ex ante con los instrumentos de este libro. La secuencia invertida la detecta la escalera del capítulo 5. La salvaguarda omitida, la séptima ley. El vaciamiento, el repertorio del capítulo 16. La institucionalización incompleta, la prueba del capítulo 10 sobre qué ocurre si el canal dice algo distinto. Y el componente no considerado, la exigencia de contemporaneidad de la salvaguarda verificada contra el entorno completo.

En los cinco existía una señal temprana observable, y en cuatro de ellos el dato existía o era barato de producir.

Y en ninguno se detectó a tiempo, porque el sistema de información del propio proyecto estaba estructuralmente incapacitado para detectar el problema que importaba. Es el quinto mecanismo de consolidación del capítulo 5, y conviene enunciarlo como la conclusión central de este capítulo:

> *Un proyecto fracasa sin advertirlo cuando sus indicadores miden su actividad y no su función.*

El portal medía usuarios y no trámites eliminados. El sistema de identidad medía cobertura y no exclusión. El servicio de carrera medía concursos celebrados y no proporción de puestos protegidos. La asamblea medía participación y no implementación. Y el sistema de voto medía integridad del sufragio y no resistencia efectiva a la coerción.

En los cinco, **lo que se medía era verdadero y lo que importaba no se medía.**

Ocho señales tempranas

De los cinco casos y del material de los capítulos anteriores se derivan ocho indicios observables antes de que el fracaso se consume.

Ninguno prueba nada por sí solo; dos o más juntos justifican una revisión inmediata.

Los indicadores mejoran y las quejas no bajan. Es la señal más fiable de que se está midiendo actividad en lugar de función.

Nadie puede nombrar qué dejó de hacerse. Si tras dos años de transformación no existe ninguna cosa que el ciudadano hacía antes y ya no tiene que hacer, el proyecto está en el peldaño dos.

La salvaguarda no se ha activado nunca. La prueba del capítulo 14, aplicada como indicio temprano y no como diagnóstico final.

El plazo de decisión se pospuso más de una vez. El piloto eterno del capítulo 15 rara vez se declara: se prorroga, y cada prórroga tiene una justificación razonable.

La proporción de excepciones crece. Es la señal del vaciamiento. Un régimen que se cumple mediante excepciones crecientes ha dejado de ser un régimen.

El equipo original se dispersó y nadie documentó por qué se hicieron las cosas. Es el primer mecanismo del capítulo 4 operando en tiempo real sobre una reforma en curso.

La evaluación la realiza quien ejecuta. La prueba del evaluador independiente del capítulo 8, y probablemente la señal más frecuente de todas.

El proyecto cambió de objetivo sin declararlo. Cuando lo que se anuncia al tercer año no es lo que se prometió al primero, y nadie explicó el cambio, lo que ocurrió no fue una corrección informada sino el abandono silencioso del objetivo original.

Qué decir cuando algo falla

Queda la parte más difícil y la menos tratada en la literatura: la política del reconocimiento público del error.

El problema tiene una estructura asimétrica que explica por qué casi nadie reconoce. Admitir un fracaso tiene un costo inmediato, concentrado y personal. Ocultarlo tiene un costo diferido, difuso y probablemente ajeno, porque quien pague las consecuencias será la administración siguiente. Ante esa asimetría, la conducta racional es no reconocer, y exhortar a la honestidad no la modifica.

Tres mecanismos la modifican, y los tres son de diseño y no de carácter.

La hipótesis declarada. El capítulo 42 lo estableció: cuando el acto que autoriza consigna qué observación contaría como fracaso, el resultado adverso deja de ser un error de quien autorizó y se convierte en información producida por el experimento. La admisión se vuelve barata porque estaba prevista.

La fecha de revisión. Una decisión con fecha de revisión crea un momento natural y programado para corregir, en el que rectificar no es una derrota sino el cumplimiento del calendario. Sin esa fecha, cualquier corrección es una noticia; con ella, es un trámite.

La publicación automática y general. El capítulo 42 lo señaló: lo que se publica siempre deja de ser noticia. Un régimen que publica todos los resultados, favorables y adversos, por obligación y no por decisión, convierte el fracaso en un dato más y despoja al adversario del arma de la revelación.

Y una regla de contenido, para cuando llega el momento de decir algo: **reconocer el fracaso del mecanismo no obliga a renunciar al objetivo.** La confusión entre ambas cosas es la que hace insoportable la admisión. Un gobierno puede sostener que el problema sigue siendo importante, que el instrumento elegido no funcionó, que se sabe por qué, y que se intentará de otro modo. Esa es una posición defendible y con frecuencia la única honesta.

El fracaso que no se reconoce

Cierro con la variante más costosa, que no aparece en ninguna estadística.

Una reforma zombi es aquella que fracasó, no fue reconocida, no fue revertida y sigue consumiendo recursos y legitimidad. Su rasgo distintivo es que **ya nadie espera que funcione y nadie puede decirlo.** Tiene presupuesto, tiene personal, produce informes, aparece en los discursos, y todos los involucrados saben que no produce el efecto prometido.

Su costo es triple. Consume recursos que podrían destinarse a lo que sí funciona. Ocupa el espacio institucional donde debería estar el mecanismo correcto, impidiendo que se intente. Y erosiona la disposición a intentar cosas nuevas, porque quien observa un fracaso no reconocido aprende que las reformas no se corrigen, se acumulan.

Ese tercer costo es el más grave y conecta con el capítulo 7: **cada reforma zombi encarece la siguiente**, porque agota la credibilidad que cualquier transformación necesita.

El antídoto es el mecanismo de retiro, que es precisamente lo que el capítulo siguiente propone construir, y que el capítulo 4 identificó como la pieza faltante que hace que la supervivencia institucional deje de significar algo.

CAPÍTULO 40

Cuando dos principios chocan

Nota al lector: este capítulo cierra la Parte V por razones de arquitectura, pero su contenido precede lógicamente al recorrido institucional de la Parte III. Quien lea el libro en orden lo encontrará aquí; quien lo use como instrumento hará bien en leerlo inmediatamente después del capítulo 18.

El problema

Un conjunto de principios sin regla de desempate es inaplicable precisamente en el momento en que más se lo necesita.

Mientras las diez leyes apuntan en la misma dirección, el decálogo funciona como una lista de verificación y basta aplicarlo. Pero los casos difíciles del gobierno son, casi por definición, aquellos en que dos exigencias legítimas resultan incompatibles. Y ante esa incompatibilidad, un decálogo silencioso deja al decisor exactamente donde estaba: eligiendo por intuición y justificando después con el principio que le convenga.

Este es el defecto característico de la literatura sobre buen gobierno. Los catálogos de principios abundan, todos razonables, y prácticamente ninguno especifica qué cede cuando dos colisionan. La omisión no es casual: enunciar principios es agradable y jerarquizarlos obliga a decir que algo vale menos que otra cosa, lo cual tiene costo.

Este capítulo paga ese costo.

Los seis conflictos estructurales

Conviene empezar identificando dónde colisionan las leyes, porque los conflictos no son infinitos. Son seis, y son estructurales: no desaparecen con mejor diseño, mejor tecnología ni mejor voluntad. Cada uno enfrenta dos exigencias del propio decálogo.

Participación contra gobernabilidad. La tercera y cuarta leyes amplían la voz; la quinta exige que alguien pueda decidir y responder. Cada canal añadido introduce un punto donde la decisión puede retardarse o bloquearse. El conflicto muerde en las decisiones que afectan intensamente a una minoría bien organizada y difusamente a una mayoría indiferente: la participación amplifica a quien tiene más en juego, que no es lo mismo que a quien tiene razón.

Transparencia contra privacidad. La séptima ley exige verificabilidad y también protección de datos. El conflicto muerde en el detalle: publicar el padrón de beneficiarios de un programa permite detectar desvíos y expone la condición de pobreza de personas identificables. Publicar la declaración patrimonial de un funcionario permite vigilar su enriquecimiento y expone a su familia.

Velocidad contra deliberación. La sexta ley incluye la urgencia entre sus criterios y advierte que apunta en dirección contraria a los demás. El conflicto muerde en las emergencias, que es donde más importa: una crisis exige decidir con información incompleta, y toda salvaguarda deliberativa se convierte entonces en un costo medible en daño real.

Inclusión contra eficiencia. La cuarta ley exige canales no digitales permanentes; la eficiencia exige concentrar la operación en el canal de menor costo unitario. El conflicto muerde en poblaciones pequeñas y dispersas, donde el costo por persona atendida puede ser un múltiplo del promedio.

Expertise contra legitimidad. La segunda ley niega autoridad al conocimiento técnico; y sin embargo hay decisiones en que el juicio profano produce peores resultados de manera demostrable. El conflicto muerde en materias técnicamente densas y políticamente cargadas, donde la respuesta correcta es impopular y verificable.

Estabilidad contra corrección. La décima ley protege lo acumulado; la primera y la octava exigen examinar y rectificar. El conflicto muerde cuando lo que hay que corregir es precisamente aquello que la continuidad protege.

Los seis son conflictos genuinos. No son falsos dilemas resolubles con una formulación más hábil, y quien afirme haberlos disuelto ha eliminado un lado del problema sin advertirlo.

Por qué una jerarquía fija no funciona

La solución intuitiva consiste en ordenar los principios: derechos primero, después legitimidad, después capacidad, y así sucesivamente. Es el modelo de la prioridad léxica, y tiene un atractivo considerable: es simple, aplicable y difícil de manipular.

No funciona, por tres razones.

La primera es que **el peso de cada principio depende del caso y no de su rango**. La privacidad pesa poco cuando lo que se publica es el monto de un contrato público y pesa enormemente cuando lo que se publica es un diagnóstico médico. Un orden fijo trata ambos casos igual.

La segunda es que **la prioridad léxica produce absurdos en los márgenes**. Si los derechos preceden absolutamente a la capacidad, entonces una afectación mínima de un derecho bloquea una ganancia inmensa de capacidad, incluida aquella de la que dependen otros derechos.

La tercera es que **cualquier jerarquía suficientemente clara se convierte en instrumento de manipulación**: basta reencuadrar el asunto

en la categoría superior. Todo puede presentarse como cuestión de derechos, y en cuanto la jerarquía es conocida, todos los argumentos migran hacia el peldaño más alto.

La regla de desempate: una secuencia de preguntas, no un orden de valores

La solución que propongo evita esos tres problemas mediante un desplazamiento que conviene enunciar con precisión: **no se jerarquizan los valores, se ordenan las preguntas.**

La diferencia es sustancial. No afirmo que la privacidad valga más que la transparencia, ni que la legitimidad valga más que la capacidad. Afirmo que, ante un conflicto, existe un orden en el que conviene formular las preguntas, y que ese orden resuelve la mayoría de los casos sin necesidad de decidir qué valor es superior.

Cuatro preguntas, en este orden estricto.

> **Primera: ¿cuál de las dos opciones produce un daño irreversible?**

La irreversibilidad precede a todo lo demás porque un error reversible es un costo y un error irreversible es una pérdida. Si una de las alternativas puede corregirse y la otra no, se elige la corregible aunque parezca inferior en todos los demás aspectos, y se acepta pagar la diferencia como prima de seguro contra la propia ignorancia.

Esta primera pregunta resuelve más casos de los que parece. En el conflicto entre velocidad y deliberación, por ejemplo, reordena el problema por completo: no se trata de si la emergencia justifica prisa, sino de si la decisión urgente es reversible. Una respuesta rápida y reversible ante una crisis es legítima incluso sin deliberación; una respuesta rápida e irreversible no lo es, por urgente que sea la situación.

> **Segunda: ¿alguna de las dos opciones afecta el núcleo de un derecho fundamental de una persona identificable?**

Nótese la triple restricción, que es lo que evita el problema de la manipulación por reencuadre. No cualquier interés: un derecho. No la periferia de su ejercicio: su núcleo. Y no una afectación difusa a la población en abstracto: una persona identificable.

Con esas tres condiciones, la categoría se vuelve estrecha y por tanto utilizable. La publicación del monto de un contrato no afecta el núcleo de ningún derecho de nadie. La publicación de un diagnóstico médico con nombre sí. La exclusión administrativa de una persona por un umbral técnico también.

> **Tercera: ¿cuál de las dos opciones preserva la posibilidad de que la decisión sea examinada y revertida por alguien distinto de quien la toma?**

Esta es la pregunta de legitimidad, y está formulada en términos procedimentales y no sustantivos de manera deliberada. No pregunta qué opción es más democrática, que admite discusión interminable, sino qué opción conserva el mecanismo de corrección. Entre dos alternativas igualmente reversibles y sin derechos en juego, se prefiere la que mantiene vivo el control.

> **Cuarta: en igualdad de las tres anteriores, ¿cuál produce más capacidad institucional?**

Solo aquí, y solo aquí, entran la eficiencia, la velocidad y la ampliación de capacidad. No porque valgan menos en abstracto, sino porque son las consideraciones cuyos errores resultan más fáciles de corregir.

La secuencia aplicada a los seis conflictos

CONFLICTO	QUÉ PREGUNTA LO RESUELVE	RESULTADO TÍPICO
Participación vs gobernabilidad	Tercera	Se amplía el canal y se conserva un decisor removible; la participación obliga a responder, no a obedecer
Transparencia vs privacidad	Segunda	Se publica el dato institucional y se protege el dato personal identificable; la agregación es la técnica de desempate
Velocidad vs deliberación	Primera	Se permite decidir rápido lo reversible; lo irreversible no admite urgencia
Inclusión vs eficiencia	Segunda	La exclusión administrativa afecta el núcleo de un derecho: el canal alternativo se mantiene aunque su costo unitario sea alto
Expertise vs legitimidad	Tercera	Prevalece el juicio del experto solo si su decisión es examinable y revertible por quien responde políticamente
Estabilidad vs corrección	Primera y cuarta	La continuidad cede ante evidencia documentada; no cede ante preferencia

La utilidad de la tabla no reside en los resultados, que son discutibles, sino en que hace explícito el razonamiento. Un decisor que no coincida con alguna fila puede señalar exactamente en qué paso discrepa, lo cual es todo lo que puede pedirse de una regla de desempate.

El residuo: cuando la secuencia no resuelve

Sería deshonesto sostener que cuatro preguntas resuelven todo conflicto institucional. Hay casos en que ambas opciones son irreversibles, o en que ambas afectan el núcleo de un derecho, o en que la irreversibilidad de una debe compararse con la afectación de derechos de la otra. En esos casos la secuencia no produce respuesta.

Para el residuo no tengo una regla sustantiva, y creo que no existe. Tengo cuatro exigencias procedimentales, que es lo único que puede ofrecerse cuando el contenido está genuinamente indeterminado.

Que decida el mecanismo más legítimo disponible, aplicando los criterios de asignación del capítulo 13 y no la conveniencia.

Que el conflicto se declare públicamente. La patología característica de estos casos consiste en presentar la decisión como si no hubiera habido sacrificio: se anuncia la ganancia y se omite lo que cedió. Declarar el conflicto es lo que permite que alguien discuta el desempate.

Que la decisión tenga plazo y revisión obligatoria. Cuando no se sabe, se decide provisionalmente. Una decisión indeterminada adoptada con fecha de revisión es un juicio; adoptada sin ella es una apuesta presentada como certeza.

Que quede constancia del razonamiento. Lo que conduce al instrumento siguiente.

El acta de desempate

Propongo un artefacto concreto, de una página, obligatorio para toda decisión en que dos principios institucionales hayan colisionado. Su valor no es ceremonial: es el único modo de que el sistema aprenda de sus propios desempates, y conecta directamente con la memoria institucional del capítulo 45.

El acta consta de seis campos.

Qué principios colisionaron, enunciados como exigencias concretas y no como valores abstractos.

Qué opción se eligió y qué cedió. Nombrando con precisión el sacrificio, incluido quién lo soporta.

En qué paso de la secuencia se resolvió, o la declaración de que la secuencia no resolvió y se aplicó el procedimiento residual.

Quién soporta el costo del desempate. Este campo es el más incómodo y el más importante: en la mayoría de los conflictos institucionales, el sacrificio no es abstracto, recae sobre un grupo, y ese grupo rara vez participó en la decisión.

Qué observación futura cambiaría la respuesta. El mismo requisito que la octava ley impone a las reformas, aplicado a los desempates.

Fecha de revisión.

Un Estado que acumulara estas actas durante una década dispondría de algo que hoy no existe en ninguna parte: una jurisprudencia de diseño institucional. No la doctrina de sus tribunales, sino el registro de cómo resolvió, caso por caso, las tensiones entre sus propios principios. Sospecho que esa colección sería el documento más instructivo que un gobierno puede producir sobre sí mismo.

El caso difícil: el principio que choca consigo mismo

Hay una clase de conflicto que la secuencia no captura porque no enfrenta a dos principios, sino a uno con su propia consecuencia.

La transparencia que protege al poderoso. Un régimen de acceso a la información utilizado sistemáticamente para saturar de solicitudes a un órgano de control, hasta inutilizarlo, ejerce la transparencia contra su propósito. El sexto movimiento del repertorio del mal actor puede ejecutarse con los instrumentos de la apertura.

La inclusión que excluye. Un procedimiento diseñado para incorporar a todos los interesados puede volverse tan prolongado que, en la práctica, solo participen quienes pueden sostener años de litigio o de gestión. La apertura formal produce cierre efectivo.

La participación que quita poder. Un canal participativo que legitima una decisión ya tomada, según el segundo modo de fallo de la tercera

ley, reduce el poder ciudadano en lugar de ampliarlo, porque consume la confianza que un canal futuro necesitaría.

La privacidad que encubre. Un régimen de protección de datos invocado para impedir el escrutinio de decisiones públicas convierte una garantía de las personas en un blindaje de las autoridades.

En estos cuatro casos la regla es una, y es la primera ley aplicada al propio principio: **se atiende a la función, no a la etiqueta.** Un mecanismo que lleva el nombre de una garantía y produce el efecto contrario no merece la deferencia que corresponde a la garantía. La pregunta operativa es si en el caso concreto el mecanismo protege a quien fue diseñado para proteger.

El modo de fallo: el desempate retrospectivo

La regla de desempate tiene una degeneración, y es previsible: usarla como cobertura de una preferencia anterior. Se decide primero, se identifica después el paso de la secuencia que justifica lo decidido, y se redacta el acta en consecuencia. El instrumento queda intacto y su función, invertida.

No conozco antídoto perfecto. Conozco una prueba, que es la misma que ordena el modo de fallo de la sexta ley y que aquí resulta igualmente decisiva:

> *¿El acta de desempate se redactó antes o después de conocerse el resultado que produciría?*

Un sistema que exige documentar el desempate al inicio del proceso —y que publica esa documentación antes de la decisión— hace verificable la respuesta. Uno que la exige al final no está documentando un razonamiento: está recogiendo una justificación.

Qué gana el libro con esto

Conviene cerrar señalando por qué este capítulo existe.

Un cuerpo de diez leyes y dieciocho preguntas puede parecer completo y no serlo. Su incompletitud aparece solo en el conflicto, y quien lo advierta por primera vez en medio de una decisión concreta concluirá, con razón, que el instrumento no servía. La regla de desempate no hace más sabio al decisor. Hace que su decisión sea examinable, que su sacrificio sea visible y que su error sea corregible, lo cual es todo lo que este libro promete en cualquier otro punto.

Y hay una consecuencia que conviene enunciar sin adornos: **cuando dos principios chocan, alguien paga.** La función de una regla de desempate honesta no es evitar ese pago, que es inevitable, sino impedir que se realice en silencio.

PARTE

VI

La Capacidad Permanente de Renovación

La proposición terminal: el objetivo no es un buen diseño, sino una democracia capaz de reconocer cuándo sus propias reglas dejaron de cumplir su propósito.

CAPÍTULO 44

El mantenimiento constitucional

El capítulo 4 estableció el argumento que hace necesario este capítulo, y conviene repetirlo porque es el fundamento de toda la Parte VI.

La supervivencia prolongada de una institución sería evidencia de su adecuación si existiera un proceso que retirara las inadecuadas. Ese proceso no existe. Las instituciones no compiten en un mercado, no tienen fecha de caducidad, no se someten a evaluación periódica obligatoria y no desaparecen cuando dejan de funcionar. **En ausencia de un mecanismo de retiro, la supervivencia no prueba adecuación: prueba únicamente que nadie tuvo simultáneamente el poder, el interés y el conocimiento para eliminarla.**

Este capítulo propone construir ese mecanismo. Y lo hace sabiendo que construirlo plantea el problema más difícil de todo el libro, que el capítulo 13 declaró el no resuelto más importante de la arquitectura: **quién gobierna el rediseño del gobierno.**

Reforma extraordinaria, revisión permanente

La primera distinción que ordena el capítulo separa dos cosas que el debate constitucional confunde sistemáticamente.

La reforma formal debe seguir siendo extraordinaria. La dificultad de modificar las reglas fundamentales es una salvaguarda y no un defecto: protege contra la colonización del futuro por la mayoría de hoy, contra la decisión bajo presión emocional que el capítulo 32 iden-

tificó, y contra el cuarto nivel de decisión del capítulo 14, que se define precisamente por la imposibilidad de resolverse en un solo acto.

La revisión intelectual, en cambio, debe ser permanente y obligatoria. Examinar si una institución sigue cumpliendo su función no es modificarla: es producir la información que permitiría decidir si conviene hacerlo. Y esa producción no tiene por qué ser extraordinaria; de hecho, su carácter excepcional es el problema.

La formulación que separa ambas cosas: **cambiar debe ser difícil; preguntarse si hay que cambiar debe ser obligatorio.**

Hoy ocurre lo contrario. Preguntarse es opcional y ocurre casi nunca; cambiar ocurre con frecuencia, en respuesta a coyunturas, y sin haberse preguntado.

La prueba de vigencia periódica

El capítulo 8 estableció el tercer corolario de la primera ley y prometió que aquí se convertiría en institución concreta: toda forma heredada debe someterse periódicamente a prueba de vigencia. **No cuando alguien se queje, no cuando haya crisis, no cuando llegue un gobierno reformista: periódicamente y por obligación.**

El instrumento existe y es el del capítulo 3: nueve preguntas, con el sexto movimiento —inventariar las garantías adheridas, incluidas las no declaradas— como su parte irrenunciable. El proceso existe y es el del capítulo 42: seis etapas, de inventario a programación.

Lo que falta es la obligación, y su diseño tiene cuatro componentes.

Calendario obligatorio y escalonado. Cada norma, procedimiento y órgano tiene una fecha en la que su titular debe pronunciarse por escrito sobre su vigencia. Escalonado, para que la carga sea sostenible y para que la revisión no coincida con los ciclos políticos.

Pronunciamiento obligatorio, conclusión libre. La obligación es responder las nueve preguntas y publicar la respuesta. La conclusión

puede perfectamente ser que todo sigue vigente, y con frecuencia lo será. Lo que no puede es no existir.

Formato comparable. Para que la revisión alimente el laboratorio federal del capítulo 31, las fichas deben ser comparables entre entidades y entre niveles. Sin comparabilidad, cada revisión es un documento aislado.

Consecuencia por omisión. Un pronunciamiento que no se emite debe producir algún efecto —publicidad del incumplimiento como mínimo—, porque una obligación sin consecuencia es una recomendación, y el capítulo 14 mostró que ese es el camino directo a la salvaguarda ornamental.

Y una precisión sobre el alcance, derivada del capítulo 37: **las salvaguardas también se revisan.** La fórmula Otero fue una respuesta razonable al problema de 1847 y ha sido objeto de revisión durante casi dos siglos. Una salvaguarda no es un monumento: es un dispositivo con fecha de calibración, y el caso estonio del revoto mostró que puede quedar derrotada por un componente que nadie consideró parte del sistema.

La propiedad de la función

El capítulo 4 identificó el cuarto mecanismo de supervivencia institucional: nadie es dueño de la función. Es posible identificar con precisión quién opera cada forma y es prácticamente imposible identificar quién responde por que la función se cumpla bien.

Y una pregunta sin dueño, en una organización, es una pregunta que no se formula.

La corrección es estructural y consta de tres elementos.

Asignación explícita. Para cada función pública relevante —no para cada órgano— debe existir un titular identificable de la función, con nombre y cargo, cuya responsabilidad incluya expresamente pronunciarse sobre si la arquitectura actual es la mejor disponible.

Distinción entre operar y responder por la pertinencia. No pueden coincidir. Quien opera un procedimiento tiene interés en su permanencia y conoce sus virtudes mejor que sus alternativas. La propiedad de la función debe residir en quien responda por el resultado, no en quien ejecuta el proceso.

Inclusión en la evaluación. El capítulo 24 mostró que el sistema no premia en ningún caso haber dejado la institución en mejores condiciones que como se encontró, porque no existe el indicador, ni el registro, ni el momento en que alguien lo pregunte. El calendario de revisión crea ese momento; la propiedad de la función crea el sujeto; y la evaluación debe crear la consecuencia.

La meta-gobernanza: el problema

Llego al asunto que el capítulo 13 declaró el no resuelto más importante de la arquitectura, y conviene enunciarlo con toda su dificultad antes de proponer nada.

Si las decisiones deben asignarse al mecanismo que puede tratarlas mejor, alguien asigna. Si las instituciones deben revisarse periódicamente, alguien determina el criterio y el calendario. Si las reglas obsoletas deben retirarse, alguien declara la obsolescencia.

Y quien haga esas tres cosas ejercerá, en la práctica, el poder más consecuente del sistema. **La facultad de decidir qué se somete a examen es, en el límite, la facultad de decidir qué permanece intacto.**

La solución intuitiva —crear un órgano encargado— no sobrevive a la prueba del capítulo 16. Un consejo con la atribución de determinar qué instituciones deben revisarse, con qué criterio y con qué consecuencia, sería la institución más poderosa del país. Y la pregunta es inmediata: ¿aceptaría usted ese órgano si lo integrara su adversario más temido?

La respuesta es no. Categóricamente, y por la misma razón estructural que el capítulo 29 encontró en materia informacional: **el poder**

de determinar qué debe examinarse incluye necesariamente el poder de determinar qué no se examina, y no existe manera de conceder el primero sin conceder el segundo.

La meta-gobernanza: la propuesta

La salida que propongo consiste en un desplazamiento análogo al que el capítulo 29 aplicó al ecosistema informacional: **no crear un meta-órgano, sino distribuir la meta-función.**

Cuatro piezas.

Primera: la obligación de pronunciarse se distribuye, no se concentra. Cada institución se audita a sí misma, conforme al calendario obligatorio y al formato comparable. No hay un órgano que decida a quién auditar, porque todos están obligados. Esto elimina la discrecionalidad de la selección, que es donde reside el poder.

Segunda: los criterios se fijan por anticipado y públicamente, no caso por caso. Las nueve preguntas del capítulo 3, la matriz del capítulo 18 y la secuencia de desempate del capítulo 40 son criterios conocidos, estables y aplicables por cualquiera. Quien fija criterios generales antes de conocer los casos ejerce mucho menos poder que quien decide caso por caso, y esa es exactamente la lógica de la vigencia diferida que este libro ha invocado tres veces.

Tercera: la iniciativa para forzar una revisión extraordinaria es plural. Además del calendario ordinario, varios actores —una minoría parlamentaria calificada, un número determinado de gobiernos locales, un órgano de control, un umbral de respaldo ciudadano— pueden activar una revisión fuera de turno. La pluralidad de llaves impide que un solo actor determine la agenda.

> **Cuarta, y la decisiva: la meta-función produce preguntas obligatorias, nunca decisiones.**

Esta es la pieza que hace que el conjunto pase la prueba de simetría, y conviene enunciarla con precisión. El resultado de una revisión de vigencia no es la supresión de una institución ni su reforma. Es un **dictamen público** que establece qué función cumple, qué restricción la originó, si esa restricción persiste, qué garantías adheridas protege y qué alternativas existen. Nada más.

La decisión de retirar, conservar o rediseñar sigue correspondiendo íntegramente al proceso político ordinario, con los mecanismos que el capítulo 13 asigna según la naturaleza del asunto y con las mayorías que el capítulo 14 exige según el nivel de irreversibilidad.

La meta-gobernanza así entendida no gobierna nada. **Obliga a que la pregunta se formule, y hace público que fue formulada y qué se respondió.** Su poder es el de la publicidad, que el capítulo 14 identificó como la salvaguarda más eficiente del constitucionalismo precisamente porque obliga sin decidir.

Y aplicando la prueba: ¿aceptaría este arreglo si lo operara mi adversario más temido? Sí, porque no le concede la facultad de suprimir nada, ni siquiera la de elegir qué examinar. Le concede la obligación de responder preguntas fijadas de antemano y de publicar las respuestas.

Lo que esta propuesta no resuelve

Sería deshonesto cerrar sin declarar sus límites, y son tres.

El primero es que una obligación de pronunciarse puede cumplirse formalmente sin contenido. Un dictamen redactado para confirmar lo existente es trivialmente fácil de producir, y la distinción entre un examen genuino y uno ceremonial no puede establecerse por norma. La única mitigación disponible es la comparabilidad: cuando los dictámenes de treinta y dos entidades sobre la misma institución son públicos y comparables, los que no dicen nada se distinguen de los que sí.

El segundo es que los criterios, aunque fijados por anticipado, alguien los fijó. El desplazamiento reduce el poder discrecional y no lo elimina: lo traslada al momento en que se establecen las nueve preguntas y la matriz. Es una mejora sustancial —un poder ejercido una vez, públicamente y sobre casos desconocidos, es muy distinto de uno ejercido continuamente sobre casos concretos— y no es una solución completa.

Y el tercero es que nada de esto obliga a nadie a hacer caso. Un sistema puede producir dictámenes impecables que documenten la obsolescencia de una institución y conservarla durante décadas, porque la decisión sigue siendo política y la política responde a los ocho mecanismos del capítulo 4.

Esa tercera limitación es, en realidad, una virtud disfrazada. **Un mecanismo que obligara a retirar lo que declara obsoleto sería un mecanismo que decide, y volveríamos al problema del meta-órgano.** El precio de que la meta-gobernanza sea segura es que sea débil. La alternativa —una meta-gobernanza fuerte— sería la institución más peligrosa jamás diseñada.

Diseñar el sistema para poder cambiarlo

Cierro con la consecuencia general que este capítulo aporta al resto del libro.

Toda propuesta institucional debería incluir, desde su diseño, tres elementos que hoy prácticamente ninguna incluye. **Su fecha de revisión. Su criterio de obsolescencia**, es decir qué observación indicaría que dejó de cumplir su función. Y **su vía de retiro**, es decir qué procedimiento la eliminaría si esa observación ocurriera.

Son los mismos tres elementos que la octava ley exige a las reformas, aplicados ahora a las instituciones permanentes. Y su ausencia explica una propiedad del Estado contemporáneo que suele atri-

buirse a la inercia y es en realidad una omisión de diseño: **construimos instituciones que no saben cómo terminar.**

Una institución diseñada con esos tres elementos no es más frágil. Es una institución cuya supervivencia, cuando ocurra, significará algo, que es exactamente lo que el capítulo 4 señaló que hoy no ocurre.

El capítulo siguiente aborda la condición sin la cual nada de esto funciona: que el Estado recuerde.

CAPÍTULO 45

Memoria

El capítulo 4 abrió el catálogo de mecanismos de supervivencia institucional con el que consideré el más profundo y el menos discutido: **las instituciones conservan meticulosamente sus formas y no conservan las razones de sus formas.**

El reglamento se archiva. El razonamiento que llevó a elegir ese requisito y no otro, la restricción concreta que se tenía en mente, la alternativa que se descartó y por qué: nada de eso queda en ningún lugar recuperable. A los veinte años el requisito sigue ahí y su justificación se ha evaporado.

Y de esa evaporación se deriva la asimetría que gobierna todo el libro: quien quiere conservar no necesita saber para qué sirve, le basta señalar que existe; quien quiere eliminar debe reconstruir una historia que nadie documentó. **La ignorancia colectiva sobre el propósito de un mecanismo opera sistemáticamente en favor de su conservación.**

Este capítulo trata la corrección de esa carencia, y conviene advertir de entrada que no es un asunto archivístico. Es, en los términos del capítulo 17, **un dispositivo defensivo**, y en los del capítulo 44, la condición sin la cual el mantenimiento constitucional es imposible.

La función

> *Que el Estado pueda reconstruir, en cualquier momento posterior, qué sabía cuando decidió, qué esperaba que ocurriera, qué ocurrió efectivamente, y qué se concluyó de la diferencia entre ambas cosas.*

Cuatro elementos, y el cuarto es el que convierte el registro en memoria. Un archivo conserva documentos; una memoria conserva **la relación entre lo esperado y lo ocurrido**, que es la única forma de conocimiento que permite decidir mejor la próxima vez.

Los nueve registros

El capítulo 7 prometió la lista mínima y el libro fue añadiendo piezas a lo largo del recorrido. Corresponde consolidarlas.

Los cuatro registros básicos, anunciados en el capítulo 7 como lo que haría visible el costo del penduleo.

Inventario de sistemas en operación, con su costo de desarrollo, su estado, su proveedor y su plan de salida. Es también el instrumento que el capítulo 17 exige para hacer visible la destrucción de capacidades.

Registro de programas con su teoría de cambio explícita, su definición previa de éxito y fracaso, y su evaluación. Corresponde a las etapas uno, dos, cinco y diez del ciclo de vida del capítulo 26.

Expediente de la decisión, del capítulo 19: qué evidencia había, qué estimaciones se hicieron con qué supuestos, qué objeciones se presentaron y cómo se trataron, qué desacuerdos técnicos quedaron sin resolver y qué incertidumbres se declararon.

Bitácora de cancelaciones, con la justificación de cada programa, sistema o capacidad que se retira. Es la pieza que convierte la destruc-

ción en un acto que debe argumentarse, conforme al quinto dispositivo del capítulo 17.

Los cinco registros que el libro añadió en el camino.

Disenso registrado, del capítulo 22: las opiniones técnicas discrepantes en decisiones de nivel estructural, con nombre, fecha y fundamento. Su valor de memoria es doble, porque conserva la información que la jerarquía destruye al ascender.

Actas de desempate, del capítulo 40: qué principios colisionaron, qué cedió, quién soporta el costo y qué observación cambiaría la respuesta.

Dictámenes de vigencia, del capítulo 44: el producto del calendario obligatorio de revisión, en formato comparable entre entidades y niveles.

Indicadores de capacidad institucional, del capítulo 24: profundidad de sucesión, documentación del procedimiento real, tiempo de reposición, continuidad de series, tasa de excepciones no resueltas y rotación en posiciones de memoria.

Mapa del conocimiento tácito, del capítulo 23: cómo opera realmente un procedimiento, frente a cómo está documentado. Es el registro más difícil de producir y el que más capacidad preserva.

Nueve registros. Ninguno es técnicamente complejo. Ninguno existe hoy de manera sistemática en México. Y su ausencia conjunta explica el hecho que el capítulo 7 consignó como la quinta moneda del precio que pagamos: **no existe ninguna medición del costo del penduleo, y no la hay porque medirlo exigiría exactamente la infraestructura de memoria cuya ausencia lo hace posible.**

Memoria no es ranking

Conviene distinguir con precisión la memoria institucional de aquello con lo que suele confundirse, porque el error es frecuente y sus efectos opuestos.

Un **ranking** compara unidades en un momento dado y las ordena. Produce presión, y con ella produce gestión del indicador: el capítulo 34 mostró que cuando una medida se convierte en meta, deja de medir lo que medía.

Una **memoria** conserva la relación entre lo que se esperaba y lo que ocurrió, con los supuestos declarados y las objeciones registradas. No ordena a nadie. Su producto no es una posición sino una explicación, y su uso natural no es sancionar sino decidir mejor.

La distinción tiene una consecuencia de diseño directa: **la memoria debe estar deliberadamente desacoplada del sistema de evaluación individual.** En el momento en que un registro de memoria se convierte en insumo de una calificación personal, quienes lo alimentan empiezan a escribirlo para la calificación, y el registro deja de contener información. Es la razón por la cual el capítulo 22 prohibió usar el disenso registrado en decisiones de permanencia, y la misma razón se aplica a los nueve.

La jurisprudencia de diseño institucional

El capítulo 40 anticipó el producto más valioso de este conjunto y conviene desarrollarlo.

Un Estado que acumulara durante una década sus actas de desempate, sus expedientes de decisión y sus dictámenes de vigencia dispondría de algo que hoy no existe en ningún país: **el registro sistemático de cómo resolvió, caso por caso, las tensiones entre sus propios principios.**

No es doctrina judicial, porque no resuelve controversias entre partes. Es algo distinto y complementario: un cuerpo de precedentes de diseño, que permitiría responder preguntas que hoy nadie puede contestar. Cuándo cedió la privacidad ante la transparencia y con qué resultado. Qué ocurrió las veces anteriores en que se intentó acelerar un procedimiento sin tocar la carga. Qué garantías adheridas se descubrieron tarde y cuánto costó reponerlas.

Su valor práctico es acumulativo y su valor político es defensivo. Una decisión cuyo razonamiento consta y cuyo resultado está documentado es considerablemente más costosa de revertir por capricho que una que nadie puede reconstruir. El capítulo 17 lo estableció como el cuarto incentivo del penduleo: **en ausencia de evidencia accesible sobre la calidad de lo heredado, la destrucción es la decisión de menor costo informacional.** La memoria eleva ese costo.

Error tolerable y error corregible

Hay una consecuencia de la memoria que merece enunciarse porque cambia la relación de un sistema con sus propios fallos.

El capítulo 15 estableció que el objetivo realista no es eliminar el error sino hacerlo detectable, limitado y corregible. La memoria es lo que convierte esas tres propiedades en capacidad efectiva.

Detectable, porque un sistema que registró qué esperaba puede advertir cuándo lo obtenido difiere, que es la única detección temprana genuina.

Limitado, porque la detección temprana acota el daño acumulado.

Y corregible, porque corregir exige saber qué se hizo y por qué; sin ese conocimiento, lo que se hace no es corrección sino sustitución, que es el penduleo con otro nombre.

De ahí una formulación que conviene retener: **un Estado sin memoria no comete menos errores; comete los mismos varias veces y los llama transformación.**

Heredar entre administraciones

La transición de gobierno es el momento donde la memoria se pierde con más eficacia, y su tratamiento actual —entrega de informes— es precisamente el formato que menos conocimiento transfiere.

El capítulo 17 propuso estructurar la transición como transferencia de propiedad y no como entrega documental. En términos operativos, eso significa tres cosas.

Traslape efectivo del equipo entrante en la operación real, no en reuniones informativas. El conocimiento tácito no se transmite por documento.

Acceso completo a los nueve registros desde el inicio del traslape, incluidos los expedientes de decisión y las actas de desempate, que son los que explican por qué las cosas son como son.

Y un inventario de capacidades con su estado, que permita al equipo entrante saber qué recibe. El capítulo 17 estableció el argumento: un gobierno entrante no puede saber si lo heredado es bueno, auditarlo cuesta tiempo y disposición a descubrir que funcionaba, y destruirlo no requiere información alguna.

El riesgo, y su salvaguarda

La memoria institucional es una capacidad nueva, y la séptima ley exige tratarla como tal.

Su riesgo es específico y grave: **un registro completo de quién decidió qué, quién discrepó y qué se sabía en cada momento es también el instrumento más eficaz para perseguir retrospectivamente a funcionarios.** El capítulo 22 lo identificó como la inversión más peligrosa del disenso registrado, y vale para el conjunto.

Cuatro salvaguardas, todas condiciones de despliegue.

Objeto declarado. Los registros consignan decisiones, argumentos y resultados, no posiciones políticas ni juicios sobre personas.

Desacoplamiento de la evaluación individual. Ya enunciado: ningún registro de memoria puede ser insumo de decisiones sobre permanencia.

Garantía de no sanción retrospectiva en el levantamiento del conocimiento tácito, que el capítulo 23 declaró innegociable: sin ella nadie colabora, y si se hace sin ella será la última vez que alguien colabore con algo parecido.

Custodia independiente del ciclo ejecutivo, conforme al segundo dispositivo del capítulo 17, para que la memoria no dependa de quien tiene interés en que se olvide.

CAPÍTULO 46

La democracia auto-renovable

LLEGAMOS a la proposición que las cuatrocientas páginas anteriores han estado construyendo, y conviene enunciarla sin rodeos:

> *El objetivo de este libro no es un buen diseño institucional. Es una democracia capaz de reconocer cuándo sus propias reglas dejaron de cumplir su propósito, de experimentar con alternativas, de proteger su núcleo y de cambiar sin destruirse.*

La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre un edificio y la capacidad de construir edificios. Un buen diseño resuelve los problemas de hoy y envejecerá, porque las restricciones seguirán cambiando y este libro no tiene ninguna razón para suponer que sus propias propuestas serán inmunes a lo que le ocurrió a las de 1857.

Los siete verbos del sistema

Un Estado con capacidad de renovación es, en términos funcionales, un sistema de retroalimentación completo. Siete verbos lo componen, y conviene evaluar honestamente cuáles ejerce hoy el Estado mexicano.

VERBO	FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL
Escuchar	Captar preferencias, intensidades y objeciones	Canal único y comprimido

VERBO	FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL
Decidir	Convertir preferencias, evidencia y valores en reglas	Se ejerce
Ejecutar	Convertir reglas en actos	Se ejerce con rigor
Medir	Saber qué ocurrió	Parcial, con indicadores de actividad
Aprender	Relacionar lo esperado con lo ocurrido	Prácticamente ausente
Corregir	Modificar en función de lo aprendido	Se ejerce como sustitución, no como corrección
Recordar	Conservar el razonamiento y el resultado	Ausente

Tres de siete. Y los cuatro que faltan son, precisamente, los que convierten un aparato administrativo en un sistema capaz de mejorar.

Esa tabla resume el diagnóstico completo del libro mejor que cualquier formulación: **no tenemos un Estado que decida mal; tenemos un Estado que no sabe si decidió bien.**

Ocho confusiones que conviene no cometer

La arquitectura viva que este libro propone se confunde con facilidad con ocho cosas distintas, y todas ellas son peores.

No es un Estado que cambia constantemente. El capítulo 15 distinguió el pivote informado del bandazo: la diferencia no está en la magnitud del cambio sino en si el sistema queda en mejores condiciones de evaluar la siguiente decisión.

No es un Estado tecnológicamente avanzado. La escalera del capítulo 5 mostró que digitalizar el legacy consolida la obsolescencia.

No es un Estado eficiente. El capítulo 34 mostró que la eficiencia es un cociente cuyo numerador alguien eligió.

No es un Estado participativo. El capítulo 33 mostró que la participación produce legitimidad y no acierto.

No es un Estado rápido. El capítulo 32 estableció la velocidad proporcional: rápido en lo reversible, deliberado en lo irreversible.

No es un Estado que mide todo. Medir sin relacionar lo medido con lo esperado produce tableros, no aprendizaje.

No es un Estado sin conflicto. El capítulo 40 lo estableció: cuando dos principios chocan, alguien paga, y la función de una regla honesta no es evitar el pago sino impedir que ocurra en silencio.

Y no es un Estado con mejores gobernantes. El capítulo 16 fue explícito: el diseño no debe depender de que sean buenos.

Dieciséis criterios de éxito

Si el objetivo no es ninguna de las ocho cosas anteriores, conviene especificar cómo se sabría que se está consiguiendo. Dieciséis observaciones, ninguna de las cuales es cantidad de aplicaciones, volumen de datos ni número de trámites digitalizados.

Sobre la función. Que exista algo que el ciudadano hacía antes y ya no tiene que hacer. Que haya dejado de pedirse un dato que el Estado ya tiene. Que la proporción de interacciones con problemas baje, y no solo la percepción.

Sobre la responsabilidad. Que cada decisión relevante tenga una persona nombrable que responda por ella. Que exista un mecanismo capaz de removerla. Que las decisiones automatizadas se notifiquen como tales y sean impugnables.

Sobre las salvaguardas. Que cada capacidad nueva tenga un contrapeso específico operando antes del despliegue. Que las salvaguardas existentes se hayan activado alguna vez, con resultado adverso para

el controlado en alguna proporción. Que la revisión de salvaguardas envejecidas ocurra por calendario.

Sobre el aprendizaje. Que existan programas retirados por evaluación y no por alternancia. Que los pilotos tengan regla de decisión previa y que sus resultados adversos se publiquen. Que pueda responderse qué se sabía al decidir.

Sobre la continuidad. Que las series de datos sobrevivan a los cambios de gobierno. Que el inventario de capacidades exista y sea público.

Y sobre la inclusión. Que el canal no digital siga existiendo con la misma eficacia jurídica. Que la composición de quienes participan se publique junto con cada resultado participativo.

Dieciséis. Ninguna requiere tecnología avanzada. Doce de ellas pueden verificarse desde fuera del gobierno, que es la propiedad que las hace útiles.

Lo que no se toca

El capítulo 37 consolidó el inventario de lo intocable a partir de los apartados de los trece capítulos de la Parte III: **cincuenta y un elementos**, distribuidos en seis formas constitutivas, veintiocho garantías sustantivas y diecisiete funciones irreducibles.

Conviene repetir aquí la observación que hace ese inventario, porque es la que define el carácter del libro. Una obra que propone rediseñar trece instituciones y termina declarando cincuenta y un elementos intocables no es una obra de demolición. **La proporción entre lo que propone cambiar y lo que declara protegido es la medida de su seriedad**, y es también la razón por la cual una arquitectura viva no es una arquitectura inestable.

La capacidad de renovación no significa que todo sea negociable. Significa exactamente lo contrario: que se sepa con precisión qué lo

es y qué no, y que esa distinción se haga por función y no por antigüedad.

Una democracia madura

Cierro este capítulo con la formulación que me parece que resume el libro.

Una democracia madura no es la que tiene reglas perfectas. No existen reglas perfectas, y quien las ofrezca está proponiendo el error que el capítulo 8 describió: confundir una forma con la función que sirve.

Una democracia madura es la que **sabe que sus reglas envejecen, tiene el hábito de preguntárselo, conserva la memoria necesaria para responder, protege lo que no debe cambiar y puede corregir lo que sí, sin necesidad de romperse para hacerlo.**

Ninguna de esas cinco propiedades es un valor abstracto. Las cinco son capacidades, las cinco pueden construirse, y las cinco están ausentes o incompletas en el Estado mexicano de hoy.

Esa ausencia es el objeto de este libro. Su construcción es su propuesta.

EPÍLOGO

Gobernar en presente

Este libro empezó con una escena modesta: una persona que acude a una oficina pública, cumple todos los requisitos, y regresa tres veces porque un recibo está a nombre de su madre. Termina en el mismo lugar, aunque ahora pueda nombrarse con precisión qué ocurría ahí.

Ocurría que un requisito diseñado en 1965 para resolver un problema real —que no había forma de acreditar dónde vivía alguien sin un papel emitido por un tercero— seguía aplicándose en un país donde el Estado ya sabe dónde vive esa persona con más precisión que el recibo que le exige. Ocurría que nadie era responsable de preguntarse si ese requisito seguía teniendo sentido, porque esa pregunta no tiene dueño en ninguna administración. Ocurría que el requisito protegía, sin declararlo, varias cosas que nadie había inventariado. Y ocurría que eliminarlo habría costado una firma, mientras reponer lo que protegía habría costado años de diseño institucional.

Esa asimetría —lo fácil que es quitar y lo difícil que es reponer— es la razón por la cual este libro tiene cuatrocientas páginas en lugar de un manifiesto de cuatro.

La tesis, en una frase

> *Nuestras instituciones no están agotadas por ser antiguas, sino porque las restricciones materiales que justificaron su forma desaparecieron mientras las funciones que deben cumplir permanecieron intactas; y la tarea no es digitalizarlas ni sustituirlas, sino rediseñar su arquitectura alrededor de esas funciones, con una salvaguarda nueva por cada capacidad nueva, y dotar al Estado de algo que nunca tuvo: la capacidad permanente de renovarse.*

Las instituciones no son el destino

Hay una creencia difusa, rara vez enunciada y muy extendida, según la cual las instituciones de un país expresan lo que ese país es: su cultura, su historia, su carácter. Bajo esa creencia, criticarlas se parece a criticar un temperamento, y cambiarlas, a negar una identidad.

Es una creencia falsa y sus consecuencias son graves, porque convierte en destino lo que fue decisión.

Las instituciones son herramientas que una sociedad construyó para resolver problemas concretos bajo restricciones concretas. El capítulo 1 lo mostró con casos: la representación resolvió el problema de decidir sin reunir a todos; la elección periódica, el de controlar sin observar; la burocracia, el de aplicar reglas uniformemente sin computadoras; el amparo, el de proteger derechos individuales sin conceder al juez un poder incontrolable.

Todas fueron soluciones inteligentes. Ninguna fue un destino. Y si cambian los problemas, deben poder cambiar las herramientas.

Esa es, en el fondo, la única tesis de este libro. Todo lo demás —las diez leyes, las trece instituciones, los cincuenta y un elementos intocables, los diez primeros movimientos— es el desarrollo de una pro-

posición que cabe en una línea: **lo que fue diseñado puede rediseñarse, y lo que no se examina no mejora.**

El principio final

Si tuviera que reducir el decálogo a un solo principio, sería este:

> *Ninguna forma institucional merece deferencia por su antigüedad, y ninguna capacidad nueva merece confianza sin su contrapeso. Lo primero autoriza a examinarlo todo; lo segundo impide que ese examen se convierta en concentración de poder.*

La primera mitad sin la segunda produce un Estado más capaz de hacer daño. La segunda sin la primera produce el Estado que tenemos. Juntas producen algo que no existe todavía y que puede construirse.

El lunes por la mañana

Un libro de este tipo corre el riesgo de dejar al lector con una comprensión mejorada y ninguna acción disponible. Cierro por tanto con lo que cada clase de lector puede hacer sin permiso de nadie.

Si es usted ciudadano. Aplique la ficha de vigencia del capítulo 3 a una institución que conozca de cerca: un requisito de su profesión, un procedimiento de su trabajo, una regla de su municipio. Las nueve preguntas, sin omitir la sexta. Y cuando alguien le anuncie una transformación digital, formule una sola pregunta: cuántos trámites desaparecieron.

Si es usted funcionario. Elija un procedimiento que opere y documente cómo funciona realmente, que es distinto de cómo está documentado. Es la intervención más valiosa y menos reconocida disponible, y es lo único que impide que su conocimiento se pierda cuando

usted se vaya. Después, para cada informe periódico que produce su área, averigüe quién lo lee y qué decisión cambia según su contenido.

Si es usted legislador. Antes de presentar una iniciativa más, pregunte cuántas iniciativas de su comisión están sin dictaminar y por qué. Y proponga lo más barato y lo más transformador que puede hacerse sin reformar nada: que cada dictamen incorpore el expediente de la decisión, es decir qué evidencia había, qué objeciones se presentaron y qué incertidumbres quedaron declaradas.

Si es usted juzgador. Acompañe sus resoluciones con un resumen en lenguaje llano que diga qué se resolvió, qué significa para la persona, qué debe hacer y en qué plazo puede impugnar. La ininteligibilidad de las resoluciones es un impuesto sobre quien no puede pagar un intérprete, y usted puede suprimirlo mañana.

Si es usted periodista. Pregunte, de cada órgano de control que cubra, cuántas veces se ha activado, con qué resultado y qué proporción de sus activaciones fue adversa para el controlado. Es la pregunta más incómoda del libro y la más fácil de formular.

Si es usted empresario. Cuantifique lo que le cuesta la fricción: horas, trámites, viajes, gestores. Nadie lo ha medido, y ese número es el argumento que falta. La carga administrativa es regresiva por construcción, y su empresa pequeña la paga proporcionalmente más que la grande.

Y si es usted quien diseña. Aplique a su propia propuesta las dos preguntas del capítulo 16: qué haría con esta arquitectura un actor inteligente, paciente y de mala fe que no violara ninguna norma; y si aceptaría esta regla gobernando su adversario más temido. Si la segunda respuesta es no, lo que tiene entre manos no es una reforma: es una ventaja con forma de norma.

Gobernar en presente

El título de este epílogo nombra lo que el libro entero propone, y conviene decir qué significa exactamente.

No significa gobernar con lo último. Significa gobernar con instituciones cuyas razones sigan siendo verdaderas hoy. Un Estado que gobierna en presente no es el que tiene la tecnología más reciente, sino el que puede responder, sobre cada una de sus reglas, por qué existe todavía.

Hoy no puede. Y esa incapacidad, que ningún indicador registra y que ninguna elección resuelve, es el desfase que da título a este libro.

El mundo para el que fueron diseñadas nuestras instituciones ya no existe. Las instituciones sí.

Y esa diferencia, que es un problema de arquitectura y no de personas, se cierra siempre: por erosión, por atajo autoritario, por captura, por penduleo, o por diseño deliberado.

La quinta es la única que conviene, es la más difícil de las cinco, y es la única que depende de que alguien la piense antes de necesitarla con urgencia.

APÉNDICES

Aparato Operativo

Aparato operativo del libro. Los cuatro primeros apéndices están pensados para ser usados; los dos últimos, para ser consultados.

APÉNDICE

A

Los principios, en doce familias

Lo que sigue es el cuerpo de principios que el libro desarrolla, enunciado de manera independiente y numerado para permitir su cita. Están ordenados en doce familias, y conviene advertir tres cosas sobre su naturaleza.

No son normas. Ninguno está ni debería estar en un texto jurídico. Son reglas de diseño, en el sentido que el capítulo 8 fijó: proposiciones cuya violación produce fallas características y predecibles.

No son exhaustivos. Pretenden ser suficientes, no completos: que quien los aplique correctamente a una propuesta institucional identifique sus defectos principales.

Y no tienen jerarquía entre sí. Cuando dos colisionan, no se resuelve por rango sino mediante la secuencia de desempate del capítulo 40, que ordena las preguntas y no los valores.

I. Fundamento: función y forma

1. Toda institución debe justificarse por la función que cumple, no por la forma histórica en que la cumple.
2. La antigüedad de una institución no demuestra su obsolescencia, y su novedad no demuestra su vigencia. Ambas son irrelevantes.
3. Las formas institucionales son soluciones de ingeniería a problemas concretos bajo restricciones concretas, y fueron en su mayoría soluciones excelentes.
4. El desfase se produce cuando la función permanece, la restricción desaparece y la forma sobrevive.
5. Cuando la restricción que justificó una forma ha desaparecido de manera verificable, la existencia de la forma deja de ser argumento para su continuidad, y quien la conserve debe ofrecer una razón actual.

6. Preservar la función, rediseñar la forma. El orden es estricto: primero se determina qué debe seguir ocurriendo, después cómo.
7. Toda forma institucional protege garantías que nadie documentó. Antes de eliminarla debe inventariarse todo lo que protege, incluido lo que protege sin proponérselo.
8. Hay formas que no son medio hacia una garantía sino la garantía misma. Esas no se rediseñan: cambian de soporte o no cambian.
9. Las instituciones desarrollan funciones que nadie diseñó y que pueden ser tan importantes como las declaradas. El inventario debe incluirlas.
10. La primera ley se aplica a los mecanismos de producción de resultados, no a los de producción de legitimidad. Ante la duda, los ritos se conservan.

II. Tecnología y autoridad

11. La tecnología amplía la capacidad institucional y no puede constituir fuente de legitimidad. Determina qué puede hacerse, nunca qué debe hacerse.
12. La autoridad para decidir entre lo posible permanece donde puede ser examinada, revertida y removida.
13. La disponibilidad de una tecnología no constituye justificación para incorporarla. Toda capa técnica debe justificar problema, costo de ciclo completo, riesgo nuevo, alternativa incluida la de no hacer nada, y qué ocurrirá cuando falle.
14. Modernizar no significa más tecnología sino mejor arquitectura, y una arquitectura mejor suele tener menos piezas.
15. Digitalizar una arquitectura obsoleta la vuelve permanente, porque eleva el costo de cambiarla.

16. Ante cualquier proceso público, la pregunta *cómo lo digitalizamos* es la tercera. La primera es si debe existir; la segunda, cómo debería funcionar si existiera.

17. Todo sistema técnico que participe en decisiones públicas aloja decisiones políticas en siete lugares: la definición de las variables, los umbrales, la elección del error preferible, los valores por omisión, la arquitectura de datos, el procedimiento de impugnación y la regla de agregación. Los siete deben declararse.

18. Calibrar el error preferible es decidir quién soporta el costo del error. Es una decisión distributiva y requiere autorización política, publicidad e impugnabilidad.

19. La inteligencia artificial amplía la capacidad de quien decide y nunca sustituye a quien responde. No puede ocupar, bajo ninguna configuración, una posición de autoridad.

20. No puede fundarse una decisión pública sobre una persona en un procedimiento cuya lógica no pueda explicarse a esa persona.

21. La automatización plena es admisible para otorgar. Para negar, restringir o sancionar se requiere revisión humana efectiva, notificación previa y motivación individualizada.

III. Soberanía ciudadana

22. La soberanía no se agota en votar. El voto comprime un vector de preferencias en un solo dato y destruye cinco clases de información: intensidad, tema, razón, prioridad y condicionalidad.

23. La resolución democrática es el número de estados distinguibles que el sistema puede capturar por unidad de tiempo. No es frecuencia ni es vinculatoriedad.

24. La participación debe transformarse de evento episódico en capacidad institucional permanente, sin convertirse en obligación permanente.

25. Nueve de los catorce verbos de la soberanía no deciden nada: informan, forman, aportan o controlan. Ampliar la soberanía no equivale a votar más.

26. Una delegación que no puede recuperarse con facilidad no es delegación: es renuncia.

27. La alta resolución no revela una voluntad popular preexistente: construye una expresión de preferencias mediante procedimientos públicos y criticables. Por eso el procedimiento debe ser legítimo por sí mismo.

28. El silencio no es un dato interpretable. Ningún resultado participativo puede atribuirse a quienes no participaron.

29. Si la participación no obliga a decidir, debe al menos obligar a responder. Un canal sin consecuencia es peor que ningún canal, porque consume la confianza que un canal futuro necesitará.

IV. Participación y sus límites

30. La arquitectura debe permitir grados distintos de involucramiento sin penalizar a quien elija el menor.

31. El peso de la voz no debe ser proporcional al tiempo disponible. Ponderar por esfuerzo es voto censitario calculado en horas.

32. Cada capa de participación debe tener consecuencia verificable. Si la capa baja es ornamental, la escalera es una ilusión.

33. Cuando la deliberación deba tener peso decisorio, sus participantes no pueden autoselecionarse: deben ser seleccionados por muestreo aleatorio estratificado y compensados por el tiempo que dedican.

34. Todo canal de participación debe publicar la composición de quienes participaron, comparada con la de la población. Sin ese dato, el resultado no es interpretable.

35. La no participación es una elección legítima, y quien menos puede participar es quien más depende de que el sistema funcione sin su participación.

36. El resultado de un proceso participativo debe ser defendible ante una persona que no participó en él.

37. La deliberación tiene derecho a ser escuchada, no derecho a decidir. Su resultado tiene autoridad epistémica y no autoridad democrática.

38. La participación produce legitimidad, no acierto. Sirve para revelar intensidad y prioridad, detectar defectos, aportar conocimiento local y legitimar decisiones difíciles; no sirve para determinar hechos, diseñar técnicamente, evaluar evidencia ni proteger minorías.

V. Representación y responsabilidad

39. La representación no debe abolirse ni permanecer intacta. Sus funciones deben examinarse una por una.

40. De las nueve funciones históricamente concentradas en el representante, siete admiten distribución sustancial, una muy poco y una ninguna: responder.

41. La responsabilidad política requiere cuatro condiciones simultáneas: identificabilidad, sancionabilidad, permanencia mínima y capacidad de rectificar.

42. Ante cualquier decisión pública relevante debe poder nombrarse a una persona que responda por ella y existir un mecanismo capaz de removerla.

43. Los canales de alta resolución generan obligación de responder, no obligación de obedecer. Quien se aparte de una preferencia documentada debe explicar públicamente por qué.

44. La preferencia documentada no es la voluntad popular: es el producto de un instrumento diseñado por alguien en un momento determinado.

45. La responsabilidad se asigna por función, y debe existir además un responsable identificable de la coherencia del conjunto.

VI. Mecanismos y su asignación

46. No existe disyuntiva entre democracia directa y representativa. Toda arquitectura combina mecanismos.

47. Ningún mecanismo democrático es bueno en más de tres cosas. Cada decisión debe asignarse al que puede tratarla mejor.

48. La asignación se rige por cinco criterios: irreversibilidad, número y concentración de afectados, densidad técnica, naturaleza del desacuerdo y urgencia.

49. Los criterios de asignación deben fijarse con antelación y publicarse. Quien elige el foro después de estimar el resultado ha decidido, no asignado.

50. No existe método de agregación neutral. La elección de la regla es en sí misma una decisión política.

51. Deliberar antes de agregar es la única intervención disponible sobre un problema que la aritmética no puede resolver.

52. Todo mecanismo debe usarse conforme a la evidencia disponible sobre lo que efectivamente produce, no conforme a su prestigio.

VII. Capacidad y salvaguarda

53. Toda capacidad nueva es una capacidad nueva de dañar.

54. Todo aumento de capacidad estatal debe llegar acompañado de una salvaguarda calibrada al riesgo que esa capacidad introduce.

55. La salvaguarda debe ser específica, contemporánea, independiente de quien ejerce la capacidad, y debe tener alguien con el deber y los medios de activarla.

56. Ninguna capacidad debe desplegarse antes de que su salvaguarda esté operando. No comprometida ni legislada: operando.

57. La irreversibilidad domina sobre el poder, el impacto y el número de afectados al calibrar el nivel de protección exigible.

58. Se prefiere siempre la salvaguarda que exige declarar sobre la que exige autorizar.

59. Una salvaguarda bien diseñada no puede actuar unilateralmente para producir un efecto definitivo. Puede examinar, publicar, objetar, suspender y remitir.

60. Un mecanismo de control que nunca ha producido una resolución contraria al controlado no está funcionando.

61. Las salvaguardas envejecen y se desmontan. Deben revisarse por calendario, verificadas contra el entorno completo y no contra el riesgo aislado.

62. Cuando la digitalización multiplica la escala a la que un sistema puede fallar, la salvaguarda debe escalar en la misma proporción.

63. Cuando no puede diseñarse el contrapeso, la conclusión no es desplegar de todas formas: es no construir la capacidad.

VIII. Reversibilidad y experimentación

64. Ninguna transformación relevante debe emprenderse sin mecanismo definido de reversión, prueba en escala reducida cuando sea posible, y regla previa sobre qué observación conduciría a escalar, corregir o retirar.

65. La reversibilidad no reduce la ambición: la habilita. La timidez institucional proviene de la ausencia de mecanismos de retirada.

66. Una reforma puede ser jurídicamente reversible y materialmente irreversible. La reversibilidad se diseña, no se presume.

67. El protocolo de reversión debe existir antes del despliegue e incluir condiciones de activación previas, quién decide, estado de retorno, quién mantiene la capacidad de volver, y plazo de decisión.

68. Quien decide la reversión no puede ser quien impulsó la reforma.

69. Un piloto genuino exige comparación, resultado definido de antemano, duración determinada, regla de decisión y publicación incluido el resultado adverso.

70. Quien autoriza un experimento responde por la calidad del diseño experimental, no por el signo del resultado.

71. El objetivo realista no es eliminar el error, sino hacerlo detectable, limitado y corregible.

IX. Diseño frente al abuso

72. Las instituciones deben diseñarse suponiendo que eventualmente llegará alguien que intente abusar de ellas sin violar ninguna norma.

73. Un diseño debe ser robusto frente al cumplimiento literal de sus reglas con intención adversa, no solo frente a su violación.

74. Los siete movimientos disponibles para un mal actor —capturar el nombramiento, asfixiar el presupuesto, saturar la agenda, redefinir la competencia, acelerar el plazo, fragmentar a quien objeta y privatizar el control— se neutralizan con diseño y no con vigilancia.

75. Una institución no debe requerir un funcionario excepcional para producir resultados aceptables.

76. Debe limitarse el poder con severidad y no la acción rutinaria. Confundir ambas cosas produce administraciones a la vez lentas y capturables.

77. Ninguna regla debe aceptarse si su autor no la aceptaría gobernando su adversario más temido.

78. Toda modificación a las reglas de la competencia política debe entrar en vigor en el ciclo posterior al siguiente, de modo que quien la aprueba no sepa si le beneficiará.

79. Un rediseño puede reducir la capacidad de retrasar una decisión; no debe reducir la capacidad de impedirla.

80. El peor caso no es coartada: toda capacidad puede abusarse, y por eso ese argumento nunca puede ser decisivo por sí solo.

X. Continuidad y memoria

81. Se protege la capacidad, nunca la política. Un gobierno nuevo tiene derecho a cambiar los objetivos y ninguna razón para reconstruir los instrumentos.

82. Califica como capacidad protegible lo que sirve igualmente a orientaciones opuestas, cuesta más reconstruir que mantener, es irreparable en un ciclo, y puede protegerse sin garantizar la permanencia de quienes lo dirigen.

83. La protección opera contra la destrucción arbitraria, no contra el retiro evaluado. No establece presunción de conservación sino requisito de argumentación.

84. Nadie vota para perder una serie de datos. El mandato electoral alcanza a los fines y no a los instrumentos.

85. La mejor protección de lo construido no es blindarlo jurídicamente sino entregarlo de modo que el sucesor quiera reclamarlo como propio.

86. Experimentar es cambiar y aprender; el penduleo es cambiar y olvidar. La diferencia está en si el sistema queda en mejores condiciones de evaluar la siguiente decisión.

87. Las instituciones conservan sus formas y no las razones de sus formas. La ignorancia sobre el propósito de un mecanismo opera siempre en favor de su conservación.

88. Un Estado sin memoria no comete menos errores: comete los mismos varias veces y los llama transformación.

89. La memoria institucional debe estar desacoplada de la evaluación individual. En el momento en que alimenta calificaciones personales, deja de contener información.

XI. Escala y desdoblamiento

90. Los principios se replican entre niveles de gobierno; las implementaciones se adaptan.

91. Lo que escala debe centralizarse y lo que no escala debe descentralizarse. Escalan las reglas, la infraestructura y la verificación; no escalan la deliberación cara a cara, el conocimiento local y la confianza interpersonal.

92. La homogeneidad normativa aplicada a heterogeneidad radical produce simulación, no cumplimiento.

93. Un estándar que una parte considerable de los obligados no puede cumplir no es exigente: está mal diseñado.

94. La infraestructura compartida debe estar disponible por regla y no por convenio discrecional.

95. La variación entre unidades comparables es un experimento natural cuyos resultados deben medirse, cuyo diseño debe publicarse y cuya adopción debe ser posible.

96. Ningún canal digital puede ser exclusivo. El canal no digital es componente permanente y, además, la operación degradada del sistema.

XII. Renovación permanente

97. Cambiar debe ser difícil; preguntarse si hay que cambiar debe ser obligatorio.

98. Toda forma heredada debe someterse periódicamente a prueba de vigencia, por calendario y no por crisis.

99. En ausencia de un mecanismo de retiro, la supervivencia institucional no prueba adecuación.

100. Para cada función pública relevante debe existir un titular identificable de la función, distinto de quien opera el procedimiento.

101. La meta-gobernanza produce preguntas obligatorias, nunca decisiones. Su poder es el de la publicidad, que obliga sin decidir.

102. Toda propuesta institucional debe incluir desde su diseño su fecha de revisión, su criterio de obsolescencia y su vía de retiro.

103. El objetivo no es un buen diseño, sino una democracia capaz de reconocer cuándo sus propias reglas dejaron de cumplir su propósito, experimentar con alternativas, proteger su núcleo y cambiar sin destruirse.

APÉNDICE

B

La matriz de diseño

Este apéndice reúne los tres instrumentos de evaluación del libro —el decálogo, la matriz de dieciocho dimensiones y la tabla de emparejamiento entre capacidad y salvaguarda—, añade instrucciones de uso y los aplica a un caso completo distinto del examinado en el capítulo 18.

El decálogo

#	LEY	PRUEBA OPERATIVA	MODO DE FALLO
1	**Función sobre forma**	¿Puede enunciarse la función sin nombrar la institución?	Demolición de contrapesos con vocabulario de rediseño
2	**La tecnología habilita, no legitima**	¿Quién puede revertir esta decisión, en cuánto tiempo y a qué costo?	La eficacia como título de autoridad
3	**Soberanía de alta resolución**	¿Qué ocurre si el canal dice algo distinto de lo que la autoridad quería?	Plebiscitarismo; la resolución como coartada
4	**Participación por capas**	¿El resultado sería defendible ante alguien que no participó?	Captura por disponibilidad de tiempo
5	**La representación se desagrega, no se abole**	¿Puede nombrarse a alguien que responda, y removerlo?	La desagregación como evasión
6	**Complementariedad, no dicotomía**	¿El mecanismo se eligió antes o después de estimar el resultado?	Elección estratégica del foro
7	**Cada capacidad, una salvaguarda**	¿Qué puede hacer un mal actor, qué se lo impide, quién lo controla, y funciona ya?	Salvaguarda prometida; salvaguarda ornamental
8	**Reversibilidad y experimentación**	¿Está escrito qué revertiría esto, quién lo decide y cuál es el estado de retorno?	Piloto eterno; piloto decorativo; versionado sin memoria
9	**Diseñar para el peor caso razonable**	¿Aceptaría esta regla si gobernara mi adversario más temido?	Diseño paranoico; el peor caso como coartada

#	LEY	PRUEBA OPERATIVA	MODO DE FALLO
10	**Continuidad sin inmovilidad**	¿Serviría igual a un gobierno opuesto, sin garantizar la permanencia de quienes lo dirigen?	Tecnocracia por continuidad

Habilitan el cambio las leyes 1, 3, 4, 5 y 8. Lo restringen las leyes 2, 6, 7, 9 y 10.

Las dieciocho dimensiones

DIMENSIÓN	PREGUNTA
Función	¿Qué función cumple, enunciada sin nombrar la institución?
Restricción	¿Qué limitación histórica produjo la forma actual, y persiste?
Legitimidad	¿Quién autoriza esta decisión, y cómo se le removería?
Representación	¿A quién representa quien decide, y cómo lo sabemos?
Participación	¿Qué puede hacer el ciudadano, en qué capa, con qué consecuencia?
Expertise	¿Qué conocimiento requiere, y de quién?
Evidencia	¿Qué información utiliza, y quién la produce?
Garantías adheridas	¿Qué protege la forma actual, incluido lo no declarado?
Transparencia	¿Qué puede verificar un tercero sin pedir permiso?
Privacidad	¿Qué debe permanecer protegido, y de quién?
Rendición de cuentas	¿Quién responde, ante quién, con qué consecuencia?
Salvaguarda	¿Qué capacidad nueva crea, y qué contrapeso específico la acompaña?
Reversibilidad	¿Cómo se deshace, quién lo decide, y cuál es el estado de retorno?
Resiliencia	¿Qué ocurrirá cuando falle, y a cuánta gente a la vez?
Anti-captura	¿Quién podría dominarlo, y qué se lo impide?

DIMENSIÓN	PREGUNTA
Inclusión	¿Quién quedaría fuera, y por qué canal se le atiende?
Escala	¿Funciona en los tres niveles de gobierno, con qué adaptaciones?
Aprendizaje	¿Cómo sabremos si funcionó, y quién lo declarará?

Emparejamiento entre capacidad y salvaguarda

CAPACIDAD	RIESGO NUEVO	SALVAGUARDA MÍNIMA
Informar y consultar a costo cero	Manipulación a escala; fabricación de la señal	Instrumento diseñado por actor independiente; publicidad previa; publicación de la composición de participantes
Observación concurrente	Vigilancia de personas bajo pretexto de supervisión del gasto	Separación entre dato de gestión y dato personal; registro auditable de cada consulta; visibilidad para el titular
Verificabilidad criptográfica	Concentración del control de la identidad	Pluralidad de emisores y verificadores; portabilidad; imposibilidad de exclusión por fallo
Síntesis a escala e IA	Decisión sin autor identificable; error sistemático masivo	Declaración de los siete lugares; revisión humana en alto impacto; impugnación con deber de notificación
Simulación	Legitimación técnica de decisiones políticas	Publicación de supuestos y código; pluralidad de modelos; prohibición de fundar en un modelo único
Coordinación sin jerarquía	Dilución de la responsabilidad	Responsabilidad asignada por función; un responsable de la coherencia del conjunto

Instrucciones de uso

Para evaluar una propuesta ajena. Aplique las diez pruebas del decálogo. Toma menos de una hora y no requiere conocimiento sectorial. Si el tiempo es escaso, las tres de mayor rendimiento son la séptima, la novena y la cuarta.

Para diseñar una propia. Responda las dieciocho dimensiones por escrito antes de redactar la propuesta. El orden importa: la función primero, la salvaguarda antes del mecanismo, la reversión antes del despliegue. Una propuesta que responde las dieciocho es mejor que la misma propuesta antes de responderlas, con independencia de las respuestas.

Para auditar una institución existente. Aplique primero la ficha de vigencia del apéndice C y después las diez pruebas.

Tres errores frecuentes. Enunciar la función nombrando la institución, que indica que el análisis no ha comenzado. Omitir la octava dimensión, que es donde viven las garantías adheridas y el origen de los fracasos más caros. Y responder la dimensión de reversibilidad con una intención en lugar de un protocolo.

Caso resuelto: padrón único de personas beneficiarias de programas sociales

La propuesta. Integrar en un registro único, actualizado y vinculado a la identidad, a todas las personas beneficiarias de programas sociales federales, estatales y municipales, con el objeto de eliminar duplicidades, detectar inelegibles, focalizar mejor y permitir la entrega proactiva de apoyos.

Es una propuesta técnicamente razonable, recurrente en el debate mexicano y respaldada por argumentos de eficiencia sólidos. El ejercicio consiste en examinarla.

Ley 1, función sobre forma. La función, sin nombrar la institución: que quien tiene derecho a un apoyo lo reciba, que quien no lo tiene no lo reciba, y que el Estado pueda saber con qué recursos atiende a qué necesidades. La restricción histórica que produjo los padrones separados era la imposibilidad de cruzar registros. Se disolvió. **La ley autoriza el examen.**

Ley 2, la tecnología habilita, no legitima. Los siete lugares están activos y dos son especialmente consecuentes. La definición de la variable: qué cuenta como elegibilidad, que es una decisión política presentada como parámetro técnico. Y el umbral: dónde se traza la línea entre quien califica y quien no. **La ley exige que los siete se declaren y que la calibración del error preferible se autorice políticamente.**

Ley 3, alta resolución. Neutra, con una aplicación posible: el padrón habilitaría un canal de objeción para quien fue excluido, que hoy no existe de manera estructurada.

Ley 4, participación por capas. Aquí aparece el primer problema serio. La población beneficiaria de programas sociales se superpone significativamente con la que el capítulo 6 identificó del lado desfavorable de la brecha de uso avanzado. Cualquier componente del padrón que exija gestión digital por parte de la persona —registro, actualización, comprobación de supervivencia, recertificación— excluirá desproporcionadamente a quienes más lo necesitan. **La ley exige canal presencial permanente y equivalente, y prohíbe que la actualización dependa de una acción digital del beneficiario.**

Ley 5, la representación se desagrega. ¿Quién responde cuando el padrón excluye a alguien con derecho? Si la respuesta es el sistema, la propuesta es inadmisible. **La ley exige un funcionario identificable con facultad de incorporar a una persona en contra del resultado del sistema, con motivación escrita.**

Ley 6, complementariedad. Aplicando los cinco criterios: la decisión es difícilmente reversible, afecta intensamente a una población concreta y vulnerable, tiene densidad técnica media y su desacuerdo es mixto. Corresponde decisión legislativa con deliberación prolongada, con insumo técnico y con participación acreditada de organizaciones de la población afectada. **No corresponde decisión administrativa.**

Ley 7, cada capacidad una salvaguarda. El núcleo del análisis, y donde el caso indio del capítulo 25 debe pesar.

La capacidad creada es la de determinar automáticamente quién recibe y quién no. El riesgo específico es doble: la exclusión de personas con derecho por error de dato o fallo de autenticación, y la construcción de un registro que vincula condición socioeconómica con identidad de personas identificables, que es uno de los datos más sensibles que existen.

Las garantías adheridas de los padrones separados —y conviene notar que la fragmentación, que es un defecto operativo, protege algo — son tres: la privacidad por fragmentación del capítulo 3; la existencia de múltiples puertas de entrada, de modo que el error de una no cierra todas; y la revisión humana en la incorporación, que hoy ocurre por necesidad.

Salvaguardas mínimas, todas operando antes del despliegue: separación entre la función de identificar y la de consultar la condición socioeconómica; prohibición absoluta de uso del padrón para fines distintos de la entrega de apoyos, con reserva judicial para cualquier excepción; registro auditable de cada consulta, visible para el titular; prohibición de que un fallo de autenticación produzca baja, suspensión o cualquier efecto desfavorable; y mantenimiento de al menos dos vías de incorporación independientes.

Ley 8, reversibilidad. El padrón activa cuatro de las seis fuentes de irreversibilidad de hecho: el dato ya recogido, la dependencia del operador, los derechos consolidados y las expectativas creadas. **Debe tratarse como decisión de nivel estructural con adopción escalonada por etapas, evaluación entre ellas y protocolo de reversión con capacidad de retorno presupuestada.**

Ley 9, peor caso razonable. ¿Qué haría con este padrón un actor inteligente, paciente y de mala fe sin violar ninguna norma? Podría condicionar la permanencia en el padrón a conductas no relacionadas con la elegibilidad. Podría identificar la afiliación política de personas en situación de vulnerabilidad cruzando registros legítimos. Podría depurar el padrón en vísperas electorales ajustando un parámetro

técnico. Podría dejar sin presupuesto al órgano que audita las consultas.

Y la prueba de simetría: ¿aceptaría este padrón si lo operara mi adversario más temido? **Para la propuesta original, no.** Para la propuesta con la separación entre identificar y consultar, la prohibición de uso secundario con reserva judicial, el registro visible de consultas y la regla de que ningún fallo produce efecto desfavorable, sí.

Ley 10, continuidad sin inmovilidad. ¿Califica como capacidad protegible? Prueba de instrumentalidad: sirve igualmente a un gobierno que quiera expandir transferencias y a uno que quiera focalizarlas. Sí. Asimetría de costo: reconstruirlo costaría mucho más que mantenerlo. Sí. Irreversibilidad: la interrupción de la serie es irreparable en un ciclo. Sí. Neutralidad de mando: puede protegerse sin garantizar la permanencia de sus directivos, si se aloja en una entidad con gobierno colegiado. Sí. **Cumple las cuatro.**

El veredicto. La propuesta pasa el decálogo únicamente si se modifica en cinco puntos que su formulación habitual no contempla: canal presencial permanente con actualización no dependiente de acción digital del beneficiario; autorización política del umbral de elegibilidad; separación entre identificación y consulta de la condición socioeconómica, con reserva judicial para todo uso secundario; prohibición de que un fallo técnico produzca cualquier efecto desfavorable; y adopción escalonada con protocolo de reversión presupuestado.

Y una observación final sobre el ejercicio. La propuesta original era razonable, su objetivo es legítimo y sus promotores tendrían buenas intenciones. **Las cinco modificaciones no surgieron de sospechar de nadie: surgieron de aplicar diez preguntas.** Esa es, exactamente, la función de un decálogo.

APÉNDICE

C

Ficha de auditoría de obsolescencia institucional

Este apéndice contiene el instrumento central del libro en forma reproducible. Está diseñado para ser fotocopiado, transcrito a una hoja de cálculo o incorporado a un sistema de gestión, y para ser aplicado por cualquier persona sin conocimiento especializado del sector.

La ficha

Identificación

CAMPO	CONTENIDO
Objeto auditado	Norma, procedimiento, requisito u órgano
Fundamento vigente	Disposición que lo establece, con fecha
Ámbito	Federal, estatal, municipal
Volumen anual de aplicación	Número de casos
Personas afectadas	Quiénes y cuántas
Fecha de la auditoría y responsable	

Las nueve preguntas

1. **¿Qué problema resolvía?** Enunciar la función sin nombrar la institución, el procedimiento ni el documento. *Descalifica la respuesta:* nombrar la institución en lugar del problema.
2. **¿Qué restricción histórica produjo esta forma?** Reconstruir la limitación material que existía cuando se estableció. *Descalifica:* no haber investigado el origen y sustituirlo por una historia plausible.

3. **¿Esa restricción sigue existiendo?** Respuesta de hecho, no de opinión, con la evidencia que la sostiene. *Descalifica:* confundir restricción material con inercia organizacional.
4. **¿Qué capacidades nuevas existen hoy?** Vinculadas a la función, no enumeradas en abstracto. *Descalifica:* listar tecnología sin decir qué haría con ella.
5. **¿Qué parte de la función permanece intacta?** *Descalifica:* suponer que toda la función es obsoleta porque la forma lo es.
6. **¿Qué protege esta forma, incluido lo no declarado?** El inventario de garantías adheridas, con nombre del sujeto protegido y descripción del daño evitado. *Descalifica:* omitir esta pregunta, que es la causa de los fracasos más caros.
7. **¿Qué alternativa cumpliría mejor la función, y cómo repone cada garantía de la pregunta 6?** *Descalifica:* una alternativa sin plan de reposición punto por punto.
8. **¿Cómo podría probarse antes de generalizarse?** *Descalifica:* no contemplar piloto ni adopción escalonada.
9. **¿Cómo se revierte si falla, y quién lo decide?** *Descalifica:* no contemplar reversión, o que la decida quien impulsó el cambio.

Clasificación (marcar el tipo, conforme al capítulo 2)

TIPO	DESCRIPCIÓN	REMEDIO
De restricción	La limitación material desapareció	Sustituir la forma, reponiendo garantías
De propósito	El problema ya no existe	Retiro ordenado
De escala	El diseño era correcto para otra magnitud	Diferenciación y escalonamiento
De acoplamiento	Las demás piezas del sistema cambiaron	Rediseño del sistema, no de la pieza
De salvaguarda	Protege contra un riesgo que dejó de ser el principal	Recalibración, sin retirar antes de verificar

TIPO	DESCRIPCIÓN	REMEDIO
De costo de oportunidad	Funciona, y existe algo mucho mejor	Hacer visible el costo; medir antes de decidir
Falsa	Parece obsoleta y no lo es	Conservar y documentar por qué

Programación

DIMENSIÓN	VALORACIÓN
Impacto	Alto / medio / bajo
Reversibilidad	Sin costo / con costo / con daño / irreversible
Riesgo del fracaso	Acotado / significativo / grave
Madurez de la alternativa	Probada / existente sin probar / hipotética
Dependencia	Autónoma / requiere otra intervención previa
Norma requerida	Acuerdo administrativo / reglamento / ley / constitución

Conclusión (una sola, obligatoria)

Conservar sin cambio. Conservar documentando la razón. Simplificar. Rediseñar. Retirar. Someter a sandbox.

Fecha de revisión de esta ficha.

Instrucciones

El orden es obligatorio. Las preguntas 1 a 3 son históricas y de hecho; las 4 a 6, analíticas; las 7 a 9, de diseño. Responder la 7 antes que la 6 es el error que el capítulo 3 llamó *del entusiasta*, y produce propuestas técnicamente competentes que destruyen garantías cuya existencia el autor nunca sospechó.

La pregunta 6 exige salir del escritorio. Las garantías adheridas no están en ningún documento. La única manera de detectarlas es preguntar a quienes operan y a quienes usan qué dejaría de ocurrir si esto desapareciera, y la respuesta rara vez coincide con la exposición de motivos.

El levantamiento requiere garantía de no sanción. Quien opera un procedimiento describirá cómo funciona realmente solo si esa descripción no puede usarse en su contra. Sin esa garantía nadie colabora; si se hace sin ella, será la última vez que alguien colabore.

Una conclusión de conservar es un resultado válido y frecuente. Una auditoría que concluye retirar en la mayoría de los casos probablemente se aplicó mal, porque omitió la pregunta 6.

Ficha resuelta: el comprobante de domicilio

Lo que sigue aplica el instrumento al caso con el que se abre este libro.

Identificación. Requisito de presentar comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, a nombre del solicitante, para acreditar residencia en trámites administrativos. Fundamento disperso en reglamentos y disposiciones sectoriales. Ámbito: los tres niveles de gobierno. Volumen: decenas de millones de aplicaciones anuales. Afectados: la totalidad de la población que realiza trámites.

1. **Qué problema resolvía.** Que la autoridad pueda tener certeza razonable sobre el lugar donde una persona reside habitualmente, cuando ese dato condiciona un derecho, una obligación o una competencia territorial.

2. **Restricción histórica.** No existía manera de verificar la residencia a distancia ni de consultar registro alguno. La única evidencia disponible era un documento emitido por un tercero con presencia física en el domicilio —un prestador de servicios— cuya autenticidad se verificaba mirándolo. Era, en su momento, la mejor tecnología de verificación existente.
3. **¿Persiste la restricción?** No en su dimensión técnica. El Estado dispone de registros —fiscal, de población, electoral, de seguridad social, de servicios— que contienen el dato con precisión igual o mayor. Persiste una restricción distinta y de naturaleza organizacional: esos registros no se consultan entre sí. Es outdatedness de acoplamiento, no de restricción.
4. **Capacidades nuevas.** Consulta interinstitucional con trazabilidad; verificación mediante declaración bajo protesta con contraste posterior por muestreo; georreferenciación voluntaria; y, en un plazo mayor, interoperabilidad con consentimiento conforme al capítulo 25.
5. **Función que permanece.** Íntegra. La autoridad sigue necesitando certeza razonable sobre la residencia, y en materia electoral, fiscal y de competencia territorial esa certeza tiene consecuencias jurídicas relevantes.
6. **Qué protege, incluido lo no declarado.** Cinco cosas.

Protege contra la simulación de residencia para obtener beneficios territoriales o eludir competencias. Introduce una fricción que desalienta solicitudes masivas y automatizadas. Crea un registro documental útil en litigios posteriores sobre domicilio. Mantiene un canal de acreditación que no depende de que los sistemas del Estado funcionen. Y, de manera no declarada, **preserva la privacidad por fragmentación**: mientras el Estado no consulte sus propios registros, tampoco puede correlacionarlos.

7. **Alternativa, con reposición de cada garantía.**

Sustituir el requisito documental por declaración bajo protesta, contrastada automáticamente contra los registros que el Estado ya posee, con las siguientes reposiciones. Contra la simulación: verificación por muestreo con consecuencia jurídica por falsedad, que es más disuasiva que un recibo falsificable. Contra las solicitudes masivas: límites de frecuencia y autenticación, no fricción documental. Para el litigio: constancia electrónica con sello de tiempo. Para la independencia del sistema: conservación del canal documental como vía alternativa permanente, nunca como única. Y para la privacidad por fragmentación: separación entre la función de verificar residencia y la de consultar datos, registro auditable de cada consulta visible para el titular, y prohibición de uso secundario sin base jurídica explícita.

8. **Cómo probarlo.** Piloto en un conjunto de trámites de bajo impacto y alta frecuencia, con grupo de comparación, midiendo tiempo del ciudadano, tasa de rechazo, incidencia de simulación detectada por muestreo y costo administrativo. Duración de doce meses, con regla de decisión previa.
9. **Cómo revertirlo.** Restablecimiento del requisito documental, que sigue operando en paralelo durante el piloto. Decide un órgano distinto del que impulsó el cambio. Estado de retorno: el procedimiento vigente, mantenido operable con línea presupuestal asignada. Plazo de decisión: al mes trece.

Clasificación. De acoplamiento. Cada registro es internamente correcto y el conjunto no funciona. Remedio: rediseño del sistema de verificación, no supresión aislada del requisito.

Programación. Impacto alto. Reversibilidad sin costo durante el piloto. Riesgo acotado. Alternativa existente y probada parcialmente. Autónoma en su fase piloto, dependiente de interoperabilidad en su fase general. Norma requerida: acuerdo administrativo para el piloto, reglamento para la generalización.

Conclusión. Rediseñar. Y una nota que el propio ejercicio produce: **la supresión aislada del requisito, sin las cinco reposiciones, sería un error**, y sería exactamente el error que el capítulo 3 describió al comparar el costo de eliminar con el costo de reponer. Eliminar cuesta una firma. Las cinco reposiciones cuestan años de diseño institucional.

Esa asimetría explica por qué la mayoría de los proyectos de simplificación eliminan requisitos y no reponen garantías. Y explica también por qué esta ficha tiene nueve preguntas y no tres.

APÉNDICE

D

Catálogo de cien intervenciones

Este catálogo es el producto que el capítulo 42 describe como resultado de una auditoría de obsolescencia: no un informe, sino una lista ordenada de intervenciones con su instrumento jurídico, su reversibilidad y su riesgo.

Cómo leerlo. La columna *instrumento* indica el acto jurídico mínimo necesario: **AA** acuerdo administrativo o decisión del titular, **RG** reglamento, **LY** ley, **CN** reforma constitucional. La columna *reversibilidad* indica el grado del capítulo 15: **R1** reversible sin costo, **R2** con costo, **R3** con daño, **R4** irreversible de hecho. La columna *riesgo* estima el daño si la intervención falla: **B** bajo, **M** medio, **A** alto.

Cómo usarlo. Las intervenciones marcadas AA y R1 son las que el capítulo 41 sitúa en la primera etapa de la secuencia: producen evidencia y aliados sin exigir coalición previa. Las marcadas CN requieren la coalición completa y no deben intentarse antes.

Advertencia. Ninguna intervención de este catálogo debe ejecutarse sin haber aplicado antes la ficha del apéndice C al caso concreto. Una lista de intervenciones no sustituye el diagnóstico: lo presupone.

A. Visibilidad y catálogo

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
1	**Publicar el inventario completo de trámites y requisitos, con su fundamento**	AA	R1	B
2	**Publicar el inventario de sistemas informáticos en operación, con costo y estado**	AA	R1	B
3	**Publicar el inventario de capacidades institucionales: series, registros, metodologías**	AA	R1	B
4	**Publicar, por cada salvaguarda y órgano de control, su número de activaciones y resultados**	AA	R1	M
5	**Publicar el estado de dictaminación de cada iniciativa legislativa**	AA	R1	B

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
6	Publicar el catálogo de programas con su teoría de cambio y su evaluación disponible	AA	R1	B
7	Publicar los contratos en formato analizable, no en documentos que impiden agregación	AA	R1	M
8	Publicar el presupuesto en categorías comparables entre unidades equivalentes	RG	R2	B
9	Publicar íntegramente las resoluciones judiciales	AA	R1	M
10	Publicar la composición demográfica de quienes participan en cada ejercicio participativo	AA	R1	B

B. Simplificación y eliminación

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
11	Eliminar todo requisito sin fundamento normativo vigente	AA	R1	B
12	Prohibir solicitar documentos emitidos por el mismo nivel de gobierno	AA	R2	M
13	Sustituir requisitos documentales por declaración con verificación por muestreo	RG	R2	M
14	Eliminar la exigencia de copias cuando existe el original en poder del Estado	AA	R1	B
15	Suprimir la comparecencia personal donde no proteja una garantía identificada	RG	R2	M
16	Unificar definiciones incompatibles del mismo concepto entre normas	LY	R2	B
17	Detectar y derogar disposiciones que remiten a órganos o procedimientos inexistentes	LY	R1	B
18	Establecer cláusulas de revisión obligatoria en toda nueva ley de impacto relevante	LY	R1	B
19	Introducir vigencia limitada en materias experimentales	LY	R2	M
20	Separar en el texto normativo principios de parámetros operativos	LY	R2	M

C. Datos, identidad e interoperabilidad

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
21	Prohibir por ley crear registros separados que recaben el mismo dato	LY	R2	B
22	Separar la función de identificar de la función de consultar datos	LY	R2	A
23	Registro auditable de cada consulta interinstitucional, visible para el titular	LY	R2	M
24	Prohibir que un fallo de autenticación produzca efecto desfavorable	RG	R1	B
25	Garantizar canal presencial permanente con igual eficacia jurídica	RG	R1	B
26	Establecer el derecho del titular a acceder y rectificar sus datos con efecto en todos los registros	LY	R2	M
27	Prohibir el uso secundario de datos sin base jurídica explícita, con reserva judicial	LY	R2	M
28	Exigir especificaciones de interoperabilidad abiertas en toda contratación	AA	R2	B
29	Exigir plan de salida probado para todo sistema crítico	AA	R2	M
30	Construir la capa de intercambio descentralizada, sin base de datos central	LY	R4	A

D. Legislativo

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
31	Incorporar el expediente de la decisión a todo dictamen de impacto relevante	AA	R1	B
32	Establecer plazos de dictaminación con consecuencia por incumplimiento	RG	R2	M
33	Análisis automatizado de contradicción normativa, con resultado público	AA	R2	B

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
34	Mapa de dependencias normativas de segundo y tercer grado	AA	R2	B
35	Canal de objeción estructurada sobre proyectos en curso, con deber de respuesta	RG	R2	M
36	Mecanismo de priorización temática que obligue a dictaminar, no a aprobar	LY	R2	M
37	Asamblea deliberativa sorteada, compensada, para asuntos de densidad técnica y conflicto de valores	LY	R2	M
38	Tablero público de cumplimiento de mandatos legislativos	AA	R1	B
39	Acceso legislativo directo a los sistemas de ejecución presupuestal, con separación de datos personales	LY	R2	A
40	Análisis del acervo de iniciativas pendientes para detectar duplicidades y superaciones	AA	R1	B

E. Judicial

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
41	Resumen en lenguaje llano de toda resolución que afecte a una persona, firmado por el juzgador	AA	R1	B
42	Medición y publicación de tiempos y tasa de revocación por órgano jurisdiccional	AA	R1	M
43	Eliminar el componente logístico del plazo procesal	RG	R2	B
44	Resolución en línea de controversias de cuantía menor, con canal presencial equivalente	LY	R2	M
45	Resolución administrativa automatizada de actos de trámite sin juicio, con salida por excepción	RG	R2	M
46	Mapas vivos de criterios jurisprudenciales	AA	R1	B
47	Detección de contradicción de criterios entre tribunales	AA	R1	B
48	Medición de tratamiento desigual en casos sustancialmente idénticos	AA	R2	A

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
49	Procedimiento de queja resuelto por órgano de composición mixta	LY	R3	A
50	Diseño de carga por juzgador como variable de política judicial, no como dato	LY	R2	M

F. Ejecutivo y administración

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
51	Disenso registrado en decisiones de nivel estructural y constituyente	AA	R1	M
52	Contradicción institucionalizada: función formal, rotativa y remunerada de objetar	AA	R1	B
53	Ejercicios de antagonismo previo al despliegue de toda capacidad nueva	AA	R1	B
54	Protección al alertador con las tres condiciones mínimas	LY	R2	M
55	Responsable transversal con autoridad presupuestal para problemas que cruzan sectores	RG	R2	M
56	Sistema de alerta temprana por anomalía, no por nivel de indicador	AA	R2	M
57	Contacto no mediado con el punto de servicio, con remisión al responsable sectorial	AA	R1	B
58	Revisión ordinaria obligatoria de toda decisión adoptada por urgencia	LY	R2	B
59	Prueba del informe: identificar lector y decisión asociada de cada reporte periódico	AA	R1	B
60	Documentación del procedimiento real, con garantía de no sanción retrospectiva	AA	R2	M

G. Servicio público y capacidad

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
61	Trazar la línea entre confianza y carrera por función y no por rango	LY	R3	A
62	Excluir de libre designación los puestos de registro, sistemas, series y evaluación	LY	R2	M
63	Excluir de dependencia jerárquica del controlado los puestos de control interno	LY	R2	M
64	Publicar los seis indicadores de capacidad institucional por dependencia	AA	R1	M
65	Mapa de sucesión por posición crítica	AA	R1	M
66	Evaluación por resultados verificables externamente, con consecuencia	LY	R3	A
67	Periodos de enfriamiento verificables y declaración de intereses accesible	LY	R2	B
68	Composición multidisciplinaria obligatoria en áreas de diseño de política	AA	R1	B
69	Reducir niveles jerárquicos conservando capacidad de decisión y absorción de excepciones	RG	R3	A
70	Traslape operativo real en la transición, con acceso a los nueve registros	LY	R2	B

H. Presupuesto y contratación

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
71	Definir por escrito, antes de ejecutar, qué resultado contaría como fracaso	AA	R1	B
72	Evaluación externa obligatoria con publicación de resultados adversos	LY	R2	M
73	Decisión documentada de escalar, corregir o retirar al término de cada ciclo	RG	R1	M

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
74	Bitácora pública de cancelaciones con su justificación	AA	R1	B
75	Presupuestar separadamente el mantenimiento, para que no compita con obra nueva	LY	R2	B
76	Compromisos plurianuales para inversión en capacidad institucional	LY	R2	M
77	Dictamen previo obligatorio para cancelar una inversión de capacidad en curso	LY	R2	M
78	Piso presupuestal por fórmula para los órganos de control	CN	R3	M
79	Detección sistemática de patrones de riesgo en contratación, como selección para revisión	AA	R2	M
80	Registro de desempeño de proveedores que sobreviva a la administración	LY	R2	B

I. Elecciones, partidos e información

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
81	Registro público e inmutable del cómputo, recalculable por cualquiera	LY	R2	M
82	Auditorías de riesgo limitado con metodología publicada antes de la elección	LY	R2	M
83	Financiamiento estable e independiente para la revisión del código electoral	LY	R2	B
84	Canal formal de denuncia de fallo de verificación, con registro público de resoluciones	RG	R1	M
85	Vigencia diferida obligatoria para toda modificación de reglas electorales	CN	R3	M
86	Trazabilidad concurrente del financiamiento político	LY	R2	M
87	Registro público de agenda de gestión de intereses, con obligación recíproca	LY	R2	B
88	Repositorio público de todo mensaje de campaña pagado, con segmentación y financiador	LY	R2	M

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
89	Registro público de compromisos de campaña con contraste periódico	AA	R1	B
90	Obligación de declarar el origen sintético del contenido, sin facultad de retiro	LY	R3	A

J. Memoria, evaluación y renovación

#	INTERVENCIÓN	INST.	REV.	RIESGO
91	Mandatos de continuidad de series estadísticas, con dictamen para interrumpirlas	LY	R2	B
92	Custodia de registros críticos en entidad independiente del ciclo ejecutivo	LY	R3	M
93	Capacidad de evaluación independiente adscrita al Legislativo y a los órganos de control	LY	R2	M
94	Actas de desempate obligatorias en toda decisión con colisión de principios	AA	R1	B
95	Calendario obligatorio y escalonado de pruebas de vigencia, en formato comparable	LY	R2	M
96	Titular identificable de la función, distinto de quien opera el procedimiento	RG	R2	M
97	Iniciativa plural para forzar revisión extraordinaria de vigencia	CN	R3	M
98	Presunción de no responsabilidad por resultado adverso de piloto autorizado	LY	R3	A
99	Sandbox institucional con expiración automática y tres límites absolutos	LY	R2	A
100	Obligación de que toda propuesta institucional incluya fecha de revisión, criterio de obsolescencia y vía de retiro	LY	R1	B

Resumen del catálogo

INSTRUMENTO	INTERVENCIONES
Acuerdo administrativo	38
Reglamento	13
Ley	45
Reforma constitucional	4

Treinta y ocho de las cien intervenciones no requieren más que una decisión administrativa, y veintiséis de ellas son además reversibles sin costo y de riesgo bajo.

Esa cifra es, probablemente, el dato más útil de todo el libro: **una fracción sustancial de lo que este volumen propone puede empezarse mañana, por una sola persona con firma, sin coalición, sin presupuesto y sin permiso de nadie.**

Nota sobre los mecanismos de delegación

El capítulo 13 estableció que la democracia líquida es una hipótesis de diseño con un modo de fallo documentado y no un mecanismo disponible, y que quien la proponga está obligado a resolver cuatro problemas. Este catálogo no la incluye, y conviene dejar constancia de los requisitos por si alguien intenta incorporarla: caducidad automática de las delegaciones; límite máximo de acumulación por delegado; secreto durante la fase de formación de delegaciones, para evitar el arrastre; y delegación múltiple ordenada con voto propio de respaldo para el caso de que el delegado no actúe.

Sin las cuatro, la evidencia disponible predice la reaparición de super-votantes y el colapso de la participación.

APÉNDICE

E

Lo que no debe hacerse

Un catálogo de intervenciones se complementa con su negativo. Lo que sigue son los quince errores que este libro considera más costosos, con el mecanismo por el cual cada uno produce daño y la señal que permite detectarlo.

No son errores hipotéticos: los quince están documentados en el cuerpo del libro, y varios de ellos con consecuencias medidas.

1. **Digitalizar antes de eliminar.** Perfecciona el acceso a procesos que no deberían existir y eleva el costo de suprimirlos, porque un proceso convertido en sistema adquiere defensores presupuestales. *Señal:* el número de trámites digitalizados crece y el de trámites eliminados es cero.
2. **Desplegar una capacidad prometiendo la salvaguarda para después.** La brecha de simetría no se cierra después: una vez obtenido el beneficio y no ocurrido el daño, el incentivo para construir el contrapeso desaparece. *Señal:* el calendario del sistema tiene fechas y el de la salvaguarda, intenciones.
3. **Condicionar un derecho al funcionamiento de un sistema de verificación.** Todo sistema de verificación falla, y su fallo se concentra en la población más vulnerable. *Señal:* existe una tasa de fallo de autenticación y no está desagregada por grupo socioeconómico.
4. **Contabilizar la exclusión como ahorro.** Cuando el sistema de información no distingue entre quien no tenía derecho y quien no pudo acreditarlo, registra como eficiencia lo que es privación. *Señal:* las bajas del padrón se reportan como resultado positivo sin verificación independiente.
5. **Construir una base de datos central.** Su existencia es el riesgo, con independencia de quién la administre hoy. *Señal:* la arquitectura se describe como integración y no como interoperabilidad.

6. **Automatizar la negación.** Automatizar el otorgamiento y la negación no son operaciones simétricas: el error del primero es un costo corregible, el del segundo es la privación de un derecho a alguien que probablemente no sabrá que fue evaluado. *Señal:* no existe deber de notificar que hubo automatización.

7. **Abrir canales de participación sin obligación de respuesta.** Consume la confianza que cualquier canal futuro necesitará. La plataforma madrileña recibió veintiocho mil propuestas y una se convirtió en política. *Señal:* nadie puede decir qué ocurriría si el canal expresara algo distinto de lo que la autoridad quería.

8. **Atribuir un resultado participativo a quienes no participaron.** El silencio admite cuatro lecturas indistinguibles, y ninguna autoriza a hablar en su nombre. *Señal:* se publica el número de participantes y no su composición comparada con la población.

9. **Someter a votación lo que exige deliberación, o a deliberación lo que exige decisión.** Cada mecanismo es bueno en menos de tres cosas. *Señal:* el mecanismo se eligió después de estimar qué resultado produciría.

10. **Fijar plazos máximos sin modificar la carga.** Con cuatrocientos veintiocho asuntos anuales por juzgador, un plazo normativo no acelera nada: degrada la calidad o produce incumplimiento sistemático de la propia norma. *Señal:* se publica el tiempo de resolución y no la tasa de revocación.

11. **Recortar mandos medios en nombre de la austeridad.** Es la capa menos sustituible del aparato, y su efecto se manifiesta con retraso, cuando aparece la primera excepción que nadie sabe resolver. *Señal:* la reducción se mide en plazas y no en capacidad de absorber excepciones.

12. **Definir el servicio de carrera por rango en lugar de por función.** Lo expone a la maniobra más barata del repertorio: reclasificar puestos. Así se vació un sistema sin derogar una sola línea. *Señal:* la proporción de puestos sustraídos del régimen crece y nadie la publica.

13. **Conceder al Estado la facultad de determinar qué información es falsa.** El poder de declarar falso lo incorrecto incluye el de declarar falso lo incómodo, y ninguna salvaguarda conocida los separa. *Señal:* la propuesta regula contenido y no conducta.

14. **Evaluar con quien ejecuta.** Un diseño cuya evaluación corresponde a quien lo impulsó carece de mecanismo de corrección. *Señal:* el informe de resultados lo firma la misma unidad que operó el programa.

15. **Aprobar una reforma cuyo funcionamiento depende de un reglamento posterior.** Las reformas no mueren en la votación: mueren en la reglamentación y en el presupuesto, que son las etapas de menor visibilidad. *Señal:* la norma se celebra el día de su publicación y nadie pregunta por su artículo transitorio.

Los cuatro errores de método

A los quince anteriores conviene añadir cuatro que no son decisiones sino formas de razonar mal, y que producen todos los demás.

Enunciar la función nombrando la institución. Indica que el análisis no ha comenzado. Si la función del parlamento es *representar al pueblo*, entonces una encuesta la cumple.

Omitir el inventario de garantías adheridas. Es el error del entusiasta, y produce propuestas técnicamente competentes que destruyen protecciones cuya existencia el autor nunca sospechó.

Tratar toda resistencia como renta. Descalifica argumentos correctos y pierde aliados posibles. El miedo al fracaso del rediseño es una

objeción válida, y quien no puede responder qué ocurrirá cuando esto falle no merece que se le conceda el intento.

Evaluar una propuesta en su mejor escenario de operación. Un diseño se aplica durante décadas y será operado por personas de capacidad e intenciones heterogéneas. La pregunta correcta no es qué puede lograr un buen gobierno con esto, sino cuánto daño conserva la capacidad de causar un mal actor después de que el diseño es correcto.

APÉNDICE

F

Glosario y nota sobre el método

Glosario

Acta de desempate. Registro de una página, obligatorio cuando dos principios institucionales colisionan, con seis campos: qué principios chocaron, qué se eligió y qué cedió, en qué paso de la secuencia se resolvió, quién soporta el costo, qué observación cambiaría la respuesta y fecha de revisión.

Brecha de simetría. Desfase estructural entre la llegada de una capacidad y la de su salvaguarda, producido por cinco asimetrías: la capacidad se compra y la salvaguarda se legisla, la capacidad tiene proveedor y la salvaguarda no, la capacidad es medible y la salvaguarda solo se nota al fallar, la capacidad beneficia hoy y la salvaguarda protege a un anónimo futuro, la capacidad se instala una vez y la salvaguarda debe defenderse cada año.

Capacidad informacional simétrica. Principio según el cual la separación de poderes exige que cada poder pueda verificar por sí mismo lo que los demás afirman. La separación clásica presupone una paridad informacional que hoy no existe.

Capacidad protegible. Instrumento institucional que supera las cuatro pruebas del capítulo 17: instrumentalidad, asimetría de costo, irreversibilidad y neutralidad de mando. Se protege la capacidad, nunca la política.

Comprensibilidad delegada. Mecanismo por el cual un sistema complejo conserva legitimidad sin ser comprendido por todos: la existencia de varios evaluadores independientes con acceso real y sin interés en el resultado, cuya credibilidad el ciudadano sí puede juzgar.

Conducta inauténtica coordinada. Simulación del origen de un mensaje, no de su contenido. Un millón de personas que sostienen una posición falsa es un fenómeno democrático; mil cuentas que simulan ser un millón es un fraude sobre la identidad del emisor.

Desdoblamiento. Principio de replicación fractal entre niveles de gobierno: principios comunes, implementaciones distintas. Lo que se replica es la función, no la forma.

Digitalización del legacy. Traslación de una arquitectura heredada a un soporte contemporáneo conservando intactos sus supuestos, pasos, requisitos y modos de fallo.

Elección del error preferible. Calibración del umbral de un sistema de clasificación. Determina quién soporta el costo del error y constituye, por tanto, una decisión distributiva del orden de una reforma fiscal.

Erosión por cumplimiento. Modelo de amenaza contemporáneo: un actor que no viola las reglas sino que las usa, desactivando contrapesos mediante procedimientos impecables.

Expediente de la decisión. Registro del estado de conocimiento al decidir: evidencia disponible, estimaciones con sus supuestos, objeciones y su tratamiento, desacuerdos técnicos no resueltos e incertidumbres declaradas. Permite distinguir el error de previsión del error de negligencia.

Forma constitutiva. Aquella en que la forma *es* la garantía y no un medio hacia ella. No admite rediseño, solo cambio de soporte. La publicidad de una audiencia no es un medio para lograr transparencia: es la transparencia.

Función emergente. Función real que una institución cumple sin que nadie la haya diseñado. El parlamento socializa élites políticas; el empleo público es canal de movilidad; la demora procesal amortigua conflicto.

Garantía adherida. Protección no declarada que una forma institucional acumuló por sedimentación y que solo se descubre cuando la forma desaparece. Su inventario es el cuarto movimiento del método y la omisión más costosa del rediseño.

Meta-gobernanza. Conjunto de reglas que gobiernan el rediseño del gobierno. En este libro produce preguntas obligatorias y nunca decisiones.

Outdatedness. Estado en que la arquitectura de una institución responde a restricciones que cambiaron, mientras la función permanece y existen capacidades que la cumplirían mejor. Siete tipos: de restricción, de propósito, de escala, de acoplamiento, de salvaguarda, de costo de oportunidad, y falsa.

Penduleo. Destrucción de la capacidad institucional acumulada en cada alternancia. Se distingue de la experimentación en que esta cambia y aprende, y aquel cambia y olvida.

Reforma condicional. Aquella cuyo funcionamiento depende de un acto posterior de la autoridad que perdió con ella.

Reforma zombi. La que fracasó, no fue reconocida, no fue revertida y sigue consumiendo recursos y legitimidad. Ya nadie espera que funcione y nadie puede decirlo.

Renta de fricción. Ingreso que depende de la persistencia de una complicación administrativa. No requiere cinismo: basta con que quien tiene incentivo para defender un mecanismo sea también quien tiene autoridad técnica para opinar sobre él.

Resolución democrática. Número de estados distinguibles que un sistema puede capturar por unidad de tiempo respecto de las preferencias ciudadanas. No es frecuencia ni vinculatoriedad.

Salvaguarda ornamental. La que existe, está legislada, tiene sede y presupuesto, y nunca se activa. Se detecta preguntando cuántas veces se activó y qué proporción de sus activaciones fue adversa para el controlado.

Sandbox institucional. Suspensión temporal de una norma determinada, para sujetos delimitados, por periodo cierto, con medición pre-

via y posterior y expiración automática. Nunca sobre derechos fundamentales, materias irreversibles ni poblaciones sin salida.

Vigencia diferida. Salvaguarda que hace entrar en vigor una modificación de las reglas de competencia política en un ciclo posterior, de modo que quien la aprueba no sepa si le beneficiará.

Nota sobre el método

Conviene declarar cómo se construyó este libro, porque su método es también uno de sus argumentos.

Sobre la estructura del razonamiento. Cada capítulo de la Parte III aplica el mismo procedimiento: se enuncia la función sin nombrar la institución, se reconstruye la restricción histórica, se verifica si persiste, se inventarían las garantías adheridas, se propone una arquitectura, se empareja cada capacidad con su salvaguarda y se somete el conjunto a la prueba de simetría. La repetición es deliberada: un método que no se aplica igual a todos los casos no es un método.

Sobre las cifras. Las magnitudes mexicanas proceden de fuentes oficiales, principalmente de los censos nacionales de gobierno y de las encuestas de calidad e impacto gubernamental y de disponibilidad de tecnologías de la información. Están citadas en las notas de cada capítulo. Cuando un dato no existe —el costo del penduleo, la carga administrativa como proporción del producto— el libro lo declara en lugar de estimarlo.

Sobre los casos internacionales. Los cinco casos extranjeros examinados con detalle —Estonia, India, Taiwán, Madrid y el Partido Pirata alemán— se presentan con su literatura crítica y, cuando existe, con el contraargumento de sus defensores. Ninguno se cita sin sus fracasos. Esa decisión es metodológica: un libro que solo cita la evidencia que le conviene no puede exigir a nadie que evalúe honestamente sus propias propuestas.

Sobre la ecuanimidad. El libro examina instituciones que son objeto de disputa política activa. En tres materias —la arquitectura judicial, el monto del financiamiento público de los partidos y el diseño electoral vigente— expone las posiciones y sus trade-offs y declina emitir veredicto, por dos razones que se enuncian en el texto: la evidencia de operación no existe todavía, y la utilidad de un instrumento se destruye cuando se lo afilia. En todos los demás casos el libro toma posición y la argumenta.

Sobre lo que este libro no sabe. Tres cosas, declaradas a lo largo del texto. No sabe si las reformas que propone funcionarían, y por eso la octava ley exige pilotos y reversión. No sabe resolver el residuo de conflictos que la secuencia de desempate no alcanza, y por eso ofrece cuatro exigencias procedimentales en lugar de una regla sustantiva. Y no sabe cómo evitar que las personas crean cosas falsas, y lo dice.

Sobre el origen. Este libro se apoya en un cuerpo de trabajo previo del autor sobre obsolescencia institucional, desarrollado como conjunto de principios, argumentos y recomendaciones. Su reorganización en la forma presente obedece a una decisión que el propio libro defiende: que los principios se ordenan por función y no por la institución a la que se aplican.

Y sobre su propia vigencia. Este volumen está sujeto a las reglas que propone. Sus argumentos descansan en un estado de las capacidades técnicas que seguirá cambiando, y varias de sus recomendaciones concretas serán obsoletas antes que sus principios. Aplicando su propio criterio: **la fecha de revisión de este libro es de cinco años, su criterio de obsolescencia es que sus casos empíricos dejen de describir el estado del mundo, y su vía de retiro es que alguien escriba uno mejor.**


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

El desfase institucional se produce cuando la función permanece, la restricción desaparece y la forma sobrevive.

EL MUNDO QUE YA NO EXISTE

Por qué seguimos gobernando con instituciones diseñadas para otro siglo, y cómo rediseñarlas sin destruir la democracia

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN